발간등록번호 : 11-1613000-002944-14

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

도로점용 법령 및 사례 해설

2023. 3

국토교통부
한국법제연구원
KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE

발간등록번호 : 11-1613000-002944-14

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

도로점용 법령 및 사례 해설

2023. 3

국토교통부 한국법제연구원
KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE

일 러 두 기

이 해설서는 실무에서 활용할 수 있도록 도로점용허가(연결허가 및 접도구역 포함)와 관련한 법령 규정 및 사례에 대한 해설을 담았습니다. 법령 규정은 2022년 12월 기준으로 작성되었으며, 내용은 「도로법 해설(국토교통부 발간)」, 판례 및 법제처 법령해석, 국토교통부 도로관리과로 접수된 관원·민원의 내용을 기초로 요약·재정리 하였습니다. 사례 해설은 개별 구체적인 사실관계, 법령의 개정 사항, 개별 지방자치단체의 조례 등에 따라 해설 내용과 다르게 판단될 수 있으니, 참고 시 유의하시기 바랍니다.

목 차

제1장 도로의 점용허가 ····· 1

Ⅰ. 「도로법」에 따른 '도로'의 개념 및 범위 ····· 3

1. 「도로법」에 따른 도로의 개념 및 성립 요건 ····· 3
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 4
(2) 주요 사례 ····· 8

2. 「도로법」에 따른 '도로'의 범위 ····· 9
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 10
(2) 주요 사례 ····· 10

3. 「도로법」이 준용되는 도시·군계획시설 도로 등 ····· 11
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 11
(2) 주요 사례 ····· 14

4. 도로와 사권의 제한 ····· 15
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 15
(2) 주요 사례 ····· 16

5. 「도로법」과 다른 법의 관계 ····· 17
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 18
(2) 주요 사례 ····· 19

Ⅱ. 도로의 점용허가 ····· 21

1. 도로점용허가의 법적 성격 및 도로점용허가의 절차 ····· 21
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 23
(2) 주요 사례 ····· 32

2. 도로점용허가의 대상 ····· 34
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 35
(2) 주요 사례 ····· 36

3. 도로점용허가의 기준 ····· 40
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 42
(2) 주요 사례 ····· 44

4. 도로점용 변경허가 ····· 46
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 46
(2) 주요 사례 ····· 47

5. 도로점용허가의 효과 ····· 48
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 51

6. 도로점용허가의 취소 ····· 52
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 55
(2) 주요 사례 ····· 61

제2장 도로의 연결허가 ····· 63

1. 도로와 다른 시설의 연결허가 ····· 65
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 65
(2) 주요 사례 ····· 70

2. 진출입로의 공동사용 ····· 73
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 73
(2) 주요 사례 ····· 75

제3장 도로의 점용료 ····· 77

1. 도로점용료의 부과 및 징수 ····· 79
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 80
(2) 주요 사례 ····· 83

2. 도로점용료의 산정기준 및 조정 ····· 84
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 85
(2) 주요 사례 ····· 86

3. 도로점용료의 감면 ····· 88
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 90
(2) 주요 사례 ····· 93

4. 「도로법」에 따른 점용료 반환 사유 ····· 97
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 98
(2) 주요 사례 ····· 99

5. 과오납에 따른 점용료의 반환 ····· 100
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 100
(2) 주요 사례 ····· 101

제4장 도로의 무단 점용 ····· 103

1. 변상금의 부과 및 면제 ····· 105
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 105
(2) 주요 사례 ····· 110

2. 원상회복과 행정대집행의 특례 ····· 115
(1) 조문해설 ····· 116
(2) 주요 사례 ····· 119

3. 이행강제금 ····· 120
(1) 조문해설 ····· 120
(2) 주요 사례 ····· 122

4. 무단점용 등에 대한 처벌 ····· 123
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 123
(2) 주요 사례 ····· 124

제5장 권리·의무의 승계 ····· 125

1. 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리·의무의 승계 ····· 127
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 128
(2) 주요 사례 ····· 132

제6장 도로에 관한 비용부담 ····· 137

1. 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체와 비용부담의 원칙 ····· 139
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 140

2. 타공작물의 유지·관리 및 공사시행과 비용부담 ····· 142
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 143

3. 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담 ····· 144
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 145

4. 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담 ····· 148
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 148
(2) 주요 사례 ····· 149

5. 부대공사의 시행과 비용부담 ····· 149
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 150
(2) 주요 사례 ····· 152

6. 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사와 비용부담 ····· 154
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 155
(2) 주요 사례 ····· 156

제7장 도로점용 관련 문제 ····· 157

1. 도로점용허가와 인허가의제 ····· 159
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 160
2. 접도구역의 지정·관리 ····· 168
(1) 법령 및 주요 내용 ····· 169
(2) 주요 사례 ····· 173

부 록 ····· 177

■ 부록 1 : 도로점용에 관한 법령 체계 및 관련 규정 ····· 179
■ 부록 2 : 도로점용 관련 주요 규정의 연혁 ····· 305

제 1 장

도로의 점용허가

Ⅰ. 「도로법」에 따른 '도로'의 개념 및 범위

1. 「도로법」에 따른 도로의 개념 및 성립 요건
2. 「도로법」에 따른 '도로'의 범위
3. 「도로법」이 준용되는 도시·군계획시설 도로 등
4. 도로와 사권의 제한
5. 「도로법」과 다른 법의 관계

Ⅱ. 도로의 점용허가

1. 도로점용허가의 법적 성격 및 도로점용허가의 절차
2. 도로점용허가의 대상
3. 도로점용허가의 기준
4. 도로점용 변경허가
5. 도로점용허가의 효과
6. 도로점용허가의 취소

제1장 도로의 점용허가

Ⅰ. 「도로법」에 따른 '도로'의 개념 및 범위

1. 「도로법」에 따른 도로의 개념 및 성립 요건

□ 「도로법」 조문

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "도로"란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 **대통령령으로 정하는 시설**로 구성된 것으로서 **제10조에 열거된 것**을 말하며, **도로의 부속물을 포함**한다.

시행령 제2조(도로) 「도로법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에서 "차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 **대통령령으로 정하는 시설"이란** 다음 각 호의 시설이나 공작물을 말한다.

1. 차도·보도·자전거도로 및 측도
2. 터널·교량·지하도 및 육교(해당 시설에 설치된 엘리베이터를 포함한다)
3. 궤도
4. 옹벽·배수로·길도랑·지하통로 및 무넘기시설
5. 도선장 및 도선의 교통을 위하여 수면에 설치하는 시설

2. "도로의 부속물"이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다.
   가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설
   나. 시선유도표지, 중앙분리대, 과속방지시설 등 도로안전시설
   다. 통행료 징수시설, 도로관제시설, 도로관리사업소 등 도로관리시설
   라. 도로표지 및 교통량 측정시설 등 교통관리시설
   마. 낙석방지시설, 제설시설, 식수대 등 도로에서의 재해 예방 및 구조 활동, 도로환경의 개선·유지 등을 위한 도로부대시설
   바. 그 밖에 도로의 기능 유지 등을 위한 시설로서 **대통령령으로 정하는 시설**

시행령 제3조(도로의 부속물) 법 제2조제2호바목에서 **"대통령령으로 정하는 시설"이란** 법 제23조에 따른 도로관리청(이하 "도로관리청"이라 한다)이 설치한 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 주유소, 충전소, 교통·관광안내소, 졸음쉼터 및 대기소
2. 환승시설 및 환승센터
3. 장애물 표적표지, 시선유도봉 등 운전자의 시선을 유도하기 위한 시설

4. 방호울타리, 충격흡수시설, 가로등, 교통섬, 도로반사경, 미끄럼방지시설, 긴급제동시설 및 도로의 유지·관리용 재료적치장
5. 화물 적재량 측정을 위한 과적차량 검문소 등의 차량단속시설
6. 도로에 관한 정보 수집 및 제공 장치, 기상 관측 장치, 긴급 연락 및 도로의 유지·관리를 위한 통신시설
7. 도로 상의 방파시설(防波施設), 방설시설(防雪施設), 방풍시설(防風施設) 또는 방음시설(방음숲을 포함한다)
8. 도로에의 토사유출을 방지하기 위한 시설 및 비점오염저감시설(「물환경보전법」 제2조제13호에 따른 비점오염저감시설을 말한다)
9. 도로원표(道路元標: 도로의 출발점, 도착점 또는 경과지역을 표시하는 표지를 말한다. 이하 같다), 수선 담당 구역표 및 도로경계표
10. 공동구
11. 도로 관련 기술개발 및 품질 향상을 위하여 도로에 연접(連接)하여 설치한 연구시설

3. ~ 9. (생 략)

제10조(도로의 종류와 등급) 도로의 종류는 다음 각 호와 같고, 그 등급은 다음 각 호에 열거한 순서와 같다.

1. 고속국도(고속국도의 지선 포함)
2. 일반국도(일반국도의 지선 포함)
3. 특별시도(特別市道)·광역시도(廣域市道)
4. 지방도
5. 시도
6. 군도
7. 구도

(1) 법령 및 주요 내용

■ 「도로법」의 적용 대상인 '도로'의 개념

○ 「도로법」 제2조제1호에서는 「도로법」에 따른 '도로'를 정의하고 있는데, '도로의 종류'와 그 '도로를 구성하는 시설'을 열거하는 방식으로 도로를 정의하고 있다.

○ 「도로법」에 따른 '도로의 종류와 등급'

- 「도로법」 제10조에서는 「도로법」에 따른 도로의 종류로 고속국도(고속국도의 지선 포함), 일반국도(일반국도의 지선 포함), 특별시도(特別市道)·광역시도(廣域市道), 지방도, 시도,

군도, 구도를 규정하고 있고, 도로의 등급은 앞에 열거한 순서에 따른다(법 제10조).

- 도로의 종류와 등급을 규정한 「도로법」 제10조 이외에도, 「도로법」 제12조제2항 및 제3항에서는 주간선도로인 일반국도의 기능을 보완하는 역할을 하는 "일반국도대체우회도로"(이하 "우회국도"라고 함)와 "일반국도지정도로"(이하 "지정국도"라고 함)에 관한 사항을 규정한다. 우회국도와 지정국도는, 해당 도로 노선의 지정권자가 국토교통부장관이고, 도로 종류별 도로관리청을 정한 「도로법」 제23조제1항제1호 및 도로의 비용부담에 관한 제86조(비용의 지원 등)제1항을 검토해 보면, 그 법적 성격은 일반국도에 해당한다. 다만 우회국도와 지정국도가 일반국도에 해당됨에도 「도로법」 제12조제2항 및 제3항에서 국토교통부장관이 우회국도와 지정국도의 노선 지정을 할 수 있다고 특별하게 규정한 이유는, 국토교통부장관이 일반국도의 간선도로로서의 기능을 보조하는 역할을 하는 도로도 일반국도로 지정할 수 있다는 것을 명확하게 하기 위해서이다.
- 「도로법」 제15조제2항에서는 특수한 성격의 지방도인 "국가지원지방도"에 관한 사항을 규정하고 있다. 국가지원지방도는 원칙적으로 지방도의 일부 구간에 국토교통부장관이 노선을 지정하는 도로이지만, 도로 종류별 도로관리청을 정한 「도로법」 제23조제1항제2호 및 도로의 비용부담에 관한 제86조(비용의 지원 등)제2항을 검토해 보면 그 법적 성격은 지방도에 해당한다.

○ 「도로법」에 따른 도로를 구성하는 시설

- 「도로법」 제10조에서 열거한 각각의 '도로를 구성하는 시설'로는 "차도·보도·자전거도로·측도·터널·교량·육교"가 있고(법 제2조제1호), 같은 법 시행령에서는 "궤도, 옹벽·배수로·길도랑·지하통로 및 무넘기시설, 도선장 및 도선의 교통을 위하여 수면에 설치하는 시설"을 도로를 구성하는 시설로 열거하고 있다(시행령 제2조).
- '도로를 구성하는 시설'에는 '도로의 부속물'도 포함된다(법 제2조제1호). '도로의 부속물'이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 시설 또는 공작물을 말하고, '도로의 부속물'의 종류는 「도로법」 제2조제2호 및 같은 법 시행령 제3조에서 규정하고 있다.

■ **「도로법」이외의 다른 법률에 따른 도로**

○ 「건축법」은 "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)나 예정도로로서, (ⅰ) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로(가목), (ⅱ) 건축허가 또

는 신고 시에 관할청이 위치를 지정하여 공고한 도로(나목)을 말하는 것으로 정의한다(건축법 제2조제11호). 「건축법」이 '도로'의 개념을 「도로법」에 따른 도로보다 넓게 정의하는 것은 통로가 확보되어 있으면 건축이 가능하도록 하기 위해서이다. 반면 「도로법」에 따른 도로는 공공용물로 일반 시민의 자유로운 사용을 확보할 필요가 있기 때문에 법 적용 대상을 한정하고 있는 것이다.

○ 「도로교통법」에서는 "도로"란 「도로법」에 따른 도로, 「유료도로법」에 따른 유료도로, 「농어촌도로 정비법」에 따른 농어촌도로, 그 밖에 현실적으로 불특정 다수의 사람 또는 차마(車馬)가 통행할 수 있도록 공개된 장소로서 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소(도로교통법 제2조제1호)라고 정의한다. 「도로교통법」에서는 일반 시민이 통행을 위하여 사용하는 도로는 모두 안전하고 원활한 교통이 필요하기 때문에 「도로법」에 따른 도로보다 도로의 개념을 더 넓게 정의하고 있다.

○ 「유료도로법」에 따른 '유료도로'란 「유료도로법」 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 "민간투자법"이라고 함) 제26조에 따라 통행료 또는 사용료를 받는 도로를 말한다(유료도로법 제2조제2호). 유료도로의 신설·관리 등에 관해서는 특별법인 「유료도로법」이 우선 적용되고, 「유료도로법」에 규정되지 않은 사항에는 「도로법」이 적용된다(유로도로법 제3조). 한편, 「민간투자법」에 따라 민간투자사업으로 사회기반시설인 '도로'를 설치하는 경우에는 해당 법이 「유료도로법」에 우선하여 적용된다(민간투자법 제3조제1항 및 제2조제14호).

○ 「농어촌도로법」에 따른 '농어촌도로'란 「도로법」에 규정되지 아니한 읍 또는 면지역에 설치하는 도로를 말한다(농어촌도로법 제2조제1항). '농어촌도로'는 「도로법」에 따른 도로가 아니므로 「도로법」이 적용되지 않는다. 다만 동일한 도로의 노선에 「농어촌도로법」에 따른 '농어촌도로'와 「도로법」에 따른 '도로'의 노선이 중복적으로 지정·공고된 경우에는 특별법인 「농어촌도로법」이 우선 적용되고, 「도로법」은 「농어촌도로법」과 모순·저촉되지 않는 범위에서만 적용된다(법제처 2007. 1. 5. 06-0342).

○ 「사도법」에 따른 '사도'란 「도로법」 및 「도로법」의 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 「도로법」 및 「도로법」의 준용을 받는 도로에 연결되는 길을 말한다(사도법 제2조). 사도는 「도로법」에 따른 도로가 아니므로 사도에는 「도로법」이 적용되지 않는다.

■ **현황도로, 생활도로 및 부체도로**

○ (ⅰ) 현황도로란 「도로법」 및 다른 법령에 따라 그 신설 또는 변경이 고시되지 않은 도로를 말하고, (ⅱ) 생활도로란 보도와 차도가 명확히 구분되지 않은 좁은 도로로, 이면도로(裏面

道路)라고도 부른다. (iii) 부체도로란 자동차 전용도로를 신설하거나 확장하기 위해 기존 도로를 자동차 전용도로로 편입시키는 경우 기존 도로를 이용하던 주민들이 불편을 겪지 않도록 기존 도로를 대체하기 위하여 건설하는 도로를 말한다.

○ 현황도로, 생활도로, 부체도로는 「도로법」에 따른 도로가 아니므로 「도로법」이 적용되지 않는다. 그러나 도로관리청이 「도로법」에 따라 도로의 노선의 지정 등 도로의 성립을 위한 절차를 거치거나, 「도로법」 제108조에 따라 도로의 소재지를 관할하는 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 해당 도로를 준용도로로 공고한 경우에는 「도로법」이 적용 또는 준용된다.

■ **「도로법」의 적용 대상인 '도로'의 성립요건과 소멸**

○ 「도로법」에 따른 '도로'는 학문상의 공물(公物)이다. 공물이란 법령 또는 관리청에 의하여 직접 공적 목적에 제공된 물건을 말한다. '도로'는 일반 공중의 이용에 제공되는 공물이므로 '공공용물(公共用物)'에 해당하고, 토지를 자연상태로 이용하는 것이 아니라 '도로'라는 시설을 설치하여 그 토지를 이용하는 것이므로 '인공공물'에 해당한다.

○ 특정한 토지가 「도로법」에 따른 '도로'로서 특별한 공법적 규율을 받기 위해서는, 「도로법」에 특별한 규정이 있는 경우가 아니라면 공물의 일반적인 성립요건을 갖춰야 한다. 특정한 물건이 공물로 성립하기 위해서는 관리청의 공용지정과 공용제공이 있어야 한다는 것이 통설이다. 이에 따르면, 「도로법」에 따른 '도로'가 공물로 성립되기 위해서는, 도로관리청이 공용지정에 해당하는 도로 노선의 지정·고시(법 제19조제1항) 및 도로구역의 결정·고시(법 제25조제1항)를 하고, 도로건설공사를 완료한 후에 공용제공에 해당하는 도로의 사용개시 공고(법 제39조제1항)를 해야 한다.

○ 판례는 「도로법」의 적용을 받는 '도로'에 해당하기 위해서는 "도로로서의 형태를 갖추고, 「도로법」에 따른 노선의 지정 공고 및 도로구역 결정·고시"가 있어야 한다고 판결하였다(대법원 2012. 9. 13. 선고 2010두11849). 판례는 「도로법」에 따른 도로의 성립요건으로 도로의 사용개시 공고는 명시적으로 언급하고 있지 않은데, 법제처는 공물 성립에 관한 일반이론에 따라 「도로법」에 따른 도로의 성립요건으로 '도로의 사용개시 공고'가 필요하다고 해석하였다(법제처 2013. 10. 10. 13-0331).

○ 도로 등과 같은 공물은 관리청의 '공용폐지의 의사'가 있어야 공물의 성격을 상실하게 된다. 공용폐지의 의사는 명시적 의사표시뿐 아니라 묵시적 의사표시라도 무방하지만, 공물이 본래의 용도에 제공되지 않는 상태에 있다는 사실만으로는 관리청의 그 공물에 대한 용도폐지의 의사표시가 있었다고 볼 수 없다(대법원 1996. 12. 10. 선고 95다37681). 공

물의 공용폐지와 관련하여 「도로법」 제39조(도로의 사용 개시 및 폐지)제1항에서는 도로의 사용폐지에 관한 사항을 규정하고 있는데, 공용이 개시된 도로는 도로관리청이 해당 도로의 사용폐지를 하지 않는 한 원칙적으로 「도로법」의 적용을 받는 '도로'로서의 성격이 그대로 유지된다.

(2) 주요 사례

사례 「도로법」이 아닌 개별 법령에 따른 도로에서 「도로법」에 따른 도로점용허가가 가능한지요?

해설 개별 법령에 인허가 의제 등 특별한 규정이 없다면, 「도로법」에 따른 도로점용허가에 관한 규정은 「도로법」에 따른 도로에만 적용되고, 나아가 「도로법」 제108조에 따른 도로(도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 및 지방자치단체의 장이 「도로법」에 따라 준용도로로 공고한 도로)에 준용됩니다.

사례 지목이 도로이고 일반인이 통행로로 사용하고 있는 토지의 일부를 특정 건물이 무단 침범한 경우 도로관리청은 변상금을 징수할 수 있는지요(해당 토지에 노선의 지정 공고 및 도로구역 결정·고시는 없는 상태임)?

해설 지목이 도로이고 일반인이 통행로로 사용하는 토지라 하더라도, 「도로법」에 따른 노선의 지정, 도로구역 결정·고시, 도로의 사용개시 공고가 없었다면, 「도로법」에 따른 도로에 해당되지 않습니다. 따라서 「도로법」을 적용하여 변상금을 징수할 수 없습니다.

사례 「도로법」에 따라 지정·고시된 도로의 노선에 「농어촌도로법」에 따른 농어촌도로가 중복적으로 지정·공고된 경우 해당 도로의 관리에는 어떤 법이 적용되는지요?

해설 「도로법」에 따른 도로와 「농어촌도로법」에 따른 농어촌도로가 중복적으로 지정·공고된 경우에는 특별법의 성격을 갖는 「농어촌도로법」이 우선 적용되며, 「도로법」은 「농어촌도로법」과 모순·저촉되지 않는 범위에서 적용됩니다.

사례 도로 노면에 설치된 노상주차장을 무단으로 개인 주차장 등으로 사용하는 경우에 「도로법」에 따른 과태료 부과 등 필요한 조치를 할 수 있는지요?

해설 노상주차장은 도로와 주차장의 성격을 모두 갖지만, 주차구역으로 표시된 부분은 일반인의 자유로운 통행이 제한됩니다. 따라서 노상주차장에는 「주차장법」의 규정이 우

선 적용됩니다. 노상주차장을 무단으로 이용하는 경우에 주차장 관리자는 「주차장법」 제8조의2(노상주차장에서의 주차행위 제한 등)제1항 및 제2항에 따른 조치를 할 수 있습니다.

2. 「도로법」에 따른 '도로'의 범위

□ 「도로법」 조문

제19조(도로 노선의 지정·고시 방법 등) ① 제11조부터 제13조까지 및 제15조제2항에 따른 고속국도, 일반국도, 지선 및 국가지원지방도의 노선 지정·고시는 관보에 하고, 제14조, 제15조제1항 및 제16조부터 제18조까지의 규정에 따른 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도 및 구도의 노선 지정·고시는 해당 지방자치단체의 공보에 하여야 한다.

② 제1항에 따른 도로 노선의 지정·고시에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 노선번호
2. 노선명
3. 기점, 종점
4. 주요 통과지
5. 그 밖에 필요한 사항

③ 제1항 중 국토교통부장관이 노선의 지정·고시를 하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 도로관리청은 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자의 도로공사로 도로 노선을 지정·고시할 필요가 있게 된 때에는 해당 도로공사의 준공확인을 한 뒤에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 해당 도로 노선을 지정·고시할 수 있다.

제25조(도로구역의 결정) ① 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하여야 한다.

② 상급도로의 도로관리청(이하 "상급도로관리청"이라 한다)은 제1항에도 불구하고 해당 상급도로에 접속되거나 연결되는 하급도로(제10조 각 호에 따른 도로의 순위를 기준으로 해당 도로보다 낮은 순위의 도로를 말한다. 이하 같다)의 접속구간 또는 연결구간의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지할 수 있다. 이 경우 상급도로관리청은 미리 하급도로의 도로관리청(이하 "하급도로관리청"이라 한다)의 동의를 받아야 한다.

③ 도로관리청은 제1항이나 제2항에 따라 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하면 그 사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 구체적으로 밝혀 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로의 범위 확정

○ 「도로법」 제19조제1항에 따른 '도로 노선의 지정'이란 「도로법」 제11조부터 제18조까지의 도로 노선 지정권자가 일정한 도로의 노선을 특정하는 행정행위를 말한다. 노선의 지정으로 해당 도로는 「도로법」이 적용되는 도로로 특정되고, 「도로법」에 따라 그 도로에 대한 도로관리청이 특정되는 법률효과가 발생한다.

○ 노선 지정권자가 도로의 노선을 지정한 것만으로 도로의 구체적 범위, 즉 도로의 구역이 확정되지 않는다. '도로의 구역'이란 도로를 구성하는 일단의 토지를 말하는데, 「도로법」 제25조제1항에 따라 도로관리청이 노선을 지정한 도로에 대하여 도로구역을 결정·고시하면 구체적인 도로의 물리적 범위가 확정된다(법 제2조제6호). 도로관리청이 하는 도로구역의 결정·고시는 고시된 토지가 「도로법」에 따른 도로에 해당된다는 특별한 지위를 부여하는 행정행위이고, 따라서 도로구역으로 결정·고시되지 않은 토지는 「도로법」에 따른 도로에 해당되지 않는다.

○ 도로관리청이 도로구역을 결정·고시할 때에는 그 사유, 위치, 면적 등을 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다(법 제25조제2항).

(2) 주요 사례

사례 A 임야는 도로구역 밖에 있지만 도로구역 내에 있는 임야에 연접해 있는 경우, A 임야에 대하여 도로점용허가를 할 수 있는지요?

해설 일정한 토지가 「도로법」 제2조제1호에 따른 '도로'에 해당하려면 도로구역으로 결정·고시된 지역 내에 있어야 합니다. 따라서 특정 임야가 도로구역 내에 있는 임야와 연접해 있더라도 도로구역 밖에 위치하고 있다면 「도로법」에 따른 '도로'에 해당하지 않고, 따라서 해당 임야는 도로점용허가의 대상이 아닙니다.

3. 「도로법」이 준용되는 도시·군계획시설 도로 등

□ 「도로법」 조문

제108조(도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용) 제10조 각 호에 열거된 도로 외에 **「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 등 대통령령으로 정하는 도로는** 제2조제2호·제9호, 제4조, 제31조제1항, 제32조부터 제37조까지, 제54조, 제55조, 제61조부터 제66조까지, 제67조(제72조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제68조, 제69조(제72조제4항, 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제70조(제72조제4항, 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제72조, 제73조, 제75조부터 제77조까지, 제81조, 제83조부터 제85조까지, 제89조, 제90조부터 제93조까지, 제95조부터 제99조까지, 제101조부터 제103조까지, 제106조, 제107조, 제111조, 제113조제1항제2호, 제114조부터 제116조까지의 규정을 준용한다.

시행령 제99조(도시·군계획시설 도로 등) ① 법 제108조에서 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 등 대통령령으로 정하는 도로"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로
2. 제1호 및 법 제10조 각 호의 도로 외의 도로 중 해당 도로의 소재지를 관할하는 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 **국토교통부령**으로 정하는 바에 따라 공고한 도로

② 제1항 각 호의 구분에 따른 도로의 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제1항제1호에 따른 도로: 해당 도로의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장
2. 제1항제2호에 따른 도로: 공고를 한 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장

(1) 법령 및 주요 내용

■ 「도로법」이 준용되는 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 등의 범위

○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라고 함) 제43조제1항에 따라 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 및 해당 도로의 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장이 공고한 도로는 「도로법」에 따른 절차를 거쳐서 공용에 제공되는 도로가 아니므로 「도로법」에 따른 "도로"에 해당되지 않지만 「도로법」의 일부 규정이 준용된다(법 제108조, 시행령 제99조제1항).

○ 「도로법」이 준용되는 도시·군계획시설 도로 등에 대하여 도로관리청이 「도로법」에 따라 노선의 지정·고시 및 도로구역의 결정·고시의 절차를 거친 경우에는 「도로법」에 따른 도

로에 해당된다. 이러한 경우 해당 도로에는 「도로법」 제108조에 열거된 규정만 준용되는 것이 아니라 「도로법」의 모든 규정이 적용된다.

■ **도시·군계획시설사업으로 설치된 도로에 대하여 「도로법」을 준용하여 점용허가·점용료 부과 등을 할 수 있는 시점(도시·군계획시설 도로의 성립 시기)**

○ 「국토계획법」 제98조제3항에 따라 시·도지사 등이 도시·군계획시설사업의 시행자에게 준공검사증명서를 발급하고 공사완료 공고를 한 이후부터 그 도로를 사용할 수 있는 점 등을 고려하면, 같은 법에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로의 경우에는 준공검사증명서 발급 및 공사 완료 공고 이후부터 「도로법」에 따른 점용허가·점용료 징수·변상금 부과 규정을 준용할 수 있다(법제처 13-0331).

■ **준용되는 「도로법」 규정**

준용되는 규정	준용되는 주요 규정의 내용
제2조제2호·제9호	제2조제2호 “도로의 부속물”의 정의 제2조제9호 “타공작물”의 정의
제31조제1항	도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.
제61조부터 제66조까지	제61조(도로의 점용 허가) 제62조(도로점용에 따른 안전관리 등) 제63조(도로점용허가의 취소) 제64조(공익사업을 위한 도로의 점용) 제65조(도로점용공사의 대행) 제66조(점용료의 징수 등)
제68조	제68조(점용료 징수의 제한)
제69조	제69조(점용료의 강제징수)
제70조	제70조(과오납 점용료의 반환)
제72조	제72조(변상금의 징수)
제73조	제73조(원상회복)
제75조부터 제77조까지	제75조(도로에 관한 금지행위) 제76조(통행의 금지·제한 등) 제77조(차량의 운행 제한 및 운행 허가)

준용되는 규정	준용되는 주요 규정의 내용
제83조부터 제85조까지	제83조(재해 발생 시 토지 등의 일시 사용 등) 제84조(비용과 수익의 범위) 제85조(비용부담의 원칙)
제89조	제89조(타공작물의 공사비용)
제90조부터 제93조까지	제90조(부대공사의 비용) 제91조(원인자의 비용 부담 등) 제92조(도로관리청이 아닌 자가 시행하는 도로공사 등의 비용) 제93조(의무이행에 필요한 비용)
제95조부터 제99조까지	제95조(점용료 등의 귀속) 제96조(법령 위반자 등에 대한 처분) 제97조(공익을 위한 처분) 제98조(도로관리청에 대한 명령) 제99조(공용부담으로 인한 손실보상)
제101조부터 제103조까지	제101조(청문) 제102조(도로에 관한 조사) 제103조(수수료의 징수)
제106조	제106조(권리·의무의 승계 등)
제107조	제107조(다른 사업 시행에 따른 협의 또는 승인)
제113조제1항제2호	제113조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처한다. 2. 고속국도가 아닌 도로를 파손하여 교통을 방해하거나 교통에 위험을 발생하게 한 자
제114조부터 제116조	제114조(벌칙) 제115조(벌칙) 제116조(양벌규정)

■ 「도로법」이 준용되는 도로의 도로관리청

○ 도시·군계획시설 도로는 해당 도로의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장이 도로관리청이 된다(시행령 제99조제2항제1호).

○ 준용도로로 공고된 도로는 공고를 한 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 도로관리청이 된다(시행령 제99조제2항제2호).

(2) 주요 사례

사례 「국토계획법」에 따른 도시계획도로의 준공 전에 도로점용료를 징수할 수 있는지요?

해설 「국토계획법」에 따른 도로는 같은 법 제98조제3항에 따라 준공검사증명서를 발급하고 공사완료 공고를 한 이후부터 도로의 이용이 개시되어 도로점용허가가 가능합니다. 따라서 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로가 준공되기 전이라면 「도로법」에 따라 점용료를 징수할 수 없습니다.

사례 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로에 대하여 「도로법」의 과태료 규정을 준용하여 과태료를 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제108조(도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용)에서는 도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용규정을 한정적으로 열거하고 있습니다. 따라서 준용규정으로 명시되지 않은 「도로법」 제117조(과태료)를 준용하여 과태료를 부과할 수는 없습니다.

사례3 「국토계획법」에 따른 도로에 진출입로를 연결하려는 경우, 「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」에 따른 연결허가 기준이 적용되는지요?

해설 「도로법」 제108조(도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용)에서는 도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용규정을 한정적으로 열거하고 있습니다. 「도로법」 제52조(도로와 다른 시설의 연결)는 준용되는 규정으로 명시되지 않았으므로, 해당 규정이 위임한 사항을 규정하고 있는 「도로연결규칙」은 준용되지 않습니다. 다만, 필요한 경우 「도로연결규칙」의 허가기준을 참고하여 허가 여부를 결정할 수는 있을 것입니다.

사례4 도시·군계획시설 도로의 무단점용자가 도로관리청의 원상회복 명령에 따르지 않은 경우 도로관리청은 이행강제금을 부과할 수 있는지요?

해설 이행강제금은 「행정기본법」 제8조(법치행정의 원칙)에 따라 개별법의 법적 근거가 있는 경우에만 부과할 수 있습니다. 그런데 「도로법」 제108조(도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용)에서는 도시·군계획시설 도로에 이행강제금 규정이 준용되는 것으로 명시적으로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 도시·군계획시설 도로의 도로관리청은 원상회복 명령을 따르지 않은 사람에게 이행강제금을 부과할 수 없습니다.

4. 도로와 사권의 제한

□ 「도로법」 조문

> **제4조(사권의 제한)** 도로를 구성하는 부지, 옹벽, 그 밖의 시설물에 대해서는 사권(私權)을 행사할 수 없다. 다만, 소유권을 이전하거나 저당권을 설정하는 경우에는 사권을 행사할 수 있다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 사권 행사가 제한되는 '도로'의 의미

○ 사권 행사가 제한되는 「도로법」 제4조의 "도로"란 「도로법」에 따른 노선인정과 도로구역 결정 또는 이에 준하는 「국토계획법」 소정의 절차를 거친 도로를 말한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 99다40807).

■ 제한되는 사권의 범위

○ 「도로법」 제4조에 따라 제한되는 사권은 일반 시민의 도로이용과 충돌될 수 있는 도로부지 등에 대한 사용·수익권이다(대법원 1970. 4. 28. 선고 70다237). 즉 도로부지 등의 소유자 등은 도로에 대한 배타적인 사용권을 행사할 수 없고, 일반 시민의 도로이용을 방해하는 수익권도 행사할 수 없다.

○ 「도로법」 제4조에 따라 소유권자의 처분권 중 물건의 변형·개조 등과 같은 사실적 처분권도 제한된다. 일반 시민의 교통에 제공되는 도로의 기능 유지를 위해서 도로의 원형 보존이 필요하기 때문이다.

○ 「도로법」 제4조에 따라 소유권자 등의 도로에 대한 사용·수익권과 사실적 처분권은 제한되지만, 제4조 단서에 따르면 소유권의 이전 및 저당권의 설정 등 소유권의 법률적 처분권의 행사는 제한받지 않는다. 도로부지 등의 소유권을 이전해도 새로운 소유자는 당연히 사권 행사의 제한을 받게 되고, 도로부지 등에 저당권이 설정되어도 도로의 이용과 관리에는 영향을 주지 않기 때문이다.

○ 「도로법」 제4조에서 도로에 대한 사권 행사를 제한하는 취지는 일반 시민의 도로이용과 도로관리청의 도로의 관리에 방해되는 사권 행사를 제한하여 도로의 공익적 기능을 원활하게 수행하기 위해서이다. 따라서 (ⅰ) 도로관리청이 사인의 소유의 토지를 도로부지로 무단점용하는 경우에도 「도로법」 제4조는 적용이 배제되지 않고(대법원 1999. 11. 26. 선고 99다40807), 토지소유자는 도로관리청이 자신 소유의 토지를 도로로 무단사용하는

경우에도 토지인도청구권을 행사할 수 없다(대법원 1969. 7. 22. 선고 69다78). 다만 토지소유자는 자신의 토지를 무단점용하는 도로관리청에 대하여 토지의 무단점용에 따른 부당이득반환청구권(대법원 1993. 8. 24. 선고 92다19804)과 불법행위로 인한 손해배상청구권을 행사할 수 있다. 토지소유자가 이러한 권리를 행사하는 것은 도로관리청의 도로관리에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문이다. (ii) 제3자가 도로부지에 대한 소유권을 침해하는 행위를 한 경우에 그 부지의 소유자는 소유권에 근거한 방해배제청구권의 행사 등 자신의 소유권 보호를 위한 권리행사는 제한받지 않는다. 이러한 권리 행사는 일반 시민의 도로이용과 도로관리청의 도로관리에 영향을 미치지 않기 때문이다.

■ **사권 제한의 종료**

○ 「도로법」 제4조에 따른 사권 제한은 도로관리청의 사용폐지 결정에 따라 도로의 공공용물로서의 성격이 상실됨과 동시에 종료된다.

■ **사권 제한과 손실보상**

○ 도로의 공용개시로 도로부지의 소유자가 「도로법」 제4조에 따라 사권의 행사가 제한됨으로써 손실을 받았다 하더라도, 이러한 사권의 제한은 도로관리청이 도로 구조의 보전 및 안전한 통행을 확보하기 위하여 행한 처분이나 제한에 해당하지 않으므로 「도로법」 제99조(공용부담으로 인한 손실보상) 에 따른 손실보상이 성립될 수 없다(대법원 2006. 9. 28. 선고 2004두13639).

(2) 주요 사례

사례 도로관리청이 사인 소유 토지를 도로부지로 무단점용하는 경우에 그 토지의 소유자는 사권 행사가 제한되어 도로관리청에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 없는지요?

해설 도로관리청이 사인 소유 토지를 도로부지로 무단점용하는 경우에도 사권 제한 규정은 그대로 적용되지만(대법원 1999. 11. 26. 선고 99다40807), 도로의 이용 및 관리에 방해가 되지 않는 사권 행사는 제한되지 않습니다. 따라서 도로부지의 소유자는 그 부지를 무단 점용하는 도로관리청(도로관리청이 소속한 행정주체)에 대하여 무단점용으로 인한 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다는 것이 판례입니다(대법원 1993. 8. 24. 선고 92다19804).

5. 「도로법」과 다른 법의 관계

□ 「도로교통법」 조문

제1조(목적) 이 법은 도로에서 일어나는 교통상의 모든 위험과 장해를 방지하고 제거하여 안전하고 원활한 교통을 확보함을 목적으로 한다.

□ 「국유재산법」 조문

제4조(다른 법률과의 관계) 국유재산의 관리와 처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 다른 법률의 규정이 제2장에 저촉되는 경우에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

□ 「공유재산 및 물품관리법」 조문

제2조의2(다른 법률과의 관계) 공유재산 및 물품의 관리·처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

□ 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 조문

제3조(광고물등의 허가 또는 신고) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역·장소 및 물건에 광고물 또는 게시시설(이하 "광고물등"이라 한다) 중 대통령령으로 정하는 광고물등을 표시하거나 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장등"이라 한다)에게 허가를 받거나 신고하여야 한다. 허가 또는 신고사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 도시지역
2. 「문화재보호법」에 따른 문화재 및 보호구역
3. 「산지관리법」에 따른 보전산지
4. 「자연공원법」에 따른 자연공원
5. 도로·철도·공항·항만·궤도(軌道)·하천 및 대통령령으로 정하는 그 부근의 지역
6. 대통령령으로 정하는 교통수단
7. 그 밖에 아름다운 경관과 도시환경을 보전하기 위하여 대통령령으로 정하는 지역·장소 및 물건

② ~ ⑩ (생 략)

(1) 법령 및 주요 내용

■ 「도로법」과 「도로교통법」의 관계

○ 「도로법」은 '도로의 건설 및 유지·관리'라는 도로의 설치 및 관리를 목적으로 하고, 「도로교통법」은 '도로의 안전한 운행과 원활한 교통의 확보'라는 도로의 경찰을 목적으로 하는 법률이므로 서로 다른 목적을 가진 법률이다. 그러나 두 법은 모두 '도로'라는 동일한 대상에 적용되는 법률이므로 도로의 관리권과 경찰권이 중복적으로 적용될 수 있는 가능성이 있다.

○ 예를 들면, 도로에 물건이 방치된 경우에, 이는 「도로교통법」 제68조(도로에서의 금지행위 등)제2항에 해당되고, 관할 경찰서장은 같은 법 제71조(도로의 위법 인공구조물에 대한 조치)제1항제2호 및 제2항에 따라 물건의 소유자 또는 점유자에게 시정명령을 하거나 직접 필요한 조치를 할 수 있다. 한편 도로에 방치된 물건이 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받을 수 있는 공작물에 해당하거나, 도로에의 물건이 방치가 같은 법 제75조제3호의 "그 밖에 도로의 교통에 지장을 주는 행위"에 해당하는 경우에 도로관리청은 같은 법 제95조제1호에 따라 필요한 시정명령 및 시정조치를 할 수 있다.

○ 위와 같이 도로관리청의 도로관리권과 관할 경찰서장의 도로경찰권이 중복적으로 적용될 수 있는 경우에는 두 관할청이 신속하게 협의하여 도로의 안전과 도로의 원활한 소통을 확보하기 위한 조치가 이루어질 수 있도록 해야 한다.

■ 「도로법」과 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」과의 관계

○ 「도로법」에 따른 도로가 국가 또는 지방자치단체의 소유인 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라고 함)의 적용대상이 된다. 특히 도로라는 국유 또는 공유의 재산에 대한 이용 허가 및 이용에 따른 사용료와 관련한 사항을 「도로법」과 「국유재산법」 및 「공유재산법」이 모두 규정하고 있으므로, 「도로법」과 「국유재산법」 및 「공유재산법」의 해당 규정이 서로 어떠한 관계에 있는지 문제된다.

○ 이와 관련하여 판례는, 「공유재산법」은 공유재산 및 물품의 취득, 관리·처분에 대한 사항 일반을 규율하는 일반법의 성격을 지니는 반면, 「도로법」은 일반 공중의 교통에 제공되는 시설이라는 도로의 기능적 특성을 고려하여 그 소유관계를 불문하고 특수한 공법적 규율을 하는 법률로서 도로가 공유재산에 해당하는 경우 「공유재산법」보다 우선적으로 적용되는 특별법에 해당한다고 판결하였다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두104). 이러한

판례에 따르면, 「도로법」에 따른 도로의 특정 부분을 점용과 관련해서는 특별법인 「도로법」에 따른 도로점용허가 및 도로점용료에 관한 규정이 적용되고, 행정재산에 해당하는 도로부지가 아직「도로법」에 따른 도로로 성립하지 않은 경우에는 행정재산 이용허가와 사용료에 관한 일반적인 사항을 규정한「국유재산법」 및「공유재산법」의 관련 규정이 적용된다.

■ 「도로법」과 「주차장법」의 관계

○ 「주차장법」에 따른 노상주차장(주차장법 제2조제1호가목) 등의 관리와 관련해서 「도로법」과 「주차장법」이 서로 어떠한 관계에 있는지가 문제될 수 있다. 판례는, "도로의 노면의 일정 구역에 설치된 노상주차장은 도로와 주차장의 두 가지 성격을 함께 가진다고 볼 수 있을 것이나, 이와 같은 노상주차장에 관한 주차장법의 규정은 도로법이나 유료도로법에 대한 특별규정이므로, 노상주차장에 관하여는 주차장법의 규정이 우선 적용되고 주차장법이 적용되지 아니하는 범위 안에서 도로법이나 유료도로법이 적용된다"고 한다(대법원 1997. 11. 11. 선고 97도1841). 이러한 판례의 태도에 따르면, 도로의 노면에 설치된 노상주차장의 관리와 관련해서는 특별법인 「주차장법」이 「도로법」에 우선하여 적용된다고 해석할 수 있다.

■ 「도로법」과 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」과의 관계

○ 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 "옥외광고물법"이라고 함)제3조제1항 에서는 광고물등을 표시 또는 설치하려는 사람은 관할청의 허가를 받거나 신고를 하도록 규정하고 있으며, 「도로법」 제61조 및 같은 법 시행령 제55조에서는 도로에 간판을 설치하여 도로를 점용(특별사용)하고자 하는 경우 도로점용허가를 받도록 규정하고 있다. 이와 관련하여, 「옥외광고물법」에 따른 허가 또는 「도로법」에 따른 점용허가를 받은 경우에 다른 법에 따른 허가도 받아야 하는지가 문제된다. 「옥외광고물법」과 「도로법」은 입법목적이나 허가제를 도입하고 있는 취지가 다르기 때문에, 해당 법에 따른 허가를 받으면 다른 법에 허가를 받은 것으로 간주하는 등의 별도의 법적 근거가 마련되어 있지 않다면 각각의 법률에 따른 허가를 모두 받아야 하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

(2) 주요 사례

사례 공유재산이고 지목이 도로인 송전탑 선하지(線下地)에 대하여 「공유재산법」에 따라 사용료를 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법」에 따른 도로의 이용과 관련한 사항에는 「공유재산법」의 특별법에 해당하는 「도로법」이 적용됩니다. 그러나 공유재산이고 지목이 도로인 토지가 「도로법」에 따른 도로의 요건을 갖추지 못했다면, 그 토지는 「공유재산법」 적용을 받는 공유재산에 불과합니다. 따라서 해당 토지에 대한 사용료 부과의 문제는 「공유재산법」에 따라야 합니다.

사례 전봇대 사이의 전선에 대하여 도로점용료를 징수할 수 없다면 「공유재산법」 에 따라 사용료를 징수할 수 있는지요?

해설 공유재산인 도로의 이용관계에 관해서 「도로법」은 「공유재산법」의 특별법에 해당합니다. 따라서 도로의 이용에 대해서는 「도로법」만 적용되고 「공유재산법」은 적용되지 않으므로, 전봇대 사이의 전선에 대하여 「공유재산법」에 따라 사용료를 징수할 수 없습니다.

사례 점용허가 없이 설치된 간판에 대하여 「옥외광고물법」에 따른 허가를 받았다면 무단점용으로 처리할 수 없는지요?

해설 「옥외광고물법」에는 「도로법」에 따른 점용허가를 의제하는 규정이 없고, 「도로법」에 따른 점용허가와 「옥외광고물법」에 따른 광고물등의 표시 및 설치의 허가는 서로 다른 목적의 제도입니다. 따라서 「옥외광고물법」에 따른 허가를 받은 간판이라도 「도로법」에 따른 점용허가를 받지 않았다면 무단점용으로 처리해야 합니다.

Ⅱ. 도로의 점용허가

1. 도로점용허가의 법적 성격 및 도로점용허가의 절차

□ 「도로법」 조문

제61조(도로의 점용허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다.

② (생 략)

③ 도로관리청은 같은 도로(토지를 점용하는 경우로 한정하며, 입체적 도로구역을 포함한다)에 제1항에 따른 허가를 신청한 자가 둘 이상인 경우에는 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있다.

④ 제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우의 기준, 도로의 점용 허가를 받을 자의 선정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 **대통령령**으로 정한다.

시행령 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① 법 제61조제1항에 따른 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 점용 허가(이하 "도로점용허가"라 한다)를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음의 각 호의 사항을 적은 신청서를 도로관리청에 제출(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 통한 제출을 포함한다)하여야 한다. 이 경우 신청서에는 설계도면(전자도면으로 한정한다)을 첨부하여야 한다.

1. 점용의 목적
2. 점용의 장소와 면적
3. 점용의 기간
4. 점용물의 구조
5. 공사의 방법
6. 공사의 시기
7. 도로의 복구방법

② 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하는 경우에는 제1항에 따른 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우에는 제56조제1항에 따른 사업계획서 제출 시 첨부한 설계도면 및 주요지하매설물(법 제62조제2항 후단에 따른 주요 지하 매설물을 말한다. 이하 같다) 관리자의 의견서의 첨부를 생략할 수 있다.

1. 주요지하매설물 관리자의 의견서
2. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정한다)
3. 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류

③ 도로관리청이 제1항에 따른 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신청인에게 허가증서를 발급하고, 허가내용을 공고하여야 하며, 허가대장을 작성·관리하여야 한다. 다만, 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하지 아니하는 경우에는 허가내용의 공고를 생략할 수 있다.
④ ~ ⑤ 생략

시행령 제57조(일반경쟁에 부치는 도로점용) ① 법 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우는 고가도로 또는 교량의 하부에 대한 도로점용 등 점용수요가 많은 장소로서 도로관리청이 일반경쟁에 부치는 것이 타당하다고 판단하는 경우로 한다. 다만, 신청자의 도로점용 목적이 법 제68조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.
② 법 제61조제3항에 따라 도로관리청이 일반경쟁에 부쳐 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정하려는 경우 일반경쟁에 부친다는 뜻을 도로점용허가 신청자에게 통보하고, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰 선언을 하여야 한다. 이 경우 도로관리청은 필요할 때에는 입찰공고를 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다.

제107조(다른 사업 시행에 따른 협의 또는 승인) 국가 또는 지방자치단체가 이 법에 따라 도로관리청의 허가를 받아야 할 사항이 포함된 사업에 대해서는 해당 사업을 시행하는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 미리 도로관리청과 협의하거나 승인을 받아야 한다.

시행령 제98조(허가 신청에 관한 규정의 준용) 법 제107조에 따라 해당 사업을 시행하는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 도로관리청과 협의하거나 승인을 받으려는 경우에는 이 영 중 허가의 신청에 관한 규정을 준용한다.

제23조(도로관리청) ① 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 제11조 및 제12조에 따른 고속국도와 일반국도: 국토교통부장관
2. 제15조제2항에 따른 국가지원지방도(이하 "국가지원지방도"라 한다): 도지사·특별자치도지사(특별시, 광역시 또는 특별자치시 관할구역에 있는 구간은 해당 특별시장, 광역시장 또는 특별자치시장)
3. 그 밖의 도로: 해당 도로 노선을 지정한 행정청

② 제1항에도 불구하고 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시의 관할구역에 있는 일반국도(우회국도 및 지정국도는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)와 지방도는 각각 다음 각 호의 구분에 따라 해당 시·도지사 또는 시장이 도로관리청이 된다.
1. 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 관할구역의 동(洞) 지역에 있는 일반국도: 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사
2. 특별자치시 관할구역의 동 지역에 있는 지방도: 해당 특별자치시장
3. 시 관할구역의 동 지역에 있는 일반국도 및 지방도: 해당 시장

제112조(고속국도에 관한 도로관리청의 업무 대행) ① 국토교통부장관은 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국도로공사로 하여금 대행하게 할 수 있다.
② 한국도로공사는 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위에서 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때에는 해당 고속국도의 도로관리청으로 본다.
③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 한국도로공사로 하여금 업무를 대행하게 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 업무대행수수료를 지급할 수 있다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로 '점용'의 의의

○ 도로의 점용이란 일반 공중의 교통에 사용되는 도로에 대하여 일반 공중의 일반사용과는 별도로 도로의 특정 부분을 유형적·고정적으로 특정한 목적을 위하여 사용하는 특별사용을 말한다(대법원 2010. 12. 23. 선고 2010두21204 등).

○ 도로의 점용은 도로의 특별사용을 말하는 것이지만, 일반 공중의 도로이용을 배제하는 것이 아니라 병존하는 경우도 있고, 따라서 도로 점용 부분이 동시에 일반 공중의 교통에 제공된다 하더라도 도로의 점용에 해당된다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002두5795). 따라서 차도와 인도 사이의 경계턱을 없애고 인도 부분을 차도에서부터 완만한 오르막 경사를 이루도록 시공하는 방법으로 인도 부분에 개설한 차량 진출입 통로도 도로의 점용에 해당한다(대법원 1999. 5. 14. 선고 98두17906).

○ 판례는 도로의 점용이란 도로의 "유형적·고정적인 특별한 목적의 사용"이라고 판결한다. 이와 관련하여 도로 점용의 요소 중에서 "유형적 사용"이라는 요소가 '도로의 점용'을 판단하는데 있어서 반드시 필요한가가 문제된다. 도로의 점용이란 원칙적으로 도로를 "유형적·고정적으로 사용"하는 것을 말하지만, 도로의 유형적 변경이 없다는 것만으로 도로의 "점용"이 아니라고 단정하는 것은 타당하지 않다. 왜냐하면 도로의 이용이 '도로의 점용'에 해당하는가는, 도리관리청이 "차량이 출입하는 건물의 규모나 용도, 주차장의 구비 여부, 차량의 진·출입 횟수 및 그로 인하여 도로의 일반적인 사용이 방해받는 정도" 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 문제이기 때문이다.

■ 도로점용허가의 의의 및 법적 성격

○ 도로의 점용허가란 도로의 특정 부분을 이용하려는 사람의 신청에 대하여 「도로법」 제61조제1항에 따라 도로관리청이 행하는 허가를 말한다. 이러한 도로의 점용허가는, (ⅰ) 특

정인에게 일정한 내용의 공물사용권을 설정해주는 '설권(設權)행위'로서 학문상 '특허'에 해당한다. 또한 (ii) 도로의 점용허가는 도로관리청이 신청인의 적격성, 사용목적 및 공익상의 영향 등을 참작하여 점용허가 여부 및 점용허가의 내용인 점용장소, 점용면적, 점용기간을 정할 수 있는 재량행위이다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2016두56721·56738).

○ 도로점용허가의 재량행위로서의 특징

- 도로의 점용허가는 재량행위이기 때문에 법령의 요건을 모두 갖춘 신청에 대하여 행정청이 공익상 이유로 거부할 수 있는 행위이다. 따라서 도로점용허가신청이 점용허가의 대상, 허가의 기준 등 법령의 요건을 모두 갖춘 경우에도 도로관리청은 도로점용의 구체적인 내용, 도로의 원활한 통행에 미치는 영향, 도로의 관리 및 안전, 도로점용허가의 거부로 인한 신청인의 불이익 등 도로 관련 공익 및 사익을 모두 고려하여 거부할 수 있다. 한편, 도로관리청이 점용허가 신청에 대하여 거부처분을 하면서 처분의 이유로 제시한 공익적 사유는 「도로법」에 명시적으로 규정되어 있을 필요도 없다(대법원 2003. 3. 28. 선고 2002두12113).

- 부관(附款)이란 행정행위의 효과를 제한하기 위해서 행정행위에 붙이는 약관을 말한다. 「행정기본법」 제17조제1항에서는 "행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다)을 붙일 수 있다."라고 규정한다. 따라서 도로관리청은 「도로법」 제61조제1항에 명시적인 규정이 없지만, 도로를 관리하고 도로의 안전을 확보하기 위한 조건(부관)을 붙여 도로점용허가를 발령할 수 있다. 도로점용허가에 붙일 수 있는 부관의 종류로는 조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등이 있다. (i) 조건이란 도로점용허가의 효력의 발생 또는 소멸을 '장래에 발생할 것이 불확실한 사실'에 의존하게 하는 부관을 말한다(예 : 타인의 진출입로 사용을 방해하면 도로점용허가의 효력이 상실된다.) (ii) 기한이란 도로점용허가의 효력의 발생 또는 소멸을 '장래에 발생할 것이 확실한 사실'에 의존하게 하는 부관을 말한다. 기한의 대표적인 예로 시기(始期) 또는 종기(終期)가 있다. 「도로법」에서는 도로점용허가를 발령하는 경우에 점용기간을 붙이도록 규정하고 있는데, 이와 같이 법에 따라 강제되는 부관[이를 법정(法定)부관이라고 함]은 행정행위의 부관에 해당되지 않는다. 왜냐하면 행정행위의 부관이란 행정청의 의사에 따라서 행정행위에 붙이는 약관을 말하기 때문이다. (iii) 부담이란 도로점용허가를 발령하면서 피허가자에게 일정한 의무를 부과하는 부관을 말한다. 부담은 도로점용허가 실무에서 많이 활용되고 있다. (iv) 철회권의 유보란 일정한 사유가 있으면 점용허가를 취소할 수 있음을 예정하는 부관을 말한다. 철회권 유보는 도로관리청이 도로점용허가를 발령하면서 피허가자에게 일정한 의무를 부과하고, 피허가자가 그 의무를 이행하지 않을 경우에는 도로관리

청이 도로점용허가를 취소할 수 권한을 보유하는 방식으로 실무에서 많이 활용되고 있다.

○ 도로점용허가 또는 허가 거부의 위법성 판단 기준

- 재량행위는 입법자가 행정청의 전문성을 존중하여 행정청에게 재량권을 부여하는 행위이다. 따라서 재량행위는 재량행사에 하자가 인정되지 않는 한 적법성이 인정된다. 하지만 도로관리청의 도로점용허가에 재량이 인정된다 하더라도 재량행사에 하자가 있는 경우에는 위법한 점용허가 또는 점용허가 거부가 될 수 있다. 재량행사에 하자가 있는가는 행정법의 일반원칙[1]에 위반되는가가 가장 중요한 판단 기준이 된다.

- 「행정기본법」 제9조는 '행정의 법 원칙'으로 '평등의 원칙'을 규정하고 있다.[2] 평등의 원칙이란 행정에 있어서 합리적 이유 없는 차별은 금지된다는 원칙을 말한다. 평등의 원칙에 따르면, 도로관리청이 도로점용허가의 발령 및 거부에 있어서 합리적 이유 없이 차별을 하는 경우에는 평등의 원칙에 위반되는 위법한 처분이 될 수 있다.

- 「행정기본법」 제10조에서는 '비례의 원칙'을 규정하고 있는데[3], 비례의 원칙이란 행정의 목적과 그 목적을 달성하기 위한 수단 사이에는 적절한 비례관계가 있어야 한다는 원칙을 말한다. 행정이 비례의 원칙에 위반되는가를 판단하는 기준은 「행정기본법」 제10조 각 호에서 규정하고 있다. 먼저 행정청의 행정작용은 행정목적을 달성하는 데 유효하고 적절해야 한다(행정기본법 제10조제1호). 따라서 도로관리청이 점용허가를 하면서 의무로 붙인 부관 또는 점용허가의 거부가 도로의 공익적 기능 확보를 위하여 별다른 효과가 없는 경우에는 비례의 원칙에 위반되는 위법한 부관 또는 거부처분이 될 수 있다. 다음으로 행정작용은 행정목적을 달성하는 데 필요한 최소한도에 그쳐야 한다(행정기본법 제10조제2호). 따라서 도로관리청이 점용허가를 하면서 부관으로 지나치게 과도한 의무를 붙이거나, 충족되기 어려운 조건을 붙여 점용허가를 했다면 그 부관이나 거부처분은 비례의 원칙에 위반될 수 있다. 또한 도로점용허가를 거부하지 않고 부관을 붙인 점용허가를 발령하더라도 도로의 공익적 기능을 보호할 수 있음에도 점용허가 신청에 대한 거부를 했다면 그 거부처분은 비례의 원칙에 위반된 처분이 될 수 있다. 마지막으로, 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용을 통해서 보호되는 공익보다 크지 않아야 한다. 따라서 점용허가 신청에 대한 거부로 신청자가 받는 불이익이 거부처분으로 보호되는 공익적 효

1) 「행정기본법」에서는 '행정의 법원칙'이라고 한다.
2) 행정기본법 제9조(평등의 원칙) 행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다.
3) 행정기본법 제10조(비례의 원칙) 행정작용은 다음 각 호의 원칙에 따라야 한다.
   1. 행정목적을 달성하는 데 유효하고 적절할 것
   2. 행정목적을 달성하는 데 필요한 최소한도에 그칠 것
   3. 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것

과보다 더 큰 경우에는 비례의 원칙에 위반되는 위법한 거부처분이 될 수 있다.

- 「행정기본법」 제12조에서는 '신뢰보호의 원칙'을 규정하고 있는데[4], 신뢰보호의 원칙이란 행정청의 행위를 사인이 신뢰하였다면 그 신뢰는 보호되어야 한다는 원칙을 말한다. 신뢰보호의 원칙에 따르면 상대방이 도로관리청의 작위 또는 부작위를 신뢰한 경우, 예를 들면 점용허가에 관한 사전확인 요청에 대한 회신을 신뢰하여 점용허가를 신청하였으나 허가가 거부된 경우, 점용허가 취소 사유가 있었지만 허가의 취소 없이 긴 시간이 지난 후에 점용허가를 취소한 경우에는 그 거부처분 및 점용허가 취소는 신뢰보호의 원칙에 위반될 가능성이 있다. 「행정기본법」 제12조에 따르면, 상대방이 신뢰보호의 원칙에 따라 보호받기 위해서는 "공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 없는 경우"여야 하는데, 공익 또는 제3자의 이익을 현저하게 해칠 우려가 있는가는 상대방의 신뢰이익 침해의 정도와 상대방의 신뢰이익의 침해로 보호되는 공익 또는 제3자의 이익을 형량해서 판단하게 된다.
- 「행정기본법」 제12조에서는 '부당결부 금지의 원칙'을 규정하는데, 부당결부금지의 원칙이란 행정청은 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 상대방에게 부과할 수 없다는 원칙을 말한다. 이 원칙에 따르면, 도로관리청이 점용허가를 하면서 상대방에게 도로의 관리와 무관한 의무를 부과하는 경우 그 의무 부과는 부당결부금지의 원칙에 위반될 가능성이 있다.
- 판례에 따르면, 행정청의 재량행위가 사실오인 등에 근거한 것이라고 인정되는 경우에는 재량권의 남용에 해당되므로(대법원 2001. 7. 27. 선고 99두8589), 도로관리청의 도로점용허가 또는 허가 거부가 잘못된 사실관계에 기초해서 이루어졌다면 위법한 도로점용허가 또는 허가 거부가 될 수 있다.

■ 도로점용허가의 신청 및 허가권자

○ 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거 등의 사유로 도로(도로구역 포함)를 점용하려면 도로관리청에게 도로의 점용허가를 신청해야 한다(법 제61조제1항). 도로의 점용허가의 신청은 '도로점용허가 신청서'를 작성하고(시행규칙 제26조제1항), 설계도면(전자도면으로 한정한다)을 첨부하여(시행령 제54조제1항) 해당 도로의 도로관리청

4) 행정기본법 제12조(신뢰보호의 원칙) ① 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.
② 행정청은 권한 행사의 기회가 있음에도 불구하고 장기간 권한을 행사하지 아니하여 국민이 그 권한이 행사되지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 그 권한을 행사해서는 아니 된다. 다만, 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우는 예외로 한다.

에 제출해야 한다. 「도로법」 제25조제1항에 따른 도로구역의 결정·고시로 해당 도로에 대한 사권의 행사는 제한되므로(법 제4조), 도로부지가 사유지에 해당하더라도 그 소유자의 동의서는 필요하지 않다.

○ 「도로법 시행령」 제56조제1항에 따르면, 도로의 굴착을 수반하는 점용허가를 신청하려는 자는, 해당 점용에 관한 공사가 '제6항에 따른 허가대상'(신설 등을 한 도로에 대한 도로굴착을 수반하는 점용허가 제한)에 해당하는지를 미리 해당 도로관리청에 확인한 후에 그 점용에 관한 사업계획서에, (ⅰ) 설계도면(전자도면으로 한정)(제1호), (ⅱ) 교통소통대책(제2호), (ⅲ) 먼지발생방지대책(제3호), (ⅳ) 안전사고방지대책(제4호), (ⅴ) 도로시설유지대책(제5호), (ⅵ) 주요지하매설물 관리자의 의견서 및 주요지하매설물에 대한 안전대책(주요지하매설물에 대한 안전대책(제6호 및 제7호)를 첨부하여 매년 1월·4월·7월 및 10월 중에 도로관리청에 제출하여야 한다. 다만 천재지변이나 돌발적인 사고로 인한 긴급복구공사나 도로의 굴착부분의 길이가 10미터(차량의 진행방향과 평행하게 굴착하는 경우에는 30미터) 이하이고 너비가 3미터 이하인 굴착공사를 할 필요가 있어 도로를 굴착하려는 경우에는 사업계획서 및 첨부서류를 제출하지 않을 수 있으며, 도로공사 중에 그 도로공사로 말미암아 굴착공사를 할 필요가 생긴 경우에는 굴착공사시행자는 사업계획서를 제출할 때에 '제2호 및 제5호'에 관한 서류의 첨부를 생략할 수 있다.

○ 굴착공사시행자는 위의 '점용에 관한 사업계획'을 수립하려는 경우에는 도로의 점용위치·점용구간 및 면적과 굴착공사의 시행범위 등을 표시한 도면을 첨부하여 주요지하매설물의 관리자의 의견을 들어야 한다. 이 경우 의견을 요청받은 주요지하매설물의 관리자는 주요지하매설물의 설치일·설치위치·규격·매설깊이, 그 밖의 특이한 사항 등 주요지하매설물의 안전대책수립에 필요한 의견을 20일 이내에 통보하여야 한다(시행령 제56조제2항).

○ 도로의 굴착을 수반하는 점용허가를 신청하려는 사람은 허가 신청서에, (ⅰ) 주요지하매설물 관리자의 의견서(제1호), (ⅱ) 주요지하매설물의 사후 관리 계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정)(제2호), (ⅲ) 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류(제3호)를 첨부해야 한다(시행령 제54조제2항). 또한 도로점용허가의 신청자가 점용허가를 신청할 때에는 주요지하매설물 관리자가 통보한 주요지하매설물의 안전대책수립에 관한 의견의 내용에 따라야 한다(시행령 제56조제4항).

○ 도로관리청은 점용허가 신청자로부터 점용사용계획서 등을 제출받은 경우에는 도로관리심의회의 심의를 거쳐 그 점용기간·점용장소·점용공사, 교통소통대책 등을 조정하여 사업계획서를 제출한 자와 주요지하매설물의 관리자에게 통보해야 한다(시행령 제56조제3항).

■ 도로점용허가 경합 신청의 처리

○ 도로관리청은 같은 도로(토지를 점용하는 경우로 한정하며, 입체적 도로구역을 포함한다)에 점용허가를 신청한 자가 둘 이상인 경우에는 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용허가를 받을 자를 선정할 수 있다(법 제61조제3항).

○ 「도로법」 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우는, 고가도로 또는 교량의 하부에 대한 도로점용 등 점용수요가 많은 장소로서 도로관리청이 일반경쟁에 부치는 것이 타당하다고 판단하는 경우이다. 다만 신청자의 도로 점용의 목적이 「도로법」 제68조(점용료 징수의 제한) 각 호에 해당하는 경우에는 제외한다(시행령 제57조제1항).

○ 도로관리청이 일반경쟁에 부쳐 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정하려는 경우 일반경쟁에 부친다는 뜻을 도로점용허가 신청자에게 통보하고, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰 선언을 하여야 한다. 이 경우 도로관리청은 필요할 때에는 입찰공고를 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다(시행령 제57조제2항).

○ 점용허가 신청자가 둘 이상 임에도 일반경쟁에 부치지 않은 경우, 도로관리청은 점용허가를 받을 자를 어떻게 선정해야 하는지가 문제된다. 도로점용허가의 신청이 경원(競願)관계에 있는 경우에, 경원관계에 있는 사람 중 특정한 사람에게 도로점용허가를 발령하는 것이 더 타당한 공익상 특별한 이유가 없는 한 도로관리청은 먼저 도로점용허가를 신청한 사람에게 점용허가를 발령하는 것이 타당할 것이다[선원(先願)주의]. 평등의 원칙에 따르면(행정기본법 제9조), 허가요건을 모두 갖춘 복수의 점용허가 신청자는 원칙적으로 모두 점용허가를 받을 수 있는 사람들이고, 복수의 신청자를 다르게 평가할 공익상의 특별한 이유가 없다면 복수의 신청자를 구분할 수 있는 합리적인 기준은 허가신청의 선후밖에 없기 때문이다.

■ 도로점용허가의 허가권자 - 도로관리청

○ 「도로법」 제23조제1항에 따른 도로관리청

- 도로의 유지·관리는 「도로법」이나 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 해당 도로의 도로관리청이 수행한다(법 제31조제1항). 따라서 도로점용허가의 신청에 따른 점용허가의 권한은 해당 도로의 도로관리청에게 있다(법 제61조제1항). 「도로법」이 규정한 도로의 종류에 따른 도로관리청은 「도로법」 제23조제1항에서 규정한다.

- 「도로법」 제11조에 따른 고속국도(고속국도의 지선 포함)와 제12조에 따른 일반국도(우

회국도, 지정국도 및 일반국도의 지선 포함)는 국토교통부장관이 도로관리청이 된다(법 제23조제1항제1호). 다만 「도로법」 제112조제1항에 따라 한국도로공사가 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한 일부를 대행하는 경우에는 한국도로공사가 해당 고속국도의 도로관리청이 된다(법 제112조제2항).

- 「도로법」 제15조제2항에 따른 국가지방지원도는 도지사 · 특별자치도지사가 도로관리청이 되는 것이 원칙이지만, 특별시, 광역시 또는 특별자치시 관할구역에 있는 구간은 해당 특별시장, 광역시장 또는 특별자치시장이 도로관리청이 된다(법 제23조제1항제2호).
- 고속국도, 일반국도, 국가지방지원도 이외의 도로는 해당 도로 노선을 지정한 행정청이 도로관리청이 된다(법 제23조제1항제3호). 예를 들면 자동차전용도로는 자동차전용도로를 지정한 행정청이 도로관리청이 된다.

○ 「도로법」의 권한의 위임에 따른 도로관리청

- 도로관리청의 도로점용허가에 관한 권한은 도로의 유지·관리에 관한 권한이다. 이러한 도로관리청의 도로의 유지·관리에 관한 권한 중 일부를 그 보조기관 또는 하급행정기관의 장이나 지방자치단체의 장에게 맡겨 그의 권한과 책임 아래 권한을 행사하도록 하는 것을 '권한의 위임'이라고 한다(행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 제2조제1호). 도로의 관리 또는 도로의 점용허가에 관한 권한이 지방국토관리청장 또는 시·도지사 등에게 위임된 경우 수임행정청이 해당 도로의 도로관리청으로서 도로점용허가를 할 수 있는 권한을 갖는다(대법원 1993. 10. 8. 선고 93다13490, 13506). 「도로법」 제23조제1항에 따른 도로관리청의 도로유지·관리에 관한 권한 또는 도로의 점용허가에 관한 권한이 위임되는 경우는 다음의 세 가지의 경우가 있다.
- 「도로법」 제23조제2항에서는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시 관할의 동(洞)지역에 있는 우회국도 및 지정국도를 제외한 일반국도 및 지방도의 관리 권한은 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장에게 위임되는 것으로 규정한다.
- 「도로법」 제110조제1항 및 시행령 제100조제2항제2호과 제3항제22호 에 따르면 간선기능이 약한 일반국도(위임국도) 일부 구간에서의 도로의 점용허가에 관한 권한은 시·도지사에게 위임되어 있다.
- 「도로법」 제110조제1항 및 시행령 제3항제22호에 따르면 위임국도 구간을 제외한 일반국도에 관한 중 도로의 점용허가에 관한 권한은 지방국토관리청장에게 위임되어 있다.

○ 도로의 유지·관리 권한 또는 도로점용허가에 관한 권한의 재위임

- 권한의 재위임이란 법령에 따라 권한을 위임받은 수임청이 위임받은 권한을 다시 자신의 보조기관 또는 하급행정기관의 장이나 지방자치단체의 장에게 위임하는 것을 말한다. 권한의 재위임은 재위임에 관한 법령에 따라 위임받은 권한을 다시 위임하는 것으로, 권한의 재위임은 권한의 위임과 법적 성격이 동일하다.

- 권한을 위임받은 수임청은 권한의 재위임에 관한 법령에 따라 위임받은 권한을 재위임할 수 있다. 예를 들면, 「도로법」 제110조제2항에서는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 또는 국토교통부 소속기관의 장은 국토교통부장관으로부터 위임받은 권한의 일부를 시장(행정시의 시장 포함)·군수·구청장 또는 일반국도의 건설과 관리에 관한 업무를 수행하는 행정기관의 장에게 재위임할 수 있다고 규정한다. 이 규정에 따라 국토교통부장관의 도로점용허가에 관한 권한을 재위임받은 지방자치단체장 또는 국토교통부 소속기관의 장은 도로점용허가를 할 수 있는 도로관리청에 해당된다.

- 「도로법」에 따라 국토교통부장관으로부터 위임받은 권한의 일부를 '내부위임'으로 재위임하는 경우가 있다. 내부위임이란 법률이 재위임을 명시적으로 허용하고 있지 않은 경우에도 행정관청의 내부적인 사무처리의 편의를 위하여 수임청이 보조기관 또는 하급행정관청으로 하여금 위임받은 권한을 사실상 행사하게 하는 것을 말한다(대법원 1995. 11. 28. 선고 94누6475). 예를 들면, 행정기관의 내부직제 즉 행정규칙 또는 전결규정으로 위임받은 권한의 일부를 재위임하는 경우가 내부위임에 따른 재위임에 해당된다. 이러한 내부위임에 따른 재위임의 경우에는 법령에 따른 권한의 위임이 아니므로, 대외적으로는 재수임청이 아니라 재위임청이 위임받은 권한을 계속 보유하게 된다. 따라서 도로점용허가에 권한을 내부위임으로 재위임받은 행정청이나 보조기관은 재위임청의 명의로 도로점용허가를 발령해야 한다.

[도로 유형별 노선 지정권자 및 도로관리청]

도로의 종류	도로의 지정권자 및 관리청	
고속국도 (지선포함)	지정권자	국토교통부 장관(제11조, 제13조제1항)
	관리청	• 국토교통부 장관(제23조제1항제1호) • 법 제112조제1항에 따라 한국도로공사가 권한대행을 하는 경우 한국도로공사가 관리청(제112조제2항)

도로의 종류	도로의 지정권자 및 관리청	
일반국도 [일반국도 대체우회도로, 일반국도지정도로 및 일반국도 지선포함]	지정권자	국토교통부장관(제12조제1항, 제2항, 제3항 및 제13조제1항)
	관리청	• 국토교통부장관(제23조제1항제1호) • 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시의 관할 구역에 있는 일반국도(우회국도 및 지정국도는 제외)(제23조제2항) – 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 관할구역의 동(洞) 지역에 있는 일반국도: 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 – 시 관할구역의 동 지역에 있는 일반국도: 해당 시장
특별시도· 광역시도	지정권자	특별시장, 광역시장(제14조)
	관리청	특별시장, 광역시장(제23조제1항제3호)
지방도	지정권자	• 도지사, 특별자치도지사(제15조제1항) • 국가지원지방도는 국토교통부장관(제15조제2항)
	관리청	• 도지사, 특별자치도지사(제23조제1항제3호) • 특별자치시 또는 시 관할구역의 동 지역에 있는 지방도는 특별자치지상 또는 해당 시장이 관리청(제23조제2항제2호·제3호) • 국가지원지방도는 도지사·특별자치도지사. 단 특별시, 광역시, 특별자치시 관할구역에 있는 구간은 특별시장, 광역시장, 특별자치시장(제23조제1항제2호).
시도	지정권자	특별자치시장, 시장(행정시의 경우에는 특별자치도지사)(제16조)
	관리청	특별자치시장, 시장(행정시의 경우에는 특별자치도지사)(제23조제1항제3호)
군도	지정권자	군수(광역시 관할구역의 군 포함)(제17조)
	관리청	군수(제23조제1항제3호)
구도	지정권자	구청장(제18조)
	관리청	구청장(제23조제1항제3호)

■ 다른 사업 시행에 따른 도로점용허가의 협의 또는 승인

○ 「도로법」 제107조에서는 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업이 「도로법」에 따라 도로관리청의 허가를 받아야 할 사항을 포함하는 경우에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 미리 도로관리청과 협의하거나 승인을 받아야 한다고 규정한다. 이 조항에 따라, 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업이 도로관리청의 도로점용허가를 받아야 할 사항을 포함하고 있는 경우에는, 국가 등은 도로관리청의 점용허가를 받는 대신 사전에 도로관리청과의 협의 또는 도로관리청의 승인으로 점용허가를 받은 것과 동일한 효과를 받을 수 있다.

○ 중앙행정기관의 장과 지방자치단체장이 사업시행을 위하여 도로관리청과 도로점용허가에 관한 사항을 협의하는 경우에도 점용허가의 대상과 관련한 「도로법 시행령」 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등)에 따른 제한을 받는지가 문제된다. 「도로법 시행령」 제55조 각 호 이외의 본문 괄호에서 「도로법」 제107조에 따른 협의 또는 승인에도 해당 조문이 적용됨을 명시적으로 규정하고 있다. 따라서 「도로법」 제107조에 따라 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체장이 도로관리청과 도로점용허가에 관한 사항을 협의 또는 승인하는 경우에도「도로법 시행령」 제55조에서 허가를 받을 수 있는 공작물로 규정하지 않은 공작물은 도로점용허가에 관한 협의 또는 승인의 대상이 될 수 없다.

○ 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 도로관리청과 「도로법」에 따른 점용허가에 관한 사항을 협의하거나 승인을 받기 위해서는 「도로법」이 점용허가에 필요한 서류로 제시한 서류 등을 갖추어야 한다(시행령 제98조).

○ 동일한 지방자치단체에 속하는 도로 관련 부서가 아닌 부서에서 사업을 시행하기 위하여 해당 지방자치단체에 속하는 도로관리청이 관리하는 도로의 점용이 필요한 경우에도 「도로법」 제107조가 유추 적용될 수 있다. 따라서 동일한 지방자치단체장에 소속된 다른 부서에서 도로 관련 사업 이외의 사업을 시행하기 위해서 도로의 점용이 필요한 경우에 해당 사업을 시행하는 부서와 도로 관련 부서는 도로의 점용에 관한 사항을 협의로 정할 수 있고, 협의가 성립되면 「도로법」 제61조에 따른 점용허가를 받은 것으로 본다.

(2) 주요 사례

사례 교통의 소통 및 보행에 지장을 초래할 수 있다는 공익적 이유로 도로점용허가를 거부할 수 있는지요?

해설 도로점용허가는 재량행위이므로, “교통의 소통 및 보행에 지장을 초래한다”는 이유로

점용허가를 거부할 수 있다는 명시적 규정이 없더라도, 원활한 교통 및 보행자의 보호라는 공익을 이유로 점용허가를 거부할 수 있습니다.

사례 주민들의 집단민원을 이유로 점용허가를 거부할 수 있는지요?

해설 집단민원의 제기라는 사실만으로 점용허가를 거부하는 것은 정당한 재량권 행사로 판단될 수 없습니다. 그러나 집단민원의 이유가 환경보호 등 보호할 필요가 있는 공익과 관련된 경우에는 도로관리청이 점용허가 거부로 주민들이 받게 되는 불이익의 정도와 점용허가로 침해되는 공익(집단민원이 주장하는 공익)을 비교한 결과 점용허가로 침해되는 공익을 더 보호할 가치가 있다고 판단하여 거부한 경우에는 정당한 재량권 행사로 판단될 수 있습니다.

사례 도로점용허가를 신청하는 대상 토지가 사유지(私有地)인 경우, 소유자의 사용승낙서를 첨부해야 하는지요?

해설 도로관리청이 「도로법」에 따라 도로를 개설했다면, 「도로법」 제4조에 따라 사권의 행사가 제한됩니다. 따라서 점용허가를 신청할 때 점용지 소유자의 사용승낙서는 필요하지 않습니다.

사례 시 관할 내의 동(洞)지역에 있는 국가지원지방도의 도로관리청이 도지사인지 아니면 해당 시장인지요?

해설 「도로법」 제15조제2항에 따르면 국가지원지방도는 지방도에 포함되나, 시 관할구역인 동에 위치한 국가지원지방도는 같은 법 제23조제2항제3호에 따라 해당 시장이 도로관리청이 됩니다(법제처 17-0326).

사례 도로와 서로 맞닿아 있는 진·출입로에 지장물을 설치하여 통행을 방해한 사실 등 허가 조건을 위반하였다는 이유로 도로점용허가를 취소할 수 있나요?

해설 도로점용허가는 재량행위로 도로점용허가를 발령할 때에 법적 근거가 없더라도 조건을 부가할 수 있으며, 허가에 붙인 조건이 내용상 위법하다고 볼 만한 사유가 없는 한, 「도로법」에 따른 도로점용허가 취소 사유에 해당하지 않더라도 허가 시 붙인 허가 조건에 따라 도로점용허가를 취소할 수 있습니다. 다만 조건 위반을 이유로 점용허가를 취소할 때에는 비례의 원칙(조건을 붙인 목적 달성을 위해서 점용허가 취소 보다 덜 침해적인 방법이 있는 경우 등)에 따른 제한을 받게 됩니다.

2. 도로점용허가의 대상

□「도로법」조문

제61조(도로의 점용허가) ① (생 략)

② 제1항에 따라 허가를 받아 **도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류**와 허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 **대통령령으로 정한다.**

② ~ ④ (생 략)

시행령 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제2항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 전봇대·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량검지기, 주차측정기, 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것
2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기관·전기통신관·송열관·농업용수관·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설·수질자동측정시설·지중정착장치(어스앵커)·암거, 그 밖에 이와 유사한 것
3. 주유소·수소자동차 충전시설·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·자동차수리소·승강대·화물적치장·휴게소, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로
4. 철도·궤도, 그 밖에 이와 유사한 것
5. 지하상가·지하실(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제61조제1호에 따라 설치하는 경우만 해당한다)·통로·육교, 그 밖에 이와 유사한 것
6. 간판(돌출간판을 포함한다), 표지, 깃대, 현수막, 현수막 게시시설 및 아치. 다만, 현수막 게시시설은 국가 또는 지방자치단체가 설치·관리하는 경우만 해당한다.
7. 버스표판매대·구두수선대·노점·자동판매기·현금자동입출금기·상품진열대, 그 밖에 이와 유사한 것
8. 공사용 판자벽·발판·대기소 등의 공사용 시설 및 자재
9. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·자동차주차장·광장·공원, 체육시설, 그 밖에 이와 유사한 시설(유류·가스 등 인화성 물질을 취급하는 사무소·점포·창고 등은 제외한다)
10. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 편의시설 중 높이차이 제거시설 또는 주출입구 접근로, 그 밖에 이와 유사한 것
11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로
12. **제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에** 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이

없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 **국토교통부령** 또는 해당 **도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한 것**

시행규칙 제28조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 영 제55조제12호에서 "국토교통부령으로 정하는 것"이란 농작물, 수목, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용허가 대상 규정(시행령 제55조)의 취지

○ 「도로법」 제61조제2항의 위임에 따라 같은 법 시행령 제55조 각 호에서는 점용허가를 받을 수 있는 "공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류"를 명시적으로 나열하고 있다. 같은 법 시행령이 이러한 규정방식을 취한 이유는, 도로점용허가는 "차량 또는 사람의 통행에 이용"이라는 본래의 도로의 목적과 다른 용도로 도로를 이용할 수 있는 특권을 특정인에게 부여하는 것이므로, 도로점용허가를 통하여 발생할 수 있는 공익 위반 상태를 최소화하기 위하여 점용허가의 대상을 제한하기 위한 취지라고 해석할 수 있다.

○ 다만, 도로점용허가의 대상을 법령이 명시적으로 규정한 공작물 등으로만 제한할 경우, 도로관리청의 판단에 따라 도로를 본래의 목적 이외의 다른 용도로도 효율적으로 활용할 수 있도록 하겠다는 도로점용허가 제도의 취지를 무의미하게 할 가능성이 있다. 따라서 「도로법 시행령」 제55조 각 호에서는 '그 밖에 이와 유사한 것'이라는 법문(法文)을 사용하여 법령에 명시적으로 규정되지 않은 공작물 등도 점용허가를 받을 수 있는 가능성을 열어두고 있다.

○ 그러나 「도로법 시행령」 제55조 각 호의 '그 밖에 이와 유사한 것'이라는 법문은, 각 호에서 나열하고 있는 공작물 등과 목적·구조·기능 등이 유사한 시설 등을 말하는 것이라고 제한적으로 해석해야만 도로점용허가의 대상을 가능한 제한하려는 법령의 취지에 부합하는 해석이라고 판단된다.

○ 「도로법 시행령」 제55조제12호에서는 제1호부터 제11호까지에서 도로점용허가의 대상으로 나열하고 있는 것 외에도 "국토교통부령 또는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례"로 점용허가의 대상이 되는 공작물 등을 추가적으로 정할 수 있는 것으로 규정 하고 있다. 이 규정에 따라 같은 법 시행규칙 제28조에서는 "농작물, 수목, 그 밖에 이와 유사한 것"을 도로점용허가의 대상으로 규정하고 있다.

○ 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체는「도로법 시행령」제55조제12호에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 시행령에서 규정한 공작물 외에 점용허가를 받을 수 있는 공작물을 추가적으로 규정할 수 있다. 제12호에서는 도로관리청이 "도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정하는 경우" 점용허가를 받을 수 있는 공작물 등을 조례로 규정할 수 있도록 하고 있으므로, 원칙적으로 조례로 규정할 수 있는 공작물 등에는 제한이 없다고 해석된다.

(2) 주요 사례

사례 통신사업자의 전용IP주가 도로점용허가의 대상이 되는지요?

해설 통신사업자의 IP주는「도로법 시행령」제55조제1호에 명시적으로 규정되어 있지 않지만, "무선전화기지국, 발신전용휴대전화기지국 그 밖에 이와 유사한 것"에 해당되는 통신시설이므로 점용허가의 대상이 될 수 있습니다.

사례 기존의 전봇대에 통신사업자가 새롭게 통신선을 추가 설치하는 경우에도 별도의 점용허가를 받아야 하는지요?

해설 시행령 제55조제1호에서는 "공중선"을 점용허가를 받을 수 있는 공작물 등으로 명시적으로 규정하고 있고,「도로법」제61조제1항에서는 "허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통 안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위"도 도로점용 변경허가를 받아야 하는 것으로 규정하고 있습니다. 이러한 점용허가 관련 규정을 종합적으로 검토해 보면, 전봇대에 새롭게 통신선을 설치하는 경우에는 별도로 도로관리청의 도로점용허가를 받아야 하는 것으로 해석하는 것이 타당합니다.

사례 도로구역에 있는 터널 내에 케이블을 설치하는 경우 도로점용허가를 받아야 하는지요?

해설 케이블은 같은 법 시행령 제55조에 명시적으로 규정되어 있지 않지만, 같은 조 제2호의 "전기통신관 그 밖에 이와 유사한 것"에 해당될 수 있으므로 점용허가의 대상이 될 수 있습니다.

사례「도로법 시행령」제55조제3호에서의 "주차장"은「주차장법」에 따른 주차장만을 말하는 것인지요?

해설 일반인의 도로를 이용할 권리를 보호한다는 것이 도로점용 허가제도의 취지입니다. 이러한 점용허가 제도의 취지에 비추어 보면,「도로법 시행령」제55조제3호에서의

"주차장"이란 반드시 법적으로 규율을 받는 시설만을 의미하는 것이 아니라 법적 규율 여부와 무관하게 실제로 주차장으로 사용되고 있는 시설을 말한다고 해석하는 것이 타당합니다(법제처 2011. 07. 21. 11-0354).

사례 주차장 진출입을 위한 도로의 굴착 없는 보차도오름턱(세이프티업) 설치가 점용허가의 대상인지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조제3호는 "주차장 … 이를 위한 진입로 및 출입로"를 점용허가 대상으로 명시적으로 규정합니다. 도로에 설치하는 보차도오름턱은 주차장을 위한 진·출입로를 설치하는 것이므로 점용허가 대상이 됩니다.

사례 도로에 액화석유가스충전소의 진출입로를 설치하려는 경우에 점용허가를 받아야 하는지요?

해설 액화석유가스충전소는 시행령 제55조제3호의 "주유소·수소자동차충전시설"과 그 구조 및 기능이 유사한 공작물에 해당합니다. 따라서 도로관리청의 점용허가를 받아서 도로에 액화석유가스충전소를 위한 진출입로를 설치할 수 있습니다.

사례 보도가 완만한 오르막 경사를 이루도록 시공하여 차량 진출입로를 설치하려는 경우에도 도로점용허가를 받아야 하는지요?

해설 「도로법 시행령」 제56조제5호는 "통로 그 밖에 이와 유사한 것"을 점용허가를 받아야 하는 공작물로 규정하고 있습니다. 따라서 보도가 완만한 오르막 경사를 이루도록 시공하여 차량 진출입로를 설치하는 경우에도 도로점용허가를 받아야 합니다(대법원 1999. 5. 14. 선고 98두17906).

사례 도로 위의 공중에 건물 간 연결통로를 설치하는 경우에 도로점용허가를 받아야 하는지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조제5호는 "통로, 육교, 그 밖에 이와 유사한 것"을 점용허가 대상으로 규정하고 있고, 시행령 제69조제1항 별표 3 제5호는 '공중에 설치하는 통로'에 대한 점용료 산정기준을 규정하고 있습니다. 따라서 도로의 상부 공간에 건물 간 연결통로를 설치하려면 도로관리청의 도로점용허가를 받아야 합니다.

사례 보도의 상공에 옥외간판을 설치하려는 경우, 도로점용허가를 받아야 하는지요?

해설 도로란 일반의 교통에 공용되는 토지 부분을 말하는 것으로, 그 범위는 일반의 교통에 필요한 상부 공간 및 지하에 모두 미칩니다(서울고등법원 1983. 3. 22. 선고 81구550). 보도의 상공에 설치하는 간판의 경우 낙하로 보행자의 안전에 위험이 될 수 있다는 것을 고려하면 「도로법 시행령」 제55조제6호에 따라 도로점용허가의 대상이 된다고 판단됩니다.

사례 지방자치단체에서 자치행정을 홍보하고, 소상공인의 홍보를 위한 전자게시판을 설치하려는 경우에 점용허가를 받을 수 있는지요?

해설 지방자치단체가 자치행정 홍보 및 소상공인 홍보를 위하여 설치하려는 전자게시판은 그 설치 주체, 기능, 용도 등을 검토해 볼 때 시행령 제55조제6호의 "현수막 게시시설"에 해당될 수 있다고 판단됩니다. 따라서 도로관리청은 지방자치단체가 설치하는 전자게시판이 "현수막 게시시설"에 해당되는 것으로 인정된다면 점용허가를 발령할 수 있습니다.

사례 건설공사현장에서 공사에 필요한 공사자재를 도로에 보관 및 적재하는 경우 도로점용허가의 대상이 되는지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조제8호에서 "공사용 시설 및 자재"를 점용허가의 대상으로 규정하고 있으므로, 공사자재를 도로에 적재하는 경우 점용허가의 대상이 됩니다.

사례 공사현장 근로자의 휴게 목적으로 컨테이너를 설치하는 것이 점용허가의 대상인지요?

해설 근로자의 휴게 목적으로 설치하는 컨테이너는 「도로법 시행령」 제55조제8호의 "대기소 등의 공사용 시설"에 해당된다고 볼 수 있으므로 점용허가의 대상이 됩니다.

사례 고가도로의 노면 밑에 자동차를 임시로 주차할 수 있는 주차장을 설치하려는 경우에도 점용허가를 받아야 하는지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조제9호의 "자동차주차장"이란 「도로교통법」 제2조제8호에 따른 "자동차"를 대상으로, 같은 법 제2조제24호에서 말하는 "주차"를 하기 위한 모든 장소를 말합니다. 따라서 「주차장법」에 따른 '주차장' 외에도 자동차를 주차하는 모든 장소가 포함됩니다. 따라서 고가도로 노면 밑에 임시주차장을 설치하려는 경우에는

도로관리청의 점용허가를 받아야 합니다.

사례 「도로법 시행령」 제55조제9호의 '인화성 물질'의 범위에 전기가 포함되는지요?

해설 「도로법」에는 '인화성 물질'의 범위를 해석할 수 있는 규정이 없으므로, '인화성 물질'의 범위는 일반적인 용어 사용례에 따라 해석하는 것이 타당하고, 이에 따르면 '인화성 물질'에 '전기'가 포함된다고 보기 어렵습니다.

사례 건설 현장에서 레미콘 및 펌프카 등이 도로를 점용하는 경우 도로점용허가의 대상인지요?

해설 레미콘 및 펌프카 등의 공사용 차량은 「도로법 시행령」 제55조에 점용허가를 받을 수 있는 공작물에 포함되지 않습니다. 다만, 「도로법 시행령」 제55조제11호에 따라 일시적으로 설치하는 공사장 또는 이와 유사한 것으로서 작업장에 대하여는 도로의 점용허가를 할 수 있으며, 해당 공사장 등에서 차량 등이 주정차 할 수도 있습니다.

사례 기념비, 동상, 조각상 등의 조형물을 도로점용허가를 받아 보도에 설치할 수 있는지요?

해설 기념비, 동상, 조각상 등의 조형물은 「도로법 시행령」 제55조제6호의 '표지'에 해당된다고 볼 수 없습니다. 다만 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한다면, 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 점용허가의 대상으로 규정할 수 있습니다.

사례 자율방범대초소, 주차관리초소, 환경미화초소로 사용되는 컨테이너 사무실이 도로점용허가의 대상이 되는지요?

해설 사무실로 사용되는 컨테이너는 「도로법 시행령」 제55조가 규정한 점용물 중에서 그 기능·구조가 유사한 것을 찾기 힘들다고 판단됩니다. 따라서 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 점용허가 대상으로 규정해야만 점용허가의 대상이 될 수 있다고 판단됩니다.

사례 지방자치단체장이 일정한 시설을 설치하는 사업을 시행하기 위하여, 도로관리청과 도로의 점용에 관한 협의를 하는 경우에도 「도로법 시행령」 제55조에 따른 허가 대상의 제한을 받는지요?

해설 점용허가의 대상이 되는 공작물에 관한 「도로법 시행령」 제55조 본문의 괄호는 "법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다"고 규정하여 국가 또는 지방자치단체가 협의 또는 승인을 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물도 「도로법 시행령」 제55조에 따른 허가 대상의 제한을 받게 된다는 것을 명시하고 있습니다.

사례 실외 미세먼지 저감 장치가 도로점용허가의 대상이 되는지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조에는 실외 미세먼지 저감장치와 그 목적·기능이 유사한 것으로 볼 수 있는 공작물이 규정되지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 같은 조 제12호에 따라 지방자치단체의 조례로 실외 미세먼지 저감장치를 점용허가 대상으로 규정할 수 있다고 판단됩니다.

사례 조례로 건물을 도로점용허가의 대상이 되는 공작물로 규정할 수 있는지요?

해설 「도로법 시행령」 제55조제12호에서는 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물 등을 점용허가를 받을 수 있는 공작물로 정할 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 따라서 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물이라면 점용허가를 받을 수 있는 공작물로 규정할 수 있기 때문에, 조례로 건물을 도로점용허가를 받을 수 있는 공작물로 규정하는 것도 가능합니다.

3. 도로점용허가의 기준

□ 「도로법」 조문

제61조(도로의 점용허가) ② 제1항에 따라 허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류와 **허가의 기준** 등**에 관하여 필요한 사항은 대통령령**으로 정한다.

시행령 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 법 제61조제1항에 따른 도로점용허가의 기준은 **별표 2**와 같다.

시행령 제56조(도로굴착을 수반하는 점용에 관한 사업계획서 등) ① 도로를 굴착하여 공작물·물건, 그 밖의 시설(지하매설물로 한정한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하려는 자(이하 "굴착공사시행자"라 한다)는 그 점용에 관한 공사가 제6항 각 호에 따른 허가대상에 해당하는지를 미리 해당 도로관리청에 확인한 후 그 점용에 관한 사업계획서에 다음 각 호의 사항에 관한 서류를 첨부하여 매년 1월·4월·7월 및 10월 중에 도로관리청에 제출하여야 한다. 다만, 천재지변이나 돌발적인 사고로 인한 긴급복구공사나 도로의 굴착부분의 길이가 10미터(차량의 진행방향과 평행하게 굴착하는 경우에는 30미터) 이하이고 너비가 3미터 이하인 굴착공사를 할 필요가 있어 도로를 굴착하려는 경우에는 사업계획서 및 첨부서류를 제출하지 아니할 수 있으며, 도로공사 중에 그 도로공사로 말미암아 굴착공사를 할 필요가 생긴 경우에는 굴착공사시행자는 사업계획서를 제출할 때에 다음 각 호의 사항 중 제2호 및 제5호에 관한 서류의 첨부를 생략할 수 있다.

② 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하는 경우에는 제1항에 따른 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우에는 제56조제1항에 따른 사업계획서 제출 시 첨부한 설계도면 및 주요지하매설물(법 제62조제2항 후단에 따른 주요 지하 매설물을 말한다. 이하 같다) 관리자의 의견서의 첨부를 생략할 수 있다.

1. 주요지하매설물 관리자의 의견서
2. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정한다)
3. 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 도로를 신설 · 확장 또는 개량하는 공사[보수(補修)공사는 제외한다]로 포장된 도로의 노면에 대해서는 그 공사를 준공한 날부터 3년(보도인 경우에는 2년) 이내에는 도로굴착(개착방식으로 시공하는 경우만 해당한다. 이하 이 항에서 같다)을 수반하는 도로점용허가를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 천재지변으로 인하여 긴급복구공사를 하여야 할 경우
2. 전기 또는 전기통신의 불통으로 인한 긴급소통의 공사를 할 경우
3. 상하수도관·가스관 등의 파열 또는 누출 등으로 인한 긴급복구공사를 할 경우
4. 군사상 필요한 경우
5. 농어촌 새마을사업의 지원을 위한 전기공급시설·전기통신설비·가스공급시설 및 수도시설의 설치를 위한 공사를 할 경우
6. 송유, 수도물의 공급, 하수의 배출이나 가스 또는 열의 공급을 위하여 주배관시설(가스관의 경우 본관 및 공급관을 말하고, 열수송관의 경우 주배관 및 분배관을 말한다)을 설치하는 공사, 154,000볼트 이상의 송전선로 공사로서 해당 지역의 여건과 그 밖의 부득이한 사유로 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우

7. 기존 주택지역 또는 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역에서 건축물의 신축·증축·개축·재축·이전과 관련되어 시행하는 전기·전기통신·상하수도·가스 및 열의 공급을 위한 굴착공사로서 그 굴착부분이 길이 10미터 이하, 너비 3미터 이하의 소규모 굴착공사 또는 너비 3미터 이하의 소규모 횡단굴착공사인 경우
8. 「교통약자의 이동편의 증진법」 제2조제7호에 따른 장애인용 승강기를 설치하는 공사로서 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우

제64조(공익사업을 위한 도로의 점용) 도로관리청은 다른 법률의 규정에 따라 토지를 수용하거나 사용할 수 있는 공익사업을 위한 도로점용허가를 거부할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 교통량이 현저히 증가하는 경우
2. 특별히 너비가 좁은 도로로서 교통을 위하여 부득이한 경우
3. 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용허가의 기준

○ 도로점용허가가 신청된 경우 도로관리청은 신청된 허가가 「도로법 시행령」 제55조에 따른 점용허가 대상에 해당하는지, 같은 시행령 제54조제5항 별표 2에 따른 도로점용허가의 기준에 적합한지 등을 심사하여 허가 여부를 결정한다.

○ 「도로법 시행령」 제54조제5항 별표 2에서는 점용장소·점용기간·점용물의 구조·공사방법·공사의 시기·도로의 복구·매설물의 위치 표시 등의 '도로점용허가의 기준'을 상세하게 규정하고 있다. 「도로법 시행령」 제54조제5항 별표 2에서 정한 '도로점용허가의 기준'은 대외적인 구속력이 있는 법규명령에 해당한다(대법원 2006. 6. 27. 선고 2003두4355 참조). 따라서 도로의 점용허가 신청이 「도로법 시행령」 별표 3에서 정한 점용허가의 기준에 위반하는 경우에는 도로관리청은 해당 신청에 대하여 거부처분을 해야 한다.

○ 도로의 굴착을 수반하는 도로점용허가의 기준

- 「도로법 시행령」 제56조에서는 도로굴착[5]을 수반하는 점용허가에 관한 허가기준에 관하여 특별하게 규정하고 있다. 먼저 같은 시행령 제54조제2항에 따르면 도로의 점용이 도로

5) '도로 굴착'의 사전적 의미는 도로를 파고 뚫는 행위를 말한다.

의 굴착을 수반하는 경우에는 주요지하매설물 관리자의 의견서, 주요 지하매설물의 사후 관리 계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정), 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류를 첨부하여야 한다.

- 「도로법 시행령」 제56조제6항에서는 무분별한 도로굴착으로 인한 예산 낭비를 방지하고, 잦은 도로굴착으로 인한 도로의 기능상실을 방지하기 위하여 특별한 점용허가의 기준을 규정하고 있다. 즉 도로를 신설 · 확장 또는 개량하는 공사[보수(補修)공사는 제외한다]로 포장된 도로의 노면에 대해서는 그 공사를 준공한 날부터 3년(보도인 경우에는 2년) 이내에는 도로굴착(개착방식으로 시공하는 경우만 해당)을 수반하는 도로점용허가를 할 수 없다. 종전에는 신설 도로 등의 노면에 대한 도로굴착의 경우 개착방식(땅을 뚫거나 파는 방식)과 굴진방식(굴파기 방식) 모두 도로점용허가를 제한했지만, 현재는 신설 도로 등의 노면을 훼손하는 개착방식의 도로굴착의 경우에만 도로점용허가를 제한하도록 규제를 완화하였다.

- 도로를 신설 · 확장 또는 개량하는 공사로 포장된 도로의 노면에 대해서는 그 공사를 준공한 날부터 3년(보도인 경우에는 2년) 이내에는 도로굴착을 수반하는 도로점용허가는 원칙적으로 제한된다. 하지만, (ⅰ) 천재지변으로 인하여 긴급복구공사를 하여야 할 경우, (ⅱ) 전기 또는 전기통신의 불통으로 인한 긴급소통의 공사를 할 경우, (ⅲ) 상하수도관 · 가스관 등의 파열 또는 누출 등으로 인한 긴급복구공사를 할 경우, (ⅳ) 군사상 필요한 경우, (ⅴ) 농어촌 새마을사업의 지원을 위한 전기공급시설 · 전기통신설비 · 가스공급시설 및 수도시설의 설치를 위한 공사를 할 경우, (ⅵ) 송유, 수도물의 공급, 하수의 배출이나 가스 또는 열의 공급을 위하여 주배관시설(가스관의 경우 본관 및 공급관을 말하고, 열수송관의 경우 주배관 및 분배관을 말한다)을 설치하는 공사, 154,000볼트 이상의 송전선로 공사로서 해당 지역의 여건과 그 밖의 부득이한 사유로 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우, (ⅶ) 기존 주택지역 또는 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역에서 건축물의 신축 · 증축 · 개축 · 재축 · 이전과 관련되어 시행하는 전기 · 전기통신 · 상하수도 · 가스 및 열의 공급을 위한 굴착공사로서 그 굴착부분이 길이 10미터 이하, 너비 3미터 이하의 소규모 굴착공사 또는 너비 3미터 이하의 소규모 횡단굴착공사인 경우, (ⅷ) 「교통약자의 이동편의 증진법」 제2조제7호에 따른 장애인용 승강기를 설치하는 공사로서 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우에는 도로점용허가가 제한되지 않는다(시행령 제56조제6항 단서).

○ 「도로법」 제64조에서는 도로의 점용이 다른 법률의 규정에 따라 토지를 수용하거나 사용할 수 있는 공익사업을 위한 경우, 도로관리청은 원칙적으로 점용허가를 거부할 수 없도

록 규정하고 있다. 이 조항 중 “다른 법률의 규정에 따라 토지를 수용하거나 사용할 수 있는 공익사업”이란 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라고 함) 제4조에 따른 ‘공익사업’의 범주에 포함되는 사업과 개별 행정 법률에서 해당 법률에 따른 사업시행을 위하여 토지를 수용하거나 사용할 수 있는 것으로 규정하고 있는 사업을 말한다. 다만 「도로법」 제64조단서 각 호에서는 도로관리청이 도로의 교통 등 도로점용허가를 거부할 수 있는 사유를 규정한다. 결국 「도로법」 제64조는 공익사업을 위한 도로점용허가신청에 대하여 도로관리청은 원칙적으로 점용허가를 거부할 수 없지만, 도로의 교통이라는 도로의 목적이 심각하게 침해될 위험이 있다면 점용허가를 거부할 수 있는 것으로 하고 있다.

○ 도로점용허가 기준을 정한 조례의 제정 가능 여부

- 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 「도로법 시행령」 제54조(점용허가의 기준)제5항 및 제56조(도로굴착을 수반하는 도로점용허가)제6항에 규정되지 않은 점용허가의 기준을 추가로 규정하는 것이 가능한지가 문제된다. 「도로법」 제61조제2항에서는 점용허가의 기준에 관한 사항을 대통령령으로 정하도록 위임하면서 별도로 허가기준을 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지 않다. 「도로법」의 위임 없이 「도로법」 및 같은 법 시행령에 규정되지 않은 허가기준을 조례로 추가하는 것은 「지방자치법」 제28조제1항 단서[6]에 위반되어 허용될 수 없다고 보는 것이 타당하다. 다만 도로점용허가는 재량행위이고 구체적인 재량행사의 기준을 행정규칙으로 정하여 이에 따라 점용허가 관련 행정을 수행하는 것은 가능하므로, 같은 법 시행령 제54조제5항 및 제56조제6항에서 정한 점용허가의 기준 범위 내에서 세부적인 허가기준을 행정규칙으로 정하여 점용허가 업무를 수행하는 것은 가능할 것이다.

(2) 주요 사례

사례 조례로 「도로법 시행령」 제54조제5항(점용허가의 기준) 및 제56조제6항(도로굴착을 수반하는 도로점용허가)에 규정되지 않은 허가기준을 신설하는 것이 가능하지요?

해설 「도로법」의 위임 없이 「도로법」에 규정되지 않은 허가기준을 조례로 신설하는 것은 「지방자치법」 제28조제1항 단서[7]에 위반되어 허용될 수 없습니다. 다만 도로점용허

6) 지방자치법 제28조(조례) ① 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.

7) 「지방자치법」 제28조(조례) 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만,

가는 재량행위이고 재량행사의 기준을 행정규칙으로 정하여 이에 따라 행정을 수행하는 것은 가능하므로, 같은 법 시행령에 따른 점용허가 기준 범위 내에서 세부적인 허가기준을 행정규칙으로 정하여 점용허가 업무를 수행하는 것은 가능합니다.

사례 통신주 설치가 도로굴착을 수반하는 도로점용허가에 해당하는지요?

해설 도로에 통신주를 설치하는 것은 사전적 의미의 굴착에는 해당하지만, 연속적인 굴착행위 없이 단순하게 한 개의 통신주 설치만을 위하여 도로를 파는 행위는 도로굴착을 수반하는 점용허가에 해당한다고 보기 어려울 수 있으나, 이는 현장 상황, 공사의 범위 등을 보고 판단하여야 합니다.

사례 사업부지와 직접 연결되는 상수관로 및 오수관로 설치가 '주배관시설'의 설치에 해당하는지요?

해설 도로굴착을 수반하는 점용허가 금지의 예외 사유를 규정한 「도로법 시행령」 제56조제6항제6호의 '주배관시설'이란 상·하수관로의 관리청이 설치하는 주된 상·하수관로를 말하는 것이고, "각 수용가에 직접 연결되는 배관의 상대적 개념"으로 보는 것이 타당합니다. 따라서 사업부지(수용가)와 직접 연결되는 상수관로 및 오수관로는 '주배관시설'로 보기 어렵다고 판단됩니다.

사례 각각의 도로굴착의 길이는 10m미만 이지만 굴착을 하는 전체 길이는 10m를 초과하는 경우 도로굴착 심의대상인지요?

해설 도로굴착의 길이가 10미터 이하인 소규모 굴착공사는 사업계획서 제출을 생략할 수 있는데(시행령 제56조제1항 단서), 굴착 길이 합계가 10미터를 초과하더라도 별도의 지점에서 굴착하는 것이고, 지점별 굴착 길이가 10미터 이하인 경우는 굴착심의 대상에서 제외하는 것이 타당합니다. 다만, 사실상 하나의 굴착공사인 경우는 예외로 보는 것이 바람직합니다.

사례 도로굴착 금지지역에 있는 기존 주택에 가스공급 배관공사를 위한 점용허가가 가능한지요?

해설 도로굴착 금지지역에 있는 기존 주택의 가스공급 배관공사가 「도로법 시행령」 제56조제6항제7호의 요건, 즉 기존 주택지역에서 건축물의 신축 등과 관련하여 시행하는

주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.

가스 등의 공급을 위한 소규모 굴착공사(길이 10미터, 너비 3미터 이하 또는 너비 3미터 이하의 소규모 횡단굴착공사)인 경우에는 예외적으로 점용허가가 가능합니다.

사례 태양광 사업을 위한 설비 및 한국전력공사의 전봇대 신설·굴착이 「도로법」 제64조의 "다른 법률의 규정에 따라 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 공익사업"에 해당하는지요?

해설 「도로법」 제64조의 "다른 법률에 따라 토지를 사용할 수 있는 공익사업"에 해당하는지는 「토지보상법」 제4조에 따른 공익사업에 해당하는지, 해당 사업에 관한 법률에서 그 사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업으로 규정하고 있는지에 따라야 판단해야 합니다. 「토지보상법」 제4조제2호에서 "전기"에 관한 사업을 공익사업에 해당하는 것으로 규정하고 있고, 「전기사업법」, 「집단에너지사업법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에서 전기에너지 사업과 태양광 사업을 해당 사업을 위하여 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 사업으로 규정하고 있으므로, 태양광 사업을 위한 설비 및 한국전력공사의 전봇대 신설·굴착은 「도로법」 제64조에 따른 "공익사업"에 해당되는 것으로 보입니다.

4. 도로점용 변경허가

□ 「도로법」 조문

제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다.

시행규칙 제26조(도로점용허가 신청 등) ① (생 략)

② 법 제61조제1항 후단에 따라 도로점용허가를 받은 기간을 연장하려는 경우에는 별지 제25호서식에 따르고, 도로점용허가를 받은 사항을 변경하려는 경우에는 별지 제26호서식에 따르되, 도로점용허가 변경내용과 관련된 서류·도면 등을 첨부하여야 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용 변경허가 사항

○ 도로점용 변경허가란 점용허가를 받은 후에 피허가자가 점용허가를 받은 사항을 변경하

기 위하여 도로관리청으로부터 받는 허가를 말한다. 변경허가를 받아야 하는 사항은 점용허가 기간을 연장하려는 경우, 점용허가 받은 사항을 변경하려는 경우이다. 점용허가 받은 사항의 변경에는 도로구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하려는 경우도 포함된다(법 제61조제1항).

○ 도로점용허가의 기준을 정한 시행령 제56조제6항 별표 3에서는 점용허가의 기간을 점용허가 대상에 따라 10년 또는 3년으로 제한하고 그 기간의 연장을 허가하는 제도를 운영하고 있다. (ⅰ) 기간을 정하여 발령된 도로점용허가는 그 기간이 지나면 효력이 소멸되는 것이 원칙이다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2005두12404).[8] 따라서 기존의 피허가자는 허가기간이 만료되기 전에 허가의 기간을 연장하기 위한 도로점용 변경허가를 신청해야 한다.[9] 기간의 경과로 점용허가는 소멸하기 때문에 만약 기간이 경과한 후에 변경허가를 신청했다면 이는 변경허가 신청이 아니라 새로운 점용허가신청으로 처리해야 한다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2005두12404). (ⅱ) 도로점용허가는 허가 기간이 지나면 효력이 바로 소멸된다는 원칙에는 예외가 있다. 즉 구체적인 사정에 비추어 기존의 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 특별한 사정이 있다면 허가기간이 지났다 하더라도 기존의 점용허가의 효력이 그대로 유지되는 것으로 인정할 수 있다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2009두18547 참조). 예를 들면, 피허가자가 점용허가의 기간을 계속적으로 수차례 연장해왔다면, 피허가자의 신뢰보호를 위하여 기간이 지난 후의 변경허가 신청도 신규 허가신청이 아니라 변경허가신청으로 처리하는 것이 더 타당할 것이다.

○ 점용허가를 받은 사항을 변경하기 위한 도로점용 변경허가는 점용허가 내용의 변경(예 : 점용면적의 변경, 상가 진출입로를 주택진출입로로 변경) 등이 있다. 점용권을 양도하거나 점용 목적 토지의 양도로 피허가자가 변경되는 경우에는 점용허가 변경허가가 아니라 「도로법」 제106조(권리·의무의 승계 등)제2항에 따른 승계신고 절차를 거쳐야 한다.

○ 도로점용 변경허가를 받아 기존 허가의 점용기간이 단축된 경우, 도로관리청은 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 기존 허가의 피허가자에게 반환해야 한다(시행령 제70조제2호).

(2) 주요 사례

사례 수차례 점용허가 기간 연장허가를 받았던 피허가자가 허가기간이 지났음에도 연장허가

8) 법령에 처분의 기간이 규정된 경우 또는 기간을 정하여 발령되는 모든 처분에 공통된 사항임.
9) 「도로법 시행규칙」 제26조제2항 별지 제24호서식(도로점용허가 신청서) 및 제25호서식(도로점용허가 기간연장 신청서) "유의사항" 제4호.

를 신청하지 않은 상태에서 기존의 점용료를 계속적으로 수차례 납부하다가 점용허가 기간 연장허가를 신청한 경우에 적법한 연장허가 신청으로 인정하는 것이 타당한지요?

해설 기간 연장허가를 받지 않고 허가 기간이 지났다면 도로점용허가는 소멸하는 것이 원칙이지만, 기존의 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 특별한 사정이 있다면 기간 종료 후의 기간 연장 허가신청도 적법한 연장허가 신청으로 인정될 수 있습니다. 수차례 허가 기간 연장을 받았고, 기간 종료 후에도 계속적으로 점용료를 납부했다면 점용허가 존속에 대한 피허가자의 신뢰를 보호할 필요성이 있고 따라서 적법한 연장허가 신청이 있는 것으로 처리하는 것이 더 타당하다고 판단됩니다.

사례 소규모 굴착허가를 받은 후에 굴착 부분의 길이를 9m에서 12m로 변경하려고 할 때 어떠한 절차를 거쳐야 하는지요?

해설 굴착의 길이를 9m에서 12m로 변경하는 것은 허가 내용의 변경이므로 「도로법 시행규칙」 별지 제26호서식(도로점용허가 변경 신청서)에 따라 점용허가 변경신청을 거쳐야 합니다. 또한 신청서에는 「도로법 시행령」 제56조(도로굴착을 수반하는 점용에 관한 사업계획서 등)에 따라 사업계획서를 첨부해야 하고, 도로관리심의회의 심의 대상이 됩니다.

사례 도로관리청의 도로공사로 피허가자의 점용면적이 축소된 경우에 도로점용 변경허가 없이 감액된 점용료를 부과할 수 있는지요?

해설 도로관리청은 피허가자에게 발령된 도로점용허가의 내용을 기준으로 점용료를 부과하게 됩니다. 따라서 피허가자의 점용면적이 축소되었다면 피허가자에게 도로점용 변경허가를 신청하도록 해서 감액된 점용료를 새롭게 부과하는 절차를 거쳐야 합니다.

5. 도로점용허가의 효과

□ 「도로법」 조문

> **제61조(도로의 점용 허가)** ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에

위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다.

시행령 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① ~ ② 생략

③ 도로관리청이 제1항에 따른 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신청인에게 허가증서를 발급하고, 허가내용을 공고하여야 하며, 허가대장을 작성·관리하여야 한다. 다만, 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하지 아니하는 경우에는 허가내용의 공고를 생략할 수 있다.

④ 도로굴착공사를 수반하는 도로점용허가를 받은 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사기간 중에 사람들이 보기 쉬운 장소에 그 허가내용을 내걸어야 한다.

⑤ 생략

제62조(도로점용에 따른 안전관리 등) ① 대통령령으로 정하는 공작물이나 물건, 그 밖의 시설(차량의 진출입로를 포함한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 목적으로 도로를 점용하기 위하여 제61조제1항에 따른 허가(이하 "도로점용허가"라 한다)를 받은 자는 **대통령령**으로 정하는 바에 따라 안전시설 또는 안전표지를 설치하는 등 보행자 안전사고를 방지하기 위한 대책을 마련하여야 한다.

② 도로의 굴착이나 그 밖에 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 목적으로 도로점용허가를 받은 자는 해당 공사를 마치면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 준공확인을 받아야 한다. 이 경우 **대통령령**으로 정하는 주요 지하 매설물(이하 "주요지하매설물"이라 한다)을 설치하는 공사를 마친 경우에는 그 준공도면을 도로관리청에 제출하여야 하며, 도로관리청은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 보관·관리하여야 한다.

③ 다른 법률에 따라 인가·허가 등을 받으면 주요지하매설물 설치에 관한 공사의 준공확인을 받은 것으로 보는 경우 다른 법률에 따라 인가·허가 등의 신청을 받은 소관 행정기관의 장은 해당 인가·허가 등을 하기 전에 미리 도로관리청과 협의할 때에 주요지하매설물에 관한 준공도면의 사본을 도로관리청에 보내야 한다.

④ 도로관리청은 주요지하매설물이 설치된 도로에 대하여 굴착공사가 따르는 도로점용허가를 하면 그 주요지하매설물의 관리자에게 이를 알려야 한다.

⑤ 도로점용허가를 받은 자가 주요지하매설물이 있는 도로에서 굴착공사를 하려면 그 주요지하매설물의 관리자를 참여시켜야 한다.

⑥ 도로관리청은 도로점용에 따른 안전관리 실태 또는 주요지하매설물의 현황을 조사하기 위하여 도로점용허가(다른 법률에 따라 도로점용허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함한다)를 받은 자 또는 도로공사의 준공확인을 받은 자(주요지하매설물의 현황 조사를 위한 경우에 한정한다)에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출 요구를 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

시행령 제58조(도로의 점용허가에 따른 안전사고 방지대책 등) ① 법 제62조제1항에서 "대통령령으로 정하는 공작물이나 물건, 그 밖의 시설"이란 제55조제2호부터 제5호까지, 제10호 및 제11호(같은 조 제2호부터 제5호까지 및 제10호에 따른 공작물이나 물건 및 시설의 설치를 위한 경우로 한정한다)에 따른 공작물이나 물건, 그 밖의 시설을 말한다.

② 도로점용허가를 받은 자는 법 제62조제1항에 따라 보행자 안전사고를 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 공사를 할 때에는 공사 중임을 관할 경찰관서에 통지하고 다음 각 목에 따라 보행자 안전사고가 발생하지 않도록 할 것
   가. 안전울타리, 안내표지판 및 주의표지판 등 안전표지를 설치할 것
   나. 교통사고를 방지하고 도로의 통행에 지장이 없도록 공사구간 양측에 신호원(信號員)을 배치하거나 신호장치를 설치할 것
2. 공사용 자재, 장비 및 토사 등은 허가된 점용부지 외에 방치하거나 야적해서는 아니 되고, 사업부지 및 점용공사 구간 내의 공사용 이물질 등이 도로에 묻어나거나 먼지가 발생하지 아니하도록 할 것
3. 공사로 인하여 도로점용지에 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설에 대하여 이전 등의 조치를 해야 하는 경우에는 사전에 도로관리청과 협의하고, 그 협의 내용을 이행할 것
   가. 가로수, 전봇대 등 지장물(支障物)
   나. 통신관로, 상수도 등 지하매설물
   다. 가드레일, 안전표지 등 안전시설물(이미 설치된 것만 해당한다)
4. 다음 각 목의 안전시설 중 도로관리청이 보행자의 안전확보를 위하여 도로점용지의 진입로 및 출입로 등에 설치하도록 한 안전시설을 설치할 것
   가. 속도저감시설, 횡단시설, 교통안내시설, 교통신호기 등 보행시설물
   나. 시선유도시설, 방호울타리, 조명시설, 도로반사경 등 도로안전시설
   다. 자동차의 출입을 알리는 경보장치

시행령 제59조(주요지하매설물) 법 제62조제2항 후단에서 "대통령령으로 정하는 주요 지하 매설물"이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 「도시가스사업법」 제2조제5호에 따른 가스공급시설
2. 「송유관 안전관리법」 제2조제2호에 따른 송유관
3. 「수도법」 제3조제7호에 따른 광역상수도와 같은 조 제8호 및 제10호에 따른 지방상수도 및 공업용수도 중 관로시설
4. 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비 중 발전소 상호 간, 변전소 상호 간 또는 변전소와 발전소 간의 154,000볼트 이상의 송전시설
5. 「전기통신기본법」 제2조제3호에 따른 전기통신회선설비 중 외접관경이 3미터 이상인 전기통신관에 수용되는 전송·선로설비
6. 「고압가스 안전관리법」 제2조에 따른 고압가스를 수송하는 배관
7. 「위험물안전관리법」 제2조제1항제1호에 따른 위험물을 수송하는 배관
8. 「화학물질관리법」 제2조제2호에 따른 유독물질을 수송하는 배관
9. 「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도 중 지하에 설치한 시설
10. 「집단에너지사업법」 제2조제6호에 따른 공급시설 중 열수송관(열원시설 및 같은 법 제2조제7호에 따른 사용시설 안의 배관은 제외한다)

시행령 제60조(굴착공사의 시행) ① 굴착공사시행자는 법 제62조제2항에 따른 굴착공사를 착공하기 전에 그 공사를 시행하는 지점 또는 그 인근에 주요지하매설물이 설치되어 있는지를 미리 확인하여야 한다.

② 도로관리청은 도로구조의 보호와 주요지하매설물의 안전을 위하여 굴착공사시행자가 주요지하매설물의 안전대책을 이행하고 있는지를 점검하여야 한다.

시행령 제61조(준공도면의 제출) ① 법 제62조제2항 후단에 따른 준공도면에는 주요지하매설물의 위치·종류·규격·재질 등 도로의 유지·관리에 필요한 사항을 명시하여야 한다.

② 도로관리청은 도로의 유지·관리 및 주요지하매설물의 안전관리를 위하여 주요지하매설물 외의 송전시설 등 국토교통부령으로 정하는 시설(실수요자용 공급시설은 제외한다. 이하 "일반매설물"이라 한다)에 대해서도 준공도면을 제출하게 하여야 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용허가의 효과

○ 도로관리청이 도로의 점용허가를 하면 신청인에게 허가증서를 발급하고, 허가 내용을 공고해야 하고, 허가대장을 작성·관리해야 한다(시행령 제54조제3항).

○ 도로관리청의 도로점용허가를 받은 사람은 도로의 특정 부분을 일반 시민의 일반사용과는 별도로 특정한 목적을 위하여 점용할 수 있는 권리를 취득한다. 반면에 도로관리청의 점용료 부과처분을 받은 경우에는 도로점용료를 납부해야 할 의무를 부담한다(법 제66조제1항).

○ 도로점용허가의 효과와 관련해서는, 도로관리청이 기존의 도로점용허가와 동일한 도로구역에 대하여 중복적으로 도로점용허가를 할 수 있는지가 문제된다. 도로점용허가로 피허가자가 취득한 도로의 특정 부분에 대한 점용권은 성질상 다른 특정인의 특별사용권과 양립할 수 없다. 따라서 기존의 도로점용허가와 동일한 도로구역에 대하여 다른 사람이 중복적으로 도로의 점용허가를 받는 것은 원칙적으로 불가능하다. 다만 도로의 점용허가는 재량행위이기 때문에, 도로관리청은 점용허가 신청자의 허가 신청 내용에 구속되지 않고 도로점용허가의 내용, 즉 점용의 부분 및 점용면적 등을 재량으로 결정할 수 있다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2016두56721·56738). 따라서 기존의 도로점용허가에 따른 점용의 위치와 면적이 새로운 점용허가와 양립할 수 있을 정도로 충분한 경우에는 도로관리청은 점용의 위치와 면적을 합리적으로 조정할 수 있는 권한이 있다고 보는 것이 타당하다. 즉 도로관리청은 기존의 점용허가에 따른 점용 위치 및 점용면적과 새로운 점용허가에 따른

점용 위치 및 점용면적을 합리적으로 조정하여 기존에 점용허가를 받은 도로 부분에 대하여 중복적으로 새로운 점용허가를 하는 것도 가능하다고 해석할 수 있다.

■ 도로점용허가에 따른 안전관리 대책 등

○ 「도로법 시행령」 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 제2호부터 제5호까지, 제10호 및 제11호(같은 조 제2호부터 제5호까지 및 제10호에 따른 공작물이나 물건 및 시설의 설치를 위한 경우로 한정한다)에 따른 공작물 등을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 목적으로 도로를 점용하기 위하여 도로점용허가를 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전시설 또는 안전표지를 설치하는 등 보행자 안전사고를 방지하기 위한 대책을 마련해야 한다(법 제62조제1항).

○ 도로의 굴착이나 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 목적으로 도로점용허가를 받은 사람은 주요지하매설물이 있는 도로에서 굴착공사를 하려면 그 주요지하매설물 관리자를 참여시켜야 한다(법 제62조제4항). 도로의 굴착이나 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 마치면 준공확인 신청서에 설계도면 및 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호의 지하시설물도를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 준공확인을 받아야 한다(법 제62조제2항 및 시행규칙 제30조).

○ 「도로법 시행령」 제59조에 따른 주요지하매설물이 설치된 도로에 대하여 굴착공사가 따르는 도로점용허가를 하면 그 주요지하매설물의 관리자에게 이를 알려야 한다(법 제62조제4항). 도로관리청은 도로점용에 따른 안전관리 실태 또는 주요지하매설물의 현황을 조사하기 위하여 도로점용허가(다른 법률에 따라 도로점용허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함한다)를 받은 자 또는 도로공사의 준공확인을 받은 자(주요지하매설물의 현황 조사를 위한 경우에 한정한다)에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출 요구를 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다(법 제62조제6항).

6. 도로점용허가의 취소

□ 「도로법」 조문

> **제63조(도로점용허가의 취소)** ① 도로관리청은 도로점용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 도로점용허가를 취소할 수 있다.

1. 도로점용허가가 목적과 다른 목적으로 도로를 점용한 경우
2. 도로점용허가를 받은 날부터 1년 이내에 해당 도로점용허가의 목적이 된 공사에 착수하지 아니한 경우. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

2의2. 제62조제1항에 따른 안전사고 방지대책을 이행하지 아니한 경우

3. 제66조에 따른 점용료를 납부하지 아니하는 경우
4. 도로점용허가를 받은 자가 스스로 도로점용허가의 취소를 신청하는 경우

② 제1항에 따른 도로점용허가의 취소 절차, 방법 등은 **국토교통부령**으로 정한다.

시행규칙 제33조(도로점용허가의 취소 절차 및 방법) ① 도로관리청은 법 제63조제1항에 따라 도로점용허가를 취소할 경우 다음 각 호의 구분에 따른 절차를 거쳐야 한다.

1. 법 제63조제1항제1호 및 제2호의 경우: 도로관리청이 소속 공무원으로 하여금 위반 사실을 조사하게 하여 이를 확인할 것. 다만, 법 제63조제1항제2호 단서에 따른 정당한 사유가 있는지 여부는 도로점용허가를 받은 자가 소명하여야 한다.
2. 법 제63조제1항제3호의 경우: 도로관리청이 도로점용허가를 받은 자에게 3회 이상 점용료 납부를 촉구하고 기한 내에 납부하지 아니한 사실을 확인할 것

② 법 제63조제1항제4호에 따라 도로점용허가의 취소를 신청하는 경우에는 별지 제48호서식의 도로점용허가 취소신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 허가증을 첨부하여 도로관리청에게 제출하여야 한다.

③ 도로관리청은 제1항 및 제2항에 따라 도로점용허가를 취소하는 경우 법 제73조에 따라 원상회복이 필요하면 도로점용허가의 취소 통지와 함께 원상회복 조치를 통보할 수 있다.

제66조(점용료의 징수 등) ① (생 략)

② 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 징수한 점용료 중 도로점용허가 취소 등의 사유로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다.

1. 제63조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우
2. 제96조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우

③ 생략

④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 **대통령령**으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 **대통령령으로 정하는 범위에서** 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 **조례**로 정한다.

⑤ (생 략)

시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 도로점용허가를 받은 자는 법 제66조제2항에 따라 점용료 반환 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 점용료 반환사유를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 도로관리청에 점용료 반환 신청을 할 수 있다.

⑥ 도로관리청은 제5항에 따라 점용료 반환 신청을 받으면 법 제73조제1항에 따른 원상회복 여부를

검토·확인한 후 30일 이내에 점용료 반환 여부를 신청인에게 알려야 한다.

⑦ 법 제66조제4항에 따른 고속국도 및 일반국도 외의 도로에 관한 점용료의 반환 절차·방법 등 점용료 반환에 필요한 사항은 제5항 및 제6항의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제96조(법령 위반자 등에 대한 처분) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 이 법에 따른 허가나 승인의 취소, 그 효력의 정지, 조건의 변경, 공사의 중지, 공작물의 개축, 물건의 이전, 통행의 금지·제한 등 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다.

1. 제36조·제40조제3항·제46조·제47조·제49조·제51조·제52조·제61조·제73조·제75조·제76조·제77조·제106조제2항 또는 제107조를 위반한 자
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제36조·제52조·제61조·제77조 또는 제107조에 따른 허가나 승인을 받은 자

제97조(공익을 위한 처분) ① 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 법에 따른 허가나 승인을 받은 자에게 제96조에 따른 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다.

1. 도로 상황의 변경으로 인하여 필요한 경우
2. 도로공사나 그 밖의 도로에 관한 공사를 위하여 필요한 경우
3. 도로의 구조나 교통의 안전에 대한 위해를 제거하거나 줄이기 위하여 필요한 경우
4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요한 경우

② 제1항에 따른 도로관리청의 처분으로 생긴 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다.

제98조(도로관리청에 대한 명령) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도 및 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도로 한정한다)에 관하여는 국토교통부장관이, 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도는 제외한다)·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 도로관리청에 처분의 취소, 변경, 공사의 중지, 그 밖에 필요한 처분이나 조치를 할 것을 명할 수 있다.

1. 도로관리청이 한 처분이나 공사가 도로에 관한 법령이나 국토교통부장관이나 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 이 조에서 "감독관청"이라 한다)의 처분을 위반한 경우
2. 도로의 구조를 보전하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우
3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우

② 제1항에 따른 감독관청의 명령으로 도로관리청이 그의 처분을 취소 또는 변경하여 발생하는 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다.

③ 제1항에 따른 감독관청의 명령이 제1항제3호에 해당하는 사유로 인한 것인 경우에는 그로 인한 손실에 대하여 도로관리청은 그 사업에 관한 비용을 부담하는 자에게 손실의 전부 또는 일부를 보상하도록 할 수 있다.

제101조(청문) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.
1. 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자에게 한 공사시행 허가에 대한 제96조 또는 제97조에 따른 취소
2. 제63조제1항(제4호는 제외한다)에 따른 도로점용허가의 취소

(1) 법령 및 주요 내용

■ 「도로법」 제63조제1항에 따른 도로점용허가의 취소

○ 도로점용허가의 취소란 발령된 도로점용허가의 효력을 소멸시키는 도로관리청의 처분을 말한다. 「도로법」 제63조제1항은 "도로점용허가의 취소"에 관한 사항을 규정하고 있는데, 이 규정에 따른 점용허가의 취소는 「행정기본법」 제18조(위법 또는 부당한 처분의 취소)에 따른 처분의 취소에 해당하지 않는다. 「행정기본법」 제18조에 따른 처분의 취소란 행정청이 위법 또는 부당하게 발령한 처분의 효력을 소급적으로 소멸시키는 의사표시를 말한다. 그런데 「도로법」 제63조제1항에서는 발령 당시의 도로점용허가의 위법 또는 부당을 취소의 사유로 규정하고 있지 않고, 취소의 소급적 효력도 인정하지 않는다. 따라서 「도로법」 제63조제1항에 따른 도로점용허가의 취소는 「행정기본법」 제19조에 따른 적법한 처분의 철회, 즉 적법하게 발령된 처분을 처분 이후에 발생한 일정한 사유를 이유로 그 처분의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 행정청의 의사표시에 해당한다(행정기본법 제19조제1항).

○ 「도로법」 제63조제1항에서는, 도로점용허가 목적과 다른 목적으로 도로를 점용한 경우(제1호), 도로점용허가를 받은 날부터 1년 이내에 해당 도로점용허가의 목적이 된 공사에 착수하지 아니한 경우(제2호), 제62조[10]제1항에 따른 안전사고 방지대책을 이행하지 아니한 경우(제2호의2), 점용료를 납부하지 않은 경우(제3호), 피허가자가 점용허가의 취소를 신청한 경우(제4호)에는 도로관리청이 점용허가를 취소할 수 있다고 규정한다. 「도로법」 제63조제1항에 따른 도로점용허가의 취소는 법문의 형식상 재량행위에 해당한다. 한편, 도로관리청의 도로점용허가의 취소 절차, 방법 등에 관한 사항은 같은 법 시행규칙 제33조(도로점용허가의 취소 절차 및 방법)에서 규정한다.

○ 도로관리청은 「도로법」 제63조제1항에 따라 도로점용허가를 취소하려면 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다(행정기본법 제19조제2항). 만약 도로점용허가의 취소로 달성되는 공익보다 그 취소로 상대방이 입게

10) 제62조(도로점용에 따른 안전관리)

될 불이익이 더 큰 경우에는 도로관리청은 도로점용허가를 취소할 수 없다. 이와 같은 상황에서 도로관리청이 도로점용허가를 취소한다면 그 취소는 신뢰보호의 원칙 또는 비례의 원칙에 위반되는 위법한 처분이 될 수 있다(행정기본법 제12조제1항 및 제10조제3호).

○ 도로관리청은 「도로법」 제63조제1항에 따라 도로점용허가를 취소하려면 청문 절차를 거쳐야 한다(법 제110조제2호. 취소신청에 따른 허가취소는 제외). 다만 「행정절차법」 제22조(의견청취)제4항에 따른 청문 절차의 예외 사유에 해당하는 경우에는 해당 절차를 생략할 수 있다.

○ (ⅰ) 도로관리청이 「도로법」 제63조제1항에 따라 도로점용허가를 취소한 경우 취소된 도로점용허가는 장래를 향하여 효력이 소멸한다. 그리고 (ⅱ) 도로점용허가가 취소되면 도로를 점용한 자는 원칙적으로 원상회복의무를 부담한다(법 제73조제1항). 또한 (ⅲ) 도로관리청은 도로점용허가 취소의 상대방에게 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다(법 제66조제2항제1호). 도로점용허가의 취소에 따른 점용료 반환에 관한 세부적인 사항은 같은 법 시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환)에서 규정한다.

■ 「도로법」 제96조(법령 위반자 등에 대한 처분)에 따른 도로점용허가 등의 취소

○ 도로점용허가의 피허가자가 점용허가의 근거인 「도로법」 제61조에 따른 의무를 위반하거나, 접도구역에서의 금지행위에 위반하거나(법 제40조제3항), 도로와 다른 시설의 연결허가에 관한 규정(법 제52조)을 위반하거나, 권리·의무 승계신고에 관한 규정(법 제106조제2항) 등을 위반한 경우에 도로관리청은 그 피허가자의 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소할 수 있다(법 제96조제1호). 「도로법」 제96조제1호에 따른 도로관리청의 도로연결허가 또는 도로점용허가의 취소는 「행정기본법」 제19조에 따른 철회에 해당한다.

○ 도로관리청은 피허가자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 도로연결허가 또는 점용허가를 받은 경우에 그 도로연결허가 또는 점용허가를 취소할 수 있다(법 제96조제2호). 또한 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 도로연결허가 또는 점용허가와 관한 협의를 한 경우에도 그 협의 또는 승인을 취소할 수 있다(법 제96조제2호). 「도로법」 제96조제2호에 따른 도로관리청의 도로연결허가 또는 도로점용허가의 취소는 「행정기본법」 제18조제1항에 따른 처분의 취소에 해당한다. 거짓이나 부정한 방법으로 도로연결허가 또는 도로점용허가를 받거나 중앙행정기관의 장 등이 허가에 관한 협의를 한 경우에는 해당 허가 및 협의는 성립 당시에 부당 또는 위법이 있는

처분에 해당되기 때문이다.

○ (ⅰ)「도로법」 제96조제1호에 따라 도로관리청이 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소하는 경우에는 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다(행정기본법 제19조제2항). (ⅱ) 도로연결·점용허가 및 도로연결·점용허가에 관한 협의 등은 당사자에게 권리를 부여하는 처분이기 때문에 해당 허가 또는 협의 등을 취소하려면 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익과 취소로 달성되는 공익을 비교·형량(衡量)해야 하는 것이 원칙이다(행정기본법 제18조제2항 본문). 그러나 피허가자 또는 중앙행정기관의 장 등이 허가 또는 협의 등을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 경우에는 도로관리청은 이익형량 의무가 면제되고, 그 부당 또는 위법하게 발령된 허가 또는 협의 등을 취소할 수 있다(행정기본법 제18조제2항 단서 제1호)

○ 도로관리청은「도로법」 제96조에 따라 도로점용허가 등을 취소한 경우에 취소의 상대방에게 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다(법 제66조제2항제2호).

■ **「도로법」 제97조(공익을 위한 처분)에 따른 도로점용허가 등의 취소**

○ 도로관리청은, (ⅰ) 도로 상황의 변경으로 인하여 필요한 경우(제1호), (ⅱ) 도로공사나 그 밖의 도로에 관한 공사를 위하여 필요한 경우, (ⅲ) 도로의 구조나 교통의 안전에 대한 위해를 제거하거나 줄이기 위하여 필요한 경우(제3호), (ⅳ)「토지보상법」 제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소할 수 있다(법 제97조제1항).「도로법」 제97조제1항에 따른 도로연결허가 또는 도로점용허가의 취소는「행정기본법」 제19조제1항에 따른 처분의 철회에 해당한다.

○ 도로관리청은「도로법」 제97조에 따라 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소하는 경우에는 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다(행정기본법 제19조제2항).

○ 도로관리청은「도로법」 제97조에 따라 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소하는 경우에는 같은 법 제101조제1호에 따라 사전에 청문 절차를 거쳐야 한다.

○ 도로관리청은「도로법」 제97조에 따라 도로점용허가 등을 취소한 경우 피허가자에게 도로를 점용하지 않게 된 기간분의 점용료를 반환해야 하고(법 제66조제2항 및 시행령 제70조제3호), 도로점용허가 취소로 생긴 손실의 보상에 관하여는「도로법」 제99조(공용부담으로 인한 손실보상)가 준용된다.

■ 「도로법」 제98조(도로관리청에 대한 명령)에 따른 도로점용허가 등의 취소

○ 도로관리청이 도로에 관한 법령에 위반하거나 감독관청의 처분에 위반되는 도로연결허가 또는 도로점용허가를 발령한 경우(법 제98조제1항제1호), 도로의 구조를 보전하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우(법 제98조제1항제2호), 「토지보상법」 제4조에 따른 공익사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우(법 제98조제1항제3호)에는, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지, 지방도 및 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도에 한정)에 관하여는 국토교통부장관이, 시도·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 도로관리청에 도로연결허가 또는 도로점용허가의 취소 등을 명할 수 있다.

○ 「도로법」 제98조는 (ⅰ) 도로관리에 관한 권한이 법령에 따라 위임된 경우 위임도로관리청이 위임된 도로의 관리에 관한 감독권을 행사하여 수임청에게 필요한 조치를 할 수 있고, (ⅱ) 상급도로관리청은 자신이 관리하는 도로의 안전 및 원활한 교통을 위하여 필요한 경우 상급도로에 연계된 하급도로 관리에 관하여 해당 도로관리청에게 필요한 조치를 할 수 있다는 것을 명확하게 규정하고 있다.

○ 위임도로관리청 또는 상급도로관리청이 「도로법」 제98조에 따라 수임청 또는 하급도로관리청에게 도로연결허가나 도로점용허가의 취소 명령을 할 때에도 「행정기본법」 제18조제2항 및 제19조제2항에 따른 취소 및 철회의 제한에 관한 규정이 적용된다. 따라서 위임도로관리청 또는 상급도로관리청은 도로점용허가 등의 취소 및 철회 명령을 할 때에는 피허가자가 취소 또는 철회로 받게 될 불이익과 취소 또는 철회로 달성되는 공익을 비교·형량해야 한다.

○ 「도로법」 제101조제1호에서는 도로관리청이 제98조의 명령에 따라 도로연결허가 또는 도로점용허가를 취소하는 경우에는 청문 절차를 거쳐야 하는 것으로 규정하고 있지 않다. 그러나 행정절차에 관한 일반법인 「행정절차법」에 따르면 인허가 등의 취소를 할 때에는 반드시 청문을 거쳐야 하므로(행정절차법 제22조제1항제3호가목), 도로관리청이 「도로법」 제98조의 명령에 따라 도로점용허가 등을 취소하는 경우에는 「행정절차법」에 따른 청문 절차를 거쳐야 한다.

○ 위임도로관리청 또는 상급도로관리청이 「도로법」 제98조에 따라 도로연결허가 또는 도로점용허가의 취소 명령 등의 필요한 조치 명령을 했음에도 수임도로관리청 또는 하급도로관리청이 해당 명령을 이행하지 않은 경우, 상급도로관리청은 하급도로관리청에 대해서 「지방자치법」 제188조(위법·부당한 명령이나 처분의 시정)에 따라 시정명령과 도로점용

허가 등에 대한 직접 취소권을 행사할 수 있고, 위임도로관리청은 수임도로관리청에 대해서 「지방자치법」 제189조(지방자치단체의 장에 대한 직무이행명령)에 따라 직무이행 명령 또는 대집행 또는 행정상·재정상 필요한 조치를 할 수 있다. 이러한 위임도로관리청 또는 상급도로관리청의 시정명령 또는 직무이행 명령에 대하여 이의가 있는 수임도로관리청 또는 상급도로관리청은 대법원에 제소해서 다툴 수 있다(지방자치법 제188조제6항 및 제189조제6항).

○ 「도로법」 제98조에 따른 감독관청의 명령으로 도로관리청이 도로점용허가를 취소한 경우에 점용료의 반환에 관하여는 「도로법」에 명시적인 규정이 없다. 하지만 행정 법규에서도 관련 규정의 유추적용이 인정되므로, 「도로법」 제66조제2항제2호 및 제3호를 유추 적용하여 점용허가의 취소로 도로를 점용하지 않게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다고 해석하는 것이 타당하다.

■ **「행정기본법」 제18조에 따른 도로점용허가의 취소**

○ 2021년에 「행정기본법」이 제정되면서 행정청이 위법 또는 부당한 처분을 소급적으로 취소할 수 있는 일반적 권한 규정이 마련되었다. 따라서 도로관리청은 「도로법」에 근거 규정이 없더라도 위법 또는 부당하게 발령된 도로점용(연결·변경)허가를 소급적으로 취소할 수 있다(행정기본법 제18조제1항).

○ 도로관리청은 도로연결·점용허가가 '위법 또는 부당한 경우'에는 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있지만, 「행정기본법」 제18조제1항에서는 당사자의 신뢰를 보호할 가치가 있는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 행정청이 처분 취소의 소급효를 제한할 수 있는 권한을 인정하고 있다. 도로관리청이 상대방에게 이익이 되는 처분인 도로점용허가 등을 소급적으로 취소하는 경우 피허가자는 점용을 시작한 시점부터 무단점용을 한 것이 되어 지나치게 불이익을 받을 수 있다. 따라서 피허가자에게 도로점용허가의 위법에 관한 귀책사유가 없는 경우에는 도로관리청은 도로점용허가 취소처분의 소급효를 제한하여 분쟁을 사전에 방지할 수 있을 것이다.

○ 도로관리청이 도로점용허가의 위법 또는 부당을 이유로 그 허가를 취소하는 경우에, 「행정기본법」 제18조제2항에서는 도로관리청이 관련 이익을 형량해야 할 의무를 규정하고 있다. 즉 도로관리청은 도로점용허가를 취소하려는 경우에, 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익과 취소로 달성되는 공익을 비교·형량(衡量)하여 취소 여부를 결정해야 한다. 다만 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 처분을 받은 경우(제1호), 당사자가 처분의 위법성을 알고 있었거나 중대한 과실로 알지 못한 경우(제2호)에는 도로관리청의 이익형량 의무

가 면제됨을 명시하고 있다(행정기본법 제18조제2항 각 호). 「행정기본법」 제18조제2항 각 호에서 행정청의 이익형량 의무를 면제하는 이유는, 각 호의 사유에 해당하는 피허가자는 이미 자신의 도로점용허가가 취소될 수 있음을 충분히 예상할 수 있기 때문에 도로점용허가의 존속에 대한 피허가자의 신뢰는 법적으로 보호할 필요성이 인정되지 않기 때문이다.

■ 「행정기본법」 제19조에 따른 도로점용(연결)허가의 철회

○ 앞에서, 도로관리청은 「도로법」 제63조제1항, 제96조제1호 및 제97조제1항에서 정한 사유가 발생하면 도로점용허가 등을 철회할 수 있다는 것을 검토했다. 이러한 도로관리청의 도로점용허가 등의 철회는 「행정기본법」 제19조제1항제1호[11]에 따른 철회에 해당한다.

○ 「행정기본법」 제19조제1항에서는 개별 법률에서 행정청의 철회권을 명시적으로 규정하고 있지 않은 경우에도 행정청이 철회권을 행사할 수 있는 일반적 근거 규정을 마련하였다. 즉 행정청은 "법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우(제2호)", "중대한 공익을 위하여 필요한 경우(제3호)"에는 적법한 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향해서 철회할 수 있다고 규정한다. 「행정기본법」 제19조제1항에 따르면 도로관리청은, 법령등의 변경으로 적법하게 발령된 도로점용허가 등이 위법하게 된 경우, 사정변경으로 도로점용허가 등을 존속시킬 필요가 없는 경우, 피허자가의 이익보다 더 중대한 공익상 필요가 있는 경우에는 적법하게 발령된 도로점용허가 등을 장래에 향해서 그 효력을 소멸시키는 처분을 할 수 있다. 그러나 「도로법」 제97조(공익을 위한 처분)은 도로관리청이 공익을 위해서 적법한 도로점용허가를 취소할 수 있는 근거가 되기 때문에 「행정기본법」 제19조제1항에 따른 도로점용허가 등의 철회는 큰 의미가 있는 것은 아니다.

○ 「도로법」에 규정하지 않은 사유로 도로관리청이 도로점용허가 등을 철회하는 경우에도 점용허가 등의 철회로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다고 해석하는 것이 타당하다.

■ 도로점용허가 등에 붙인 조건 위반을 이유로 한 점용허가의 취소

○ 도로관리청이 도로연결허가나 도로점용허가를 발령해주면서 일정한 조건(부관)을 붙인 경우, 상대방이 해당 허가에 붙인 조건을 위반한다면 도로관리청은 조건 위반을 이유로 점용

11) 행정기본법 제19조(적법한 처분의 철회) ① 행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다.
1. **법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우**

허가를 취소[12]할 수 있다(대법원 1989. 10. 24. 선고 89누2431). 도로관리청이 조건 위반으로 도로점용허가를 취소하는 경우에는 도로관리청은 상대방의 신뢰보호를 위한 취소권 행사의 제한을 받지 않는다. 상대방은 이미 조건 위반으로 자신이 받은 점용허가에 불이익을 당할 수 있다는 것을 예상할 수 있기 때문이다. 하지만 도로관리청이 조건 위반을 이유로 도로점용허가를 취소하는 경우에 신뢰보호의 원칙에 따른 제한을 받지 않는다고 해서 도로점용허가의 취소가 무조건 적법한 처분이 되는 것은 아니다. 도로점용허가의 취소 외에 피허가자의 조건 위반으로 침해된 공익을 보호할 수 있는 다른 수단이 있고, 그 수단이 피허가자에게 도로점용허가의 취소보다 덜 침해적인 방법인 경우에는 피허가자에 대한 도로점용허가의 취소는 비례의 원칙에 위반될 수 있기 때문이다(행정기본법 제10조 및 제19조제2항).

○ 「도로법」에 규정하지 않은 사유로 도로관리청이 도로점용허가 등을 취소하는 경우에도 점용허가 등의 취소로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다고 해석하는 것이 타당하다.

(2) 주요 사례

사례 도로관리청이 피허가자에게 도로연결허가를 발령하면서 “진출입로 공동사용을 위반하는 경우 연결허가를 취소할 수 있다.”라는 조건을 붙인 경우에, 피허가자가 이 조건을 위반하여 도로연결허가를 취소하는 경우에 해당 처분의 위법성이 인정될 수 있는지요?

해설 조건 위반을 이유로 도로연결허가 또는 점용허가를 취소할 수 있습니다. 다만, 이 취소처분은 항상 적법한 것은 아니고 비례의 원칙에 위반되는 경우 위법한 처분이 될 수 있습니다. 즉, 도로연결허가 취소 또는 점용허가 취소처분보다 피허가자의 권리를 덜 침해적인 수단으로 목적을 달성할 수 있음에도 취소처분을 한 경우, 또는 취소처분으로 보호되는 공익보다 그 처분으로 침해되는 사적 이익의 침해가 훨씬 중대한 경우에는 비례의 원칙에 위반되는 위법한 처분이 될 수 있어 주의가 필요합니다(행정기본법 제10조제2호, 제19조제2항).

사례 도로점용허가에 붙인 조건 위반을 이유로 점용허가를 취소하는 경우에도 청문절차를 거쳐야 하는지요?

12) 여기서의 취소는 「행정기본법」 제19조제1항에 따른 적법한 처분의 철회이다.

해설 도로점용허가에 붙인 조건 위반을 이유로 점용허가를 취소하는 경우에는 「도로법」 제101조(청문)에 따라 청문 절차를 거쳐야 하는 경우에 해당하는지가 명확하지 않습니다. 그러나 행정절차에 관한 일반법인 「행정절차법」에 따르면 인허가 등의 취소를 할 때에는 반드시 청문을 거쳐야 하므로(행정절차법 제22조제1항제3호 가목), 도로관리청이 조건 위반으로 이유로 도로점용허가 등을 취소하는 경우에는 원칙적으로 「행정절차법」에 따른 청문 절차를 거쳐야 합니다.

제 2 장

도로의 연결허가

1. 도로와 다른 시설의 연결허가

2. 진출입로의 공동사용

제2장 도로의 연결허가

1. 도로와 다른 시설의 연결허가

□ 「도로법」 조문

제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① 도로관리청이 아닌 자는 고속국도, 자동차전용도로, 그 밖에 **대통령령으로 정하는 도로**에 다른 도로나 통로, 그 밖의 시설을 연결시키려는 경우에는 미리 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 이 경우 고속국도나 자동차전용도로에는 도로, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제60조제1항 각 호에 따른 개발행위로 설치하는 시설 또는 해당 시설을 연결하는 통로 외에는 연결시키지 못한다.

② 제1항에 따라 도로에 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결시키려는 자는 도로에 연결시키려는 해당 시설을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보하여야 한다.

③ 제1항에 따른 허가(이하 "연결허가"라 한다)의 기준·절차 등 필요한 사항은 **고속국도 및 일반국도**(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 **국토교통부령으로 정하고, 그 밖의 도로**에 관하여는 해당 **도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로** 정한다.

④ 도로관리청은 연결허가를 할 때 도로와 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결하면 대량의 교통수요가 발생할 우려가 있거나 교통체계상 다른 시설의 설치가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 연결허가를 받는 자에게 원활한 교통 소통을 위한 시설의 설치·관리 등 필요한 조치를 하도록 할 수 있다.

⑤ 연결허가를 받아 도로에 연결하는 시설에 대하여는 제61조에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 본다.

시행령 제49조(도로와 다른 시설의 연결) 법 제52조제1항 전단에서 "**대통령령으로 정하는 도로**"란 다음 각 호의 도로를 말한다.

1. 일반국도
2. 지방도
3. 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로연결허가의 개념 및 취지 연결허가 대상 도로

○ 도로연결허가란 도로에 다른 도로나 통로 그 밖의 시설을 연결시키려는 사람이 도로관리청으로부터 받아야 하는 허가를 말한다(법 제52조제1항). 이러한 도로연결허가는 교통의 원활한 소통과 안전을 확보하고 도로구조의 보존을 목적으로 하는 제도이다.

■ 도로연결허가가 적용되는 도로의 범위

○ 「도로법」 제52조제1항 및 같은 법 시행령 제49조에서는 도로연결허가가 적용되는 도로로, “고속국도, 자동차전용도로, 일반국도, 지방도, 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로”를 규정하고 있다. 4차로 이상으로 도로구역이 결정되지 않은 시도·군도·구도에 관해서는 도로관리청이 필요한 경우 조례로 도로연결허가 제도를 운영할 수 있다.

○ 「도로법」 제108조에서는 도시·군계획시설 도로 등에 준용되는 규정으로 제52조를 명시하고 있지 않다. 따라서 도로연결허가와 관련한 「도로법」 규정(「도로연결규칙」 포함)은 도시·군계획 시설로 설치한 도로에 준용되지 않는다. 도시·군계획시설로 설치된 도로에 대한 연결허가와 관련한 사항은 도로관리청이 소속한 지방자치단체의 조례로 규정하는 것이 일반적이다.

■ 도로연결허가의 법적 성격

○ 「도로법」 제52조제1항에 따른 도로관리청의 도로연결허가는 법문의 형식상 도로관리청이 도로에 일정한 시설을 연결하는 경우에 교통에 미치는 영향의 정도, 도로의 안전한 이용에 대한 위험의 정도, 도로의 구조 보존에 미치는 영향의 정도 등을 종합적으로 검토하여 그 허가 여부를 결정할 수 있는 재량행위이다. 따라서 「도로연결규칙」 및 조례로 정한 도로연결허가기준을 충족한 경우에도 도로관리청은 교통의 원활한 소통, 교통의 안전 등의 공익을 고려하여 도로연결허가를 거부할 수 있다.

○ 도로연결허가는 재량행위이므로 도로관리청은 연결허가를 발령하면서 도로의 공익적 기능을 보호하기 위한 조건을 붙을 수 있는데(행정기본법 제17조제1항), 「도로법」 제52조제4항에서는 도로관리청이 도로연결허가를 하면서 조건을 붙일 수 있다는 것을 명시적으로 인정하고 있다. 즉, 도로관리청은 연결허가에 따라 대량의 교통수요가 발생할 우려가 있거나 교통체계상 다른 시설의 설치가 필요하다고 인정하는 경우에는 피허가자에게 원활한 교통 소통을 위한 시설의 설치·관리 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

■ 도로점용허가와 도로연결허가의 관계

○ 일정한 시설을 위한 진출입로를 도로에 연결하려는 경우에는 원칙적으로 「도로법」 제52조제1항에 따라 도로연결허가를 받아야 한다. 하지만 도로연결허가의 기준을 규정한 「도로연결규칙」은 일반국도에만 적용되므로(도로연결규칙 제3조제1항), 「도로법 시행령」 제49조에서 일반국도 외에 도로연결허가가 적용되는 도로로 규정하고 있는 “지방도·4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로”에 대해서는 「도로법」 제52조제3항의 위임에 따라 해당 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 도로연결허가기준을 규정하는 것이 일반

적이다.

○ 지방도·4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로에 대한 연결허가 기준을 조례로 규정하고 있는 경우 도로관리청은 해당 조례에 따라 도로연결허가를 할 수 있으나, 만약 도로연결허가 기준에 관한 조례가 마련되어 있지 않은 경우라도 도로연결허가제도 자체가 실효되는 것은 아니므로 도로관리청이 아닌 자가 도로에 일정한 시설을 연결하기 위해서는 도로관리청의 도로연결허가를 받아야 한다. 한편, 연결허가 기준이 조례로 마련되어 있지 않은 도로에 대해서 도로연결허가 신청이 있는 경우, 도로관리청은 도로연결허가 기준이 없다는 이유만으로 아예 도로연결허가를 거부할 수는 없고, 도로연결허가신청의 적절성을 판단하여 도로연결허가의 발령 여부를 결정해야 할 것이다. 이 경우에 도로연결허가의 발령 여부를 결정하는데 있어서는 「도로연결규칙」을 참고할 수 있을 것이다. 이와 관련하여, 도로연결허가 기준이 조례나 규칙으로 마련하지 않은 도로에 대한 도로연결허가 신청에 대하여 도로관리청은 「도로연결규칙」에 따른 허가기준(예 : 연결허가 금지구간)에 위반된다는 것을 직접 근거로 연결허가를 거부하는 것은 타당하지 않다. 왜냐하면 「도로연결규칙」이 적용되는 도로가 아닌 경우에는 해당 규칙의 허가기준이 직접 적용되지 않기 때문이다. 다만 도로관리청이 연결허가 신청에 대한 허가 여부를 결정함에 있어서 「도로연결규칙」을 참고하는 것은 가능하므로, 도로관리청이 허가 신청인에게 허가 거부의 이유를 제시하는 데 있어서 도로구조의 보전·교통에 대한 위험의 발생·원활한 교통의 방해 등과 함께 하나의 고려 요소로 제시하는 것은 가능하다.

○ 지방도·4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로 이외의 시도·군도·구도 등의 신설 · 개선 · 보수 및 유지는 지방자치단체의 자치사무이므로(「지방자치법」 제13조제2항제4호라목), 해당 지방자치단체의 조례 또는 규칙으로 도로연결허가기준을 정할 수 있다. 만약 해당 도로에 연결허가 기준이 정해져 있지 않은 경우에도 해당 연결허가의 대상이 일정한 시설의 진·출입로를 설치하기 위한 것이라면 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가(진·출입로)를 받아 진·출입로를 설치할 수 있을 것이다.

○ 甲이 도로연결허가기준이 적용되는 도로에 일정한 시설의 진출입로를 연결하기 위하여 도로연결허가를 받은 경우, 乙은 그 진출입로에 대하여 다른 시설의 연결을 위한 새로운 연결허가를 받을 수 있다(법 제53조제2항 및 제5항). 그런데 甲이 「도로법」 제52조에 따른 도로연결허가를 받은 것이 아니라 「도로법」 제61조에 따른 도로점용허가를 받아서 진출입로를 설치한 경우에는, 乙은 甲이 허가를 받은 진출입로의 공동사용이 보장되지 않을 수 있다. 따라서 도로의 사정상 하나의 진출입로를 여러 사람이 이용할 가능성이 있다고 예상된다면, 도로관리청은 진출입로 설치를 위한 도로점용허가를 하면서 “다른 사람의 진

출입로 이용을 제한할 수 없다"는 조건을 붙여서 향후 발생할 수 있는 분쟁을 방지할 필요가 있다.

■ 도로연결허가의 신청

○ 도로에 다른 시설을 연결하려면 도로연결허가신청서를 도로관리청에 제출하여야 한다(법 제52조제1항 및 도로연결규칙 제4조제1항). 연결허가를 받은 사람이 연결허가 기간을 연장하거나 허가내용을 변경하려는 경우에도 연결허가기간 연장신청서 또는 연결허가 변경신청서(변경내용 관계 도서를 첨부해야 함)를 도로관리청에 제출하여야 한다(법 제52조제1항 및 도로연결규칙 제4조제5항).

○ 종전에는 도로연결허가를 신청하기 전에 연결을 신청하려는 도로의 구간이 연결허가 금지구간에 해당하는지에 관하여 도로관리청의 확인을 요청할 수 있는 제도가 있었는데, 2021년 「도로연결규칙」을 개정[13]하면서 '연결허가 사전확인 요청' 제도에 관한 별도의 조문을 신설하여 관련 서식(도로와 다른 시설의 연결허가 사전확인신청서)과 처리 절차에 관한 사항을 새롭게 규정하였다[도로연결규칙 제4조의2(연결허가 사전확인 요청)].

■ 도로연결허가의 기준

○ 고속국도나 자동차전용도로에는 도로, 「국토계획법」 제60조제1항 각 호에 따른 개발행위로 설치하는 시설 또는 해당 시설을 연결하는 통로 외에는 연결시키지 못한다(법 제52조제1항).

○ 도로연결허가를 신청하려는 사람은 도로에 연결시키려는 시설을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보해야 한다(법 제52조제2항). 「도로법」 제52조제1항에 따른 도로연결허가는 도로에 연결하려는 시설의 용도대로 해당 시설을 사용할 수 있도록 해당 '시설의 사용권'을 실현하기 위한 도로점용권을 설정하는 것이다. 따라서 「도로법」 제52조제2항에서는 연결허가의 전제조건으로 연결허가를 신청하는 사람은 '시설의 사용권'이 법적으로 인정되어야 한다는 것을 요구하고 있다.

○ 도로연결허가의 기준 등 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(「도로법」 제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외)에 관하여는 「국토교통부령」으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한다(법 제52조제3항). 이 조항의 위임에 따라 일반국도를 적용범위로 하는 연결허가의 기준 등을 규정한 「도로연결규칙」이 있다.

13) 국토교통부령 제877호, 2021. 8. 3., 일부개정

○ 「도로연결규칙」에 따른 연결허가 기준

- 일반국도(「도로법」 제23조제2항이 적용되는 일반국도 제외)에 다른 시설을 연결하려는 경우에 적용되는 「도로연결규칙」은 차량 진행 방향의 우측으로 진입하거나 진출할 수 있도록 다른 시설을 도로의 차량 진행 방향의 우측에 연결하는 경우에 적용한다. 다만 교차에 의한 연결의 경우에는 「도로연결규칙」이 적용되지 않는다(도로연결규칙 제3조제1항). 「도로연결규칙」에 따라 도로에 시설을 연결하려는 경우 이외에는 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다(도로연결규칙 제3조제2항).

- 일반국도를 적용대상으로 하는 「도로연결규칙」은 연결허가금지구간(「도로연결규칙」 제6조) 및 변속차로 등의 설치기준(「도로연결규칙」 제8조 등) 등을 규정하고 있다. 일반국도에 일정한 시설을 연결하기 위하여 연결허가를 신청한 경우, 그 신청된 허가는 연결허가금지구간에 해당되지 않아야 하고(소극적 요건), 「도로연결규칙」이 정한 일정한 시설의 설치기준(적극적 요건)을 준수해야만 도로관리청의 도로연결허가를 받을 수 있다. 이와 관련해서, 도로연결허가가 재량행위이기 때문에 연결허가의 금지구간에 해당하는 연결허가 신청이나 「도로연결규칙」 제8조 별표 5에서 정한 변속차로의 최소 길이에 위반되는 연결허가 신청의 경우에도 도로관리청이 도로연결허가를 할 수 있는지가 문제된다. 「도로연결규칙」 제6조에서는 법문의 형식상 "~ 연결을 허가해서는 아니된다."라고 규정해서 연결허가금지 구간에는 도로관리청이 연결허가를 할 수 없도록 의무사항으로 규정하고 있고(도로연결규칙 제6조 각호 이외의 본문), 「도로연결규칙」 제8조에서는 "~ 설치해야 한다."라고 규정해서 변속차로 설치기준 준수를 허가신청인의 의무사항으로 규정하고 있으므로(도로연결규칙 제8조 각호 이외의 본문), 도로관리청은 연결허가 금지구간이나 변속차로의 최소 길이에 위반되는 연결허가 신청에 대해서는 그 허가를 거부해야 한다.

■ **도로연결허가의 효과**

○ 도로관리청의 도로연결허가를 받아 도로에 연결하는 시설에 대하여는 「도로법」 제61조에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 본다(법 제52조제5항).

○ 「도로법」 제52조제5항에 따라 도로연결허가를 받은 경우에 점용허가를 받은 것으로 보는 점용면적의 범위는 "연결허가를 받아 도로에 연결하는 시설"의 범위에 따라 결정된다. 즉 도로연결허가를 받은 피허가자는 시설과 도로를 연결하기 위한 진출입로만을 설치하는 것이 아니라 법령이 정한 기준에 따라 변속차로와 부가차로 등의 부대시설을 필수적으로 설치해야 한다. 따라서 도로연결허가는 진출입로를 포함하여 피허가자가 필수적으로 설치해야 하는 일체의 시설을 대상으로 한다고 해석해야 하고, 도로연결허가에 따라 도로점

용허가를 받은 것으로 보는 허가의 범위도 도로연결허가의 범위와 동일하다고 해석하는 것이 타당하다(법제처 2014. 08. 14. 14-0459).

(2) 주요 사례

사례 조례로 연결허가의 기준을 정하지 않은 도로에 대한 도로연결허가 신청에 대해서 도로관리청은 연결허가 기준이 없음을 이유로 거부처분을 할 수 있는지요?

해설 조례 또는 규칙으로 도로연결허가기준이 마련되어 있지 않은 경우, 도로관리청은 연결허가기준이 없다는 이유로 신청에 대한 거부를 할 수 없습니다. 도로연결허가의 신청이 시설이 연결되는 도로 부분에 대한 점용을 수반하는 경우에는 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가의 신청을 한 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 따라서 도로관리청은 해당 연결허가 신청을 진출입로 설치를 위한 점용허가 신청으로 보고 점용허가 발령 여부를 검토하는 것이 타당합니다.

사례 일반국도가 「도로연결규칙」 제6조제3호 각 목에 따른 도로와 일방통행의 방법으로 접속되는 경우도 연결허가가 금지되는 "교차로"에 해당하는지요?

해설 「도로연결규칙」 제2조제5호에서는 "교차로"란 둘 이상의 도로가 "교차되거나" "접속되는" 공간을 말한다고 규정하고 있습니다. 따라서 "교차로"는 그 문언상 둘 이상의 도로가 교차되는 경우뿐만 아니라 둘 이상의 도로가 접속되는 공간도 포함하는 것으로 해석하는 것이 타당합니다. 즉 연결허가가 금지되는 "교차로"에 해당하는지는 둘 이상의 도로가 교차·접속되는 형태가 아니라 도로 구조상 둘 이상의 도로가 교차·접속되는 공간인지 여부에 따라 판단할 사항이므로, 일반국도가 일방통행의 방법으로 다른 도로와 접속되는 경우도 「도로연결규칙」 제2조제5호에 따른 "교차로'에 해당한다고 볼 수 있습니다(법제처 2018. 03. 26. 18-0093).

사례 「도로연결규칙」 제6조제3호에서는 '5가구 이하의 주택'의 진출입로를 일반국도에 연결하려는 경우에는 교차로 연결 금지구간에 관한 규정이 적용되지 않는다고 규정하고 있는데, 지방도의 연결허가에 관한 지방자치단체의 조례에서 '10가구 이하의 주택'을 연결허가 금지 적용 제외 대상으로 규정할 수 있는지요?

해설 「도로연결규칙」 제6조의 연결허가 금지구간은 '일반국도'에만 적용되는 것이고, 지방도에 대한 연결허가의 기준은 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있으므로,

연결 금지구간 적용 제외 사유를 「도로연결규칙」과 다르게 규정하더라도 상위법령에 위반된 조례에 해당하지 않습니다.

사례 도로연결허가가 재량행위라는 이유로 조례로 정한 연결 금지구간에 해당되거나 변속차로 최소 길이에 위반되는 경우에도 도로관리청이 연결허가를 하는 것이 가능한지요?

해설 조례로 연결허가 금지구간을 규정하거나, 변속차로 최소 길이를 규정한 경우, 해당 규정은 재량권 행사를 제한하는 법규명령에 해당합니다. 따라서 도로관리청은 연결허가 신청이 연결 금지구간에 위반되거나 변속차로 최소 길이에 위반되는 경우에는 연결허가를 할 수 없는 것이 원칙입니다.

사례 다른 공동 피허가자의 동의 없어도 도로연결허가 변경신청이 가능한지요?

해설 도로관리청의 연결허가 및 연결변경허가와 관련한 「도로법」 규정을 검토해 보면, 변경허가 신청에 대한 공동 피허가자의 동의를 변경허가신청의 요건 및 변경허가 발령 여부의 기준으로 해석할만한 근거 규정이 없습니다. 따라서 다른 공동 피허자가의 동의 없이 도로연결허가 변경신청을 한 경우에도, 도로관리청은 도로의 원활한 소통·도로의 안전한 이용 등의 공익적 요청을 얼마나 저해하게 되는가를 검토하여 그 발령 여부를 결정할 수 있습니다. 다만 도로관리청은 새로운 도로연결허가를 하는 경우에는 기존 피허자가에게 해당 사실을 통지할 필요가 있다고 판단됩니다.

사례 도로연결허가를 신청할 때 사업부지의 소유권을 확인할 수 있는 서류를 제출해야 하는지요?

해설 「도로법」 제52조제2항에서는 연결허가 신청자는 도로에 연결시키려는 시설을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 '시설을 사용할 수 있는 권원'을 확보해야 한다고 규정하고 있습니다. 따라서 도로연결허가 신청자는 사업부지의 소유권을 증명하는 서류만 제출할 수 있는 것이 아니라, 사업부지의 사용권을 증명할 수 있는 서류(예 : 토지소유자의 사용동의서 등)를 제출하는 것도 가능합니다.

사례 「도로법 시행령」 제49조의 "지방도, 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로"에 해당하지 않는 도로에 대하여 조례로 도로연결허가기준을 정할 수 있는지요?

해설 도로관리청이 속한 지방자치단체가 해당 도로관리청이 설치한 도로를 관리하는 것은 자치사무에 해당합니다. 따라서 「도로법」의 도로연결허가 대상 도로에 관한 규정은 해당 도로의 연결허가기준을 조례로 정하도록 위임하는 규정이지, 대상 도로 외의 도

로에 대해서는 연결허가기준에 관한 조례를 제정할 수 없다는 조례제정 배제 규정으로 해석하는 것은 타당하지 않습니다. 따라서 자치사무인 도로의 관리 사무를 효율적으로 수행하기 위해 필요한 경우 시도·군도 등에 대한 도로연결허가기준을 조례로 정할 수 있습니다.

사례 군도에 대한 도로연결허가기준이 없는 경우, 「도로연결규칙」 제6조(연결허가의 금지구간)에 따라 점용허가를 거부할 수 있는지요?

해설 도로연결허가는 재량행위이기 때문에, 도로관리청은 도로연결허가 발령 여부를 결정하는 데 있어서 「도로연결규칙」을 재량행사의 기준으로 활용할 수 있습니다. 따라서 「도로연결규칙」을 직접 근거로 허가 여부를 결정할 수는 없지만, 「도로연결규칙」의 허가기준을 참고하여 점용허가를 거부하는 것도 가능합니다.

사례 도로의 확장 및 개설로 기존 진출입이 가능한 건물 앞으로 교차로가 생성되어 연결허가 금지구간에 해당하는 경우, 기존 건축물의 연결허가가 제한되는지요?

해설 원칙적으로 연결허가 금지구간에 해당되는 경우, 연결허가가 제한됩니다. 다만, 「도로연결규칙」(건설교통부령 제204호, 1999. 8.9.) 부칙 제3항은 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 허가 기간이 정하여진 도로연결허가를 받은 시설이 허가 기간이 만료되어 새로 허가를 받아야 하는 경우, 시설물의 용도에 변경이 없는 경우에 한하여 종전의 규정을 적용하여 허가할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 기존에 연결허가를 받은 건축물의 용도에 변경이 없는 경우, 종전의 규정에 따라 연결허가를 할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 부칙 제3조 단서에 따라 도로의 여건 변화로 인하여 교통의 안전과 소통에 현저한 지장을 초래할 우려가 없는 경우에 한하여 종전 규정의 적용이 가능하다 할 것입니다.

사례 기존의 일반국도를 유료도로인 자동차전용도로에 연결하려는 경우 해당 연결도로의 관리자는 누가 되는지요?

해설 도로와 다른 시설의 연결허가에 관한 「도로법」의 관련 규정, 「유료도로법」 제23조(수납한 통행료 등의 사용제한) 등을 종합적으로 고려하면, 자동차전용도로 연결로의 관리자는 연결하고자 하는 유료도로인 자동차전용도로의 관리자라는 것이 판례입니다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2004다9244).

2. 진출입로의 공동사용

□ 「도로법」 조문

제53조(진출입로 등의 사용 등) ① 연결허가를 받은 시설 중 도로와 연결되는 시설이 다른 도로나 통로 등 일반인의 통행에 이용하는 시설(이하 "진출입로"라 한다)인 경우 해당 연결허가를 받은 자는 일반인의 통행을 제한하여서는 아니 된다.

② 연결허가를 받은 자가 아닌 자가 새로운 연결허가를 받기 위하여 필요한 경우에는 다른 자가 먼저 연결허가를 받은 진출입로를 공동으로 사용할 수 있다. 이 경우 먼저 연결허가를 받은 자는 진출입로의 공동사용 동의 등 새로운 연결허가를 받으려는 자가 연결허가를 받는데 필요한 협력을 하여야 한다.

③ 제2항에 따라 먼저 연결허가를 받은 자는 새로운 연결허가를 받기 위하여 진출입로를 공동 사용하려는 자에게 공동사용 부분에 대한 비용의 분담을 요구할 수 있다.

④ 제3항에 따른 비용의 분담 금액은 진출입로의 사용면적을 기준으로 결정하되 구체적인 분담 금액의 결정 방법은 **국토교통부령**으로 정한다. 다만, 공동사용 부분에 대한 비용의 분담에 대해 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

⑤ 제2항에 따라 새로운 연결허가를 받으려는 자는 먼저 연결허가를 받은 자가 정당한 이유 없이 진출입로의 공동사용에 협력하지 아니하는 경우 제4항에 따라 산정한 비용을 공탁(供託)하고 도로관리청에 연결허가를 신청할 수 있다. 이 경우 연결허가 신청을 받은 도로관리청은 공탁이 적정한지 여부를 검토하고 새로운 연결허가를 할 수 있다.

시행규칙 제22조(진출입로의 공동사용 시 분담 금액의 결정방법) 법 제52조제1항에 따른 연결허가(이하 "연결허가"라 한다)를 먼저 받은 자와 새로운 연결허가를 받아 법 제53조제2항에 따라 진출입로를 공동으로 사용하려는 자 간의 분담 금액은 공동사용면적에 대한 설치비용의 합계액을 해당 연결허가를 받은 자 수로 나눈 금액으로 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로연결허가를 받은 진출입로 피허가자의 권리와 의무

○ 「도로법」 제53조제1항에서는 도로연결허가를 받은 시설이 '진출입로'인 경우에 피허가자는 일반인의 통행을 제한할 수 없도록 규정하고 있다. 그리고 제53조제2항에서는 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람이 있는 경우에는 진출입로의 공동사용에 대한 동의 등 새로운 연결허가를 받으려는 사람이 연결허가를 받는데 필요한 협력을 해야 하는 의무를 부과하고 있다. 「도로법」 제53조제2항은 진출입로 설치를 위한 연결허가는, 일반적인 도로의 점용허가와는 다르게, 해당 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람에 대한 배타적 효력이 없다는 것을 명확하게 규정하여 기존에 연결허가를 받은

사람과 새로운 연결허가를 받으려는 사람 사이에 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하는 기능을 수행한다.

○ 「도로법」 제53조제2항에서는 도로연결허가 피허가자의 진출입로 공동사용의무를 규정하면서, 한편으로 같은 조 제3항에서는 피허가자가 진출입로를 공동사용하려는 자에게 공동사용 부분에 대한 비용의 분담을 요구할 수 있는 권리를 인정하고 있다. 그리고 진출입로의 공동사용에 따른 분담 금액은, 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우에는 해당 법령에 따르고, 다른 법령에서 특별하게 규정하고 있지 않다면 공동사용면적에 대한 설치비용의 합계액을 해당 연결허가를 받은 사람의 수로 나눈 금액이 분담 금액이 되는 것으로 규정한다(법 제53조제4항 및 시행규칙 제22조).

■ **진출입로에 대한 새로운 연결허가**

○ 도로연결허가를 받은 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람은 「도로법」 제53조제2항에 따라 그 진출입로를 공동으로 사용할 수 있는 권리가 인정되고, 같은 조 제4항에 따라 진출입로 공동사용에 따른 비용을 피허가자와 분담해야 할 의무를 부담한다.

○ 도로연결허가를 받은 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람은 먼저 도로연결허가를 받은 피허가자와 진출입로 공동사용 및 공동사용 비용분담에 관한 협의를 하게 된다. 그런데 진출입로를 설치한 기존 피허가자가 정당한 이유 없이 새로운 연결허가를 받으려는 사람의 진출입로 공동사용을 방해하는 경우가 있다. 이 경우에 「도로법」 제53조제5항에서는 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람이 기존 피허가자의 협력 없이 새로운 연결허가를 받을 수 있는 절차를 규정하고 있다. 즉, 진출입로에 대하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람은 적정한 진출입로 공동사용 분담액을 법원에 공탁한 후에 도로관리청에 새로운 연결허가를 신청할 수 있다. 도로관리청은 기존 진출입로에 대한 새로운 연결허가를 신청받은 경우에 새로운 연결허가 신청자가 법원의 공탁 절차를 거친 것만으로 새로운 연결허가를 발령해야 하는 것은 아니다. 즉 도로관리청은 새로운 연결허가를 신청한 사람의 공탁액이 적정한지, 도로의 연결허가와 관련한 법령의 허가기준을 준수했는지를 검토해야 하고, 연결허가와 관련된 공익과 사익을 모두 고려하여 새로운 연결허가의 발령 여부를 결정해야 한다.

(2) 주요 사례

사례 진출입로 공동사용 거부 시 신규 연결허가를 받기 위하여 반드시 공탁을 거쳐야 하는지요?

해설 「도로법」 제53조제5항에서는 기존의 피허가자가 정당한 이유 없이 진출입로 공동사용을 거부하는 경우에 "적정한 비용분담액을 공탁"하는 것을 조건으로 새로운 연결허가를 신청할 수 있음을 규정하고 있습니다. 따라서 새로운 연결허가를 신청하려는 사람은 같은 법 시행규칙 제22조에 따른 자신의 설치비용 분담액을 공탁한 후에만 새로운 연결허가를 신청할 수 있습니다.

사례 진출입로의 피허가자가 새로운 연결허가를 받으려는 사람에게 공동사용 부분에 대한 분담액을 요구하지 않는 경우, 피허가자가 자신의 권리를 포기한 것으로 보고 공탁 절차 없이 새로운 연결허가를 신청할 수 있는지요?

해설 피허가자가 진출입로의 공동사용을 거부하는 경우에는 비용분담을 위한 협의도 거부하는 것이 일반적입니다. 따라서 「도로법」 제53조제3항에서 규정한 피허가자의 공동사용 부분에 대한 비용분담 요구권을 피허가자 포기한 것으로 인정하기 위해서는 피허가자의 명시적인 의사표시가 필요하다고 보는 것이 타당합니다. 따라서 피허가자가 분담액 요구를 하지 않는다는 것만으로 비용분담 요구권을 포기한 것으로 보는 것은 타당하지 않습니다.

사례 기존의 피허가자가 진출입로 공동 사용을 거부하여 새로운 연결허가를 받으려는 사람이 공탁을 거쳐 새로운 연결허가를 신청한 경우, 도로관리청은 공탁액이 적정한지를 검토하여 해당 연결허가를 거부할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제53조제5항에서는 새로운 연결허가 신청을 받은 도로관리청은 "공탁이 적정한지 여부를 검토하고"라고 규정하고 있는데, 공탁이 적정한가의 판단은 새로운 연결허가를 신청한 사람이 공동사용 부분에 대한 비용분담의 협의 자체를 하지 않거나 불성실하게 하고 바로 공탁을 한 것과 같이 공탁 절차를 위한 전제 요건을 갖추고 있는가를 판단하는 것 뿐만 아니라 공탁 금액이 적정한가의 판단도 포함된다고 해석하는 것이 타당합니다. 따라서 도로관리청은 공탁 금액이 비용분담액으로 적정하지 않다고 판단되는 경우에는 도로연결허가를 거부할 수 있습니다.

사례 공탁 후 새로운 연결허가를 받았다면 기존 피허가자의 동의가 없어도 허가 내용에 따라 진출입로에 가드레일을 설치할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제53조제5항에 따라 공탁을 한 후에 새로운 연결허가를 받는 절차는 기존 피허가자가 진출입로 공동사용을 거부한다는 것을 전제로 하는 절차입니다. 따라서 공탁 후 새로운 연결허가를 받으면 기존 피허가자의 동의가 없더라도 허가내용에 따라 진출입로에 가드레일을 설치할 수 있습니다.

제 3 장

도로의 점용료

1. 도로점용료의 부과 및 징수

2. 도로점용료의 산정기준 및 조정

3. 도로점용료의 감면

4. 「도로법」에 따른 점용료 반환 사유

5. 과오납에 따른 점용료의 반환

제3장 도로의 점용료

1. 도로점용료의 부과 및 징수

□ 「도로법」 조문

제66조(점용료의 징수 등) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다.

② (생 략)

③ 도로관리청은 제1항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다) 징수를 위하여 필요하면 「부동산등기법」 제109조의2제1항에 따른 등기정보자료 및 「건축법」 제32조에 따른 전자정보처리 시스템을 이용할 수 있다.

④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 **대통령령으로 정하고**, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제4항에 따라 산정된 점용료의 3배를 초과할 수 없다.

시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① 도로관리청은 법 제66조제1항에 따라 점용료를 부과·징수하려는 경우에는 점용료 납부 의무자에게 납입고지서를 발급하여야 한다. 다만, 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유자가 2인 이상인 경우로서 해당 토지나 건물의 관리인 또는 전체 소유자의 위임을 받은 대리인이 있는 경우 도로관리청은 그 관리인 또는 대리인에게 납입고지서를 발급할 수 있다.

② 제1항에 따라 점용료를 부과할 때 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수하고, 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에, 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수한다. 다만, 연간 점용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회 이내에서 분할하여 부과·징수할 수 있으며, 이 경우 남은 금액에 대해서는 「국유재산법 시행령」 제30조제5항 후단에 따라 산출한 이자를 붙여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 도로점용허가를 받은 자가 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 피해를 입은 경우에는 도로관리청이 대상과 기간을 정하여 고시하는 바에 따라 해당 기간에 납부기한이 도래하는 점용료에 대하여 1년(납부기한을 기준으로 허가기간이 1년 미만으로 남은 경우에는 그 남은 허가기간)의 범위에서 미루어 내게 할 수 있다.

④ 도로관리청은 점용료 납부 의무자가 원하는 경우 점용기간 전체 또는 남은 점용기간에 대한 점용료를 일시에 부과·징수할 수 있다.
⑤ 제2항에 따른 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 아니한다.
⑥ ~ ⑧ (생 략)

제69조(점용료의 강제징수) ① 도로관리청은 점용료를 내야 할 자가 점용료를 내지 아니하면 납부기간을 정하여 독촉하여야 한다.
② 제1항에 따라 점용료의 납부가 연체되는 경우에 도로관리청은 가산금을 징수할 수 있다.
③ 제2항에 따른 가산금에 관하여는 「국세징수법」 제21조를 준용한다. 이 경우 "국세"는 "점용료"로 본다.
④ 도로관리청은 점용료를 내야 하는 자가 그 납부기한까지 점용료를 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

제71조(이의신청) ① 점용료를 부과 받은 자가 부과 받은 점용료에 대하여 이의가 있는 경우 점용료를 부과 받은 날부터 60일 이내에 도로관리청에 이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여 이의를 신청할 수 있다.
② 도로관리청은 제1항에 따른 이의신청이 있는 때에는 이의신청의 적부를 심사하고, 이의신청을 받은 날부터 21일 이내에 그 결과를 이의신청인에게 서면으로 통보하여야 한다.
③ 도로관리청은 이의신청을 각하 또는 기각하는 결정을 한 때에는 이의신청인에게 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 취지를 제2항에 따른 결과 통보와 함께 통보하여야 한다.
④ 이의신청인은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 이의신청절차를 거치지 아니하고 행정심판을 청구할 수 있다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용허가와 도로점용료 징수

○ 도로관리청은 도로점용허가를 받은 사람에게 점용료를 징수할 수 있다(법 제66조제1항). 도로점용허가는 도로관리청이 특정인에게 일정한 내용의 공물사용권을 설정하는 설권행위이고(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002두579), 도로의 점용료는 그 설권행위에 대한 반대급부로서 피허가자가 실제로 도로를 점용하고 있는가와는 무관하게 '점용허가라는 사실' 자체에 대하여 부과하는 급부의무이다(법제처 15-0674). 예를 들면, 건축허가와 함께 진출입로 목적의 도로점용허가를 받은 경우에, 점용료를 부과하는 시점은 피허가자가 건축행위를 시작한 시점이 아니라 건축허가를 받은 시점을 기준으로 부과해야 한다.

○ 도로 이용자가 도로관리청에게 도로의 점용료를 납부할 의무를 부담하는 것은, 도로 이용

자가 도로관리청부터 도로점용허가를 받아서 도로점용허가 관계라는 공법관계가 성립된 경우에 한정된다. 따라서 점용허가를 받지 않고 도로를 무단으로 점용하는 사람에게 「도로법」 제66조제1항에 따른 점용료 부과처분을 할 수 없고(대법원 1975. 7. 8. 선고 75누26), 무단으로 점용한 기간에 대하여 점용료를 소급하여 부과할 수도 없다.

○ 도로관리청의 피허가자에 대한 도로점용료 부과는 재량행위이다. 따라서 도로관리청은 도로점용허가를 한 경우에 항상 피허가자에게 점용료를 부과해야 하는 것은 아니다(대법원 2013. 6. 13. 선고 2012다87010). 또한 피허가자의 점용료 납부의무는 도로관리청의 점용료 부과처분으로 발생하는 것이지, 도로점용허가를 받았다는 사실만으로 점용료 납부의무가 발생하는 것은 아니다(대법원 2013. 6. 13. 선고 2012다87010).

○ 도로점용료 부과의 법적 성격이 재량행위이기 때문에, 도로점용허가를 받은 사람에 대하여 점용료를 부과하는 것이 타당하지 않은 특별한 사정이 있는 경우에는, 도로관리청은 '평등의 원칙'이 문제되지 않는 경우라면 해당 피허가자에게 점용료를 부과하지 않는 방법을 활용할 수 있다.

■ 도로점용료의 부과 방법

○ 도로관리청은 점용료를 부과·징수하려는 경우에는 점용료 납부의무자에게 납입고지서를 발급해야 한다. 다만, 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유자가 2인 이상인 경우로서 해당 토지나 건물의 관리인 또는 전체 소유자의 위임을 받은 대리인이 있는 경우 도로관리청은 그 관리인 또는 대리인에게 납입고지서를 발급할 수 있다(시행령 제71조제1항). 여기에서 도로점용의 목적이 되는 토지 등의 소유자가 2인 이상인 경우로서 그 토지 등의 관리인 또는 전체 소유자의 대리인이 있는 경우에 그 관리인 또는 대리인에게 납입고지서를 발급할 수 있다는 것은 관리인 또는 대리인이 납입고지서의 수취인이 될 수 있다는 것이지 도로점용료의 부과 대상이 되거나 납부의무자가 된다는 의미는 아니다.

○ 도로관리청은 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수한다. 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수한다. 여기서 '매 회계연도 시작 후 3월 이내'라는 것은 계속점용료는 매년 3월 말일까지 부과·징수해야 함을 말한다. 다만, 연간 점용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회 이내에서 분할하여 부과·징수할 수 있으며, 이 경우 남은 금액에 대해서는 「국유재산법 시행령」 제30조(사용료의 납부시기 등)제5항 후단에 따라 산출한 이자를 붙여야 한다(시행령 제71조제2항). 도로관리청은 점용료 납부의무자가 원하는 경우, 점용기간 전

체 또는 남은 점용기간에 대한 점용료를 일시에 부과·징수할 수 있다(시행령 제71조제4항).

○ 도로관리청은 도로점용허가를 받은 자에게 도로점용료 부과 방법을 정한 「도로법 시행령」 제71조제2항에 따라 점용료를 부과하는 것이 원칙이지만, 도로점용허가를 받은 자가 천재지변이나 재난으로 피해를 입은 경우 그 점용료 납부 부담을 완화하기 위하여 1년의 범위에서 도로점용료의 징수를 유예할 수 할 수 있다. 즉 도로점용허가를 받은 자가 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」(이하 "재난안전법"이라고 함) 제3조제1호에 따른 재난으로 피해를 입은 경우에는 도로관리청이 대상과 기간을 정하여 고시하는 바에 따라 해당 기간에 납부기한이 도래하는 점용료에 대하여 1년(납부기한을 기준으로 허가기간이 1년 미만으로 남은 경우에는 그 남은 허가기간)의 범위에서 미루어 내게 할 수 있다(시행령 제71조제3항).

○ 도로관리청은 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 않는다(시행령 제71조제5항). 점용료가 1만원 미만에 해당하는가는 「도로법 시행령」 제71조제2항에 따른 점용료 징수 방법에 따라 부과하는 점용료가 1만원 미만인가를 기준으로 판단한다.

■ 도로점용료 납부의무 위반

○ 도로관리청은 피허가자가 점용료를 내지 않으면 납부기간을 정하여 독촉해야 하고, 점용료 납부가 연체되는 경우에 가산금을 징수할 수 있다(법 제69조제1항 및 제2항). 기존에 가산금이란 국세를 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에 「국세징수법」에 따라 고지세액(告知稅額)에 가산하여 징수하는 금액을 말하는 것이었다. 그런데 2020년에 「국세기본법」이 개정[14]되어 납부불성실가산세와 가산금을 납부지연가산세로 통일하면서 가산금은 폐지되었고, 이에 따라 「국세징수법」이 개정[15]되어 기존의 가산금 규정에 대한 경과규정[16]을 두고 있다. 「국세징수법」 부칙 제18조(가산금 폐지에 따른 다른 법령과의 관계에 관한 경과조치)에 따라 점용료가 연체된 경우에 도로관리청은 가산금을 징수할 수 있고 이 경우에 종전의 「국세징수법」 제21조를 준용한다(법 제69조제2항·제3항).

14) 법률 제16097호, 2018. 12. 31., 일부개정
15) 법률 제16842호, 2019. 12. 31., 일부개정
16) 부칙 제18조(가산금 폐지에 따른 다른 법령과의 관계에 관한 경과조치) 2020년 1월 1일 이후에도 다른 법령에서 가산금에 관하여 「국세징수법」 제21조를 인용하고 있는 경우에는 종전의 「국세징수법」 제21조를 인용한 것으로 보되, 같은 조 **제2항 본문 중 "1천분의 12"를 "1만분의 75"로 본다.**

관련 법령

국세징수법 제21조(가산금) ① 국세를 납부기한까지 완납하지 아니하였을 때에는 그 납부기한이 지난 날부터 체납된 국세의 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수한다.
② 체납된 국세를 납부하지 아니하였을 때에는 납부기한이 지난 날부터 매 1개월이 지날 때마다 체납된 국세의 1천분의 12에 상당하는 가산금을 제1항에 따른 가산금에 가산하여 징수한다. 다만, 체납된 국세의 납세고지서별·세목별 세액이 100만원 미만인 경우는 제외한다.
③ 제2항에 따른 가산금을 가산하여 징수하는 기간은 60개월을 초과하지 못한다.
④ 제1항 및 제2항은 국가와 지방자치단체(지방자치단체조합을 포함한다)에 대하여는 적용하지 아니한다.
⑤ 상호합의절차가 진행 중이라는 이유로 체납액의 징수를 유예한 경우에는 제2항을 적용하지 아니하고 「국제조세조정에 관한 법률」 제24조제5항에 따른 가산금에 대한 특례를 적용한다.

○ 도로관리청은 점용료를 내야 하는 자가 그 납부기한까지 점용료를 내지 않으면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다(법 제69조제4항). 이 규정과 관련된 「국세기본법」이 개정되어 "체납처분"이라는 용어는 그 본질적 특성인 강제성을 드러내는 표현인 "강제징수"로 변경되었다. 「도로법」 제69조제4항에서 납부기한까지 점용료를 내지 않으면 "국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수"할 수 있다는 것은 "국세 또는 지방세에 대한 강제징수 절차에 따라 체납된 점용료를 강제징수할 수 있다"는 의미이다.

○ 점용허가를 받은 사람이 점용료를 납부하지 않으면 도로관리청은 도로점용허가를 취소할 수 있다(법 제63조제1항제3호).

■ **점용료 부과에 대한 권리구제**

○ 점용료를 부과 받은 사람은 부과 받은 점용료에 대하여 이의가 있는 경우 점용료를 부과 받은 날부터 60일 이내에 도로관리청에 이의를 신청할 수 있다(법 제71조제1항).

○ 「도로법」 제71조제1항에 따른 이의신청은 행정심판이 아니기 때문에 「도로법」에 따른 이의신청을 거치지 않고 바로 행정심판을 청구할 수 있다. 또한 이의신청 및 행정심판을 거치지 않고 바로 행정소송을 제기할 수 있다(「행정소송법」 제18조제1항).

(2) 주요 사례

사례 도로점용허가를 받았으나 착공이 없었던 경우에도 점용료를 납부해야 하는지요?

해설 도로점용료는 점용허가에 대한 반대급부로서, '실제 점용' 여부와는 무관하게 '허가라는 사실 자체'에 대하여 부과되는 대가입니다(법제처 15-0674). 따라서 점용허가 후

에 착공이 없었더라도 점용료를 납부해야 합니다.

사례 건축허가와 함께 진출입로 목적의 도로점용허가를 받은 경우, 점용료를 부과하는 시점이 점용허가를 받은 시점인지 아니면 건축행위가 시작된 시점인지요?

해설 도로점용료는 점용허가라는 사실 자체에 대하여 부과하는 것이므로, 점용료는 점용허가를 받은 시점부터 산정해야 합니다.

사례 「도로법 시행령」 제71조제4항에서는 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 않는다고 규정하는데, 점용료 감면 사유가 있는 경우에는 감면 후의 점용료를 기준으로 판단하는 것인지요?

해설 「도로법 시행령」 제71조제4항의 점용료가 1만원 미만인 경우의 판단은 같은 조 제2항에 따라 산정한 점용료가 1만원 미인 경우를 말하는 것입니다. 따라서 점용료 감면 사유에 해당하더라도 감면하지 않은 점용료를 기준으로 판단해야 합니다.

2. 도로점용료의 산정기준 및 조정

□ 「도로법」 조문

제66조(점용료의 징수 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 **대통령령**으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다.

시행령 제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① 고속국도 및 일반국도(법 제23조제2항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다. 이하 이 조 및 제71조제8항에서 같다)에서 징수하는 법 제66조제1항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다)는 **별표 3의 점용료 산정기준**에 따른다.

② 제1항에 따른 **고속국도 및 일반국도 외의 도로에서 징수하는 점용료는 별표 3의 점용료 산정기준에서 규정한 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로** 정한다.

③ 도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우로서 제1항 및 법 제68조에 따라 산정한 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10 이상 증가하게 되는 경우에는 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10이 증가된 금액으로 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용료의 산정기준

○ 점용료의 산정기준은 고속국도 및 일반국도인 경우에는 대통령령으로 정하도록 위임하고 있고, 이에 따라 「도로법 시행령」 [별표 3] 점용료의 산정 기준(제69조제1항 관련)에서 점용료 산정기준을 정하고 있다.

○ 점용료 산정기준이 되는 토지가격은 도로점용 부분과 닿아 있는 토지(도로부지는 제외한다)의 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별공시지가로 한다. 도로점용 부분과 닿아 있는 토지(도로부지는 제외한다)가 2필지 이상인 경우에는 각각 닿아 있는 부분의 비율을 반영한 가중평균가격으로 한다(시행령 별표 3 비고 제2호). 점용료 산정에 적용되는 개별공시지가는 점용허가 당시 발표된 공시지가를 적용한다.

○ 도로부지 외에 닿아 있는 토지가 있는 경우 도로점용료 산정의 기준이 되는 토지는 도로점용 부분과 물리적으로 닿아 있는 토지 중 도로부지를 제외한 토지를 뜻하고, 그 사용 목적이 반드시 도로점용의 주된 사용 목적과 같거나 유사하여야 하는 것은 아니다(대법원 2013. 10. 11 선고 2012두10833).

○ 도로점용 변경허가로 점용료가 변경되는 경우에는 변경허가 당시 연도의 점용료는 변경허가 일 이후의 잔여 월수에 대하여 부과하되, 매 1개월을 12분의 1년으로 산정하여 부과하고 이 경우 1개월 미만의 단수는 계산하지 않는다(시행령 별표 3 비고 제3호).

○ 고속국도 및 일반국도가 아닌 기타의 도로의 점용료 산정기준은 대통령령이 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다(시행령 제66조제4항). 여기에서 “대통령령으로 정하는 범위에서”라는 것은 대통령령에서 정한 ‘점용료 산정기준’은 각 지방자치단체 조례가 규정할 수 있는 점용료의 상한을 뜻하는 것이다(대법원 2013. 9. 27. 선고 2012두15234).

■ 도로점용료의 조정

○ 도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우로서 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10 이상 증가하게 되는 경우에는 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10이 증가된 금액으로 한다(시행령 제69조제3항).

○ 도로점용료 조정에 관한 「도로법 시행령」 제69조제3항은 공시지가의 급격한 상승에 따른 점용료 부담의 증가로 기존 피허가자가 받게 되는 재산적 충격을 완화하기 위하여 연간 점용료 상승률의 상한을 제한하는 규정이다. 점용료 조정에 관한 「도로법 시행령」 제69조

제3항의 적용 요건인 "2년 이상 계속하여 점용하는 경우"란 점용허가의 목적 등 점용허가의 본질적 내용이 2년 이상 동일하게 계속되는 경우를 말하는 것이다. 따라서 전년도의 점용료를 부과·납부한 후 점용허가의 목적이 변경되거나(다만 점용허가 목적이 변경되더라도 점용면적 등 도로점용의 본질적 내용의 변경이 없는 경우는 제외), 점용허가가 취소된 후 새로운 점용허가가 발령되는 경우 등 점용허가의 본질적 내용이 변동되어 점용허가의 동일성이 인정되지 않는 경우에는 새로운 점용료를 산정할 때 점용료 조정에 관한 「도로법 시행령」 제69조제3항은 적용되지 않는다.

(2) 주요 사례

사례 전선·공중선에 대하여 점용료 부과기준을 신설하는 내용의 조례 개정이 가능한지요?

해설 「도로법 시행령」 제69조제2항에서는 "별표 3의 점용료 산정기준에서 규정한 범위에서" 조례로 점용료 산정기준을 정할 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 별표 3에서는 전선·공중선에 대한 점용료 부과기준을 정하고 있지 않은데도 조례로 전선·공중선에 대한 점용료 부과기준을 정하는 것은 상위 법령의 위임의 범위를 넘는 것으로 위법한 조례에 해당합니다.

사례 동일인이 수 개의 전봇대를 설치한 경우, 수 개의 전봇대에 대한 점용료를 합산하여 일괄적으로 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3의 '점용료 산정기준' 제1호는 전주 등의 점용료 산정을 위한 기준 단위를, 점용 단위는 '1개', 기간 단위는 '1년'이라고만 규정하고 있습니다. 따라서 동일인이 수 개의 전주를 설치·관리하고 있다면, 전주의 개수에 따라 산정한 점용료를 합산하여 일괄적으로 부과하는 것도 가능합니다.

사례 도로 지하에 있는 건축물에 대하여 층별로 점용료를 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3의 '점용료 산정기준' 제5호는, 건축물의 경우 '지하 1층인 건축물', '지하 2층인 건축물', '지하 3층 이상의 건축물'로 나누어 각각의 건축물이 점용하는 도로의 면적에 따라 점용료를 산정하도록 규정하고 있습니다. 따라서 도로 지하에 있는 건축물이 동일 건축물로서 일체가 되어 하나의 점용물로 볼 수 있는 경우에는 층별로 점용료를 부과하는 것은 현행법상 허용되지 않습니다.

사례 동일한 광고 내용의 현수기를 여러 위치에 설치하려는 경우, 현수기 개수에 비례하여 점용료를 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3의 '점용료 산정기준' 제6호 다)는 현수기의 점용단위를 '표시면적 1제곱미터'로 규정하고 있습니다. 여기의 표시면적은 광고 내용이 표시되어 있는 면적을 말하는 것이므로, 현수기 여러 개가 여러 위치에 설치되어 있다면 여러 개의 표시면적을 합산하여 점용료를 산정하는 것이 타당합니다.

사례 동일한 내용의 현수막이 같은 장소에 복수로 설치된 경우 복수의 표시면적을 기준으로 점용료를 산정하는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3의 '점용료 산정기준' 제6호 다)는 현수막의 점용단위를 '표시면적 1제곱미터'로 규정하고 있습니다. 따라서 동일한 장소에 복수의 현수막이 설치된 경우에는 모든 현수막의 표시면적을 합산하여 점용료를 산정하는 것이 타당합니다.

사례 현수막의 표시면적이 1제곱미터 미만인 경우 점용료를 부과할 수 없는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3의 '점용료 산정기준' 제6호 다)는 현수막의 점용단위를 '표시면적 1제곱미터'로 규정하고 있습니다. 이는 표시면적이 "1제곱미터 이하인 경우는 점용 단위별 점용료를 부과한다"는 것이므로, 표시면적이 1제곱미터 미만인 현수막도 점용료 부과 대상이 됩니다.

사례 상·하수도관, 가스관 매설을 위하여 도로점용허가를 받은 후에 터파기 공사를 하는 경우에 어떠한 점용료 산정기준을 적용해야 하는지요?

해설 「도로법 시행령」 별표 3 제10호에서는 "제1호부터 제9호까지의 규정에 따른 공작물 등의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장"의 점용료 산정기준을 규정하고 있습니다. 따라서 터파기 공사는 상·하수도관, 가스관 매설을 위한 임시적인 공사를 설치하는 것이므로 별표 3 제10호에 따라 점용료를 산정하는 것이 타당합니다.

사례 차량진출입 목적으로 기간이 1년인 도로점용허가를 받은 후 허가기간을 1년 연장하는 경우, 「도로법 시행령」 제69조제2항의 "도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우"에 해당되는지요?

해설 허가받은 사항의 변경 없이 기간이 1년인 점용허가의 기간을 1년 연장하는 허가를 받

은 경우, 연장허가에 따라 기존의 점용허가가 동일성을 유지한 채로 계속 유지되는 것이므로, “도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우”에 해당됩니다.

사례 지목변경, 건축물의 신축 등 피허가자의 행위로 토지의 공시지가가 급상승한 경우에도 점용료 조정 규정이 적용되는지요?

해설 「도로법 시행령」 제69조제3항은 점용료 조정 규정이 적용되는 요건만을 규정할 뿐 적용 예외사유는 규정하고 있지 않습니다. 따라서 피허가자의 행위로 공시지가가 급상승한 경우에도 점용료 조정 규정이 적용됩니다.

사례 전년도의 점용료가 부과된 후 다음 해의 점용료를 산정할 때, 피허가자가 변경된 경우, 점용료 조정 규정이 적용되는지요?

해설 2년 이상 점용기간이 계속되는 동안 피허가자가 변경되었더라도 점용허가의 본질적 변경이 있다고 보기 어렵습니다. 따라서 점용료를 다시 산정할 때 점용료 조정 규정이 적용되어야 합니다.

3. 도로점용료의 감면

□ 「도로법」 조문

제68조(점용료 징수의 제한) 도로관리청은 도로점용허가의 목적이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 점용료를 감면할 수 있다.

1. **공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업**을 위한 경우
2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난, 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우
3. 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업으로서 **대통령령으로 정하는 사업**을 위한 경우
4. 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우

4의2. 「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택(주거의 형태에 한정한다)에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우

5. 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인의 영업소에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우
6. 통행자 안전과 가로환경 개선 등을 위하여 지상에 설치된 시설물을 지하로 이동 설치하는 경우
7. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 편의시설 중 출입구에 이르는 접근로 또는 출입구와의 높이 차이를 제거하는 시설을 설치하는 경우

8. 사유지의 전부 또는 일부를 국가 또는 지방자치단체에 기부채납한 자가 그 부지를 제61조제1항에 따라 점용허가받은 경우
9. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 또는 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우

시행령 제73조(점용료의 감면) ① 법 제68조제1호에 따른 공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업은 국가, 지방자치단체 및 공공목적을 수행하기 위하여 설립된 법인으로서 **국토교통부령으로 정하는 법인**이 시행하는 비영리사업으로 한다.

② 법 제68조제3호에서 **"대통령령으로 정하는 사업"**이란 전기공급시설·전기통신시설·송유관·가스공급시설·열수송시설·전기자동차 충전시설·수소자동차 충전시설, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 **국토교통부령으로 정하는 시설**을 설치하는 사업을 말한다. 이 경우 해당 시설을 필요로 하는 자 등이 그 시설을 설치하여야 하는 자와 협의하여 직접 해당 시설을 설치하는 사업을 포함한다.

③ 법 제68조에 따른 점용료의 감면은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 법 제68조제1호, 제4호 및 제7호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 경우
   가. 법 제68조제1호, 제7호 및 제9호에 해당하는 경우: 전액 면제
   나. 법 제68조제4호에 해당하는 경우: 전액 면제. 다만, 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주택면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 전액 면제한다.
   다. 법 제68조제8호에 해당하는 경우: 전액 면제. 다만, 10년 이내의 범위에서 점용료 총액이 기부채납한 토지의 가액이 될 때까지 면제하되, 기부채납으로 용적률이 상향된 경우에는 감면대상에서 제외한다.
2. 법 제68조제2호에 해당하는 경우: 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 그 밖의 특별한 사정의 정도에 따라서 **국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감면**
3. 법 제68조제3호, 제4호의2 및 제6호에 해당하는 경우: 점용료의 2분의 1 감액. 다만, 주거용으로 사용하는 준주택과 준주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주거용으로 사용하는 준주택 면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 2분의 1을 감액한다.
4. 법 제68조제5호에 해당하는 경우: 점용료의 10분의 1 감액

시행규칙 제35조(공공목적을 수행하는 법인) 영 제73조제1항에서 **"국토교통부령으로 정하는 법인"**이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 「한국도로공사법」에 따른 한국도로공사
2. 「지방공기업법」 제49조에 따라 지하철도의 건설을 목적으로 설립된 법인
3. 「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단
4. 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사(일반수도사업 및 공업용수도사업을 시행하는 경우만 해당한다)
5. 「사립학교법」 제2조제2항에 따른 학교법인
6. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 설립된 한국농어촌공사(농어촌정비사업을 시행하는

경우만 해당한다)
7. 「민법」 또는 그 밖의 법률에 따라 설립된 법인으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 비영리사업을 위탁받아 시행하는 법인

시행규칙 제36조(재난 등에 따른 점용료의 감면) 영 제73조제3항제2호에서 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 그 밖에 특별한 사정의 정도에 따른 점용료의 감면은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.
1. 점용 목적을 완전히 상실한 경우에는 그 이후의 기간은 점용료의 전액을 면제한다.
2. 점용 목적을 부분적으로 상실한 경우에는 점용 목적을 상실한 점용면적의 비율에 따라 그 이후의 기간은 점용료를 감면한다.
3. 농작물 등의 재배를 위한 점용의 경우 피해의 정도가 100분의 50 이상일 때에는 점용료의 전액을 면제하고, 100분의 50 미만일 때에는 그 비율에 따라 점용료를 감면한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로점용료 감면의 절차 및 법적 성격

○ 「도로법」 제68조는 도로점용허가의 목적이 각 호에 해당하면 점용료를 감면할 수 있다고 규정하고 있는데, 문언, 내용 및 체계 등에 비추어 보면 도로점용료 감면은 도로관리청의 재량행위이다(대법원 2018. 1. 17. 선고 2016두56721·56738). 따라서 피허가자에게 점용료 감면사유가 있더라도 도로관리청이 해당 피허가자의 점용료를 감면해줘야 할 의무는 존재하지 않는다.

○ 상대방에게 이익을 주는 수익적 처분은 상대방의 신청을 전제로 하는 것이 일반적이다. 그런데 「도로법」 제68조에 따라 점용료를 감면받기 위해서 피허가자의 신청은 필요하지 않다. 따라서 도로점용허가가 신청된 경우에 도로관리청은 점용허가의 목적이 「도로법」 제68조 각 호에 해당하는가를 심사한 후 점용료 감면 여부를 결정해야 한다.

■ 도로점용료 감면 사유 및 감면 비율

○ 「도로법」 제68조제1호 : 도로점용허가의 목적이 공용 또는 공익 목적의 비영리사업을 위한 경우

- 「도로법」 제68조제1호에서 말하는 공용 또는 공익 목적의 비영리사업이란 국가 또는 지방자치단체 및 공공목적을 수행하기 위하여 설립된 법인, 즉 한국도로공사, 「지방공기업법」에 따라 지하철도 건설을 목적으로 설립된 법인, 국가철도공단, 한국수자원공사(일반수도사업 및 공업용 수도사업을 시행하는 해당), 학교법인, 한국농어촌공사(농어촌정비사

업을 시행하는 경우만 해당), 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 법인으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 비영리사업을 위탁받아 시행하는 법인이 시행하는 비영리사업을 말한다(시행규칙 제35조).

- 「도로법 시행규칙」 제35조에 따른 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 법인이 사업수행과 관련하여 점용료를 면제받기 위해서는 그 법인이 국가 또는 지방자치단체로부터 비영리사업을 위탁받아 시행한다는 법적 근거 또는 계약서 등의 근거가 있어야 한다. 그리고 도로점용료 감면요건인 점용 목적 사업이 '비영리사업'에 해당하는가는 사업을 하는 과정에서 수익이 발생한다고 하여 곧바로 영리사업이라고 단정할 수는 없고, 그 사업의 주된 목적이 영리를 목적으로 한다고 볼 수 있는지가 중요한 판단의 기준이 된다.

- 도로점용허가의 목적이 공용 또는 공익 목적의 비영리사업을 위한 경우(제68조제1호)에는 점용료 전액을 면제한다(시행령 제73조제3항제1호가목).

○ 「도로법」 제68조제2호 : 「재난안전법」 제3조제1호에 따른 재난, 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우(법 제68조제2호)

- 「재난안전법」 제3조제1호에 따른 재난 , 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 있는 경우에는 점용료가 감면된다. (ⅰ) 「재난안전법」 제3조는 "재난"이란 국민의 생명 · 신체 · 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 자연재난과 사회재난을 말하는 것이라고 정의한다(제1호가·나목). 그리고 "자연재난"이란 태풍, 홍수, 호우, 강풍 등 자연우주물체의 추락 · 충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해라고 정의하고(제1호가목), "사회재난"이란 화재 · 붕괴 · 폭발 · 교통사고 등으로 발생하는 피해를 말하는 것으로 정의하면서 특히 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병으로 인한 피해를 사회재난으로 명확하게 규정하고 있다. 이러한 「재난안전법」의 "재난"에 대한 정의 규정에 따르면, 사회적 재난에 해당하는 코로나 19와 같은 감염병으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우(예 : 특정 시간대의 영업금지 조치)에도 도로점용료를 감면할 수 있는 명확한 근거 규정이 마련되었다. (ⅱ) 「도로법」 제68조제2호에서의 "그 밖의 특별한 사정"이란 「재난안전법」에 따른 "재난"과 유사하게 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없게 하는 사정을 말하는 것이다. (ⅲ) 「도로법」 제68조제2호에서 "본래의 점용목적을 달성할 수 없는 경우"란 재난 등으로 점용물이 멸실·훼손되어 점용물을 이용할 수 없는 경우뿐만 아니라 점용물의 이용 가능성이 제한 또는 차단된 경우를 말한다.

- 「재난안전법」 제3조제1호에 따른 재난, 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을

달성할 수 없는 경우에는 재난이나 그 밖의 특별한 사정의 정도에 따라 점용료를 감면한다(시행령 제73조제3항제2호). 즉 (i) 재난 등으로 점용 목적을 완전히 상실한 경우에는 그 이후의 기간은 점용료의 전액을 면제하고(시행규칙 제36조제1호), 점용 목적을 부분적으로 상실한 경우에는 점용 목적을 상실한 점용면적의 비율에 따라 그 이후의 기간은 점용료를 감면하고(시행규칙 제2호), 농작물 등의 재배를 위한 점용의 경우 피해의 정도가 100분의 50 이상일 때에는 점용료의 전액을 면제하고, 100분의 50 미만일 때에는 그 비율에 따라 점용료를 감면한다(시행규칙 제3호).

○ 「도로법」 제68조제3호 : 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업을 시행하기 위하여 도로를 점용하는 경우, 즉 전기공급시설·전기통신시설·송유관·가스공급시설·열수송시설·전기자동차 충전시설·수소자동차 충전시설, 그 밖에 이와 유사한 시설을 설치하는 사업의 시행을 목적으로 도로를 점용하는 경우에는 점용료의 2분의 1을 감액한다. 여기의 공익사업에는 해당 시설을 필요로 하는 자 등이 그 시설을 설치하여야 하는 자와 협의하여 직접 해당 시설을 설치하는 사업이 포함된다(시행령 제73조제2항).

○ 「도로법」 제68조제4호 및 제4의2호 : 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택 및 「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택[17](주거의 형태에 한정한다)에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우

- 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택의 통행로로 사용하는 경우에는 점용료 전액을 면제한다. 다만 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주택 면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대해서만 점용료를 전액 면제한다(시행령 제73조제3항제1호나목).

- 「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택(주거의 형태에 한정한다)의 통행로로 사용하는 경우에는 점용료의 2분의 1을 감액한다. 다만 주거용으로 사용하는 준주택과 준주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주거용으로 사용하는 준주택 면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 2분의 1을 감액할 수 있다(시행령 제73조제3항제3호). 「도로법 시행령」 제73조제3항제3호의 단서는 오피스텔 등 준주택에 출입하기 위

17) 주택법 제2조(정의) 4. "준주택"이란 주택 외의 건축물과 그 부속토지로서 주거시설로 이용가능한 시설 등을 말하며, 그 범위와 종류는 대통령령으로 정한다.
주택법 시행령(준주택의 종류와 범위) 법 제2조제4호에 따른 준주택의 종류와 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제4호거목 및 제15호다목에 따른 다중생활시설
3. 「건축법 시행령」 별표 1 제11호나목에 따른 노인복지시설 중 「노인복지법」 제32조제1항제3호의 노인복지주택
4. 「건축법 시행령」 별표 1 제14호나목2)에 따른 오피스텔

하여 도로를 통행로로 사용하는 경우에는 「도로법」 제68조제4호와 동일하게 건축물의 연면적 중 "사실상 주거용으로 사용"하는 면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대해서만 점용료를 감면할 수 있도록 하려는 것이다.

○ 「도로법」 제68조제5호 : 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인의 영업소에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우에는 점용료를 감면할 수 있다. 이 감면 사유는 영세한 자영업자들의 경제적 부담을 덜어주기 위하여 마련되었다. 이 감면 사유에 해당하는 경우 점용료의 10분 1을 감액할 수 있다(시행령 제73조제3항제4호).

○ 「도로법」 제68조제6호 : 통행자 안전과 가로환경 개선 등을 위하여 지상에 설치된 시설물을 지하로 이동 설치하는 경우에는 점용료의 2분의 1을 감액할 수 있다(시행령 제73조제3항제3호).

○ 「도로법」 제68조제7호 : 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 편의시설 중 출입구에 이르는 접근로 또는 출입구와의 높이 차이를 제거하는 시설을 설치하는 경우에는 도로점용료를 전액 면제할 수 있다(시행령 제73조제3항제1호가목). 건물 건축자의 점용료 부담을 줄여서 장애인·노인·임산부 등의 이동 편의를 제공하는 시설의 설치를 촉진하기 위하여 마련된 규정이다.

○ 「도로법」 제68조제8호 : 사유지의 전부 또는 일부를 국가 또는 지방자치단체에 기부채납한 자가 그 부지를 같은 법 제61조제1항에 따라 점용허가를 받은 경우에는 점용료를 감면할 수 있다. 점용료 감면 비율은 전액 면제이다. 다만, 10년 이내의 범위에서 점용료 총액이 기부채납한 토지의 가액이 될 때까지 면제하되, 기부채납으로 용적률이 상향된 경우에는 감면대상에서 제외한다(시행령 제73조제3항제1호다목).

○ 「도로법」 제68조제9호 : 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 또는 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우에는 도로점용료를 전액 면제할 수 있다(시행령 제73조제3항제1호가목). 영세한 어린이집 및 유치원 운영자의 경제적 부담을 경감하기 위해 마련된 규정이다.

(2) 주요 사례

사례 「도로법 시행령」 별표3 '점용료 산정기준'에 따른 점용료 감액과 「도로법」 제68조의 점용료 감면규정에 따른 점용료 감면을 중복하여 할 수 있는지요?

해설 '점용료 산정기준'에 관한 규정과 '점용료 감면'에 관한 규정은 위임의 근거 조항, 감

액 또는 감면의 목적이 다른 제도이므로, 먼저 점용료 산정기준에 따라 점용료를 산정한 후에 그 산정된 점용료에 대하여 점용료 감면규정을 적용하는 방법으로 점용료를 산정할 수 있습니다.

사례 「도로법」 제68조에 따른 점용료 감면사유를 조례로 규정해야만 점용료를 감면할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제66조제4항 및 제68조에서는 점용료 징수제한에 관한 사항을 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지 않고, 「도로법」 제68조 및 같은 법 시행령 제73조에서 점용료 감면사유 및 감면비율을 명확하게 규정하고 있으므로, 지방자치단체에 속하는 도로관리청은 점용료 감면에 관한 조례가 없더라도 「도로법」 해당 규정을 직접 적용하여 점용료를 감면할 수 있습니다.

사례 「도로법」 제68조에 규정되지 않은 점용료 감면사유를 조례로 규정할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제66조제4항에서는 "점용료 징수 및 반환에 필요한 사항"을 조례로 정하도록 위임하면서, 제68조에서는 점용료 감면에 관한 사항을 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지 않은 것은, 점용료 감면에 관한 사항은 법률에 따라 통일적으로 수행하겠다는 「도로법」의 취지를 반영한 것이라고 해석할 수 있습니다. 따라서 「도로법」 제68조에 규정되지 않은 점용료 감면사유를 조례에 추가적으로 규정하는 것은 상위 법령에 위반될 가능성이 있습니다.

사례 「도로법」 제68조에 규정되지 않은 점용료 감면사유를 근거로 도로관리청이 재량으로 점용료를 감면할 수 있는지요?

해설 도로점용허가를 받은 자가 「도로법」 제68조의 감면사유에 해당하는 경우 도로관리청은 감면 여부에 관한 재량을 갖지만, 도로관리청이 감면사유로 규정된 것 이외의 사유를 들어 점용료를 감면하는 것은 원칙적으로 허용되지 않습니다(대법원 2018. 1. 17. 선고 2016두56721·56738).

사례 지방자치단체장이 교량 하부에 공영주차장을 설치해서 주차요금을 징수하는 경우에 "공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업을 위한 경우"에 해당되어 점용료를 감면할 수 있는지요?

해설 「주차장법」 제7조제1항, 제20조제1항, 제21조제1항 등을 종합적으로 검토해 보면,

지방자치단체의 장이 「주차장법」에 따라 공영주차장을 설치해서 운영하는 것은 업무의 목적 자체가 공익성이 있는 경우로 보아야 할 것입니다. 따라서 공영주차장에서 주차요금을 징수한다 하더라도 "공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업을 위한 경우"에 해당되어 점용료를 감면할 수 있다고 보는 것이 타당합니다(법제처 2016. 12. 16. 16-0501).

사례 전선로 지중이설사업을 수행하는 한국전력공사가 점용료를 면제받는 「도로법」 제68조제1호에 따른 비영리사업을 수행하는 법인에 해당하는지요?

해설 전선로를 지중이설하는 사업은 한전이 법령에 따라 수행하는 전기사업에 해당하여 공익사업이긴 하지만 영리의 목적이 배제되지 않은 사업이므로, 「도로법」 제68조제1호에 따른 비영리사업을 수행하는 경우에 해당되지 않습니다(대법원 1974. 12. 24. 선고 74누127).

사례 한국수자원공사와 한국농어촌공사가 공업용수 및 농업용수 공급을 위한 용수로를 설치할 목적으로 도로를 점용하는 경우, 「도로법」 제68조제1호에 따른 비영리사업을 수행하는 법인에 해당하는지요?

해설 한국수자원공사와 한국농어촌공사는 시행규칙 제35조(공공목적을 수행하는 법인)에 따라 '일반수도사업 및 공업용수도사업을 하는 경우'와 '농어촌정비사업을 시행하는 경우'에는 점용료의 감면대상이 되는 법인에 해당됩니다. 따라서 공업용수 설치 목적으로 한국수자원공사가 도로를 점용하는 경우와 농업용수 공급을 위한 용수로 설치를 목적으로 도로를 점용하는 경우에는 '공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업'을 목적으로 도로를 점용하는 경우에 해당됩니다.

사례 한국토지주택공사가 행복주택사업을 시행하기 위하여 도로를 점용하는 경우, 「도로법」 제68조제1호에 따른 비영리사업에 해당되어 점용료 감면이 가능한지요?

해설 한국토지주택공사는 법령에 따라 설립된 법인이고, 행복주택사업은 국가나 지방자치단체의 재정 지원 또는 주택도시기금을 지원받아 젊은 층의 주거안정을 목적으로 하는 공공임대주택사업이므로, 점용료가 감면되는 비영리사업에 해당되는 것으로 판단됩니다.

사례 사회적 협동조합이 「도로법」 제68조제1호에 따른 점용료 감면 대상에 해당하는지요?

해설 비영리법인이 시행하는 사업이 모두 점용료 감면대상이 되는 것은 아니고, "국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 비영리사업"인 경우에만 점용료가 감면될 수 있습니다. 따라서 사회적 협동조합이 「협동조합 기본법」에 따라 설립된 비영리법인[18]에는 해당하지만, 점용료를 감면받기 위해서는 조합이 수행하는 사업이 국가 등으로부터 위탁받아 실시하는 비영리사업에 해당한다고 판단할 수 있는 객관적 근거(법령 또는 계약서 등)가 있어야 합니다.

사례 싱크홀에 따른 공사로 차량 진출입로의 점용이 중단된 경우, 「도로법」 제68조제2호에 따른 점용료 감면사유에 해당하는지요?

해설 재해 관련 법령에 따르면, 「자연재해대책법」 제2조제1호에서는 "재해"란 「재난안전법」 제3조제1호에 따른 "재난으로 인하여 발생 피해를 말하는 것"으로 정의하고 있고, 같은 법 제3조제1호에서는 "재난"이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 자연재난 및 사회재난을 말하는 것으로 규정하면서, 같은 법 제3조제1호나목은 "사회재난"에 "붕괴로 인하여 발생하는 피해"를 포함시키고 있습니다. 이러한 관련 규정에 따르면, 싱크홀은 사회재난인 붕괴로 인한 피해 즉 재해에 해당하고 이로 인한 공사로 차량 진출입로 사용이 잠정 중단되었다면, 이는 본래의 도로점용 목적(차량 진출입로)을 달성할 수 없는 경우에 해당되므로 점용료 감면사유에 해당됩니다.

사례 태양광 발전소를 설치하여 생산된 전기를 판매하는 시설이 점용료 감면대상이 되는지요?

해설 태양광 발전소를 설치하여 생산된 전기를 판매하는 시설이 "그 시설을 설치하여야 하는 자(한전 등)가 설치한 경우"와 "해당 시설을 필요로 하는 자 등이 그 시설을 설치하여야 하는 자와 협의하여 직접 해당 시설을 설치하는 경우"에 「도로법」 제68조제3호의 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업인 전기공급시설을 설치하는 사업에 해당되어 도로점용료 감면 대상이 될 수 있습니다.

사례 주택과 근린생활시설 용도로 오피스텔을 건축하는 경우 공용시설(계단)이 점용료 감면대상에 해당되는지요?

해설 「도로법」 제68조제4호에 따르면, 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택에 출입하기 위하

18) 「협동조합 기본법」 제4조(법인격과 주소) ① 협동조합·협동조합연합회 및 제115조의8제1항을 적용받는 이종협동조합연합회는 법인으로 한다.
② 사회적협동조합·사회적협동조합연합회 및 제115조의8제2항을 적용받는 이종협동조합연합회는 비영리법인으로 한다.

여 통행로로 사용하는 경우, 점용료가 전액 면제됩니다. 따라서 주택면적비율(공용시설면적을 제외한 건축물 연면적 중 주택면적이 차지하는 비율)에 해당하는 공용시설면적은 점용료 감면대상에 포함하여 점용료를 산정하는 것이 타당합니다.

4. 「도로법」에 따른 점용료 반환 사유

□ 「도로법」 조문

제66조(점용료의 징수 등) ① (생 략)

② 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 징수한 점용료 중 도로점용허가 취소 등의 사유로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다.

1. 제63조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우
2. 제96조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우
3. 그 밖에 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 **대통령령**으로 정하는 경우

③ (생 략)

④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 **대통령령으로** 정하고, **그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서** 해당 도로관리청이 속하는 **지방자치단체의 조례로** 정한다.

⑤ (생 략)

시행령 제70조(점용료의 반환 사유) 법 제66조제2항제3호에서 "도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 천재지변이나 이에 준하는 재해, 그 밖의 특별한 사정으로 인하여 도로점용허가의 목적이 상실되어 도로점용을 종료한 경우
2. 법 제61조제1항 후단에 따라 도로점용 변경허가를 받아 점용기간을 단축하게 된 경우
3. 법 제97조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우

시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 도로점용허가를 받은 자는 법 제66조제2항에 따라 점용료 반환 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 점용료 반환사유를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 도로관리청에 점용료 반환 신청을 할 수 있다.

⑥ 도로관리청은 제5항에 따라 점용료 반환 신청을 받으면 법 제73조제1항에 따른 원상회복 여부를

검토·확인한 후 30일 이내에 점용료 반환 여부를 신청인에게 알려야 한다.
⑦ 법 제66조제4항에 따른 고속국도 및 일반국도 외의 도로에 관한 점용료의 반환 절차·방법 등 점용료 반환에 필요한 사항은 제5항 및 제6항의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 점용료 반환 사유

○ 도로관리청이 징수한 점용료를 반환해야 하는 사유로 「도로법」에서 규정하고 있는 사유는 다음과 같다.

- (ⅰ) 도로점용허가가 취소된 경우[「도로법」 제63조(도로점용허가의 취소)에 따라 도로점용허가가 취소된 경우, 「도로법」 제96조(법령 위반자 등에 대한 처분) 에 따라 도로점용허가가 취소된 경우](법 제66조제2항제1호 및 제2호).
- (ⅱ) 그 밖에 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우, 즉 1. 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 천재지변이나 이에 준하는 재해, 그 밖의 특별한 사정으로 인하여 도로점용허가의 목적이 상실되어 도로점용을 종료한 경우(제1호), 법 제61조제1항 후단에 따라 도로점용 변경허가를 받아 점용기간을 단축하게 된 경우(제2호), 법 제97조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우(제3호)이다(법 제66조제2항제3호 및 시행령 제70조).

○ 위와 같은 점용료 반환 사유에 해당하는 경우 도로관리청은 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다(법 제66조제2항제3호 및 시행령 제63조제1항제1호부터 제4호).

○ 「도로법」이 명시적으로 규정하고 있지 않지만, 「도로법」 제98조에 따른 감독관청의 명령으로 도로관리청이 도로점용허가를 취소한 경우에도 점용허가의 취소로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다고 해석하는 것이 타당하다.

■ 다른 법령에 따른 점용료의 반환

○ 「행정기본법」 제18조에서는 위법 또는 부당한 처분에 대한 행정청의 취소를, 제19조에서는 일정한 사유에 해당하는 경우의 행정청의 적법한 처분에 대한 철회를 규정하고 있다. 이러한 규정에 따라 도로관리청이 도로점용허가를 취소 또는 철회한 경우에도, 도로관리청은 피허가자가 점용하지 않게 된 기간분의 점용료를 반환해야 한다고 해석하는 것이 타

당하다. '부당이득의 반환'이라는 법원리는 사법영역인지 공법영역인지를 불문하고, 명시적인 규정이 있는가를 불문하고 당연히 적용되어야 하는 법의 일반원리이기 때문이다.

○ 판례는 도로관리청이 유효하게 성립한 도로점용허가 중 특별사용의 필요가 없는 부분을 위법을 이유로 직권취소할 수 있음이 원칙이고, 도로관리청이 특별사용의 필요가 없는 부분을 소급적으로 직권취소했다면, 도로관리청은 이미 징수한 점용료 중 취소된 부분의 점용면적에 해당하는 점용료를 반환해야 한다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2016두56721, 56738)고 판결하였다.

■ **점용료 반환의 절차**

○ 점용료의 반환에 관한 구체적인 절차에 관한 사항은 「도로법 시행령」 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환)제5항부터 제7항까지에서 규정하고 있다.

(2) 주요 사례

사례 점용기간 만료 6개월 전에 공사가 완료된 경우, 점용료를 반환받을 수 있는지요?

해설 도로점용료 반환에 관한 사항을 규정한 「도로법」 제66조제2항 및 같은 법 시행령 제70조에서는 "점용기간 만료 전 공사의 완료"를 점용료 반환사유로 규정하고 있지 않고, 피허가자는 도로점용허가를 받은 사실 자체로 점용료 부과처분을 받게 되는 것이므로, 점용기간이 만료되기 전에 공사가 완료된 사실만으로는 도로관리청의 도로점용료 반환의무는 발생하지 않습니다. 다만 피허가자가 점용허가취소를 신청한 경우에는 같은 법 제66조제2항에 따라 점용료를 반환받을 수 있습니다.

사례 피허가자가 점용 목적의 공사를 하지 않았음을 이유로 도로점용허가의 취소를 신청한 경우, 이미 납부한 점용료 전체를 환급받을 수 있는지요?

해설 피허가자는 도로점용허가를 받은 사실만으로 점용료를 납부할 의무가 있고 도로관리청이 피허가자의 신청에 따라 도로점용허가를 취소한 경우에는 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료만 피허가자에게 반환하는 것으로 규정하고 있습니다(법 제66조제2항제1호). 따라서 점용허가를 취소한 시점 이전의 점용기간에 대한 점용료는 환급 대상에서 제외됩니다.

사례 점용허가를 받은 피허가자가 건축경기 악화로 점용공사를 착공하지 못한 경우 점용료를 반환받을 수 있는지요?

해설 「도로법」 제66조제2항 및 같은 법 시행령 제70조에 규정된 사유 외의 사유로 점용권자가 도로를 점용하지 않은 경우에는 도로관리청의 점용료 반환의무가 인정되지 않는 것이 원칙입니다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2001두8901). 따라서 피허가자가 일정한 이유로 점용공사에 착공하지 못한 경우에는 점용료를 반환받을 수 없습니다.

사례 측량 오류로 인해서 피허가자가 실제로 점용하지 않은 면적에 대해서 점용료를 납부한 경우 점용료를 반환받을 수 있는지요?

해설 피허가자가 실제로 점용하지 않은 면적에 대한 도로점용허가 및 점용료 부과처분은 위법한 처분에 해당합니다. 따라서 도로관리청은 피허가자가 점용하지 않은 부분에 대한 점용허가 및 점용료 부과처분을 일부 취소하고 해당 부분에 대한 점용료를 반환해야 합니다.

5. 과오납에 따른 점용료의 반환

□ 「도로법」 조문

제70조(과오납 점용료의 반환) 도로관리청은 과오납(過誤納)된 점용료가 있으면 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 **대통령령**으로 정하는 이자를 가산하여 과오납된 점용료를 반환하여야 한다.

시행령 제74조(과오납된 점용료의 이자) 법 제70조에서 "대통령령으로 정하는 이자"란 「국유재산법 시행령」 제73조[19]에 따른 이자를 말한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 과오납 점용료의 반환

○ 「도로법」 제70조에서는 과오납된 점용료가 있는 경우, 도로관리청은 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 시행령 제74조에 따른 이자를 가산하여 과오납된 점용료를 반환해야 할 의무가 있음을 명시하고 있다. 이 조항이 규정한 도로관리청의 과오납 점용료 반환의무는 공법상 부당이득에 해당한다. 여기서 '부당이득'이란 법적 근

19) 「국유재산법 시행령」 제73조(과오납금 반환가산금) 법 제75조에서 "대통령령으로 정하는 이자"란 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 말한다(현재 1년 100분의 0.9의 비율)

거가 없는 이득을 말하고, '공법상'이란 부당이득의 발생 근거가 공법이라는 의미이다.

○ 도로관리청의 과오납 점용료 반환의무의 법적 성격을 반영하여, 「도로법」 제70조에서는 과오납의 원인이 도로관리청에게 있는지 점용허가를 받은 자에게 있는지를 묻지 않고, '점용료의 과오납'이라는 사실만 있으면 과오납된 점용료를 반영해야 할 의무를 인정하고 있다.

○ 도로관리청은 과오납(過誤納)된 점용료가 있으면 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 「국유재산법 시행령」 제73조(과오납금 반환가산금)[20]에 따른 이자를 가산하여 과오납된 점용료를 반환해야 한다(법 제70조).

(2) 주요 사례

사례 점용허가를 받은 자가 점용면적을 잘못 산정하여 과다한 점용료를 납부한 경우, 도로관리청은 과오납된 점용료를 환급해야 하는지요?

해설 「도로법」 제70조는 과오납된 점용료가 존재하면 도로관리청은 과오납된 점용료를 반환할 의무가 있음을 명시하고 있습니다. 따라서 점용료의 과오납에 피허가자의 과실이 있더라도 도로관리청은 과오납된 점용룔 반환해야 합니다. 이 경우 도로관리청은 과오납된 점용료 부분에 대한 점용허가 및 점용료 부과처분을 '일부취소'하고 점용료를 반환하는 절차를 거쳐야 합니다.

20) 「국유재산법 시행령」 제73조(과오납금 반환가산금) 법 제75조에서 "대통령령으로 정하는 이자"란 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 말한다.

제 4 장

도로의 무단 점용

1. 변상금의 부과 및 면제

2. 원상회복과 행정대집행의 특례

3. 이행강제금

4. 무단점용 등에 대한 처벌

제4장 도로의 무단 점용

1. 변상금의 부과 및 면제

□ 「도로법」 조문

제72조(변상금의 징수) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하였거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용(이하 이 조에서 "초과점용등"이라 한다)한 자에 대하여는 초과점용등을 한 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다.
② 제1항에도 불구하고 초과점용등이 측량기관 등의 오류로 인한 것이거나 그 밖에 도로점용자의 고의·과실로 인한 것이 아닌 경우에는 변상금을 징수하지 아니한다. 이 경우 도로관리청은 초과점용등의 사실을 해당 도로점용자에게 통보하고, 그 통보 후 1개월이 지난 날부터 점용료 상당액을 징수한다.
③ 도로관리청은 제2항에 해당하는 도로점용자가 그 사실을 통보 받은 날부터 3개월 내에 적법한 도로점용허가를 받지 아니하면 도로관리청이 초과점용등의 사실을 해당 도로점용자에게 통보한 날부터 변상금을 산정하여 징수할 수 있다. 도로점용허가 요건을 충족할 수 없어 허가를 받지 못한 경우에도 또한 같다.
④ 제67조, 제69조부터 제71조까지의 규정은 제1항 및 제3항에 따른 변상금의 징수, 과오납 변상금의 반환 및 이의신청에 대하여 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 각각 "변상금을 납부하여야 하는 자"로, "점용료"는 각각 "변상금"으로 본다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 변상금의 개념 및 법적 성격

○ 「도로법」 제72조에 따른 변상금이란 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용했거나, 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 사람에게 징수하는 금전을 말한다(법 제72조제1항).

○ 「도로법」 제72조에 따른 변상금은 도로의 사용·수익으로 받은 이익의 환수를 넘어 도로의 효율적인 보존·관리라는 공익을 실현하기 위하여 징수하는 것이고(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 참고), 아울러 무단점용에 대한 징벌적 성격도 갖는다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007두21853). 이처럼 도로관리청이 도로의 무단점용자에게 부과 및 징수하는 변상금은 민사상 부당이득반환청구권과는 법적 성격이 다르므로, 도로관리청이 도로의 무단점유자를 상대로 변상금 부과·징수권을 행사하는 것과는 별도로, 도로관리청이 민사상 부당이득반환청구의 소를 제기할 수 있다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 참고).

○ 「도로법」 제72조제1항은 도로관리청에게 변상금을 부과할 수 있는 권한을 부여한 규정으로, 같은 조 제2항에 따라 변상금이 면제되는 경우가 아니면 도로관리청은 변상금을 부과할 수 있다. 이 경우 변상금의 액수는 점용료의 1.2배에 상당하는 금액이 된다.

○ 「도로법」 제72조제1항의 법문의 형식상 도로관리청의 변상금의 부과는 재량행위에 해당한다. 따라서 도로관리청은 무단 점용자에게 재량권의 일탈·남용이 되지 않는 범위에서 변상금을 부과할 수 있다.

■ 징수 요건 및 산정기준

○ 「도로법」 제72조제1항에 따른 변상금 부과 권한은 적정한 도로관리를 위하여 도로의 관리청에게 부여된 권한이지 도로부지의 소유권에 기한 권한이라고 할 수 없으므로, 도로관리청이 도로부지에 대한 소유권을 가지고 있는가와는 관계없이 도로를 무단 점용하는 사람에 대하여 변상금을 부과할 수 있다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2003두7194).

○ 과거에는 (ⅰ) 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 사람과 (ⅱ) 허가면적을 초과하여 도로를 점용한 사람을 모두 변상금 부과 대상으로 규정하면서, 허가면적을 초과하여 도로를 점용한 사람에 한하여 초과점용에 고의·과실이 없는 경우에는 변상금 대신 점용료 상당액을 부과할 수 있는 것으로 규정하고 있었다. 이에 따라 점용허가를 받지 않고 도로를 무단으로 점용한 사람은 고의·과실 여부를 불문하고 언제나 변상금을 부과받을 수 밖에 없었다. 그러나 이러한 규정은, 고의·과실 없이 허가 면적을 초과하여 도로를 점용하여 변상금을 면제받는 사람과 고의·과실 없이 도로점용허가를 받지 않은 도로의 점용자를 차별하는 것이 되어 형평의 원칙에 어긋나는 문제가 있었다(대법원 2019. 11. 28. 선고 2017두56339). 이러한 문제점에 따라, 2014년 「도로법」을 전부개정하면서 “도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하였거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 자”를 변상금 징수 대상자로 규정하면서, 도로의 무단점용에 변상금 징수 대상자의 고의·과실이 없는 경우에는 변상금을 모두 면제하는 것으로 변경하였다.

○ 「도로법」에 따른 변상금의 징수 대상자

- 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 사람은 「도로법」에 따른 변상금의 징수 대상이다. “도로점용허가를 받지 않았다”는 것은 도로관리청의 점용허가라는 행위 자체가 없었음에도 도로를 점용한 경우뿐만 아니라, 도로관리청이 점용허가처분을 했지만 그 처분이 무효인 경우나 발령된 처분이 직권 취소되어 소급적으로 소멸한 경우를 포함한다. 후자의 경우, 피허가자에 대한 도로점용허가는 법적으로 존재하지 않는 것이 되므로, 도로점용료는 도로점용허가에 따른 도로관리청과 피허가자의 법률관계가 성립한 경우에만 부과할

수 있다는 판례에 따르면, 도로관리청이 피허가자에게 도로점용료를 부과할 수 없게 되고, 「도로법」 제72조에 따라 변상금을 징수하게 된다. 한편, 도로점용허가의 기간이 만료되기 전에 연장허가를 받지 않고 계속해서 도로를 점용한 경우에도 점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 경우에 해당되어, 기간 종료 후에 점용한 기간은 변상금의 부과 대상이 된다. 점용기간의 경과로 이전의 도로점용허가는 바로 그 효력이 소멸하는 것이 원칙이기 때문이다.

- 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 사람도 도로관리청의 변상금 부과의 대상이다. 도로점용허가의 내용을 초과한 도로의 점용이란, 예를 들면 허가된 면적보다 더 넓은 면적을 점용한 경우, 허가받은 내용과 다르게 점용료의 변동을 가져오는 구조물을 설치 또는 추가하는 경우 등이 있다. 피허가자가 도로점용허가의 내용을 초과하여 점용하는 부분은 도로관리청의 점용허가 없이 도로를 점용하는 것과 동일하므로 변상금의 부과 대상이 된다.

○ 도로관리청이 부과하는 변상금의 산정기준과 관련하여, 「도로법」 제72조제1항에서는 "초과점용등을 한 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액"이라고 규정한다. 이 조항에서 변상금 산정기준이 되는 '점용료'란 도로의 무단 점용자가 도로관리청의 도로점용허가를 받았다면 납부하였을 점용료를 말하며, 점용료를 감면을 받을 수 있다는 사정은 변상금의 감면 사유가 될 수 없다. 즉, 도로의 무단점용자에게 「도로법」 제68조에 따른 점용료 감면사유가 있다 하더라도 제68조에 따라 감면되기 전의 점용료를 기준으로 변상금을 산정한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007두21853).

■ **변상금의 면제와 도로점용료 상당액 또는 변상금의 징수**

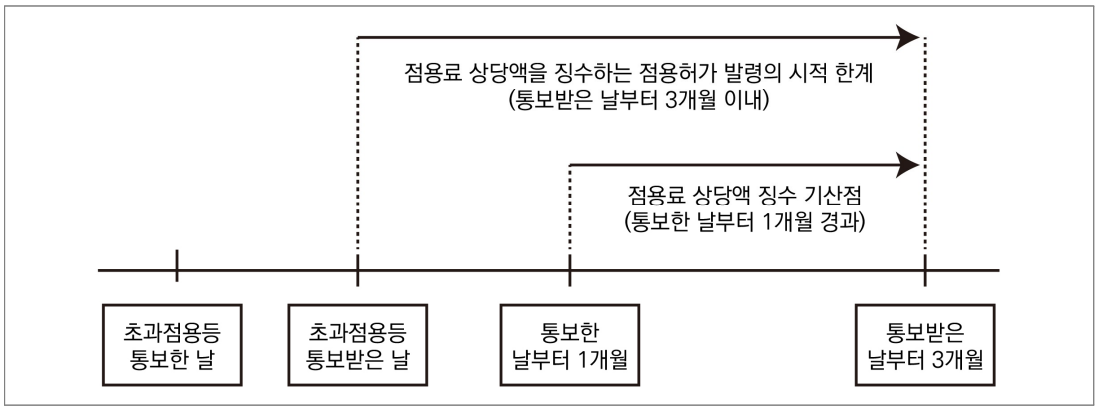
○ 「도로법」 제72조제2항 전문(前文)에서는 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용하거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 경우에도, 초과점용등이 측량기관 등의 오류로 인한 것이거나 그 밖에 도로점용자의 고의·과실로 인한 것이 아닌 경우에는 변상금을 징수하지 않는 것으로 규정한다.

○ 한편, 「도로법」 제72조제2항 후문(後文)에서는 도로점용허가를 받지 않은 무단점용이지만 변상금 부과가 면제되는 경우에 도로관리청은 초과점용등의 사실을 해당 도로점용자에게 통보하고, 그 통보 후 1개월이 지난 날부터 점용료 상당액을 징수해야 하는 것으로 규정한다. 이처럼 변상금이 면제되는 초과점용등을 한 사람에게 초과점용등의 사실을 통보한 후 1개월이 지난 후에 점용료 상당액을 징수할 수 있도록 한 것은, 도로점용료의 부과는 도로관리청의 도로점용허가를 전제로 형성되는 법률관계이므로, 초과점용등의 사실을 상대방에게 통보하여 빠른 시간 안에 도로점용허가를 발령받도록 해서 상대방에게 점

용료를 부과할 수 있는 법률관계를 형성하기 위해서이다.

○ 「도로법」 제72조제2항 후문에 따라 도로관리청이 초과점용등을 한 사람에게 '점용료 상당액'을 징수하기 위해서는 점용료 징수를 위한 도로점용허가 또는 도로점용 변경허가라는 법률관계의 형성이 필요하고, 이러한 법률관계의 형성을 위해서는 상당한 시간이 소요된다. 따라서 도로관리청이 초과점용등을 한 사람에게 초과점용등의 사실을 통보한 이후에 '점용료 상당액'을 징수할 수 있는 기산점은, "초과점용등의 사실을 통보를 한 날부터 1개월이 경과한 날"이라고 해석하는 것이 타당하다.

〈점용허가 발령이 가능한 초과점용등을 한 자의 점용허가 절차〉



○ 도로관리청의 점용허가를 받지 않고 도로에 대한 초과점용등을 한 사람에게 초과점용등에 대한 고의·과실이 없어 변상금을 부과할 수 없는 경우에, 초과점용등을 한 사람이 초과점용등을 시작한 시점부터 도로관리청의 초과점용등의 사실에 대한 통보를 받고 1개월이 지나기 전까지의 기간 동안에 점용료를 징수할 수 있는지, 즉 점용료를 소급하여 징수할 수 있는가가 문제된다.

○ 과거의 「도로법」에 따르면, 도로관리청의 점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 경우에 그 점용기간에 대하여 부당이득금 또는 변상금의 명목으로 점용료 상당액 또는 점용료의 100분의 20에 상당하는 금액을 징수하였다. 그 후 2010. 3. 22. 「도로법」의 일부개정으로 허가면적을 초과하는 도로점용을 한 사람이 고의·과실이 없는 경우에는 변상금을 징수할 수 없고 도로점용료 상당액을 징수하는 것으로 개정되었다. 즉, 과거에는 초과점용등을 한 사실이 있지만 변상금을 징수할 수 없는 사람에게 점용료 상당액을 징수할 수 있는 법적 근거가 있었다. 하지만 2014. 1. 14. 「도로법」의 전부개정으로, 초과점용등을 했지만 변상금이 면제되는 사람에게는 장래의 점용에 대하여 점용료 상당액을 징수할 수 있다

는 규정만 있을 뿐이고, 변상금이 면제되는 사람이 과거에 초과점용등을 한 기간에 대하여 점용료 상당액을 징수할 수 있는 법적 근거는 존재하지 않는다. 따라서 도로점용료의 부과는 도로점용허가라는 법률관계를 전제로 한다는 판례에 따르면, 초과점용등을 했지만 변상금이 면제되는 사람의 과거의 무단점용 기간에 대해서는 점용료를 소급적으로 징수할 수 없게 되었다. 판례는, 2014. 1. 14. 전부 개정된 「도로법」은 고의·과실 없는 무허가점용자와 초과점용자를 변상금 면제에 있어서 동등하게 대우하기 위한 것이고, 이러한 입법 취지에서 개정 「도로법」 제72조제2항 후문과 제72조제3항은 초과점용 등의 사실을 해당 도로점용자에게 통보하기 전의 기간에 대해서는 고의·과실 없는 무허가 점용자에게 변상금을 징수하지 않도록 규정하고 있다(대법원 2019. 11. 28 선고22017두56339)고 판결했다.

○ 다만 「도로법」 제72조제2항 전문에 따라 변상금이 면제되는 초과점용등은 도로관리청이 변상금을 부과할 수 없다는 법적 효과만 발생할 뿐, 도로관리청의 점용허가 없이 초과점용등을 했다는 점용의 법적 성격, 즉 법적 근거 없는 점용으로 부당하게 이득을 취득했다는 사실은 변하지 않는다. 따라서 도로관리청은 초과점용등을 한 사람에게 민사상 부당이득반환청구권을 행사하여 초과점용등으로 받은 이익을 환수할 수 있다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 참고).

○ 「도로법」 제72조제3항에서는 변상금이 면제되는 초과점용등을 한 사람이 도로관리청으로부터 초과점용등의 사실을 통보 받은 날부터 3개월 내에 적법한 도로점용허가를 받지 않으면 초과점용등의 사실을 통보한 날부터 변상금을 산정하여 징수할 수 있는 것으로 규정한다. 또한 통보 받은 날부터 3개월 내에 도로점용허가 요건을 충족할 수 없어(예 : 무단점용물이 점용허가 대상이 아님) 도로점용허가를 받지 못한 경우에도 동일하게 변상금을 징수할 수 있는 것으로 규정한다.

○ 「도로법」 제72조제3항에서의 “통보 받은 날부터 3개월 내”는 초과점용등의 통보를 받은 사람이 그 기간 내에 적법한 도로점용허가를 받거나, 도로점용허가를 받는 것의 포기 또는 도로점용허가를 받을 수 없는 경우에, 통보를 받은 날부터의 점용기간에 대해서 변상금 대신 점용료 상당액을 부과받기 위한 요건이다.

- 따라서 (i) 초과점용등을 한 사람이 “통보 받은 날부터 3개월 내”에 도로관리청의 점용허가를 받은 경우에, 그 점용허가를 무단점용 사실을 통보를 받은 날부터 1개월 이 지나기 전에 받았다면 피허가자는 통보를 받은 날부터 점용허가를 받은 날까지의 기간에 대해서는 「도로법」에 따른 점용료 납부의무를 부담하지 않는다. 그러나 통보를 받은 날부터 1개월이 경과 한 이후에 점용허가를 받았다면, ‘통보를 한 날부터 1개월이 지난 시점부터 점

용허가를 받은 날까지'의 기간에 대해서 피허가자는 점용료 상당액을 납부할 의무를 부담한다(법 제72조제2항).

- (ii) 초과점용등을 한 사람이 적법한 점용허가를 받을 수 있는데도 무단점용 사실의 통보를 받고 3개월 내에 점용허가를 받지 않은 경우, 무단점용 사실을 통보받은 사람은 '초과점용등의 사실을 통보한 날부터 점용허가를 받은 날의 이전까지'의 기간에 대하여 변상금을 부과받게 된다(법 제72조제3항).

○ 판례는 명시적인 도로점용허가를 받지 않더라도 구체적인 사정에 비추어 그 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 법적 지위에 있는 경우에는 변상금을 부과할 수 없다고 본다. 즉 「도로법」에 따른 변상금은 도로점용허가를 받지 않은 무단점용자에 대한 "징벌적 의미"도 갖는 것이므로, 도로점용에 대한 명시적인 도로점용허가는 없었다고 하더라도 "구체적인 사정에 비추어 그 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 법적 지위에 있는 자"에 대하여는 변상금을 부과할 수 없다고 한다(대법원 2010.4.29. 선고 2009두18547). 이러한 판결은, 변상금과 같은 징벌적 성격의 제재는 제재의 대상이 되는 법위반을 정당화할 수 있는 사정이 있다면, 허용될 수 없다는 논리를 제시한 것으로 해석된다.

■ 도로점용료 규정의 준용

○ 점용료의 강제징수(법 제69조), 과오납 점용료의 반환(법 제70조), 이의신청(법 제71조) 규정은 변상금의 징수, 과오납 변상금의 반환 및 이의신청에 대한 규정은 변상금에 준용된다(법 제72조제4항).

■ 변상금 부과와 소멸시효

○ 「도로법」은 도로관리청의 변상금 부과권의 소멸시효에 관하여 특별하게 규정하고 있지 않다. 따라서 도로관리청의 변상금 부과권에는 「국가재정법」 제96조제1항 및 「지방재정법」 제82조제1항에 따른 5년의 소멸시효 기간이 적용된다. 이러한 규정에 따르면, 도로관리청이 도로의 무단점용자에게 장기간 변상금을 부과하지 않았고, 무단점용자가 변상금 면제 요건에 해당하지 않는다면, 변상금 징수 통지 시점을 기준으로 역산하여 5년의 기간에 대해서만 변상금을 부과할 수 있다.

(2) 주요 사례

사례 도로점용허가 없이 도로를 무단점용한 사람에게 점용료 감면사유가 있는 경우에 감면한 점용료를 기준으로 변상금을 산정해야 하는지요?

해설 「도로법」 제72조제1항의 “점용료”란 도로의 무단점용자가 도로관리청의 도로점용허가를 받았다면 납부하였을 점용료를 말하며(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007두21853), 점용료를 감면받을 수 있다는 사정은 변상금 감면의 근거가 되지 않습니다. 따라서 감면사유를 적용하기 전의 점용료를 기준으로 변상금을 산정하여야 합니다.

사례 「도로법」에 따른 변상금 면제 사유 이외의 사유를 조례로 추가적으로 규정할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제66조제4항에서는 “점용료의 산정기준”은 대통령으로 정하는 범위에서 조례로 정할 수 있도록 규정하지만, 같은 법 제72조제1항 및 제2항에서는 변상금에 관한 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있지 않습니다. 따라서 「도로법」에 따른 변상금 면제 사유 이외의 사유를 조례에 추가적으로 규정하는 것은 상위법의 취지에 위반될 가능성이 있습니다.

사례 도로구역 지정 이전에 설치된 시설도 무단점용에 따른 절차를 진행할 수 있는지요?

해설 도로구역 지정 이전에 설치된 시설이 도로의 공용개시 후에도 계속해서 도로를 점용하려면 도로관리청의 도로점용허가를 받아야 합니다. 따라서 도로점용허가를 받지 않고 계속해서 도로를 점용하고 있다면, 점용허가 없이 도로를 점용하는 것에 해당되고, 도로관리청은 무단점용자에게 초과점용등의 사실을 통보한 후에 「도로법」 제72조에 따른 무단점용 처리 절차를 진행할 수 있습니다.

사례 변상금을 산정하는 경우에도 점용료 조정에 관한 「도로법 시행령」 제69조제3항을 적용할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제72조(변상금의 징수)제4항에 따라 준용되는 규정에는 “점용료 징수(점용료 산정기준 포함)”에 관한 제66조가 명시적으로 포함되지 않은 점, 도로점용료와 변상금은 본질적으로 법적 성격이 다르다는 점(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 참조)을 종합적으로 검토해 보면, 변상금을 산정하는데 있에 점용료 조정에 관한 규정은 적용되지 않는다고 보는 것이 타당합니다.

사례 변상금이 면제되는 초과점용등을 한 사람에게 점용료 상당액을 징수하는 기산점은 초과점용등에 대한 통보를 한 때인지 아니면 통보를 하고 1개월이 경과한 때부터인지요?

해설 초과점용등을 한 사실을 통보한 후에 점용료 부과의 전제가 되는 도로점용허가의 법률관계를 형성하는 데는 일정한 시간이 필요합니다. 따라서 무단점용자에게 점용료 상당액을 징수하는 기산점은 초과점용등에 대한 통보를 하고 1개월이 경과할 때를 기준으로 하는 것이 타당합니다.

사례 도로점용허가의 기간 만료 전에 기간연장 허가신청을 하지 않았지만 기간이 경과한 후에도 기존의 점용료를 계속적으로 납부한 경우에 변상금 부과가 타당한지요?

해설 기간연장 변경허가를 받지 않은 상태에서 점용허가 기간이 지나면 바로 도로점용허가의 효력이 소멸하고, 그 이후의 점용은 「도로법」 제72조제1항에 따른 초과점용등에 해당됩니다. 따라서 기간이 지난 후의 초과점용등에 대해서는 기존 피허가자의 과실이 인정되므로 변상금 부과 대상에 해당됩니다. 다만 기간 경과 후에도 기존 점용료를 계속해서 납부했다면, 도로관리청은 피허가자가 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 법적 지위에 있는 사람에 해당될 수 있는가를 판단하여 기존의 도로점용허가를 유효한 것으로 처리할 수 있습니다.

사례 10년 가까이 매년 도로점용허가 연장신청서를 제출하여 도로점용 연장허가를 받아온 상황에서, 연장허가신청서를 제출하지 않은 다음 해에 도로관리청이 변상금 부과처분을 하는 것이 타당한지요?

해설 점용허가 기간에 대한 연장허가를 받지 않으면 기간의 경과로 도로점용허가가 소멸하여 그 이후의 점용은 점용허가를 받지 않은 점용에 해당합니다. 그러나 10년 가까이 계속하여 연장허가를 받아왔다면 점용허가 존속에 관한 상대방의 신뢰를 보호하기 위하여 상대방에게 점유나 사용·수익을 정당화할 수 있는 법적 지위가 있는 것으로 보아 변상금 부과 대상으로 보지 않을 수 있을 것입니다.

사례 도로점용 현장점검 실측 조사 결과 초과점용 사실이 발견되었으나 측량기관의 과실을 인정하여 초과점용에 대한 점용료 상당액의 징수를 사전통지하려는 경우에 실측 조사를 한 시점부터 점용료 상당액을 징수할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제17조제2항에 따라 변상금 대신 점용료 상당액을 징수하려는 경우 점용료 산정의 기산점은 실측 조사를 한 시점이 아니라 초과점용등을 통보하고, 그 통보를 한 후 1개월이 지난 날을 기산점으로 하여 점용료 산정해야 합니다.

사례 허가면적을 초과하는 도로점용 사실이 발견되어 초과점용 사실을 통보하였고(변상금

면제 조건에 해당함), 이후 초과점용등의 통보를 받은 사람이 3개월 이내에 점용허가를 받은 경우, 초과점용 사실을 통보한 시점 이전의 초과점용에 대해서는 점용료 상당액을 소급적으로 징수할 수 있는지요?

해설 초과점용 통보를 받은 날부터 3개월 이내에 적법한 도로점용허가를 받았다면 통보 후 1개월이 지난 시점부터 도로점용허가를 받은 날까지는 점용료 상당액을 징수할 수 있습니다. 그러나 「도로법」에는 초과점용 사실을 통보한 시점 이전의 초과점용에 대해서는 점용료 상당액을 징수할 수 있다는 명시적 규정이 없습니다. 따라서 초과점용 사실을 통보한 시점 이전의 초과점용에 대하여 점용료 상당액을 소급적으로 징수할 수 없습니다.

사례 점용허가 면적을 초과하여 도로를 점용한 사람에게 변상금을 부과하고 과태료도 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법」에 따른 변상금은 공물의 무단 사용으로 인한 수익을 환수하는 성격의 제재금이고, 과태료는 행정법상 의무위반으로 인한 행정비용을 발생하게 한 데 따른 행정벌의 성격을 가지는 제도로 두 제도는 서로 목적을 갖는 제도입니다. 따라서 점용허가 면적을 초과하여 도로를 점용한 사람에게 변상금을 부과하고, 「도로법」 제117조제2항제1호에 따라 과태료를 부과하더라도 이중처벌에 해당하지 않습니다.

사례 「도로법」에 따른 변상금을 부과 받은 사람이 사망한 경우 「국세기본법」 제24조제1항[21] 및 「지방세 기본법」 제42조제1항에 따라 상속인에게 집행할 수 있는지요?

해설 일방적인 과세처분으로 납부의무를 부담하는 국세 및 지방세와 도로의 무단사용에 대해서 이익환수 및 도로의 관리 목적으로 부과하는 변상금은 법적 성격이 다릅니다. 따라서 「국세기본법」 및 「지방세 기본법」에 따른 상속으로 인한 납세의무의 승계 규정은 변상금에 적용되지 않고, 상속으로 인한 채권·채무의 승계에 관한 「민법」에 따라 피상속인에게 부과된 변상금을 상속인에게 징수할 수 있습니다.

사례 「도로법」에 따른 변상금을 부과 받은 사람이 사망한 경우, 상속인이 부담하는 변상금 납부의무의 범위는?

21) 「국세기본법」 제24조(상속으로 인한 납세의무의 승계) ① 상속이 개시된 때에 그 상속인[「민법」 제1000조, 제1001조, 제1003조 및 제1004조에 따른 상속인을 말하고, 「상속세 및 증여세법」 제2조제5호에 따른 수유자(受遺者)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 「민법」 제1053조에 규정된 상속재산관리인은 피상속인에게 부과되거나 그 피상속인이 납부할 국세 및 체납처분비를 상속으로 받은 재산의 한도에서 납부할 의무를 진다.

해설 변상금 부과처분을 받은 사람이 사망한 경우 변상금 납부의무의 승계에 관하여 「도로법」에 특별한 규정이 없으므로, 상속인은 「민법」의 상속 법리에 따라 변상금을 부담하게 됩니다. 이 경우 상속인이 납부하는 변상금의 범위는, 상속인의 상속의 형태(예 : 단순승인, 한정승인, 상속포기)에 따라 달라지게 됩니다.

사례 도로관리청이 변상금을 잘못 산정하여 부과하고 그 납부가 완료된 경우, 변상금을 정정하여 재부과할 수 있는지요?

해설 잘못 산정된 변상금 부과에 따라 납부가 완료되면 도로관리청의 변상금 부과처분은 목적 달성으로 소멸하게 됩니다. 따라서 이미 소멸된 변상금 부과처분을 직권취소할 수는 없고, 변상금을 잘못 산정하여 실제 금액보다 적게 부과했다면 추가분을 다시 부과할 수 있고(단, 변상금 부과권이 시효에 따라 소멸하지 않아야 함), 더 많이 부과했다면 「도로법」 제72조제4항에 따라 과오납된 변상금의 반환 절차를 거쳐야 합니다. 다만 변상금을 실제 금액보다 적게 부과해서 추가분을 다시 부과하는 경우에는 상대방의 신뢰보호의 문제(과거에 부과받은 변상금이 정당한 변상금이라는 신뢰)가 생기므로, 도로관리청은 추가분의 부과에 따른 공익과 침해되는 상대방의 신뢰이익을 형량하여 추가분의 재부과 여부를 신중하게 결정해야 합니다.

사례 점용허가 기간의 연장허가를 신청하지 않은 상태에서 피허가자가 상당한 기간이 지난 후에 다시 점용허가 신청을 한 경우, 피허가자가 과거의 점용허가에 따른 점용공사를 시행하지 않아 도로에 점용물이 없는 경우에도, 점용허가 기간 종료 시점부터 새로운 점용허가를 받은 기간에 대하여 변상금 부과를 할 수 있는지요?

해설 도로의 무단점용에 대하여 「도로법」 제72조제1항에서는 변상금을 징수할 수 있는 것으로 규정하면서, 도로의 무단점용을 처리하기 위한 절차로 「도로법」 제72조에서는 원상회복을, 제73조에서는 행정대집행의 적용 특례를 규정하고, 제114조제6호 및 제117조제2항제1호에서는 도로의 무단점용에 대한 벌칙을 규정하고 있습니다. 이러한 도로의 무단점용에 관한 「도로법」의 관련 규정을 종합해 보면, 「도로법」 제72조제1항에 따른 변상금은 점용허가 없이 도로를 '실제로' 무단 점용한 경우에 한하여 징수할 수 있다고 해석하는 것이 타당하므로, 점용도로에 점용물이 없는 경우에는 변상금을 부과할 수 없다고 판단됩니다.

2. 원상회복과 행정대집행의 특례

□ 「도로법」 조문

제73조(원상회복) ① 도로점용허가를 받아 도로를 점용한 자는 도로점용허가 기간이 끝났거나 제63조 또는 제96조에 따라 도로점용허가가 취소되면 도로를 원상회복하여야 한다. 다만, 원상회복할 수 없거나 원상회복하는 것이 부적당한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에게 상당한 기간을 정하여 도로의 원상회복을 명할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 도로의 원상회복에 관하여는 제62조제2항을 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 "원상회복을 하여야 하는 자"로 본다.

④ 도로관리청은 도로를 점용한 자가 제1항 본문 및 제2항에 따른 원상회복 의무를 이행하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 대집행을 통하여 원상회복할 수 있다.

제74조(행정대집행의 적용 특례) ① 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 「행정대집행법」 제3조제1항 및 제2항에 따른 절차에 따르면 그 목적을 달성하기 곤란한 경우에는 해당 절차를 거치지 아니하고 도로에 있는 적치물 등을 제거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 반복적, 상습적으로 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하는 경우
2. 도로의 통행 및 안전을 확보하기 위하여 신속하게 필요한 조치를 실시할 필요가 있는 경우

② 제1항에 따른 적치물 등의 제거나 그 밖에 필요한 조치는 도로관리를 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

③ 제1항과 제2항에 따라 제거된 적치물 등의 보관 및 처리에 필요한 사항, 반환되지 아니한 적치물 등의 귀속 등에 필요한 사항은 **대통령령**으로 정한다.

시행령 제75조(적치물 등의 보관 및 처리 등) ① 도로관리청은 법 제74조제1항 및 제2항에 따라 적치물 등을 제거한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 적치물 등의 소유자 또는 관리인이 쉽게 그 적치물 등의 보관 장소 등을 알 수 있도록 하여야 한다.

② 도로관리청은 법 제74조제1항 및 제2항에 따라 제거한 적치물 등을 보관한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 도로관리청의 게시판에 그 사실을 일정 기간 공고하여야 하며, 적치물 등의 보관대장을 작성·비치하여 관계자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 도로관리청은 제2항에 따른 공고기간이 지나도 적치물 등의 소유자 또는 관리자를 알 수 없을 때에는 일간신문, 관보, 공보, 인터넷 홈페이지 또는 방송 등을 통하여 공고해야 한다. 다만, 일간신문 등에 공고할 만한 재산적 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그렇지 않다.

④ 도로관리청은 제1항에 따른 적치물 등을 버려두는 경우 닳아 없어지거나 변질 또는 파괴 등의 염려가 있을 때에는 그 적치물 등을 매각하여 대금을 보관할 수 있다. 이 경우 대금 보관의 공고에 관하여는 제2항 및 제3항을 준용한다.

⑤ 제4항에 따라 적치물 등을 매각하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 경쟁입찰을 하여야 한다.

1. 경쟁입찰에 부쳐도 응찰자가 없을 것으로 인정되는 경우
2. 재산적 가치가 희소한 경우 등 경쟁입찰이 부적당하다고 인정되는 경우

시행령 제76조(적치물 등의 반환과 귀속) ① 도로관리청이 보관하고 있는 적치물 등(매각대금을 포함한다. 이하 같다)을 소유자 또는 관리인에게 반환하려는 경우에는 반환받는 자의 성명·주소 및 생년월일과 정당한 권리자인지를 확인하여야 한다.

② 도로관리청이 제1항에 따라 적치물 등을 반환할 때에는 적치물 등의 제거·운반·보관 또는 매각 등에 든 비용을 소유자 또는 관리인에게 징수할 수 있다.

③ 제75조제3항(제75조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 공고일부터 1개월이 지나도 적치물 등을 반환받을 소유자 또는 관리인을 알 수 없거나 반환 요구가 없을 때에는 그 적치물 등은 도로관리청이 국토교통부장관인 경우에는 국고에 귀속하고, 도로관리청이 행정청인 경우에는 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체에 귀속한다.

(1) 조문해설

■ 원상회복의 개념 및 요건

○ 「도로법」 제73조에 따른 원상회복이란 도로를 점용한 사람이 도로의 상태를 변경시킨 경우에 도로를 원래의 상태로 회복시키는 조치를 말한다. 원상회복은, 도로의 점용은 일반시민의 교통에 제공이라는 도로 본래의 목적을 침해할 수 있는 행위이기 때문에, 도로의 점용관계가 종료한 경우에는 도로를 일반교통에 더 적합한 상태로 회복시키기 위한 제도이다.

○ 「도로법」 제73조제1항에서는 도로의 점용허가라는 법률관계를 전제로, 도로점용허가의 기간이 끝났거나 같은 법 제63조(도로점용허가의 취소) 또는 제96조(법령 위반자 등에 대한 처분)에 따라 도로점용허가가 취소된 경우에 법률이 직접 피허가자에게 점용한 도로에 대한 원상회복의무를 규정하고 있다. 다만, 원상회복이 불가능하거나 원상회복이 부적당한 경우에는 피허가자의 원상회복 의무를 면제해주고 있다. 한편, 같은 법 제73조제1항 단서에 따른 "원상회복의 불가능 또는 원상회복의 부적당"의 1차적 판단은 피허가자가 하겠지만, 이에 대한 최종적 판단은 도로관리청이 하게 된다. 따라서 피허가자가 원상회복이 불가능하거나 부적당하다고 판단하여 원상회복을 하지 않는 경우에, 도로관리청은 원상회복이 필요하고 또한 가능하다고 판단되면 같은 법 제73조제1항에 따라 피허가자에게 상당한 기간을 정하여 도로에 대한 원상회복을 명령할 수 있다.

○ 「도로법」 제73조제2항에서는 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 사람에게 도로관

리청이 상당한 기간을 정하여 도로의 원상회복을 명할 수 있다고 규정한다. 「도로법」 제73조제1항에서는 도로점용허가에 근거한 도로점용이 종료됨에 따른 원상회복의무를 규정하고 있는데, 같은 조 제2항에서는 도로점용허가에 근거하지 않은 위법한 도로점용에 대하여 도로관리청이 명령으로 원상회복의무를 부과하고 있다.

○ 「도로법」 제73조제2항에 따른 도로관리청의 원상회복명령은 법문의 형식 및 제도의 취지상 재량행위에 해당한다. 따라서 도로관리청은 도로의 무단점용을 발견한 때에 무조건 원상회복명령을 해야 하는 것은 아니고, 도로의 기능 및 안전의 회복을 위하여 필요한 경우에 한하여 원상회복명령을 하면 된다.

■ **원상회복의 절차**

○ 「도로법」 제73조제1항 및 제2항에 따라 도로관리청은 피허가자 또는 무단점용자에게 상당한 기간을 정하여 도로의 원상회복을 명할 수 있다. 여기서의 '상당한 기간'이란 도로의 원상회복을 위하여 필요한 충분한 시간을 말한다.

○ 「도로법」 제73조제1항 및 제2항에 따라 피허가자 또는 무단 점용자가 도로를 원상회복하기 위해서 도로의 공사가 필요한 경우에는 「도로법」 제61조의 도로점용허가를 받아야 하고, 「도로법」 제62조의 도로점용에 따른 안전조치 규정 등을 준용한다.

○ 도로관리청은 피허가자 또는 무단점용자에게 상당한 기간을 정하여 도로의 원상회복을 명하였는데도 피허가자 또는 무단 점용자가 그 기간 내에 명령을 이행하지 않는 경우, 「행정대집행법」에 따라 직접 또는 제3자를 통하여 대집행을 실행하여 원상회복을 할 수 있다(법 제73조제4항).

■ **행정대집행의 특례**

○ 행정대집행이란 의무자가 행정상 의무로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 의무를 이행하지 아니하는 경우 법률로 정하는 다른 수단으로는 그 이행을 확보하기 곤란하고 그 불이행을 방치하면 공익을 크게 해칠 것으로 인정될 때에 행정청이 의무자가 하여야 할 행위를 스스로 하거나 제3자에게 하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다(행정기본법 제30조제1항제1호). 원상회복 의무위반에 대한 행정대집행과 관련해서, 「도로법」 제74조에서는 도로관리청이 「행정대집행법」에 따라 피허가자 또는 무단 점용자의 원상회복의무를 대집행하는 경우에, 일정한 사유가 인정되면 대집행에 관한 특례를 인정하고 있다. 여기서의 행정대집행의 특례란 「행정대집행법」에 따른 대집행 실행을 위한 절차

를 모두 거치게 되면 대집행 실행을 통한 공익의 달성이 어려운 경우에 대집행 절차를 생략하여 신속한 공익 확보를 가능하게 하는 행정대집행의 절차적 특례를 말한다. 이처럼 행정대집행의 특례는 대집행에 관한 절차적 특례이기 때문에, 대집행의 요건을 갖추지 않은 대집행의 실행까지 인정하는 것은 아니다.

○ 「도로법」 제74조제1항의 취지는 교통사고의 예방과 도로교통의 원활한 소통을 목적으로 도로관리청으로 하여금 반복적·상습적인 도로의 불법점용과 같은 행위에 대하여 보다 적극적이고 신속하게 대처할 수 있도록 하기 위하여, 「행정대집행법」에 따른 대집행 계고나 대집행영장의 통지절차를 생략할 수 있도록 하는 행정대집행의 특례를 인정하는 데에 있다(대법원 2010. 11. 11. 선고 2009도11523).

○ 「도로법」 제74조제1항에 따른 행정대집행 실행을 위한 특례가 인정되는 경우는, (ⅰ) 반복적, 상습적으로 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하는 경우(법 제74조제1항제1호), 또는 (ⅱ) 도로의 통행 및 안전을 확보하기 위하여 신속하게 필요한 조치를 실시할 필요가 있는 경우(법 제74조제1항제2호)에 해당되어야 하고, 「행정대집행법」 제3조제1항(계고) 및 제2항(대집행영장에 의한 통지)에 따른 절차를 거치게 되면 대집행의 목적을 달성하기 곤란한 경우에 해당되어야 한다.

○ 도로관리청은 행정대집행 특례의 요건을 갖춘 경우에는 대집행 실행을 위한 상당한 기간을 정한 최고 및 대집행영장에 의한 통지 절차를 거치지 않고 도로에 있는 적치물 등을 제거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다(법 제74조제1항). 다만 도로관리청이 「도로법」 제74조제1항에 따라 도로에 있는 적치물 등을 제거하거나 그 밖에 필요한 조치를 하는 경우에는 도로관리를 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야 한다고 하여 '비례의 원칙'에 따른 제한을 규정하고 있다(법 제74조제2항).

○ 「도로법」 제74조제1항의 행정대집행 절차적 특례에 따라 도로관리청이 도로에 있는 적치물 등을 제거한 경우에 그 적치물 등의 보관 및 처리에 필요한 사항, 반환되지 않은 적치물 등의 귀속 등에 필요한 사항은 「도로법 시행령」 제75조 및 제76조에서 규정한다.

○ 「도로법」 제73조제4항에 따른 대집행은 피허가자 또는 무단점용자가 도로관리청의 원상회복명령에 따르지 않는 경우에 이행되지 않은 원상회복의무의 이행을 강제적으로 확보하기 위한 제도이다. 그런데 「도로법」 제100조에서는 피허가자 또는 무단점용자의 원상회복 의무의 이행을 확보하기 위한 또 다른 제도로 '이행강제금' 제도를 규정하고 있다. 그렇다면 도로관리청이 상당한 기간을 정하여 원상회복을 명령했지만 피허가자 또는 무

단점용자가 이에 따르지 않는 경우에 대집행 또는 이행강제금 중 어떠한 절차에 따라 의무이행을 확보할 수 있는가가 문제된다. 「도로법」 제100조의 법문의 형식에 따르면 도로관리청의 이행강제금 부과는 기속행위에 해당하고, 대집행보다 의무자에게 덜 침해적인 행정상 강제집행 수단이기 때문에[22], 도로관리청이 원상회복 명령에서 정한 기간 내에 명령을 이행하지 않으면 도로관리청은 원칙적으로 이행강제금을 부과해서 의무의 이행을 확보해야 한다. 하지만 도로의 안전한 운행을 확보하기 위해서 즉시 조치가 필요한 경우에는 도로관리청의 판단에 따라 대집행을 실행해서 의무이행을 확보할 수 있다. 또한 이행강제금 부과에도 원상회복 의무자가 그 의무를 이행하지 않는 경우에도 도로관리청의 판단에 따라 대집행을 실행해서 의무이행을 확보할 수 있다.

(2) 주요 사례

사례 도로점용허가의 기간이 만료된 이후에 피허가자가 도로에 설치된 시설을 방치하는 경우 허가기간 만료 이후부터 변상금을 부과할 수 있는지요?

해설 점용허가의 기간이 만료되면 도로점용허가가 바로 소멸되어 그 이후의 도로점용은 무단점용이 되는 것이 원칙입니다. 그러나 점용허가 기간이 만료된 이후에 도로의 원상회복을 위하여 필요한 상당한 기간은 기존 피허가자의 점용을 정당화할 수 있는 사유가 있는 것으로 판단하는 것이 타당하므로, 그 기간은 점용료 상당액을 징수하는 것이 타당합니다. 그러나 원상회복을 위하여 필요한 상당한 기간이 지나는 시점부터는 무단점용으로 보고 변상금을 부과할 수 있다고 보는 것이 타당합니다.

사례 지목이 도로(도로개설 절차는 거치지 않았음)인 토지에 반복적·상습적으로 천막을 무단으로 설치한 경우, 「도로법」 제74조제1항에 따라 대집행 실행을 위한 절차를 거치지 않고 강제철거를 집행할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제74조제1항이 적용되는 '도로'는 「도로법」에 따른 도로개설 절차를 거친 도로에 한정됩니다. 따라서 지목이 도로인 토지에 대해서는 「도로법」 제74조제1항에 따라 대집행을 실행할 수 없습니다.

22) 대집행은 상대방의 재산에 직접적인 실력을 행사하여 의무이행을 확보하는 수단이지만, 이행강제금은 금전납부의무 부과라는 심리적·경제적 압박을 통하여 의무이행을 확보하는 수단이기 때문에 이행강제금이 대집행보다 침해가 적은 수단에 해당된다.

3. 이행강제금

□ 「도로법」 조문

제100조(이행강제금) ① 도로관리청은 제40조제4항에 따른 조치명령이나 제73조제1항·제2항에 따른 원상회복 명령을 받은 자가 조치명령이나 원상회복 명령에서 정한 시정기간 내에 그 명령을 이행하지 아니하면 1천만원 이하의 이행강제금을 부과한다.

② 도로관리청은 제1항에 따라 이행강제금을 부과하기 전에 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 조치명령이나 원상회복 명령이 이행되지 아니할 때에는 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 문서로 계고(戒告)하여야 한다.

③ 제2항에 따른 문서에는 이행강제금의 금액, 부과 사유, 납부기한, 수납기관 및 불복 방법 등이 포함되어야 한다.

④ 도로관리청은 최초의 조치명령 또는 원상회복 명령을 한 날을 기준으로 1년에 2회의 범위에서 그 조치명령 또는 원상회복 명령이 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

⑤ 도로관리청은 조치명령 또는 원상회복 명령을 받은 자가 그 명령을 이행하거나 「행정대집행법」에 따른 대집행을 받으면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.

⑥ 이행강제금의 납부 방법에 관하여는 제67조를 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 "이행강제금을 납부하여야 하는 자"로, "점용료"는 "이행강제금"으로 본다.

⑦ 도로관리청은 제1항에 따라 이행강제금 부과처분을 받은 자가 납부기한까지 이행강제금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수한다.

⑧ 제1항에 따른 이행강제금의 부과기준과 그 밖에 필요한 사항은 **대통령령**으로 정한다.

시행령 제93조(이행강제금의 부과) ① 법 제100조제1항에 따른 **이행강제금의 부과기준은 별표 5**와 같다.

② 법 제100조제2항에 따른 계고(戒告)는 3개월 이내의 이행기한을 정하여 문서로 하여야 한다.

(1) 조문해설

■ **이행강제금의 개념, 요건 및 법적 성격**

○ 이행강제금이란 행정법상 의무를 이행하지 않은 사람에게 금전 납부의무의 부과를 통해 심리적 압박을 주어 의무자가 이행되지 않은 의무를 스스로 이행하도록 간접적으로 강제하는 행정상 강제집행 수단이다(대법원 2015. 6. 24. 선고 2011두2170). 「행정기본법」 제31조에서는 이행강제금에 관하여 규정하고 있는데, 이행강제금 의 근거 법률에서 규정해야 할 사항, 부과 방법 및 절차에 관한 사항을 규정한다.[23]

23) 2023. 3. 24. 시행

○ 「도로법」 제74조제1항에서는, (ⅰ) 접도구역 내에 있는 시설 등의 소유자 등에 대한 도로관리청의 조치 명령을 이행하지 않은 경우, (ⅱ) 도로관리청의 피허가자 또는 무단점용자에 대한 원상회복 명령을 이행하지 않은 경우 이행강제금을 부과하는 것으로 규정하고 있다.

○ 이행강제금은 상대방에게 금전 납부의무를 부과하는 명령이며, 「도로법」 제100조제1항의 법문의 형식상 기속행위에 해당한다. 따라서 「도로법」 제100조에서 정한 이행강제금의 부과요건을 갖추면 도로관리청은 의무적으로 이행강제금을 부과해야 한다. 다만 도로관리청이 도로의 안전한 운행을 위해서 원상회복 의무 불이행 상태에 대하여 즉각적인 조치가 필요하다는 판단에 따라 대집행을 실행할 필요가 있다고 판단한 경우에는 이행강제금 부과 의무가 면제될 수 있다.

■ **이행강제금의 부과의 형식 및 절차, 부과기준 등**

○ 도로관리청은 피허가자 또는 무단점용자에게 이행강제금을 부과하기 전에 상당한 이행기간(시행령 제93조제2항에 따르면 3개월 이내)을 정하여 그 기간까지 원상회복명령이 이행되지 아니할 때에는 이행강제금을 부과·징수 한다는 뜻을 문서로 계고(戒告)하여야 한다(법 제100조제2항). 그리고 그 계고 문서에는 이행강제금의 금액, 부과 사유, 납부기한, 수납기관 및 불복 방법 등이 포함되어야 한다(법 제100조제2항). 도로관리청이 이행강제금 부과를 위한 계고를 문서를 하지 않거나, 계고의 문서에 기재해야 할 사항을 기재하지 않은 경우에는 해당 계고처분은 행정의 적법요건 중 형식적 요건을 갖추지 않은 위법한 처분이 된다.

○ 도로관리청은 1천만원 이하의 이행강제금을 부과하여야 하고(법 제100조제1항), 최초의 원상회복 명령을 한 날을 기준으로 1년에 2회의 범위에서 원상회복 명령이 이행될 때까지 반복하여 1천만원 이하의 이행강제금을 부과·징수할 수 있다(법 제100조제4항). 도로관리청이 동일한 사유로 이행강제금을 반복해서 부과하는 경우에도 「도로법」 제100조제2항 및 제3항에 따른 절차를 계속 반복해야 하는지가 문제된다. 판례는, 매년 동일한 사유로 인해 이행강제금을 반복하여 부과하는 경우에도 그때마다 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로 알려야 하며, 그와 같은 절차를 거치지 아니한 채 이루어진 이행강제금 부과처분은 위법하다고 결정하였다(대법원 2018. 11. 2. 자 2018마5608).

○ 「도로법」 제100조제4항에 따라 이행강제금을 반복하여 부과하는 경우에, 도로관리청은 1천만원 이하의 이행강제금을 부과해야 하는데, 이행강제금의 구체적인 부과기준은 아래와 같다(법 제100조제4항, 시행령 제93조제1항).

■「도로법 시행령」[별표 5]

이행강제금의 부과기준(제93조제1항 관련)

위반행위	이행강제금
1. 법 제40조제4항에 따른 조치명령을 받은 자가 조치명령에서 정한 시정기간 내에 그 명령을 이행하지 않은 경우	50만원
2. 법 제73조제1항에 따른 원상회복 명령을 받은 자가 원상회복 명령에서 정한 시정기간 내에 그 명령을 이행하지 않은 경우	50만원
3. 법 제73조제2항에 따른 원상회복 명령을 받은 자가 원상회복 명령에서 정한 시정기간 내에 그 명령을 이행하지 않은 경우	100만원

○ 도로관리청은 원상회복 명령을 받은 피허가자 또는 무단점용자가 그 명령을 이행하거나「행정대집행법」에 따른 대집행을 받으면 새로운 이행강제금을 부과할 수 없지만, 이미 부과된 이행강제금은 징수해야 한다(법 제100조제5항). 이행강제금은 이행되지 않은 의무의 이행을 확보하기 위한 수단이므로, 이행하지 않은 의무가 실현되면 더 이상 이행강제금을 부과할 수 없다는 것을 확인하는 규정이다.

○ 이행강제금의 납부 방법에 관하여는 점용료의 납부방법에 관한「도로법」제67조를 준용하고(법 제100조제6항), 이행강제금 부과처분을 받고 납부기한까지 이행강제금을 내지 않으면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 강제 징수한다(법 제100조제7항).

(2) 주요 사례

사례 무단으로 설치한 전봇대 2개에 대하여 이행강제금을 부과하는 경우, 전봇대별로 이행강제금을 별도로 부과할 수 있는지요?

해설 무단점용에 대한 이행강제금은 허가를 받지 않고 설치한 점용물에 대한 원상회복 의무의 이행을 확보하기 위한 제도입니다. 따라서 무단으로 설치한 복수의 점용물이 별도의 점용허가 대상인가에 따라 이행강제금의 부과 여부를 판단하는 것이 타당합니다. 전봇대는 전봇대별로 별도의 점용허가의 대상이므로, 이행강제금도 각각의 전주에 대하여 별도로 부과할 수 있습니다.

4. 무단점용 등에 대한 처벌

□ 「도로법」 조문

제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

~ 5. (생 략)

6. 제61조제1항을 위반하여 도로점용허가가 없이 도로를 점용한 자(물건 등을 도로에 일시 적치한 자는 제외한다)

제117조(과태료) ① (생 략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다.

1. 제61조제1항에 따른 도로점용허가가 면적을 초과하여 점용한 자
2. 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받지 아니하고 물건 등을 도로에 일시 적치한 자

(1) 법령 및 주요 내용

■ **변상금 부과 대상자의 처벌**

○ 도로관리청의 도로점용허가 없이 도로를 점용한 사람은 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다(법 제114조제6호). 다만 물건 등을 도로에 일시 적치한 경우에는 형벌로 처벌 받지 않고, 300만원 이하의 과태료가 부과된다(법 제117조제2항제2호). 도로관리청은 도로점용허가 없이 도로를 점용한 사람에 대해서는 「형사소송법」 제234조제2항에 따라 고발해야 한다.

○ 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 사람 중에서 도로점용허가 면적을 초과하여 점용한 사람은 300만원 이하의 과태료를 부과 받는다(법 제117조제2항제2호). 하지만 점용허가 면적을 초과하여 점용한 사람이 고의·과실이 없는 경우에는 「질서위반행위규제법」 제7조[24]에 따라 과태료를 부과 받지 않는다.

○ 도로점용허가 면적을 초과하여 점용한 자(법 제117조제2항제1호), 도로점용허가를 받지 않고 물건 등을 도로에 일시 적치한 자(법 제117조제2항제2호)에게는 300만원 이하의 과태료를 부과하는데, 구체적인 과태료는 「도로법 시행령」 별표 7의 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다.

24) 「질서위반행위규제법」 제7조(고의 또는 과실) 고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다.

■ **원상회복의무 위반자의 처벌**

○ 도로관리청의 원상회복 명령을 받은 피허가자 또는 무단점용자가 원상회복을 위한 공사를 하고, 「도로법」 제73조제3항에 따른 준공검사를 받지 않은 경우에는 50만원 이하의 과태료를 부과한다(법 제117조제3항제1호).

(2) 주요 사례

사례 점용허가를 받을 수 있는 공작물을 무단 설치한 경우에만 과태료 부과 또는 형사처벌을 할 수 있는지요?

해설 도로의 무단점용의 처벌과 관련되는 「도로법」 제61조(도로의 점용 허가)제1항, 제114조(벌칙)제6호, 제117조(과태료)제2항제2호를 체계적으로 검토해 보면, 「도로법 시행령」 제55조에 따라 점용허가를 받을 수 있는 공작물뿐만 아니라 점용허가의 대상이 되지 않는 공작물을 무단 설치한 경우에도 「도로법」에 따라 처벌을 받는다고 해석하는 것이 타당합니다. 이렇게 해석하지 않으면 점용허가의 대상이 될 수 없는 물건을 무단으로 도로에 설치 또는 방치한 경우에는 「도로법」에 따라 처벌할 수 없는 불합리한 결과가 발생하기 때문입니다.

제 5 장

권리·의무의 승계

1. 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리·의무의 승계

제5장 권리·의무의 승계

1. 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리·의무의 승계

□ 「도로법」 조문

제106조(권리·의무의 승계 등) ① 이 법에 따른 허가 또는 승인을 받은 자의 사망, 그 지위의 양도, 합병이나 분할 등의 사유가 있으면 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 승계한다.

1. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 사람이 사망한 경우: 상속인
2. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 자가 그 지위를 양도한 경우: 양수인
3. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 법인이 분할·합병한 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 합병에 따라 새로 설립되는 법인

② 제1항에 따라 권리나 의무를 승계한 자는 2개월 내에 **국토교통부령**으로 정하는 바에 따라 도로관리청에 신고하여야 한다.

③ 도로관리청은 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

④ 도로관리청이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

⑤ 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하는 경우에는 해당 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 본다.

제117조(과태료) ① ~ ② (생 략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 2. (생 략)
3. 제106조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 자

시행규칙 제50조(권리·의무의 승계신고) ① 법 제106조제2항에 따라 권리·의무의 승계신고를 하려는 자는 상속일·양수일 또는 분할·합병일부터 2개월 내에 별지 제46호서식의 권리·의무의 승계신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 도로관리청에 제출해야 한다.

1. 권리·의무의 취득에 관한 허가 관련 내역서
2. 권리·의무의 양도에 관한 계약서(양도의 경우에만 해당한다)
3. 삭제

② 제1항에 따른 신고서를 제출받은 도로관리청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보 공동이용을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 제2호의 정보 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 상속인의 가족관계기록사항에 관한 증명서를 첨부하도록 하여야 한다.

1. 법인의 분할·합병의 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 분할·합병으로 설립되는 법인의 법인등기사항 증명서
2. 상속의 경우: 상속인의 가족관계등록전산정보

(1) 법령 및 주요 내용

■ 권리·의무의 승계 규정의 법적 성격

○ 입법례에 따라서는 해당 법에 따른 허가를 받은 자가 사망하거나 허가를 양도한 경우에 상속인 또는 양수인이 '허가자의 지위'를 승계하는 것으로 규정하는 경우가 있는데, 이러한 규정을 '일반적인 지위 승계에 관한 규정'이라고 한다. 그런데 「도로법」 제106조에 따른 '권리·의무 승계 등'에 관한 규정은 일반적인 지위 승계에 관한 규정에 해당되지 않는다. 「도로법」 제106조에 따른 권리·의무의 승계는 「도로법」에 따라 허가를 받은 자의 지위의 승계를 인정하는 규정이 아니라 "허가나 승인으로 발생하는 권리 또는 의무"만의 승계를 인정하는 규정이기 때문이다.

※ 일반적인 지위승계에 관한 입법례
석유 및 석유대체연료 사업법
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 석유정제업자의 지위를 승계한다.
1. 석유정제업자가 그 사업의 전부를 양도한 경우 그 양수인
2. 석유정제업자가 사망한 경우 그 상속인
3. 법인인 석유정제업자가 합병한 경우 합병 후 존속하는 법인이나 합병으로 설립되는 법인

■ 승계의 대상이 되는 권리·의무

○ 「도로법」 제106조제1항에서는 "「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무"가 승계의 대상이 되는 권리·의무라는 것을 명확하게 규정 하고 있다(예 : 도로점용허가로 발생하는 도로의 점용권과 점용료 납부의무). 이러한 규정에 따르면, (ⅰ) 도로관리청이 「도로법」 제72조제1항에 따라 도로의 무단점용자에게 변상금을 부과한 경우 해당 도로 부지의 양수인이 점용권 승계신고를 하더라도 변상금 납부의무는 양수인에게 승

계되지 않는다. 변상금 납부의무는 「도로법」에 따른 도로점용허가로 직접적으로 발생하는 권리·의무가 아니기 때문이다. 이와 관련해서, (ii) 양도인이 자신의 점용료를 납부하지 않은 상태에서 점용허가의 목적인 토지의 소유권을 양도한 경우에 토지의 양수인이 권리·의무의 승계신고를 했다면 양도인이 연체한 점용료 납부의무가 양수인에게 승계되는지가 문제된다. 사례에서 점용허가의 목적이 되는 토지를 양도한 경우 점용허가로 인하여 발생하는 양도인의 의무가 양수인에게 이전하고 그 결과 양수인은 점용료 납부의무를 승계하게 되는데, 여기에서 양수인이 부담하는 점용료 납부의무는 양도행위를 한 이후부터의 점용료 납부의무를 승계하는 것이지 양도행위를 하기 전의 점용료 납부의무도 함께 승계한다는 것은 아니다. 따라서 토지의 양수인이 권리·의무 승계신고를 하더라도 양도인이 연체한 점용료를 납부할 의무는 양수인에게 승계되지 않는다.

■ **권리·의무의 승계의 사유 및 승계인**

○ 「도로법」 제106조제1항에서는 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무의 승계 사유로 "사망, 양도, 법인의 분할·합병"을 규정하고 있다. 즉 (i) 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무를 가진 사람이 "사망"한 경우에는 그 권리·의무가 "상속인"에게 승계되고(제1호), (ii) 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리를 취득하거나 의무를 부담하는 사람이 자신의 권리자·의무자로서의 지위를 "양도"한 경우에 그 권리·의무는 "양수인"에게 승계되고(제2호), (iii) 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무가 귀속되는 "법인이 합병·분할"한 경우에는 "합병에 따라 새로 설립되는 법인"에 승계되거나 "분할 후 존속하는 법인"에 승계된다(제3호).

■ **도로점용허가 목적인 토지 등의 양도와 권리·의무의 승계**

○ 도로관리청의 도로점용허가에 따라 발생하는 도로점용권자의 지위와 관련하여, 「도로법」 제106조제1항제2호에서는 도로점용권자가 자신의 "도로점용권자의 지위를 양도한 경우"에 양수인이 그 권리를 양수한다는 것을 명시하고 있다. 그런데 도로점용허가를 받은 사람이 점용허가의 목적인 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하면서 자신의 도로점용권자의 지위를 함께 양도하지 않는 경우도 많이 있다.

○ 이에 따라, 「도로법」 제106조제5항에서는 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 경매·매매 등으로 타인에게 양도하는 경우에는 당사자의 별도의 합의가 없더라도 해당 토지나 건물을 위한 도로점용권자의 지위도 함께 양도한 것으로 본다고 규정하고 있다.

○ 「도로법」 제106조제5항에서의 “양도”의 사전적 의미는 “권리나 재산, 법률에서의 지위를 남에게 넘겨 주는 것”을 말한다. 이에 따르면 토지나 건물의 소유권을 타인에게 넘겨주는 모든 행위가 양도에 포함될 수 있다. 따라서 점용의 목적이 된 토지나 건물의 소유권을 경매로 취득한 경우 또는 무상으로 증여받은 경우에도 모두 여기의 양도에 포함된다고 해석할 수 있다.

■ **권리·의무의 승계를 위한 절차**

○ 「도로법」 제106조제1항에 따라 사망·양도·법원의 분할 및 합병의 사유로 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무를 승계한 양수인은, 상속일(사망일)·양수일 또는 분할·합병일부터 2개월 이내에, 권리·의무의 승계신고서를 도로관리청에 제출해야 한다. 권리·의무의 승계신고서에는 권리·의무의 취득에 관한 허가 관련 내역서를 첨부해야 하고, 권리·의무 승계사유가 양도인 경우에는 권리·의무의 양도에 관한 계약서도 첨부해야 한다(시행규칙 제50조제1항).

○ 「도로법」 제106조제5항에 따라 도로점용허가를 받은 사람이 점용의 목적이 되는 토지 또는 건물의 소유권을 타인에게 양도하여 점용권자의 지위도 함께 양도한 것으로 보는 경우에, 점용의 목적이 되는 토지 또는 건물 소유권의 양수인도 「도로법」 제106조제2항 및 시행규칙 제50조제1항에 따라 도로관리청에 권리·의무의 승계신고를 해야 한다.

○ 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권이 양도되어 양수인이 권리·의무 승계신고를 하는 경우에, 과거의 ‘권리·의무의 승계신고서’에는 양도인의 서명이나 날인을 받도록 되어 있어 양도인의 추적 곤란·협조 거부 등으로 양수인이 점용권 승계신고를 할 수 없는 경우가 많았다. 이에 「도로법 시행규칙」 제50조제1항의 별지 서식을 개정[25]해서 양수인이 점용권 승계신고를 할 때 양도인(피승계인)의 서명을 생략할 수 있도록 제도를 개선하였다.

○ 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무를 승계한 양수인이 권리·의무의 승계 사실을 신고하면, 도로관리청은 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고의 수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다(법 제106조제3항). 도로관리청이 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 않으면 그 기간(민원처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다(법 제106조제4항).

25) 국토교통부령 제636호, 2019. 7. 4., 일부개정

■ **권리·의무 승계신고의 법적 성격**

○ 「도로법」 제106조제1항에 따른 권리·의무의 승계 사유인 사망, 지위의 양도, 합병·분할의 사유가 발생한 경우 해당 사유의 발생만으로 권리·의무 승계의 효과가 발생하는지, 아니면 같은 조문 제2항에 따른 승계신고를 해야 권리·의무 승계의 효과가 발생하는지는 권리·의무 승계신고의 법적 성격과 관련하여 문제된다.

○ 양도인과 양수인 사이의 권리·의무 승계의 효과는 사망, 지위의 양도, 합병·분할이라는 사실이 있는 경우에 발생한다고 보는 것이 타당하다. 즉 (ⅰ) 권리·의무자가 사망한 경우에는 사망과 동시에 피상속인의 권리·의무가 상속인에게 승계되고(민법 제1005조[26]), (ⅱ) 지위의 양도의 경우에는 양도계약의 체결로 권리·의무가 양수인에게 승계되고, (ⅲ) 법인의 합병·분할의 경우에는 합병 또는 분할로 신설 또는 존속하는 법인의 등기가 완료된 때 권리·의무가 승계된다. 따라서 양도인과 양수인 사이에서는 「도로법」 제106조제2항에 따라 양수인이 권리·의무 승계신고를 하는 때에 권리·의무의 승계 효과가 발생하는 것은 아니고, 권리·의무의 승계신고는 양수인이 「도로법」에 따른 허가 등으로 발생하는 권리·의무의 승계인이라는 사실을 대외적으로(즉 도로관리청 및 제3자에게) 인정받기 위한 요건에 해당한다.

○ 권리·의무 승계신고의 법적 성격은 양수인이 점용을 시작하는 시점과도 연결된다. 예를 들면 점용허가의 목적이 되는 토지 등의 소유권을 양도한 경우에 양수인에게 도로점용료를 부과하는 시점은 양도행위를 기준으로 해야 하는지 아니면 도로관리청이 승계신고를 수리한 시점을 기준으로 해야 하는가가 문제된다. 「도로법」 제106조제1항제2호에서는 이 법에 따른 허가 등을 받은 자가 그 지위를 "양도한 경우"에는 허가 또는 승인으로 발생한 권리·의무는 "양수인이 승계한다"라고 규정하고 있으므로, 점용허가의 목적이 되는 토지나 건물이 양도된 경우 그 양도행위만으로 양수인이 도로점용권자의 지위를 승계한다고 해석하는 것이 타당하다. 따라서 도로관리청은 그 양도행위를 한 시점을 기준으로 양수인에게 도로점용료를 부과해야 한다고 해석할 수 있다.

○ 「도로법」 제106조제2항에 따른 양수인의 권리·의무 승계신고는 같은 조 제3항에서 '신고수리'라는 용어를 사용하는 것을 고려하면, 도로관리청의 '수리가 필요한 신고'에 해당한다. '수리가 필요한 신고'에 있어서 행정청의 수리는 신고에 따른 권리·의무를 직접적으로 변동시키는 법적 효과를 발생시킨다. 「도로법」과 관련해서는, 양수인의 권리·의무 승계신

26) **민법** 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시된다.
제1005조(상속과 포괄적 권리의무의 승계) 상속인은 상속개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다. 그러나 피상속인의 일신에 전속한 것은 그러하지 아니하다.

고에 대한 도로관리청의 수리는 양수인의 과태료 납부의무를 면제하고, 도로관리청 또는 제3자의 관계에서 「도로법」에 따른 허가 등으로 발생한 권리·의무의 양수인의 지위를 취득하는 법률효과가 발생한다.

■ **권리·의무 승계신고 위반에 대한 조치**

○ 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 양수한 양수인이 점용권 승계신고를 하지 않은 경우에, 「도로법」에는 양수인이 신고 의무를 이행하도록 직접적으로 강제하거나 직권으로 양수인을 점용권자로 변경하는 절차는 마련되어 있지 않다. 따라서 양도인의 민원제기로 도로관리청이 토지나 건물의 양도 사실을 인지했다면, 도로관리청은 해당 양도 사실을 확인한 후에 양수인에게 점용권 승계신고를 하도록 안내하고, 점용권 승계 미신고의 경우에 과태료가 부과된다는 사실과 향후 양도인의 도로점용허가 취소 신청(법 제63조제1항제4호)에 따라 점용허가가 취소될 수 있다는 사실을 안내하여 양수인이 점용권 승계신고를 하도록 유도해야 한다.

○ 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무의 승계인이 「도로법」 제106조제2항에 따라 권리·의무의 승계신고를 하지 않으면 50만원 이하의 과태료를 부과한다(법 제117조제3항제3호).

(2) 주요 사례

사례 식당 옆의 공터를 주차장으로 활용하면서 보도를 주차장 진출입로로 사용하던 중에 그 공터가 타인에게 양도된 경우 공터의 양수인은 변상금에 대해 권리·의무 승계신고를 해야 하는지요?

해설 「도로법」 제106조제2항에 따른 승계신고의 대상은 「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리·의무인데, 변상금 납부의무는 점용허가로 발생한 의무가 아니므로 승계신고의 대상이 아닙니다.

사례 진출입로에 대한 도로연결허가를 받은 주유소를 경매로 낙찰 받아 영업을 하려는 경우 연결허가에 대한 권리·의무 승계 절차를 거쳐야 하는지요?

해설 주유소와 도로의 연결허가는 「도로법」에 따른 허가이고, 경매는 「도로법」 제106조제5항에 따른 토지나 건물 소유권의 '양도'에 해당하므로 주유소를 낙찰 받은 날부터 2개월 이내에 같은 법 제106조제2항에 따른 점용권 승계신고를 해야 합니다.

사례 건물을 위한 진출입로를 도로에 설치하여 이용하였으나 점용료가 연체된 상황에서 그 건물이 경매로 甲에게 양도되어 甲이 점용권 승계신고를 했다면, 연체 점용료 납부 독촉을 甲에게 할 수 있는지요?

해설 경매는 「도로법」 제106조제5항에 따른 건물 소유권의 '양도'에 해당하고, 점용허가에 따른 점용권 및 점용허가에 따른 점용료 납부의무는 도로점용허가로 발생하는 권리·의무에 해당하므로 甲에게 승계됩니다. 그러나 연체된 점용료 납부의무는 도로점용허가로 발생한 의무에 해당되지 않으므로 甲에게 승계되지 않습니다. 따라서 도로관리청은 甲에게 연체 점용료 납부를 독촉할 수 없습니다.

사례 「도로법」 제106조제5항의 '양도'에 증여가 포함되는지요?

해설 '양도'란 자신의 권리나 재산을 타인에게 넘겨주는 모든 행위를 말하는 것이고, 그 행위에 대한 대가의 지급이 있었는가는 양도에 해당하는가를 판단하는 기준이 아닙니다. 따라서 점용허가의 피허가자가 점용허가 목적인 건물을 타인에게 증여하는 행위도 권리 또는 재산의 대상인 건물을 타인에게 넘겨주는 행위이므로, 「도로법」 제106조제5항에 따른 '양도'에 해당합니다.

사례 도로관리청이 점용의 목적이 되는 건물의 소유권이 양도된 사실을 인지하였다면, 건물의 양수인이 권리·의무 승계신고를 하기 전이라도 양수인에게 점용료를 부과할 수 있는지요?

해설 건물 소유권의 양수인이 「도로법」 제106조제2항에 따라 점용권 승계신고를 하지 않으면 도로관리청과의 관계에서는 양수인에게 점용권 승계의 효과는 발생하지 않습니다. 따라서 건물의 소유권이 양도된 사실을 도로관리청이 인지했다 하더라도 양수인에게 점용료를 부과할 수 없으며, 권리·의무의 승계 절차를 통해 승계가 이루어질 수 있도록 하여야 합니다. 권리·의무의 승계가 이루어지지 않는다면 종전의 양도인에 대한 도로점용허가의 취소 절차를 진행할 수 있음을 양수인에게 통지해서 권리·의무의 승계신고를 하도록 심리적으로 강제할 수 있습니다.

사례 점용의 목적이 되는 건물의 소유권을 양도하였으나 양수인이 장기간 점용권 승계신고를 하지 않는 경우, 도로관리청은 직권으로 건물 양수인을 피허가자로 변경하여 점용료를 부과할 수 있는지요?

해설 「도로법」 제106조에 따르면, 도로관리청과의 관계에서 「도로법」에 따른 점용허가로 인한 권리·의무의 승계인으로 인정받기 위해서는 양수인이 제106조제2항에 따라 권리·의무 승계신고를 해야 하고, 승계신고 이외의 다른 방법은 규정하고 있지 않습니다. 따라서 도로관리청이 직권으로 양수인을 피허가자로 변경할 수 없습니다.

사례 점용허가의 목적인 건물을 양도하고, 양수인의 점용권 승계신고를 도로관리청이 수리한 경우에 도로관리청이 양수인에 대한 점용료를 부과하는 기산점은 건물의 양도행위를 한 때인지, 아니면 양수인의 신고를 수리한 시점인지요?

해설 점용허가의 목적인 건물의 양도에 따라 양수인이 점용권 승계신고를 한 경우, 도로관리청은 「도로법」 제66조제1항 및 제106조제3항에 따라 건물에 대한 양도행위를 한 시점을 기준으로 양수인에게 점용료를 부과하여야 합니다.

사례 A가 건물을 목적으로 점용허가를 받은 후에 경매로 그 건물의 소유권이 B에게 양도되고, B는 C에게 매매로 건물을 양도한 경우에, C는 A에게 직접 건물의 소유권을 양도받은 것으로 처리하기 위하여 A의 날인이나 서명을 받지 않고 점용권 승계신고를 할 수 있는지요?

해설 건물의 중간 양수인을 생략하면 피허가자의 변동사항을 실제와 다르게 표시하는 것이고, 최종 양수인(C)이 제출하는 '권리 양도에 관한 계약서'의 당사자(B와 C의 소유권 양도계약)와 신고서에 기재된 양도인·양수인(A와 C)이 서로 일치하지 않는 문제가 생깁니다. 따라서 중간 양수인을 생략한 채 최초 양도인과 최종 양수인 사이에 건물의 소유권이 양도된 것으로 점용권 승계신고를 하는 것은 허용될 수 없습니다. 이 경우, 중간 양수인(B)이 건물을 경락받은 사실을 입증하는 서류를 첨부하여 A에서 B를 거쳐 C에게 양도된 내용을 신고할 수 있게 하는 방안을 검토할 필요가 있습니다.

사례 대지를 목적으로 점용허가를 받은 A가 그 점용권을 B에게 양도하여 B가 도로관리청에 승계신고를 하였고, 이후에 A가 기존의 점용허가를 받은 도로에 인접한 토지를 C에게 양도하였습니다. 이 경우 「도로법」 제106조제5항에 따라 양수받은 토지를 위한 점용권이 C에게 승계되는 것으로 볼 수 있는지요?

해설 B가 점용권을 승계받아 도로관리청에 승계신고를 하여 수리가 되었다면, B는 점용의 목적인 토지에 대한 소유권과는 독립된 도로점용권이라는 공법상 권리를 승계한 것이

됩니다. 따라서 A가 점용허가의 대상인 도로에 인접한 토지를 C에게 양도했다 하더라도 「도로법」 제106조제5항에 따라 그 양수 토지를 위한 점용권이 C에게 당연히 승계된다고 볼 수 없습니다. 이 경우 C는 B로부터 점용권을 양수받아서 도로관리청에 승계신고를 하는 방법으로 양수 토지를 위한 점용권을 취득하는 것이 타당합니다.

제 6 장

도로에 관한 비용부담

1. 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체와 비용 부담의 원칙

2. 타공작물의 유지·관리 및 공사시행과 비용부담

3. 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담

4. 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담

5. 부대공사의 시행과 비용부담

6. 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사와 비용부담

제6장 도로에 관한 비용부담

1. 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체와 비용부담의 원칙

□ 「도로법」 조문

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

~ 7. (생 략)

8. "도로의 유지·관리"란 도로의 기능을 유지하기 위하여 필요한 일반적인 도로관리(경미한 도로의 보수 공사 등을 포함한다) 활동을 말한다.

9. (생 략)

제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.

② 제1항에도 불구하고 국토교통부장관은 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 도지사 또는 특별자치도지사가 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 미리 도지사 또는 특별자치도지사와 협의하여야 한다.

③ ~ ⑤ 생략

제85조(비용부담의 원칙) ① 도로에 관한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 도로관리청이 국토교통부장관인 도로에 관한 것은 국가가 부담하고, 그 밖의 도로에 관한 것은 해당 도로의 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다.

② 제1항에도 불구하고 제20조에 따라 노선이 지정된 도로나 행정구역의 경계에 있는 도로에 관한 비용은 관계 지방자치단체가 협의하여 부담 금액과 분담 방법을 정할 수 있다.

③ 제2항에 따른 비용의 부담에 관한 협의가 성립하지 아니할 때에는 제24조제2항 및 제3항을 준용한다.

시행령 제29조(도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무의 수행 등) ① 법 제31조제2항 전단에 따라 도지사 또는 특별자치도지사가 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하는 일반국도(이하 "위임국도"라 한다)는 간선 기능이 약한 별표 1에 따른 일반국도 구간으로 한다. 다만, 자동차전용도로 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호에 따른 1종시설물이나 이에 준하는 주요 교량, 터널 등으로서 국토교통부령으로 정하는 시설이 있는 구간은 제외한다.

② 제1항에 따라 위임국도에 관한 업무를 수행하는 도지사 또는 특별자치도지사는 해당 위임국도의 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무 수행 결과를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 천재지변이나 이에 준하는 재해 발생 등 비상시에 위임국도 외의 일반국도 구간에 대하여 도로의 보수(補修) 및 유지·관리에 관한 업무를 도지사 또는 특별자치도지사가 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하여야 한다.
1. 도로의 노선명
2. 도로 구간
3. 도로의 보수 및 유지·관리 업무의 내용
4. 업무 수행 기간
5. 비용의 부담방법
6. 그 밖에 도로의 보수 및 유지·관리에 필요한 사항

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체와 비용부담의 원칙

○ “도로의 유지·관리”란 도로의 기능을 유지하기 위하여 필요한 일반적인 도로 관리 활동을 말하고, 경미한 도로의 보수 등을 포함한다(법 제2조제8호). “도로공사”란 도로의 신설, 확장, 개량 및 보수(補修) 등을 하는 공사를 말한다(법 제2조제7호). 이러한 도로의 유지·관리와 도로공사는 「도로법」이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행하는 것이 원칙이다(법 제31조제1항).

○ 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)제1항에 따라 도로관리청은 「도로법」에 따라 배분된 도로의 공사 및 도로의 유지·관리 사무를 수행할 수 있는 권한자이고, 따라서 도로관리청이 소속한 국가 또는 지방자치단체는 해당 사무의 귀속 주체로서 당연히 해당 사무에 필요한 비용을 부담하는 주체가 된다. 「도로법」 제85조(비용부담의 원칙)제1항 전문(前文)에서는 이러한 사무의 권한 배분과 사무의 처리에 대한 비용부담의 원칙을 반영하여, “도로관리청이 국토교통부장관인 도로에 관한 것은 국가가 부담하고, 그 밖의 도로에 관한 것은 해당 도로의 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 부담한다.”라고 규정하고 있다.

■ 도로의 공사 및 유지·관리의 기관위임과 비용의 부담

○ 도로의 유지·관리와 도로공사는 해당 도로의 도로관리청이 수행하는 것이 원칙이지만, 일반국도의 일부 구간(위임국도)에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무는 국토교통부장관이 미리 도지사 또는 특별자치도지사와 협의한 후에 도지사 또는 특별자치도지사가 수행하게 할 수 있다. 위임국도는 간선 기능이 약한 일반국도의 구간으로 「도로법

시행령」 제29조 별표 1에 규정된 일반국도가 위임국도가 된다. 다만 도지사 또는 특별자치도지사에게 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 위임하는 경우에도, 자동차전용도로 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호에 따른 1종시설물이나 이에 준하는 주요 교량, 터널 등으로서 「국토교통부령」으로 정하는 시설이 있는 구간은 제외한다(법 제31조제2항).

도로의 유지·관리와 도로공사 업무 위임이 제외되는 시설물	
「시설물안전법」 제2조제1호에 따른 1종 시설물	공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설물 등 대통령령으로 정하는 시설물(「시설물안전법」 제7조제1호) 가. 고속철도 교량, 연장 500미터 이상의 도로 및 철도 교량 나. 고속철도 및 도시철도 터널, 연장 1000미터 이상의 도로 및 철도 터널 다. 갑문시설 및 연장 1000미터 이상의 방파제 라. 다목적댐, 발전용댐, 홍수전용댐 및 총저수용량 1천만톤 이상의 용수전용댐 마. 21층 이상 또는 연면적 5만제곱미터 이상의 건축물 바. 하구둑, 포용저수량 8천만톤 이상의 방조제 사. 광역상수도, 공업용수도, 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도
「국토교통부령」으로 정하는 시설	다음 각 호의 시설과 이를 유지·관리하기 위한 시설(시행규칙 제8조) 1. 교량: 현수교(懸垂橋), 사장교(斜張橋), 아치교(arch橋) 및 전체 길이 500미터 이상인 교량 2. 터널: 전체 길이 1천미터 이상의 터널 및 왕복 3차로 이상의 터널

○ 기관위임의 경우에는 위임기관이 그 위임사무의 처리에 필요한 비용을 부담하는 것이 원칙이다(행정위임위탁규정 제3조제2항[27], 지방자치법 제158조[28] 참조). 이를 반영하여, 「도로법」 제85조제1항 후문(後文)에서는 이 법 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) 제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다고 규정한다. 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다(법 제85조제1항).

27) 행정위임위탁규정 제3조(위임 및 위탁의 기준 등) ② 행정기관의 장은 행정권한을 위임 및 위탁할 때에는 위임 및 위탁하기 전에 수임기관의 수임능력 여부를 점검하고, 필요한 인력 및 예산을 이관하여야 한다.

28) 지방자치법 제158조(경비의 지출) 지방자치단체는 자치사무 수행에 필요한 경비와 위임된 사무에 필요한 경비를 지출할 의무를 진다. 다만, 국가사무나 지방자치단체사무를 위임할 때에는 사무를 위임한 국가나 지방자치단체에서 그 경비를 부담하여야 한다.

■ 관할구역 밖의 도로 노선 지정과 도로에 관한 비용부담

○ 도로에 관한 비용부담에 관하여, 사무의 배분과 사무처리에 대한 비용부담의 원칙이나 기관위임과 위임사무 처리에 관한 비용부담의 원칙이 적용되지 않는 경우를 「도로법」에서 특별하게 규정하고 있다. 즉 「도로법」 제85조제2항에서는, 「도로법」 제20조(관할구역 밖의 도로 노선 지정)에 따라 행정청이 관할구역 밖에 노선을 지정한 경우와 행정구역의 경계에 있는 도로에 관한 비용은 관계 지방자치단체가 협의하여 비용의 부담 금액과 분담 방법을 정할 수 있다고 규정한다.

○ 「도로법」 제85조제2항에 따른 관계 지방자치단체의 비용의 부담에 관한 협의가 성립되지 않은 경우에는 「도로법」 제24조(도로 관리의 협의 및 재정)의 재정에 관한 규정(법 제24조제2항 및 제3항)이 준용된다. 따라서 「도로법」 제85조제2항에 따른 도로의 비용부담에 관한 협의가 성립되지 않은 경우에, 국토교통부장관 또는 특별시장· 광역시장·도지사에게 재정을 신청하려는 행정청은 재정 신청서에 설계서 또는 유지·관리 방법에 관한 설명서와 협의경과서를 첨부하여 제출하여야 한다(시행령 제83조). 재정신청 이후 재정이 이루어지면 도로의 비용부담에 관한 협의가 이루어진 것으로 본다(법 제24조제3항).

2. 타공작물의 유지·관리 및 공사시행과 비용부담

□ 「도로법」 조문

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8. (생 략)

9. "타공작물"이란 도로와 그 효용을 함께 발휘하는 둑, 호안(護岸), 철도 또는 궤도용의 교량, 횡단도로, 가로수, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공작물을 말한다.

제33조(타공작물의 공사시행) ① 도로관리청은 도로가 타공작물의 효용을 함께 갖추고 있거나 타공작물이 도로의 효용을 함께 갖추고 있는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하게 하거나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있으며, 도로관리청이 직접 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 유지·관리를 할 수 있다.

② 도로관리청이 제1항에 따라 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 관리를 할 경우 이를 도로공사 또는 도로의 유지·관리로 본다.

③ 도로관리청이 제1항에 따라 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하게 하는 경우 해당 타공작물의 관리자는 도로공사를 마친 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다.

④ 도로관리청이 제1항에 따라 직접 타공작물에 관한 공사(타공작물의 관리는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 시행하는 경우에는 타공작물의 관리자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사를 시행하기 전에 미리 통지하여야 하며, 공사를 준공하였을 때에는 해당 공사의 준공 사실을 통지하여야 한다. 다만, 타공작물의 관리자가 중앙 행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장인 경우에는 미리 협의하여야 한다.

제89조(타공작물의 공사비용) ① 제33조제1항에 따라 도로관리청이 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하도록 하거나 도로의 유지·관리를 하게 한 경우 그 비용은 이 법에 따라 해당 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 부담한다.

② 도로관리청은 제1항에도 불구하고 제33조제1항에 따른 도로공사의 시행 또는 도로의 유지·관리로 타공작물의 관리자가 이익을 얻을 때에는 해당 타공작물의 관리자에게 그가 얻는 이익의 범위에서 제1항에 따른 비용의 일부를 부담시킬 수 있다.

③ 제33조제1항에 따라 도로관리청이 직접 시행하는 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리에 필요한 비용은 해당 타공작물의 관리자가 부담한다. 다만, 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 해당 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리로 이익을 얻으면 그 수익의 범위에서 비용의 일부를 그 지방자치단체가 부담할 수 있다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 타공작물의 유지·관리 및 공사시행의 주체

○ "타공작물"이란 도로와 효용을 함께 발휘하는 둑, 호안(護岸), 철도 또는 궤도용의 교량, 횡단도로, 가로수 등의 공작물을 말한다(법 제2조제9호. 예 : 둑이 도로로 사용되는 경우). 도로관리청은 도로가 타공작물의 효용을 함께 갖추고 있거나 타공작물이 도로의 효용을 함께 갖추고 있는 경우, 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하게 하거나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다(법 제33조제1항). 이 규정의 취지는, 도로가 타공작물의 효용을 겸하는 경우에 타공작물의 관리자에게 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 하는 것이 도로관리상으로나 타공작물의 관리상으로도 이익이 되는 경우가 있고, 이와 같은 경우에는 타공작물의 관리자로 하여금 도로공사나 그 유지를 하게 하는 것이 도로의 관리나 도로를 통한 공익 달성에 더 효과적이기 때문이다.

○ 도로관리청은 「도로법」 제33조제1항에 따라 도로공사를 시행하게 하는 경우에는 「국토교통부령」으로 정하는 도로공사 시행 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다(시행령 제32조제1항). 타공작물의 관리자가 시행하는 도로공사가 준공되었을 때에는 타공작물의 관

리자는 「국토교통부령」으로 정하는 바에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 갖추어 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다. 다만, 타공작물의 관리자가 행정청인 경우에는 미리 도로관리청과 협의하여야 한다(시행령 제32조제2항).

○ 도로관리청은 「도로법」 제33조제1항에 따라 타공작물의 관리자에게 도로의 유지·관리를 하게 하는 경우에는 「국토교통부령」으로 정하는 도로의 유지·관리 명령서에 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부하여야 한다(시행령 제32조제2항).

○ 도로관리청은 직접 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 유지·관리를 할 수 있다(법 제33조제1항). 도로관리청이 직접 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 관리를 할 경우 이를 도로공사 또는 도로의 유지·관리로 본다(법 제33조제2항).

■ 타공작물의 유지·관리 및 공사시행과 비용부담

○ 도로관리청이 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하도록 하거나 도로의 유지·관리를 하게 한 경우 그 비용은 「도로법」에 따라 해당 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 부담한다. 즉, 해당 도로의 도로관리청이 도로의 유지·관리 비용과 도로공사 비용을 부담한다(법 제89조제1항). 다만, 「도로법」 제33조제1항에 따른 도로공사의 시행 또는 도로의 유지·관리로 타공작물의 관리자가 이익을 얻을 때에는 해당 타공작물의 관리자에게 그가 얻는 이익의 범위에서 도로의 유지·관리 및 도로공사 비용의 일부를 부담시킬 수 있다(법 제89조제2항).

○ 도로관리청이 직접 시행하는 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리에 필요한 비용은 해당 타공작물의 관리자가 부담한다. 다만, 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 해당 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리로 이익을 얻으면, 그 수익의 범위에서 비용의 일부를 그 지방자치단체가 부담할 수 있다(제89조제3항).

3. 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담

□ 「도로법」 조문

> **제36조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등)** ① 도로관리청이 아닌 자는 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 할 때에는 미리 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 도로관리청이 아닌 자는 도로관리청의 허가를 받지 아니하고 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 할 수 있다.

1. 제33조제1항에 따라 타공작물의 관리자가 도로공사를 시행하는 경우 또는 제35조제1항에 따라 타공사의 시행자나 타행위를 한 자가 도로공사를 시행하는 경우
2. 상급도로관리청이 상급도로의 공사를 시행할 때 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하는 경우. 이 경우 상급도로관리청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 해당 하급도로관리청과 협의하여야 한다.
3. 대통령령으로 정하는 경미한 도로의 유지·관리인 경우

② 제1항에 따라 도로관리청의 허가를 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사착수 사실을 도로관리청에 신고하여야 하고, 공사를 준공하였을 때에는 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다.

③ 제1항제2호에 따라 상급도로관리청이 하급도로의 도로공사를 시행하는 경우에는 공사를 준공하였을 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 하급도로관리청에 통지하여야 한다.

도로법 제92조(도로관리청이 아닌 자가 시행하는 도로공사 등의 비용) ① 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자가 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우 그 비용은 해당 도로공사의 시행자나 도로의 유지·관리 행위자가 부담한다.

② 국가는 제1항에 따른 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용 중 일반국도에 관한 비용의 일부를 보조할 수 있고, 지방자치단체는 그 밖의 도로에 관한 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.

시행령 제37조(경미한 도로의 유지·관리) 법 제36조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 경미한 도로의 유지·관리"란 도로의 손상을 방지하기 위하여 필요한 자갈·모래 또는 흙의 부분적인 보충이나 그 밖에 도로의 구조에 영향을 주지 아니하는 도로의 유지·관리를 말한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 취지

○ 도로공사와 도로의 유지·관리는 해당 도로의 도로관리청이 수행하는 것이 원칙이다. 그러나 특정 도로에 이해관계가 있는 사람이 직접 도로공사나 도로의 유지·관리를 하는 것이 더 타당한 경우도 있을 것이다. 이러한 특별한 상황을 반영하여, 「도로법」 제36조에서는 도로관리청이 아닌 자 가 자신의 필요에 따라 직접 도로공사와 도로의 유지·관리를 할 수 있는 가능성을 인정하면서, 도로의 적정한 관리를 위하여 도로관리청의 허가를 받아야 도로공사와 도로의 유지·관리를 할 수 있는 것으로 제한하고 있다(법 제36조제1항). 다만 (ⅰ) 「도로법」 제33조제1항에 따라 타공작물의 관리자가 도로공사를 시행하는 경우 또는 같은 법 제35조제1항에 따라 타공사의 시행자나 타행위를 한 자가 도로공사를 시행하는

경우, (ii) 상급도로관리청이 상급도로의 공사를 시행할 때 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하는 경우 (iii) 도로의 손상을 방지하기 위하여 필요한 자갈·모래 또는 흙의 부분적인 보충이나 그 밖에 도로의 구조에 영향을 주지 아니하는 도로의 유지·관리는 도로관리청의 허가 대상에서 제외된다(법 제36제1항, 시행령 제37조).

■ **도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 절차**

○ 도로관리청이 아닌 자는 도로공사의 시행 허가를 받으려는 경우 도로공사 시행 허가신청서에 사업계획서 및 설계도서를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 한다(시행령 제34조제1항). 그리고 도로관리청이 아닌 자가 도로의 유지·관리 허가를 받으려는 경우, 「국토교통부령」으로 정하는 도로의 유지·관리 허가신청서에 유지·관리 방법에 관한 설명서, 비용예산서 및 도로계획평면도를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 한다(시행령 제34조제4항).

○ 도로관리청은 도로공사시행허가 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 「국토교통부령」으로 정하는 바에 따라 그 허가 내용을 공고하여야 한다(시행령 제34조제2항).

○ 도로공사시행허가를 받은 자는 도로공사에 착수한 경우에 「국토교통부령」으로 정하는 바에 따라 5일 이내에 도로관리청에 신고하여야 하며, 해당 도로공사를 준공하였을 때에는 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 첨부하여 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다(시행령 제34조제2항).

○ 상급도로관리청이 상급도로의 공사를 시행할 때 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하는 경우, 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하려면 다음 사항을 적은 도로공사 계획서에 설계도서를 첨부하여 해당 하급도로의 관리청과 협의하여야 한다(시행령 제36조제1항).

1. 해당 상급도로 및 하급도로의 종류·노선번호 및 노선명
2. 도로공사의 구간 또는 시행장소
3. 도로공사의 목적과 사유
4. 도로공사의 시행기간
5. 도로공사의 착수 및 준공 예정연월일

■ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사시행허가의 기준

○ 도로관리청이 아닌 자가 도로공사시행허가를 받으려면 아래의 요건을 모두 충족해야 한다(시행령 제35조).

1. 법 제50조에 따른 도로의 구조·시설 등의 기준에 맞고 교통소통이 원활하게 이루어지는 구조일 것
2. 공사를 시행하려는 도로의 설계속도, 곡선반경 등 설계기준이 그 도로공사가 시행되거나 연결되는 기존의 도로와 같거나 그 이상일 것
3. 공사를 시행하려는 도로의 폭, 포장단면, 포장의 재질 등 시설구조가 그 도로공사가 시행되거나 연결되는 기존의 도로와 같거나 그 이상일 것
4. 신호등, 도로표지, 가드레일 등을 설치하여 차량(「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 자동차와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계를 말한다. 이하 같다) 주행 시 교통안전이 확보되도록 할 것
5. 배수시설 및 비탈면 보호시설 등을 적정하게 설치하여 도로의 유지·관리에 문제가 없도록 할 것
6. 그 밖에 도로관리청이 도로공사의 시행에 필요하다고 판단하여 정하는 사항

■ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 비용부담

○ 「도로법」 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자가 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우 그 비용은 해당 도로공사의 시행자나 도로의 유지·관리 행위자가 부담한다(법 제92조제1항). 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 및 도로의 유지·관리 제도는 도로관리청이 아닌 자가 자신의 이익을 위하여 도로공사 시행 및 도로의 유지·관리가 필요한 경우에 활용할 수 있는 제도이므로, '수익자 부담의 원칙'에 따라 해당 도로공사의 시행자나 도로의 유지·관리자가 그 비용을 부담하도록 한 것이다.

○ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용과 관련하여, 국가는 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용 중 일반국도에 관한 비용의 일부를 보조할 수 있고, 지방자치단체는 그 밖의 도로에 관한 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다(법 제92조제2항).

4. 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담

□ 「도로법」 조문

제37조(공공단체 또는 사인의 도로공사 등) 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인(私人)에게 대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다.

제91조(원인자의 비용 부담 등) ① ~ ② (생 략)

③ 공공단체 또는 사인이 제37조에 따라 도로공사를 하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우 그 비용은 그 공공단체 또는 사인의 부담으로 한다.

시행령 제38조(공공단체 등의 도로공사 시행 등) 법 제37조에서 "대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리"란 기존 도로의 구조·시설 및 교통소통·안전에 영향을 주지 아니하는 범위에서 도로관리청이 공공단체 또는 사인의 도로이용의 편의 및 도로상의 안전 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 도로공사 또는 도로의 유지·관리를 말한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 취지

○ 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인에게 기존 도로의 구조·시설 및 교통소통·안전에 영향을 주지 아니하는 범위에서 도로관리청이 공공단체 또는 사인의 도로이용의 편의 및 도로상의 안전 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다(법 제37조, 시행령 제38조). 이 규정은 특정 도로를 상시로 사용하거나, 특정 도로의 이용으로 특별한 이익을 받는 공공단체 또는 사인에게 도로의 유지·관리를 할 수 있게 하기 위함이다. 이 규정에서의 '도로에 관한 직접적인 이해관계'란 도로의 이용을 통하여 직접적으로 받는 이익 또는 불이익을 말하는 것이다.

■ 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 절차

○ 도로관리청은 「도로법」 제37조에 따라 도로공사를 시행하게 하는 경우에는 「국토교통부령」으로 정하는 도로공사 시행 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다(시행령 제32조제1항).

○ 도로관리청의 도로공사 시행 명령서에 따른 도로공사가 준공되었을 때에는 공공단체나 사인은 「국토교통부령」으로 정하는 바에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 갖추어 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다(시행령 제32조제2항).

○ 도로관리청은 「도로법」 제37조에 따라 공공단체 또는 사인에게 도로의 유지·관리를 하게

하는 경우에는 「국토교통부령」으로 정하는 도로의 유지·관리 명령서에 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부하여야 한다(시행령 제32조제2항).

■ **공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 비용**

○ 공공단체 또는 사인이 「도로법」 제37조에 따라 도로공사를 하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우, 해당 비용은 공공단체 또는 사인의 부담으로 한다(법 제91조제3항).

○ 도로관리청은 공공단체 또는 사인이 부담해야 하는 도로공사나 도로의 유지·관리에 필요한 비용 중 일부를 도로에 관한 비용을 부담해야 할 자에게 부담시킬 수 있다(법 제91조제4항).

(2) 주요 사례

사례 점용허가를 받은 진입로의 보도블록이 파손된 경우, 피허가자가 유지·관리를 해야 하는지요?

해설 도로점용허가를 받은 진입로(보도블록 포함)의 원상회복 조치는 도로점용물의 유지·관리에 해당하므로 원칙적으로 피허가자 자신의 비용으로 해야 합니다. 다만 파손된 보도블록의 원상회복 조치가 도로공사와 함께 시행하는 등 도로의 유지·관리에 더 가깝다면 도로관리청의 비용으로 해야 합니다(법 제31조제1항, 제85조제1항). 이 경우에도 도로관리청이 도로점용허가의 조건으로 피허가자가도로공사를 시행하도록 했다면 피허가자가 자신의 비용으로 파손된 보도블록의 원상회복조치를 해야 합니다(법 제37조, 제91조제3항).

5. 부대공사의 시행과 비용부담

□ **「도로법」 조문**

제34조(부대공사의 시행) ① 도로관리청은 도로공사 외의 공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사(이하 "부대공사"라 한다)를 도로공사와 함께 시행할 수 있다. 이 경우 부대공사는 도로공사로 본다.

1. 도로공사를 시행하기 위하여 필요하게 된 공사
2. 도로공사로 인하여 필요하게 된 공사

② 도로관리청이 부대공사를 시행하는 경우에는 제33조제4항을 준용한다. 이 경우 "타공작물에 관한 공사"는 "부대공사"로, "타공작물"은 "관련 시설"로 본다.

제90조(부대공사의 비용) ① 부대공사의 비용은 부대공사를 실시하기 위한 도로에 대한 도로점용허가(국가 또는 지방자치단체가 제107조에 따라 도로관리청과 협의하거나 도로관리청의 승인을 받고 도로점용을 하는 경우를 포함한다)에 특별한 조건이 있는 경우 외에는 그 부대공사가 필요하게 된 범위에서 이 법에 따라 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 그 전부 또는 일부를 부담한다.
② 제1항에도 불구하고 제68조제3호에 따라 점용료를 감면받은 자는 도로관리청(제112조에 따라 고속국도에 대한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 한국도로공사와 민자도로 관리자를 포함한다)이 도로공사를 시행하는 경우 해당 도로점용으로 인하여 필요하게 된 타공사의 비용 전부를 부담하여야 한다.
③ 부대공사가 타공사 또는 타행위로 인하여 필요하게 된 경우 그 비용에 관하여는 제91조제1항 및 제2항을 준용한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 부대공사와 비용부담

○ 부대공사란 도로관리청이 도로공사와 함께 시행하는 도로공사 외의 공사로서, 도로공사를 시행하기 위하여 필요하게 된 공사, 도로공사로 인하여 필요하게 된 공사를 말한다(법 제34조제1항). 예를 들면, 도로확장 공사를 시행하기 위하여 지장물인 전봇대의 이설(移設)공사가 필요한 경우에 그 전봇대 이설공사가 부대공사에 해당한다. 도로공사와 함께 시행하는 부대공사는 도로공사로 본다(법 제34조제1항). 「도로법」 제34조제1항의 규정 취지는, 도로관리청의 공사 권한은 도로공사에 한정되지만, 도로공사를 시행하기 위하여 필요한 공사나 도로공사로 인하여 필요하게 된 도로공사가 아닌 공사도 도로관리청이 도로공사와 함께 수행할 수 있도록 하기 위함이다.

○ 도로관리청이 도로공사를 시행하면서 도로공사로 인하여 필요하게 된 부대공사를 함께 시행하는 경우, 해당 부대공사의 비용은 도로점용허가에 특별한 조건이 있는 경우에는 그 조건에 따라 비용을 부담하고, 특별한 조건이 없는 경우에는 그 부대공사가 필요하게 된 범위에서 「도로법」에 따라 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 그 전부 또는 일부를 부담한다(법 제90조제1항). 다만 「도로법」 제68조제3호에 따라 점용료를 감면받은 자는 도로관리청이 도로공사를 시행하는 경우, 자신의 도로점용으로 인하여 필요하게 된 부대공사의 비용 전부를 부담하여야 한다(법 제90조제2항). 「도로법」 제90조제2항의 취지는, 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업의 주체가 해당 사업을 원활하게 수행할 수 있도록, 도로관리청은 도로점용허가를 통하여 공익사업의 주체가 사업부지를 쉽게 확보할 수 있도록 하고, 점용료를 감면하여 공익사업에 필요한 비용을 절감하여 국민경제에 이바지할 수 있도록 하는 대신에, 도로점용허가의 목적물로 인해서 부대공사가 필요한 경우에 점용료를 감면받는 공익사업 주체가 부대공사 비용을 부담하게 하여 도로관리청이 지나

치게 많은 도로공사 비용을 부담하지 않도록 하기 위한 것이다(헌법재판소 2002. 9. 19. 선고 2001헌바56).

○ 「도로법」 제90조제3항에서는 타공사 또는 타행위로 부대공사가 필요하게 된 경우에 해당 부대공사의 비용 부담에 관해서는 같은 법 제91조(원인자의 비용 부담 등)제1항 및 제2항을 준용하는 것으로 규정하고 있다(법 제90조제3항), 이는 타공사나 타행위로 부대공사가 필요한 경우에는 부대공사의 원인을 제공한 자에게 해당 부대공사의 비용을 부담시키는 것이 타당하기 때문이다. 따라서 도로관리청은 타공사나 타행위로 인하여 도로공사 및 부대공사를 시행하게 된 경우 부대공사 비용은 타공사나 타행위의 비용을 부담해야 할 자에게 부대공사의 비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다(법 제91조제1항, 제90조제3항).

○ 다른 법에 따른 공사를 시행함에 따라 도로공사를 시행하고, 해당 도로공사의 시행을 위하여 부대공사가 필요한 경우에, 그 부대공사의 비용부담의 주체를 「도로법」 제90조제1항 및 제2항에 따라 정해야 하는지, 아니면 같은 법 제90조제3항에 따라 정해야 하는지가 문제된다. 예를 들어, 한국토지주택공사가 택지개발사업을 시행하면서 그 사업으로 초래될 국도의 교통혼잡을 해소하기 위하여 그에 필요한 범위 내에서 도로공사를 시행하였고, 그 도로공사를 시행하기 위하여 A가 점용허가를 받아 매설한 통신시설(법 제66조제3호에 따라 점용료를 면제받음)의 이설공사가 필요하게 된 경우에 해당 통신시설의 이설공사 비용을 누가 부담해야 하는지가 문제된다. 도로공사가 다른 법에 따른 공사와 함께 시행되는 경우에 도로공사에 따른 부대공사의 비용부담자를 「도로법」 제90조제1항 및 제2항에 따라 정할 것인지 아니면 같은 조 제3항에 따라 정할 것인지는, 도로공사가 다른 법에 따른 공사가 직접적인 원인이 되어 시행하는 것인지 아니면 도로관리청이 적정한 도로관리의 필요에 의하여 시행한 것인지에 따라 결정해야 한다. 즉 다른 법에 따른 공사가 직접적인 원인이 되어 도로관리청이 도로공사를 시행하는 경우에는 「도로법」 제91조제1항에 따른 타공사로 인하여 도로공사를 시행하는 경우에 해당하므로 같은 법 제90조제3항에 따라 부대공사의 비용부담자를 정해야 한다. 하지만 다른 법에 따른 공사시행과 도로공사를 함께 진행하는 경우라도, 도로공사 자체는 도로관리청이 적정한 도로관리의 필요에 따라 시행하는 것이라고 평가될 수 있다면 도로공사와 함께 시행하는 부대공사 비용은 「도로법」 제90조제1항 및 제2항에 따라 결정해야 한다. 위에서 언급한 사례와 유사한 사건에서 판례는, 도로공사로 인한 편익은 주로 택지개발사업에 귀속되고, 또한 택지개발사업의 시행에 따라 비로소 위 도로공사의 필요성이 현실적·구체적으로 대두되었던 것이어서, 위 도로공사는 오로지 택지개발사업의 시행으로 인하여 필요하게 되었다고 봄이 상당하므로, 위 도로공사로 인하여 필요하게 된 부대공사인 위 통신시설 이설공사의 비용은 도로

공사의 원인자인 한국토지주택공사에게 전부 부담시킬 수 있는 성질의 것이어서, A가 도로법에 의하여 위 통신시설의 설치에 따른 점용료를 감면받아 왔다 하더라도 도로법 제90조제2항을 적용하여 위 부대공사비용을 A에게 부담시킬 수는 없다고 판결하였다(대법원 2010. 6. 24. 선고 2009다56757).

(2) 주요 사례

사례 도로관리청의 도로확장공사로 인하여 한국수자원공사가 설치한 광역상수도(점용료 면제받음) 이설공사가 필요한 경우에 한국수자원 공사가 이설공사의 비용을 부담해야 하는지요?

해설 광역상수도 이설공사는 부대공사이고, 한국수자원공사가 그 부대공사 비용을 부담하려면 점용료를 면제받는 근거가 「도로법」 제68조제3호 이어야 합니다. 그런데 광역상수도에 대한 점용료 면제의 근거는 같은 조 제3호가 아닌 제1호이므로, 한국수자원공사는 같은 법 제90조제2항에 따라 부대공사의 비용 전부를 부담하지 않습니다.

사례 국토교통부장관이 도로관리청인 도로에서의 도로공사로 인하여 공공하수도 이설공사가 필요한 경우에 공공하수도 이설공사비용은 국가와 공공하수도 관리청이 속한 지방자치단체 중 누가 부담해야 하는지요?

해설 공공하수도 관리청이 설치한 공공하수도에 대한 점용료 면제의 근거는 「도로법」 제68조제3호가 아닌 제1호입니다. 따라서 같은 법 제90조제2항이 아니라 제1항에 따라 부대공사의 비용부담자를 결정해야 하고, 이 규정에 따르면 부대공사의 비용부담자는 도로관리청이 소속한 국가입니다.

사례 도로확장공사를 시행하기 위하여 한국전력공사가 설치한 전봇대의 이전이 필요한 경우, 전봇대의 이설 비용을 한국전력공사가 부담해야 하는지요?

해설 한국전력공사가 설치한 전봇대는 「도로법」 제63조제3조 및 같은 법 시행령 제73조제2항의 “전기공급시설”에 해당되어 점용료를 감면받습니다. 따라서 「도로법」 제90조제2항에 따라 점용료를 감면받는 한국전력공사가 전봇대 이설공사에 필요한 비용을 전부 부담하는 것이 타당합니다.

사례 도로확장공사의 시행을 위해서 도로와 사유지에 설치된 송전선로의 이설이 필요한 경우에 사유지에 설치된 송전선로 이설비용도 한국전력공사가 부담해야 하는지요?

해설 도로공사로 인한 송전선로 이설공사는 부대공사이고, 송전선로 설치자가 「도로법」 제63조제3호에 따라 점용료를 감면받는 경우에만 같은 법 제90조제2항에 따라 부대공사 비용을 전부 부담하게 됩니다. 그런데 사유지에 설치된 송전선로는 점용료 감면과 무관하기 때문에 같은 법 제90조제2항이 아닌 제1항에 따라 이설비용 부담자를 결정하게 되는 것이고, 따라서 도로확장공사를 시행하는 도로관리청이 사유지에 설치된 송전선로의 이설비용을 부담해야 합니다(대법원 2001. 7. 24. 선고 99다29183).

사례 지방자치단체에 소속한 도로관리청의 도로공사로 통신선로 이설이 필요한 경우, 그 이설비용을 지방자치단체와 통신사업자 중 누가 부담해야 하는지요?

해설 부대공사의 비용에 관한 「도로법」 제90조제2항은 「전기통신사업법」 제80조제3항[29] 보다 우선 적용됩니다(대법원 2001. 7. 24. 선고 99다29183). 통신사업자의 통신선로는 「도로법」 제63조제3호에 따라 점용료를 감면받는 것이므로, 같은 법 제90조제2항에 따라 점용료를 감면받는 통신사업자가 부대공사 비용의 전부를 부담해야 합니다.

사례 도로관리청이 교량(도로)이 있는 하천의 환경개선공사를 시행하면서 동시에 교량 정비공사를 함께 시행하였고 교량 공사를 하기 위해서 지중선로 이설공사를 해야 하는 경우, 지중선로 이설공사 비용을 한국전력공사가 부담해야 하는지요?

해설 교량(도로) 정비공사는 하천 환경개선공사가 원인이 된 공사가 아니라 도로 자체의 관리 필요에 따라 시행하는 공사로 보입니다. 따라서 교량 정비공사 시행을 위하여 지중선로 이설공사를 하는 경우, 그 공사의 비용부담 문제는 「도로법」 제91조제1항이 아니라 같은 법 제90조제1항 및 제2항에 따라 결정해야 합니다. 따라서 지중선로 이설공사 비용은 같은 법 제63조제3호에 따라 점용료를 감면받는 한국전력공사가 전부 부담해야 합니다.

29) 「전기통신사업법」 제80조제1항에서는 전기통신설비가 설치되어 있는 토지의 이용목적이나 이용방법이 변경되어 그 설비가 토지의 이용에 방해가 되는 경우에는 그 토지의 소유자는 그 설비의 이전을 요구할 수 있고, 같은 조 제3항에서는 그 통신설비의 이전비용은 이전의 원인을 제공한 자가 부담하도록 규정하고 있음.

6. 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사와 비용부담

□「도로법」조문

제35조(공사 원인자 등에 대한 공사시행 명령 등) ① 도로관리청은 도로공사 외의 공사(이하 "타공사"라 한다) 또는 도로공사 외의 행위(이하 "타행위"라 한다)로 인하여 도로공사가 필요하게 되면 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 그 도로공사를 시행하게 하거나 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행할 수 있다.

② 제1항에 따라 도로관리청이 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 도로공사를 시행하게 한 경우에는 제33조제3항을 준용한다. 이 경우 "타공작물의 관리자"는 "타공사의 시행자나 타행위를 한 자"로 본다.

③ 제1항에 따라 도로관리청이 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행하는 경우에는 해당 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사를 시행하기 전에 미리 통지하여야 하고, 공사를 준공하였을 때에는 준공 사실을 통지하여야 한다.

제91조(원인자의 비용 부담 등) ① 도로관리청은 타공사나 타행위로 인하여 도로공사를 시행하게 된 경우 타공사나 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 그 도로공사의 비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다.

② 제1항에 따른 비용의 징수 등에 필요한 사항은 국토교통부령 또는 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 정한다.

③ ~ ④ (생 략)

⑤ 도로관리청은 차량의 사고로 인하여 도로공사를 시행하게 된 경우 그 비용을 부담하여야 할 자에게 비용을 부담시키기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 「보험업법」에 따른 보험회사 및 보험요율 산출기관, 「여객자동차 운수사업법」·「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 공제사업을 하는 자에게 다음 각 호의 정보 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 해당 정보를 제공하여야 한다.

1. 이름(법인인 경우 법인 명칭) 및 주소
2. 주민등록번호, 법인등록번호 또는 외국인등록번호
3. 자동차등록번호·건설기계등록번호 및 차량 등록의 변경·이전·말소에 관한 정보
4. 손해배상을 위한 보험 및 공제 등의 가입 여부

⑥ 도로관리청은 제5항에 따라 제공받은 정보를 「개인정보 보호법」에 따라 안전하게 관리하고, 제공받은 목적을 달성하였을 때에는 지체 없이 그 정보를 파기하여야 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사의 취지

○ 「도로법」 제35조제1항에서는 타공사(도로공사가 아닌 공사)나 타행위(도로공사가 아닌 행위)로 도로공사를 해야 하는 경우에, 도로공사의 원인을 제공한 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 자신의 부담으로 도로공사를 하게 하거나, 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 도로관리청이 직접 도로공사를 시행할 수 있다고 규정한다. 이 조항은 '원인자 부담'의 원칙을 도로공사에 적용한 규정으로, 도로공사의 원인을 제공한 다른 공사의 시행자나 도로공사가 아닌 행위를 한 자는 원칙적으로 자신의 부담으로 직접 도로공사를 해야 한다는 것을 명시한 규정이다.

■ 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사의 절차

○ 도로관리청은 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 도로공사를 시행하게 할 수 있고(법 제35조제1항), 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에 대한 구체적인 도로공사 시행명령 절차는 타공작물의 공사시행 절차(법 제33조제3항, 시행령 제32조)를 준용하도록 하고 있다.

○ 도로관리청은 타공사 또는 타행위로 도로공사를 할 필요가 있는 경우에 타공사 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 도로공사를 직접 시행할 수 있다(법 제35조제1항). 도로관리청이 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행하는 경우에는 해당 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사를 시행하기 전에 미리 통지하여야 하고, 공사를 준공하였을 때에는 준공 사실을 통지하여야 한다(법 제35조제1항).

■ 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사의 비용부담

○ 도로관리청은 타공사나 타행위로 인하여 도로공사를 시행하게 된 경우 타공사나 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 그 도로공사의 비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다(법 제91조제1항). 타공사나 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 비용을 징수하기 위하여 필요한 사항은 「국토교통부령」 또는 도로관리청이 속한 지방자치단체의 조례로 정한다(법 제91조제2항).

○ 타공사 시행이나 타행위로 인하여 도로공사가 필요하고, 그 도로공사를 위하여 부대공사가 필요한 경우 그 부대공사의 비용부담에 관해서는 「도로법」 제91조제1항 및 제2항을 준용한다(「도로법」 제90조제3항).

(2) 주요 사례

사례 택지개발사업을 시행 중인 A공사가 그 사업으로 인한 교통 혼잡을 해소하기 위하여 도로공사를 시행하였는데, 도로공사를 위하여 B공사가 점용허가를 받아 설치한 통신시설의 이설이 필요한 경우, 그 통신시설 이설공사 비용을 점용료를 감면받은 B공사가 부담해야 하는지요?

해설 A공사의 도로공사는 택지개발사업 공사가 원인이 되어 시행하는 공사이고, 통신시설 이설공사는 도로공사의 부대공사이므로 그 부대공사의 비용은 「도로법」 제91조제3항 및 제1항에 따라 타공사 비용을 부담해야 할 자(A공사)가 전부 또는 일부를 부담해야 합니다. 이처럼 「도로법」 제91조제1항의 원인자의 비용부담 규정에 따라 비용부담자를 정해야 하는 경우에는 부대공사에 따른 비용부담을 규정한 같은 법 제90조제1항 및 제2항은 적용되지 않습니다.

제 7 장

도로점용 관련 문제

1. 도로점용허가와 인허가의제

2. 접도구역의 지정·관리

제7장 도로점용 관련 문제

1. 도로점용허가와 인허가의제

□ 「행정기본법」 조문

제24조(인허가의제의 기준) ① 이 절에서 "인허가의제"란 하나의 인허가(이하 "주된 인허가"라 한다)를 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 여러 인허가(이하 "관련 인허가"라 한다)를 받은 것으로 보는 것을 말한다.

② 인허가의제를 받으려면 주된 인허가를 신청할 때 관련 인허가에 필요한 서류를 함께 제출하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 함께 제출할 수 없는 경우에는 주된 인허가 행정청이 별도로 정하는 기한까지 제출할 수 있다.

③ 주된 인허가 행정청은 주된 인허가를 하기 전에 관련 인허가에 관하여 미리 관련 인허가 행정청과 협의하여야 한다.

④ 관련 인허가 행정청은 제3항에 따른 협의를 요청받으면 그 요청을 받은 날부터 20일 이내(제5항 단서에 따른 절차에 걸리는 기간은 제외한다)에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 전단에서 정한 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 의견을 제출하여야 하는 기간을 연장한 경우에는 그 연장한 기간을 말한다) 내에 협의 여부에 관하여 의견을 제출하지 아니하면 협의가 된 것으로 본다.

⑤ 제3항에 따라 협의를 요청받은 관련 인허가 행정청은 해당 법령을 위반하여 협의에 응해서는 아니 된다. 다만, 관련 인허가에 필요한 심의, 의견 청취 등 절차에 관하여는 법률에 인허가의제 시에도 해당 절차를 거친다는 명시적인 규정이 있는 경우에만 이를 거친다.

제25조(인허가의제의 효과) ① 제24조제3항 · 제4항에 따라 협의가 된 사항에 대해서는 주된 인허가를 받았을 때 관련 인허가를 받은 것으로 본다.

② 인허가의제의 효과는 주된 인허가의 해당 법률에 규정된 관련 인허가에 한정된다.

제26조(인허가의제의 사후관리 등) ① 인허가의제의 경우 관련 인허가 행정청은 관련 인허가를 직접 한 것으로 보아 관계 법령에 따른 관리 · 감독 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 주된 인허가가 있은 후 이를 변경하는 경우에는 제24조 · 제25조 및 이 조 제1항을 준용한다.

③ 이 절에서 규정한 사항 외에 인허가의제의 방법, 그 밖에 필요한 세부 사항은 **대통령령으로** 정한다.

시행령 제4조(인허가의제 관련 협의 · 조정) ① 법 제24조제1항에 따른 주된 인허가(이하 "주된인허가"라 한다) 행정청은 같은 조 제3항에 따른 협의 과정에서 협의의 신속한 진행이나 이견 조정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 관련 인허가(이하 "관련인허가"라 한다) 행정청과 협의 · 조정을 위한 회의를 개최할 수 있다.

② 제1항에 따른 협의 · 조정을 위한 회의의 구성 · 운영 등에 필요한 사항은 주된인허가 행정청이 관련인허가 행정청과 협의하여 정한다.

시행령 제5조(인허가의제 행정청 상호 간의 통지) ① 관련인허가 행정청은 법 제24조제5항 단서에 따라 관련인허가에 필요한 심의, 의견 청취 등의 절차(이하 이 조에서 "관련인허가절차"라 한다)를

거쳐야 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 밝혀 지체 없이 주된인허가 행정청에 통지해야 한다.

1. 관련인허가절차의 내용
2. 관련인허가절차에 걸리는 기간
3. 그 밖에 관련인허가절차의 이행에 필요한 사항

② 주된인허가 행정청은 법 제24조 및 제25조에 따라 주된인허가를 하거나 법 제26조제2항에 따라 주된인허가가 있은 후 이를 변경했을 때에는 지체 없이 관련인허가 행정청에 그 사실을 통지해야 한다.

③ 주된인허가 행정청 또는 관련인허가 행정청은 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 주된인허가 또는 관련인허가의 관리 · 감독에 영향을 미치는 중요 사항이 발생한 경우에는 상호 간에 그 사실을 통지해야 한다.

(1) 법령 및 주요 내용

■ 인허가의제의 개념 및 취지

○ “인허가의제”란 하나의 인허가(이를 “주된 인허가”라 함)을 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 여러 인허가(이를 “관련 인허가”라 함)을 받은 것으로 보는 것을 말한다(행정기본법 제24조제1항). 「도로법」 제29조에서는 도로구역을 결정하거나 변경하면 다른 법률에 따른 인허가를 받은 것으로 보는 제도를 규정하고 있다.

○ 인허가의제는 특정한 법률의 인허가의 목적을 달성하기 위하여 다른 법률의 인허가도 받아야 하는 경우에 그 특정한 법률의 인허가를 받으면 다른 법률의 인허가를 모두 받은 것으로 간주하여 민원처리의 절차적 신속성을 확보하기 위한 제도이다. 판례는, “인허가 의제는 주된 인허가의 관할 행정청으로 관련 인허가의 창구를 단일화하고 절차를 간소화하여 비용과 시간을 절감함으로써 국민의 권익을 보호하기 위한 제도(대법원 2015. 7. 9. 선고 2015두39590)”라고 한다.

○ 2021년 새롭게 제정된 「행정기본법」에서는 그동안 학설과 판례로 논의해왔던 인허가 의제에 관한 몇 개의 규정을 마련했다(행정기본법 제24조부터 제26조까지).

■ 도로점용허가와 인허가 의제

○ 현황

- 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가와 관련해서는 다른 법률에서 그 법률에 따른 주된 인허가를 받으면 「도로법」 제52조제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가, 제61

조제1항에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 간주하는 규정이 많이 있다.

〈다른 법률의 인허가에 따라 도로점용허가가 의제되는 예〉

「건축법」 제11조(건축허가) ⑤ 제1항에 따른 건축허가를 받으면 다음 각 호의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2와 제14조에 따라 관련 법률의 인·허가등이나 허가등을 받은 것으로 본다.

1. ~ 7. 생략
8. **「도로법」** 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 **제52조제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결 허가**
9. **「도로법」 제61조에 따른 도로의 점용 허가**
10. ~ 23. (생 략)

○ 도로점용허가의 실체적 요건과 점용허가의 의제

- 다른 법에 따른 주된 인허가를 받으면 도로점용허가를 받은 것으로 보는 경우에, 다른 법에 따른 주된 인허가가 적법하기 위해서는 도로점용허가의 실체적 요건(허가의 대상·허가의 기준)을 갖추어야 하는지가 문제된다.

- 「행정기본법」의 제정 이전에는, 인허가의제가 신속한 민원처리를 위한 제도이지만, 관련 인허가의 실체적 요건은 준수해야 한다고 해석하는 것이 통설이었다. 인허가의제로 인하여 관련 인허가 제도를 통해서 달성하려는 공익이 침해되는 것은 타당하지 않기 때문이다. 판례도 인허가 의제의 취지는 인허가의제사항 관련 법률에 따른 각각의 인허가 요건에 관한 일체의 심사를 배제하려는 것으로 보기는 어렵다고 하면서, 도시계획시설인 주차장에 대한 건축허가신청을 받은 행정청으로서는 건축법상 허가요건뿐 아니라 국토계획법령이 정한 도시계획시설사업에 관한 실시계획인가 요건도 충족하는 경우에 한하여 이를 허가해야 한다(대법원 2015. 7. 9. 선고 2015두39590)라고 하여 통설의 해석과 동일한 취지의 판결을 했다.

- 「행정기본법」 제24조제5항에서는 주된 인허가의 적법성을 위해서 관련 인허가의 실체적 요건을 갖춰야 하는가와 관련한 해석의 논거가 될 수 있는 내용을 규정하고 있다. 즉 "협의를 요청받은 관련 인허가 행정청은 해당 법령을 위반하여 협의에 응해서는 아니 된다."라고 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 주된 인허가 행정청과 관련 인허가 행정청이 관련 인허가에 관한 사항에 대하여 사전협의를 하는 경우에, 그 협의의 내용은 주된 인허가의 발령이 관련 인허가의 요건을 충족하는지에 관한 것이고, 이러한 해석에 따르면 주된 인허가 행정청은 관련 인허가의 실체적 요건을 갖추지 못한 경우에 주된 인허가를 할 수 없

다고 해석하는 것이 타당하기 때문이다.

o 도로점용허가의 실체적 요건과 인허가의제의 절차

- 다른 법에 따른 사업을 시행하기 위해서 그 법에 따른 주된 인허가를 신청하는 사람은, 사업시행을 위해서 도로점용허가가 필요하다면 관련 인허가인 도로점용허가를 받기 위한 서류도 함께 제출해야 한다(행정기본법 제24제2항). 사업시행을 위하여 도로점용허가가 필수적으로 필요하다면 주된 인허가의 요건을 판단할 때 관련 인허가의 요건도 함께 판단해야 하기 때문이다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019두31839 참조).

- 주된 인허가를 발령하기 전에 주된 인허가의 관할청은 관련 인허가인 도로점용허가와 관련된 사항을 도로관리청과 협의해야 한다(행정기본법 제24조제3항). 협의가 성립되면 주된 인허가가 발령할 때 도로점용허가도 함께 발령된 것으로 본다(행정기본법 제25조제1항).

- 관련 인허가인 도로점용허가의 실체적 요건을 확보하기 위해서, 도로관리청은 주된 인허가 관할청과의 협의 절차에서 점용허가의 대상 및 기준 등에 관한 사항을 명확히 밝히고 협의를 진행해야 한다. 관련 인허가 행정청은 해당 법령을 위반하여 협의에 응할 수 없기 때문이다(행정기본법 제24조제5항).

- 주된 인허가의 관할청이 도로관리청과의 협의 절차를 거치지 않고 주된 인허가를 발령했다면 도로점용허가가 발령된 것으로 처리되지 않는다(대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두42569 참조). 주된 인허가의 관할청과 도로관리청의 협의가 된 사항에 대해서만 관련 인허가를 받은 것으로 보기 때문이다(행정기본법 제25조제1항).협의절차를 거치지 않고 주된 인허가가 발령된 경우에는 주된 인허가의 발령 후에 주된 인허가 관할청이 도로관리청과 협의 절차를 사후에 거치거나, 주된 인허가의 신청자가 별도로 도로관리청에 도로점용허가를 신청해서 허가를 받아야만 주된 인허가를 받은 사람은 도로점용허가를 받은 지위를 취득하게 된다.

- 도로관리청이 도로점용허가의 실체적 요건을 갖추지 못했음에도 협의사항에 대하여 협의가 된 것으로 처리하는 등 주된 인허가가 도로점용허가의 실체적 요건을 갖추지 못한 상태에서 발령된 경우에 그 주된 인허가는 위법한 처분이 된다. 이처럼 주된 인허가가 위법한 경우 관련 인허가인 도로점용허가는 인허가의제의 효과가 발생하는지가 문제된다. 이 문제는 주된 인허가의 위법의 정도에 따라 그 결과가 달라진다. 즉 (ⅰ) 주된 인허가가 무효라면 주된 인허가는 발령되지 않은 것과 동일하기 때문에 관련 인허가인 도로점용허가는 그 효력이 발생할 수 없다(행정기본법 제15조 단서). 그러나 (ⅱ) 주된 인허가가 무효가 아

닌 단순위법이라면 주된 인허가는 위법하지만 일단 효력은 발생하기 때문에 주된 인허가의 근거 법에 따라 도로점용허가도 함께 발령된 것으로 보게 된다(행정기본법 제15조 본문).

○ 도로점용허가의 절차적 요건과 점용허가의 의제

- 인허가의제와 관련해서는 관련 인허가의 근거 법률에서 그 법률에 따른 인허가를 하기 위해서 일정한 절차(예 : 위원회의 심의, 주민의 의견청취 등)를 거쳐야 하는 것으로 규정하는 경우에, 관련 인허가 발령을 위한 절차를 거치지 않고 주된 인허가를 발령할 수 있느냐가 문제된다.

- 「행정기본법」이 제정되기 전에는 학설은 견해가 대립되었고, 판례는 인허가 의제 규정의 입법 취지를 고려하면, 주택건설사업계획 승인권자가 도시·군관리계획 결정권자와 협의를 거쳐 관계 주택건설사업계획을 승인하면 도시·군관리계획결정이 이루어진 것으로 의제되고, 이러한 협의 절차와 별도로 국토계획법 제28조 등에서 정한 도시·군관리계획 입안을 위한 주민 의견청취 절차를 거칠 필요는 없다(대법원 2018. 11. 29. 선고 2016두38792)고 판결하였다. 즉 판례는 관련 인허가에 필요한 절차를 거치지 않고 주된 인허가를 한 경우에도 주된 인허가의 적법성을 인정했다.

- 「행정기본법」이 제정되면서 관련 인허가에 필요한 절차를 거쳐야 하는가의 문제는 입법으로 해결되었다. 즉 「행정기본법」 제24조제5항 단서에서는 “관련 인허가에 필요한 심의·의견 청취 등 절차에 관하여는 법률에 인허가의제 시에도 해당 절차를 거친다는 명시적인 규정이 있는 경우에만 이를 거친다.”고 규정하여, 관련 인허가의 근거 법률에서 인허가의제의 경우에도 인허가에 필요한 절차를 거쳐야 하는 것으로 명시한 경우에만 관련 인허가를 위한 절차를 거쳐야 한다.

○ 도로점용허가 의제의 효과

- 다른 법에 따라 도로점용허가가 있는 것으로 의제되는 경우에는 도로점용허가의 신청에 따라 도로관리청이 도로점용허가를 발령한 것과 동일한 효과가 발생한다(행정기본법 제25조제1항 및 제26조제1항). 따라서 다른 법에 따라 도로점용허가가 의제된 이후에 해당 도로에 대한 노선 폐지가 있었다면 폐지된 도로에 대한 도로점용허가는 소멸된다.

- 주된 인허가에 따른 사업을 시행하기 위하여 도로점용허가가 의제된 경우에 허가 의제의 효과는 사업의 시행을 위하여 필요한 범위 내에서만 효과가 발생한다. 따라서 주된 인허가에 따른 사업자가 도로에 전력관을 매설하였다고 하더라도 사업시행 완료 후 이를 계속 유지·관리하기 위해 도로를 점용하는 것에 대한 도로점용허가까지 해당 사업시행의 승인

에 의해 의제된다고 볼 수 없다는 것이 판례이다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2009두18547).

- 주된 인허가에 따른 사업시행을 위하여 도로점용허가가 의제된 경우에, 의제되는 점용허가의 물리적 범위는 해당 사업을 시행하기 위하여 필요한 범위 내에서만 효과가 발생한다고 해석된다. 따라서 사업자가 신청하는 점용허가 신청의 내용대로 의제되는 점용허가의 범위가 확정되는 것은 아니고, 사업자가 신청한 점용허가의 내용이 사업시행을 위하여 필요한 범위를 넘어서는 경우에는 도로관리청은 신청된 점용의 면적을 조정할 수 있는 권한이 인정된다고 해석하는 것이 타당하다. 또한 의제되는 점용허가의 물리적 범위가 사업자의 사업대상지 밖에 있는 도로에도 미치는 경우가 있을 수 있다. 사업시행을 위하여 불가피하게 사업대상지 밖의 도로의 점용이 필요한 경우라면 인허가 의제의 취지상 주된 인허가에 따른 사업을 시행을 위하여 필수적인 도로의 점용은 허용하는 것이 타당하기 때문이다(대법원 2018. 11. 29. 선고 2016두38792 참조).
- 다른 법에 따라 도로점용허가가 의제된 경우에 도로관리청이 점용료 부과처분을 하지 않았다면 피허가자는 점용료 납부의무를 부담하지 않는다(대법원 2013. 6. 13. 선고 2012다87010). 점용허가를 받았다는 사실만으로 피허가자가 당연히 점용료 납부의무를 부담하는 것은 아니기 때문이다.
- 다른 법에 따라 도로점용허가 의제된 경우에 피허가자가 점용료를 납부하지 않았다면 도로관리청은 「도로법」 제63조제1항제3호에 따라 의제된 도로점용허가를 취소할 수 있다(법제처 2018. 11. 26. 18-0350).
- 다른 법에 따라 의제된 도로점용허가가 의제 당시에 부가된 기간이 만료되는 경우에 피허가자는 허가의 기간이 종료하기 전에 도로관리청의 도로점용 연장허가를 받아야 한다(법제처 2018. 11. 26. 18-0350).

(2) 주요 사례

사례 시장이 '하수도 설치 사업계획'을 수립하여 도로구역 내에 하수도를 설치하려는 경우 도로관리청의 점용허가를 받아야 하는지요?

해설 「하수도법」 제17조제1항제5호에 따르면 시장이 도지사의 공공하수도 설치 인가를 받은 경우에는 공공하수도 설치에 관하여 「도로법」 제61조에 따른 도로의 점용허가를 받은 것으로 본다고 규정하고 있습니다. 따라서 시장이 도지사의 공공하수도 설치

인가를 받았다면 도로관리청의 도로점용허가는 별도로 받을 필요가 없습니다.

사례 주된 인허가의 발령으로 도로점용허가가 의제되었으나 점용허가의 대상이 된 도로가 「도로법」에 따라 노선이 폐지된 경우, 주된 인허가가 유효함에도 도로점용허가가 소멸하게 되는지요?

해설 인허가의제에 있어서 의제되는 인허가는 원칙적으로 그 인허가의 근거 법률, 특히 실체적 요건(권리·의무의 발생·변경·소멸에 관한 요건)에 관한 사항은 그대로 적용됩니다. 따라서 다른 법률에 따라 도로점용허가가 의제되었다 하더라도 도로점용허가의 필수적 요건에 해당하는 도로의 성립 및 소멸에 관한 사항은 의제되는 도로점용허가에도 그대로 적용됩니다. 따라서 「도로법」에 따라 도로의 노선이 폐지되면 그 노선이 폐지된 도로에 대한 도로점용허가는 모두 소멸하여 그때부터는 도로점용료 부과를 할 수 없게 됩니다.

사례 주된 인허가인 건축허가에 따라 의제되는 도로연결허가에 관한 사항이 일괄 의제처리 과정에서 누락된 상황에서 건축허가를 한 경우 도로연결허가도 발령된 것으로 처리할 수 있는지요?

해설 관련 인허가인 도로연결허가에 관한 협의 없이 주된 인허가인 건축허가를 발령했다면 도로연결허가가 발령된 것으로 처리되지 않는다는 것이 판례이고(대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두42569), 관련 인허가는 주된 인허가의 관할청과 협의된 사항에 대해서만 관련 인허가를 받은 것으로 처리됩니다(행정기본법 제25조제1항). 따라서 건축허가를 하기 전에 도로연결허가의 허가 사항에 관하여 협의하지 않았다면 도로연결허가 의제의 효과는 발생하지 않습니다. 다만 건축허가 후에 도로연결허가에 관한 사항을 협의하거나 건축허가의 피허가자가 도로관리청에 도로연결허가를 신청하여 허가를 받은 경우에만 도로연결허가자의 지위를 취득할 수 있습니다.

사례 사업시행자가 주택건설사업승인을 받아 도로점용허가가 의제된 경우에 사업시행자는 사업승인을 받은 시점부터 점용료 납부의무를 부담하는지요?

해설 도로점용허가가 의제되면 도로점용허가가 발령된 것으로 처리될 뿐이고, 도로관리청의 점용료 부과처분이 없었다면 도로점용료 납부관계가 성립될 수 없습니다(대법원 2013. 6. 13. 선고 2012다87010). 도로관리청은 도로점용허가에 따른 점용료 부과처분을 하고, 도로점용료를 징수하여야 합니다.

사례 사업시행자가 주택건설사업승인을 받아 도로점용허가가 의제되었지만 도로관리청이 점용료부과처분을 하지 않아 점용료를 징수할 수 없게 되었다면, 사업시행자에게 도로의 점용 기간에 비례하여 부당이득반환을 청구할 수 있는지요?

해설 도로점용허가가 발령된 것으로 의제되었다면, 사업시행자는 도로를 점용할 적법한 권원(權原)이 있는 것이고, 따라서 사업시행자에게 법적 근거 없는 이득인 부당이득은 성립할 수 없습니다.

사례 「건축법」에 따른 사용승인에 따라 도로점용허가가 의제된 이후에, 협의에 따라 부여된 점용기간이 만료되어 가고 있는 경우「도로법」에 따라 기간 연장허가를 받아야 하는지요?

해설 도로점용허가가 의제된 이후의 점용허가와 관련된 절차는 「도로법」에 따라야 합니다. 따라서 점용허가 의제 당시 협의에 따라 부가된 점용기간이 만료되고 있다면, 의제된 점용허가의 피허가자는 「도로법」에 따라 도로관리청에 기간연장 변경허가를 신청해야 합니다(법제처 18-0350).

사례 「공공주택 특별법」에 따른 지구계획 승인에 따라 도로점용허가가 의제되고, 그 법에 따라 점용료가 면제된 경우, 지구계획에 따라 설치된 공작물 등은 계속해서 점용료가 면제되는지요?

해설 「공공주택 특별법」 제18조제3항에 따라 공공사업자가 도로점용료를 면제받았다 하더라도 그 면제의 효과는 지구계획에서 고시된 사업 기간 내에서만 효력이 있습니다. 지구계획에서 고시된 사업 기간이 지나면 도로점용허가의제 및 점용료 면제 효과도 소멸하므로, 사업 기간 이후에도 계속해서 도로를 점용하려면 새롭게 도로점용허가를 받아야 하고 그 허가에 따른 점용료 부과처분을 받을 수 있습니다.

사례 개발사업실시계획승인에 따라 도로점용허가가 의제된 이후에, 개발사업자가 점용허가를 신청한 도로구역과 일부 중복되는 도로구역에 점용허가가 새롭게 신청된 경우 도로관리청은 중복적인 점용허가를 할 수 있는지요?

해설 도로의 점용은 도로의 특별사용이지만 반드시 배타적·독점적인 것이 아니고(대법원 1999. 5. 14. 선고 98두17906), 도로점용허가는 재량행위이므로 도로관리청은 점용허가의 내용인 점용장소·점용면적을 정할 수 있는 재량권을 갖고(대법원 2019. 1.

17. 선고 2016두56721), 주된 인허가에 따른 사업시행을 위하여 의제되는 점용허가의 물리적 범위는 해당 사업을 시행하기 위하여 필요한 범위 내에서만 효과가 발생한다는 점을 종합적으로 검토하면, 개발사업시행자가 신청한 대로 도로점용허가 의제의 물리적 범위가 확정되는 것은 아니고, 개발사업자의 도로점용허가 신청과 새롭게 신청된 도로점용허가에 따른 점용장소가 서로 조정이 가능한 경우에는 도로관리청은 중복된 도로구역에 대한 점용허가를 발령할 수 있다고 해석하는 것이 타당합니다.

사례 주된 인허가를 받은 개발사업자가 사업시행을 위한 공사를 하면서 사업지 밖에 있는 도로를 점용하는 경우 개발사업자에게 「도로법」에 따른 변상금을 부과할 수 있는지요?

해설 다른 법에 따라 도로점용허가가 의제되는 경우에도 「도로법」에 따른 점용허가에 관한 규정이 그대로 적용되므로, 주된 인허가를 받은 사업자가 도로를 무단점용하는 경우에는 변상금을 부과할 수 있습니다. 다만 개발사업을 시행하기 위하여 필요한 범위에서는 사업지 밖에 있는 도로에 대해서도 점용허가 의제의 효과가 발생할 수 있습니다. 따라서 도로관리청은 개발사업 시행을 위하여 사업지 밖에 있는 도로의 점용이 필요한가를 판단하여 변상금 부과 여부를 결정할 수 있습니다. 다만 사업시행을 위해서 사업지 밖에 있는 도로의 점용이 반드시 필요하지 않다고 판단된 경우에도 변상금을 부과하는 것보다는 도로점용 변경허가를 신청하도록 유도하는 것이 더 타당하다고 생각됩니다.

사례 다른 법에 따라 도로점용허가가 의제된 경우에 주된 인허가의 피허가자는 「도로법」 제62조에 따른 피허가자의 의무를 부담하는지요?

해설 다른 법에 따라 도로점용허가가 의제되는 경우에도 도로관리청으로부터 도로점용허가를 받은 것과 동일한 효과가 발생합니다. 따라서 도로점용허가가 의제되는 경우 주된 인허가의 피허가자는 「도로법」 제62조(도로점용에 따른 안전관리 등)에 따른 의무 등 도로점용허가에 따른 의무를 당연히 부담하게 되고, 도로관리청은 「도로법」에 따른 피허가자의 의무 준수 여부를 감독해야 합니다(행정기본법 제26조제1항).

2. 접도구역의 지정·관리

□「도로법」 조문

제40조(접도구역의 지정 및 관리) ① 도로관리청은 도로 구조의 파손 방지, 미관(美觀)의 훼손 또는 교통에 대한 위험 방지를 위하여 필요하면 소관 도로의 경계선에서 20미`1터(고속국도의 경우 50미터)를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 접도구역(接道區域)을 지정할 수 있다.

② 도로관리청은 제1항에 따라 접도구역을 지정하면 지체 없이 이를 고시하고, **국토교통부령**으로 정하는 바에 따라 그 접도구역을 관리하여야 한다.

③ 누구든지 접도구역에서는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 도로 구조의 파손, 미관의 훼손 또는 교통에 대한 위험을 가져오지 아니하는 범위에서 하는 행위로서 **대통령령으로 정하는 행위**는 그러하지 아니하다.

1. 토지의 형질을 변경하는 행위
2. 건축물, 그 밖의 공작물을 신축·개축 또는 증축하는 행위

④ 도로관리청은 도로 구조나 교통안전에 대한 위험을 예방하기 위하여 필요하면 접도구역에 있는 토지, 나무, 시설, 건축물, 그 밖의 공작물(이하 "시설등"이라 한다)의 소유자나 점유자에게 상당한 기간을 정하여 다음 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.

1. 시설등이 시야에 장애를 주는 경우에는 그 장애물을 제거할 것
2. 시설등이 붕괴하여 도로에 위해(危害)를 끼치거나 끼칠 우려가 있으면 그 위해를 제거하거나 위해 방지시설을 설치할 것
3. 도로에 토사 등이 쌓이거나 쌓일 우려가 있으면 그 토사 등을 제거하거나 토사가 쌓이는 것을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것
4. 시설등으로 인하여 도로의 배수시설에 장애가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 그 장애를 제거하거나 장애의 발생을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것

시행령 제39조(접도구역의 지정 등) ① 도로관리청이 법 제40조제1항에 따라 접도구역(接道區域)을 지정할 때에는 소관 **도로의 경계선에서 5미터(고속국도의 경우는 30미터)를 초과하지 아니하는 범위에서 지정**하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 대해서는 접도구역을 지정하지 아니할 수 있다. 〈개정 2014. 11. 24.〉

1.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역
2. 그 밖에 접도구역의 지정이 필요하지 아니하다고 인정되는 지역으로서 **국토교통부령**으로 정하는 지역

② 도로관리청은 제1항에 따라 접도구역을 지정하였을 때에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 고시하여야 한다.

1. 도로의 종류·노선번호 및 노선명
2. 접도구역의 지정구간 및 범위
3. 그 밖에 필요한 사항

③ 생략

(1) 법령 및 주요 내용

■ 접도구역의 개념 및 취지

○ 접도구역이란 도로구조의 파손 방지, 미관(美觀)의 훼손 또는 교통에 대한 위험을 방지하기 위하여 도로구역으로 결정·고시한 도로경계선 양측에 접하는 일정한 거리 내의 구역을 말한다.

○ 도로의 목적을 달성하기 위해서는 도로 그 자체에 대해서만 공법상 제한을 가하는 것으로는 충분하지 않고, 도로가 접해있는 지역으로부터 도로에 미치는 장해를 방지할 필요가 있다. 이처럼 도로에 접해있는 지역으로부터 도로의 기능을 방해하는 영향을 차단하기 위하여 도로가 접해있는 지역에 접도구역을 지정할 수 있게 하여 도로관리를 효과적으로 수행할 수 있도록 하고 있다.

■ 접도구역의 지정 기준 및 절차

○ 도로관리청은 도로구조의 파손 방지, 미관(美觀)의 훼손 또는 교통에 대한 위험 방지를 위하여 필요하면 「도로법」 및 관련 법령의 범위 내에서 접도구역(接道區域)을 지정할 수 있다(법 제40조제1항). 접도구역에 관한 사항을 규정하는 「도로법」 제40조제1항의 법문의 형식과 접도구역 제도의 취지를 종합적으로 검토해 보면, 도로관리청의 접도구역 지정행위는 "도로구조의 파손 방지, 미관의 훼손 방지, 교통에 대한 위험 방지"라는 공익의 실현을 위하여 특정 지역을 접도구역으로 지정할 필요가 있는가를 판단하여 그 지정 여부를 결정할 수 있는 재량행위이다.

○ 접도구역 지정대상 도로는 고속도로, 일반국도, 지방도이고, 시도·군도·구도는 접도구역 지정대상에서 제외된다[접도구역 관리지침(이하 '관리지침'이라고 함) 제3호]. 접도구역 지정권자는 고속국도와 일반국도는 국토교통부장관(다만 일반국도는 지방국토관리청장에게 위임)이고, 지방도는 도지사가 지정한다(관리지침 제3호나목).

○ 접도구역은 도로의 양측 경계선[30]에서 5미터 이내로 제한하고 있다. 다만 고속도로는 도로 양측 경계선에서 10미터 이내로 제한된다[관리지침 제3호다목(1)].

○ 도로관리청은, (ⅰ) 「국토계획법」 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역, (ⅱ) 그 밖에 접도구역의 지정이 필요하지 않다고 인정되는 지역으로서 「국토교통부령」으로 정하는 지역에 대해서는 접도구역을 지정하지 않을 수 있다(시행령 제39조제1항제1호·제2호). 「도로법 시행령」의 위임을 받은 시행규칙 제15조에서는 접도구역 지정 제외대상 지역을 각 호

30) 「도로법」 제25조의 규정에 따라 도로구역으로 결정·고시한 구역(부지)의 경계선을 말한다.

에서 규정하면서, 각 호의 접도구역 지정 제외대상 지역에 해당하면 도로관리청이 교통에 대한 위험 등이 없다고 판단하면, 접도구역을 지정하지 않을 수 있다고 규정한다. 「도로법 시행령」 제39조제1항 및 시행규칙 제15조의 규정 형식에 따르면, 특정 지역이 접도구역 지정 제외대상 지역에 해당하는 경우라도 도로관리청은 해당 지역에 대한 접도구역 지정 여부를 재량으로 결정할 수 있다. 또한 접도구역으로 지정된 지역이 접도구역 지정 제외대상 지역에 해당된다 하더라도 도로관리청은 그 지역을 접도구역에서 지정해제 할 의무를 부담하는 것은 아니다. (iii) 「국토계획법」 제83조제1호는 도시지역에 대해서는 「도로법」 제40조에 따른 접도구역 규정이 적용되지 않는 것으로 한다.

〈접도구역 지정 제외대상 지역(시행규칙 제15조)〉

제1호	해당 지역의 도로 중 차로·길어깨·비탈면·측도·보도 및 길도랑 등에 제공되지 아니하는 부지의 폭(부체도로의 폭을 포함한다)이 인접한 접도구역(接道區域)의 폭 이상인 지역
제2호	해당 지역의 도로의 폭 및 구조 등이 인접한 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역을 말한다)의 도로의 폭 및 구조 등과 유사하게 정비된 지역으로서 그 도시지역으로부터 1킬로미터 이내에 있는 지역 중 주민의 집단적 생활근거지로 이용되는 지역
제3호	해당 지역의 도로의 폭 및 구조 등이 인접한 도시지역의 도로의 폭 및 구조 등과 유사하게 정비된 지역으로서 해당 지역의 양측에 인접한 도시지역 상호 간의 거리가 10킬로미터 이내인 지역

○ 도로관리청은 접도구역을 지정하였을 때에는 지체 없이 (ⅰ) 도로의 종류·노선번호 및 노선명, (ⅱ) 접도구역의 지정구간 및 범위, (ⅲ) 그 밖에 필요한 사항을 고시하여야 한다(시행령 제39조제2항).

■ **접도구역의 관리**

○ 「도로법」 제40조제3항에서는 접도구역에서 금지되는 행위를 명시하고 있다. 즉, 누구든지 접도구역에서는 (ⅰ) 토지의 형질을 변경하는 행위[토지의 형질변경이란 절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(경작을 위한 토지의 형질변경을 제외한다)][31], (ⅱ) 건축물, 그 밖의 공작물을 신축·개축 또는 증축하는 행위를 할 수 없다. 다만, 도로구조의 파손, 미관의 훼손 또는 교통에 대한 위험을 가져오지 아니하는 범위에서 하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위는 금지되지 않는다(법 제40조제3항). 「도로법」 제40조제3항의 규정 형식에 따르면, 접도구역에서는 토지의 형질변경 및 공작물 등의 신축·개축·증축 등 모든 개발행위는 원칙적으로 금지

31) 「국토계획법 시행령」 제51조제1항제3호

되고, 「도로법 시행령」 제39조제3항 및 같은 법 시행규칙 제18조에서 규정한 예외적인 행위만 가능한 것으로 규정하고 있다. 따라서 도로관리청은 접도구역에서 예외적으로 허용되는 행위에 해당하는가를 판단하는 경우에는 법령의 취지에 따라 제한적으로 해석하는 것이 타당하다. 「도로법」은 접도구역에서 예외적으로 허용되는 행위와 관련해서 도로관리청의 허가 또는 승인 제도를 도입하고 있지 않다는 특징이 있다. 따라서 접도구역에서 일정한 행위를 하려는 사람은 해당 접도구역을 관리하는 도로관리청에 자신의 행위가 접도구역에서 허용된 행위인가를 문의하는 방식을 거칠 수밖에 없다.

〈접도구역에서 예외적으로 할 수 있는 행위(시행령 제39조제3항)〉

연면적 10제곱미터 이하의 화장실, 연면적 30제곱미터 이하의 축사, 연면적 30제곱미터 이하의 농·어업용 창고, 연면적 50제곱미터 이하의 퇴비사 등의 건축물의 신축(제1호)
증축되는 부분의 바닥면적의 합계가 30제곱미터 이하인 건축물의 증축(제2호)
건축물의 개축·재축·이전(접도구역 밖에서 접도구역 안으로 이전하는 경우는 제외한다) 또는 대수선(제3호)
도로의 이용 증진을 위하여 필요한 주차장의 설치(제4호)
도로 또는 교통용 통로의 설치(제5호)
도로와 잇닿아 있지 아니하는 용수로·배수로의 설치(제6호)
「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 산업단지개발사업, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역에서의 개발사업 또는 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업(제7호)
「문화재보호법」 제2조제1항에 따른 문화재의 수리(제8호)
건축물이 아닌 것으로서 국방의 목적으로 필요한 시설의 설치(제9호)
철도의 관리를 위하여 필요한 운전보안시설 또는 공작물의 설치(제10호)
토지의 형질변경으로서 경작지의 조성, 도로 노면의 수평연장선으로부터 1.4미터 미만의 성토 또는 접도구역 안의 지면으로부터 깊이 1미터 미만의 굴착·절토(제11호)
울타리·철조망의 설치로서 운전자의 시계(視界)를 방해하지 아니하는 경미한 행위(제12호)
재해 복구 또는 재난 수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위(제12의2)
그 밖에 국토교통부령으로 정하는 행위(제13호)

시행규칙 제18조(접도구역에서 허용되는 행위)

1. 담장(출입문을 포함한다)의 설치
2. 건물에 부속된 기존의 화장실·퇴비사·축사 등을 같은 면적의 범위에서 같은 대지 안으로 이전하는 행위
3. 도로공사를 위하여 설치하는 가설건축물로서 2년 이내에 철거될 건축물의 설치
4. 국가 또는 지방자치단체가 아치(arch)와 각종 표지판을 설치하는 행위
5. 전기공급시설(도로 구조의 손괴 방지, 미관 보존 또는 교통에 대한 위험이 없는 범위에서 소수력발전용 송수관을 포함한다)·가스공급시설·전기통신시설·송유관·열수송시설·수도시설 및 하수도시설의 설치
6. 농산물의 저장을 위한 굴착행위
7. 농업용 분뇨장, 원두막, 30제곱미터 이하의 농수산물 판매용 좌판 및 30제곱미터 이하의 농수산물 저온 저장시설의 설치
8. 농업용·원예용 비닐하우스(영구시설이 아닌 것만 해당한다) 및 비닐하우스의 운영에 필요한 냉난방기의 설치
9. 마을도로 및 농로(農路)의 보수행위
10. 기존 건축물의 용도변경
11. 건축물의 외벽과 담장 사이에 볕가리개를 설치하는 행위
12. 건축물이나 도로의 안전을 위한 축대·옹벽의 설치

○ 도로관리청은 도로구조나 교통안전에 대한 위험을 예방하기 위하여 필요하면 접도구역에 있는 토지, 나무, 시설, 건축물, 그 밖의 공작물(이하 '시설등'이라 한다)의 소유자나 점유자에게 상당한 기간을 정하여 일정한 내용의 조치명령을 할 수 있다. 도리관리청이 할 수 있는 조치명령의 내용은, (ⅰ) 시설등이 시야에 장애를 주는 경우에는 그 장애물을 제거할 것(제1호), (ⅱ) 시설등이 붕괴하여 도로에 위해(危害)를 끼치거나 끼칠 우려가 있으면 그 위해를 제거하거나 위해 방지시설을 설치할 것(제2호), (ⅲ) 도로에 토사 등이 쌓이거나 쌓일 우려가 있으면 그 토사 등을 제거하거나 토사가 쌓이는 것을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것(제3호), (ⅳ) 시설등으로 인하여 도로의 배수시설에 장애가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 그 장애를 제거하거나 장애의 발생을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것(제4호) 등이다(법 제40조제4항).

○ 도로관리청은 접도구역을 관리할 때에는 별표 1의 기준에 따라 푯대 및 표지 등을 설치하고, 별지 제16호서식의 접도구역의 푯대 및 표지 관리대장, 별지 제17호서식의 접도구역의 기존 건축물(공작물) 관리대장, 별지 제18호서식의 접도구역의 불법건축물(공작물) 관리대장을 작성·보관하여야 한다(시행규칙 제17조제1항).

○ 도로관리청은 접도구역에서의 불법행위나 폿대 등의 훼손 등을 방지하기 위하여 6개월마다 한 번 이상 확인점검을 실시해야 한다(시행규칙 제17조제2항).

○ 도로관리청은 해당 연도 12월 31일을 기준으로 하여 관할도로의 접도구역에 대한 관리현황을 별지 제19호서식에 따라 다음 연도 1월 31일까지 국토교통부장관에게 제출해야 한다(시행규칙 제17조제3항).

■ **접도구역의 지정 해제**

○ 「도로법」 제40조(접도구역의 지정 및 관리)는 접도구역 지정해제에 관한 사항은 규정하고 있지 않다. 접도구역 지정해제는 행정청이 일정한 사유가 있는 경우에 발령된 처분의 효력을 소멸시키는 행위인 학문상 철회에 해당된다. 종래의 통설과 판례는 행정청이 철회를 할 수 있는 법적 근거가 없는 경우에도 공익적 필요에 따라 철회를 할 수 있다고 해석하고 있었다. 그리고 현재는 「행정기본법」 제19조(적법한 처분의 철회)[32]가 행정청의 처분 철회의 직접적인 근거가 된다. 따라서 도로관리청은 「도로법」에 명시적인 규정이 없더라도 지정된 접도구역을 존속시킬 공익적 이유가 없는 경우에는 자신이 지정한 접도구역을 해제할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다.

○ 「행정기본법」 제19조가 접도구역 지정해제의 법적 근거가 된다 하더라도 모든 접도구역 지정해제가 정당성이 인정되는 것은 아니다. 도로관리청의 접도구역 지정해제를 통해서 침해되는 공익과 접도구역 지정해제로 보호되는 공익을 비교·형량해서 접도구역 지정해제로 보호되는 공익 및 사익이 더 큰 경우에 한해서만 접도구역 지정해제의 정당성이 인정될 수 있다(행정기본법 제19조제2항).

(2) 주요 사례

사례 접도구역으로 지정된 국유지에 공작물을 설치하려면 「도로법」에 따른 도로점용허가를 받아야 하는지요?

해설 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가는 '도로'의 점용에 대한 도로관리청의

32) 행정기본법 제19조(적법한 처분의 철회) ① 행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다.
1. 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우
2. 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우
3. 중대한 공익을 위하여 필요한 경우
② 행정청은 제1항에 따라 처분을 철회하려는 경우에는 철회로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 철회로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다.

허가이므로, 도로구역이 아닌 접도구역에 공작물을 설치하는 것은 도로점용허가와 무관합니다. 접도구역에 공작물을 설치하려면 접도구역을 관리하는 도로관리청에 미리 가능 여부를 문의하는 것이 바람직합니다.

사례 접도구역 지정 제외대상 지역을 규정한 「도로법 시행규칙」 제15조제2호의 "집단적 생활근거지로 이용되는 지역"의 범위를 판단하는 기준이 무엇인지요?

해설 현재 "집단적 생활근거지로 이용되는 지역"의 범위를 판단하는 구체적인 기준은 없습니다. 따라서 도로관리청이 인구, 주택수 등을 고려해서 그 범위를 판단해야 할 것입니다.

사례 고속도로 접도구역에서 도로 노면으로부터 1m 이내의 성토, 옹벽, 아스콘 포장은 접도구역 내에서 허용된 행위에 해당하는지요?

해설 성토 및 아스콘포장은 토지의 형질변경에 해당되는데, 「도로법 시행령」 제39조제3항제11호에 따르면 접도구역에서 "토지의 형질변경으로서 도로 노면의 수평연장선으로부터 1.4미터 미만의 성토"가 허용됩니다. 그리고 옹벽은 "건축물이나 도로의 안전"을 위한 것이라면, 「도로법 시행규칙」 제18조제12호에 따라 접도구역에 설치할 수 있습니다.

사례 「도로법 시행령」 제39조제3항제2호에서 "증축되는 부분의 바닥면적의 합계"의 의미가 무엇인지요?

해설 "증축되는 부분의 바닥면적의 합계"란 "해당 건축물 중 증축되는 부분의 각층 바닥면적을 합한 면적"을 말합니다.

사례 접도구역 내에 사설 옥외광고물 설치가 가능한지요?

해설 「도로법 시행령」 제39조제3항제13호 및 같은 법 시행규칙 제18조제4호에서 "국가 또는 지방자치단체"가 아치(arch)와 각종 표지판을 설치하는 경우에 한해서 접도구역 내 허용행위로 규정하고 있습니다.

사례 건축허가를 받은 후 허가 구간 일부가 접도구역으로 지정·고시된 경우에 접도구역으로 지정된 구간에서 토지형질변경이 가능한지요?

해설 신뢰보호의 원칙에 따르면 건축허가를 받은 피허가자의 건축행위를 할 수 있다는 신

뢰는 보호되어야 합니다(행정기본법 제12조제1항). 따라서 「도로법」에 따른 접도구역 지정·고시 이전에 「건축법」에 따라 건축허가를 받아 실시하는 건축행위 등은 「도로법」 제40조제3항에 따른 접도구역 내 금지행위에 해당되지 않는다고 보아야 할 것입니다. 이 경우 건축허가권자가 중대한 공익상의 필요를 이유로 건축허가를 취소(강학상의 철회)할 수 있는지 여부는 별개의 문제입니다.

사례 「도로법」 제40조에서는 도로관리청이 접도구역을 지정한 후에 지정된 접도구역의 해제에 관한 사항을 규정하고 있지 않습니다. 명시적이 규정이 없는데도 도로관리청은 접도구역 지정을 해제할 수 있는지요?

해설 접도구역 지정을 해제하는 것은 학문상 철회에 해당합니다. 「행정기본법」 제19조제1항제2호에서는 "사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우"에는 적법한 처분을 철회할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 도로관리를 위하여 더 이상 접도구역 지정을 유지할 공익상 필요가 없는 경우에는 도로관리청은 지정된 접도구역을 해제할 수 있습니다.

사례 「도로법 시행규칙」 제15조제2호에 따른 접도구역 지정 제외대상 지역에 해당한다면, 「관리지침」에 따른 지정 제외 대상 지역에 관한 '예시도'와 일치 않는 지역이라도 접도구역 지정해제를 할 수 있는지요?

해설 「도로법 시행규칙」 제15조제2호의 요건, 즉 "해당 지역의 도로의 폭 및 구조 등이 인접한 도시지역의 도로의 폭 및 구조 등과 유사하게 정비된 지역이고, 도시지역으로부터 1킬로미터 이내에 있고 주민의 집단적 생활근거지로 이용되는 지역"에 해당하는 지역이라면, 「관리지침」에 따른 '예시도'와 일치하지 않는 지역이라도 도로관리청의 판단에 따라 접도구역 지정해제를 할 수 있습니다.

부 록

부록 1 : 도로점용에 관한 법령 체계 및 관련 규정

부록 2 : 도로점용 관련 주요 규정의 연혁

■ 부록 1 : 도로점용에 관한 법령 체계 및 관련 규정

1. 점용의 대상인 도로의 개념 및 종류

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
“도로”의 정의	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “도로”란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 제10조에 열거된 것을 말하며, 도로의 부속물을 포함한다. 2. ~ 9. (생 략)	제2조(도로) 「도로법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에서 "차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 시설이나 공작물을 말한다. 1. 차도·보도·자전거도로 및 측도 2. 터널·교량·지하도 및 육교(해당 시설에 설치된 엘리베이터를 포함한다) 3. 궤도 4. 옹벽·배수로·길도랑·지하통로 및 무넘기시설 5. 도선장 및 도선의 교통을 위하여 수면에 설치하는 시설		
“도로의 부속물”의 정의	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. “도로의 부속물”이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다. 가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설 나. 시선유도표지, 중앙분리대, 과속	제3조(도로의 부속물) 법 제2조제2호바목에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 법 제23조에 따른 도로관리청(이하 “도로관리청”이라 한다)이 설치한 다음 각 호의 시설을 말한다. 1. 주유소, 충전소, 교통·관광안내소, 졸음쉼터 및 대기소 2. 환승시설 및 환승센터 3. 장애물 표적표지, 시선유도봉 등 운전자의 시선을 유도하기 위한 시설 4. 방호울타리, 충격흡수시설, 가로등, 교통섬, 도로반사경, 미끄럼방지시설,		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	방지시설 등 도로안전시설 다. 통행료 징수시설, 도로관제시설, 도로관리사업소 등 도로관리시설 라. 도로표지 및 교통량 측정시설 등 교통관리시설 마. 낙석방지시설, 제설시설, 식수대 등 도로에서의 재해 예방 및 구조활동, 도로환경의 개선·유지 등을 위한 도로부대시설 바. 그 밖에 도로의 기능 유지 등을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설 3. ~ 9. (생 략)	긴급제동시설 및 도로의 유지·관리용 재료적치장 5. 화물 적재량 측정을 위한 과적차량 검문소 등의 차량단속시설 6. 도로에 관한 정보 수집 및 제공 장치, 기상 관측 장치, 긴급 연락 및 도로의 유지·관리를 위한 통신시설 7. 도로 상의 방파시설(防波施設), 방설시설(防雪施設), 방풍시설(防風施設) 또는 방음시설(방음숲을 포함한다) 8. 도로에의 토사유출을 방지하기 위한 시설 및 비점오염저감시설(「물환경보전법」 제2조제13호에 따른 비점오염저감시설을 말한다) 9. 도로원표(道路元標: 도로의 출발점, 도착점 또는 경과지역을 표시하는 표지를 말한다. 이하 같다), 수선 담당 구역표 및 도로경계표 10. 공동구 11. 도로 관련 기술개발 및 품질 향상을 위하여 도로에 연접(連接)하여 설치한 연구시설		
“도로구역”의 정의 및 도로구역의 결정	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 5. (생 략) 6. “도로구역”이란 도로를 구성하는 일단의 토지로서 제25조에 따라 결정된 구역을 말한다. 7. ~ 9. (생 략)			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	제25조(도로구역의 결정) ① 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하여야 한다. ② 상급도로의 도로관리청(이하 "상급도로관리청"이라 한다)은 제1항에도 불구하고 해당 상급도로에 접속되거나 연결되는 하급도로(제10조 각 호에 따른 도로의 순위를 기준으로 해당 도로보다 낮은 순위의 도로를 말한다. 이하 같다)의 접속구간 또는 연결구간의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지할 수 있다. 이 경우 상급도로관리청은 미리 하급도로의 도로관리청(이하 "하급도로관리청"이라 한다)의 동의를 받아야 한다. ③ 도로관리청은 제1항이나 제2항에 따라 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하면 그 사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 구체적으로 밝혀 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.	제24조(도로구역의 결정 등) ① 도로관리청은 법 제25조제1항에 따라 도로구역을 결정 또는 변경할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 도로공사 세부계획을 작성하여야 한다. 1. 도로구역의 위치도 및 도로계획평면도 2. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 조서·지번 및 지목과 소유권 및 그 밖의 권리의 명세서 ② 법 제25조제3항에서 "사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 도로구역의 결정·변경 또는 폐지 사유 2. 결정·변경 또는 폐지하는 도로구역의 위치 및 면적 3. 도로의 종류, 노선번호, 노선명, 기점·종점, 주요 통과지 및 총연장 4. 해당 도로공사의 사업 시행 기간(도로구역을 폐지하는 경우는 제외한다) 5. 수용 또는 사용할 토지의 세목(도로구역을 폐지하는 경우는 제외한다) 6. 도면의 열람기간 및 열람장소	제6조(도로구역의 결정·변경 또는 폐지 고시) ① 법 제25조제3항에 따른 도로구역의 결정·변경 또는 폐지의 고시는 별지 제3호서식에 따르되, 해당 도로구역과 지적이 표시된 지형도면(도면의 축척 등 세부기준은 「토지이용규제 기본법 시행령」 제7조에 따른다)을 첨부하여야 한다. ② 제1항에 따른 고시는 국토교통부장관이 하는 경우에는 관보에 게재하고, 행정청이 하는 경우에는 해당 지방자치단체의 공보에 게재한다. ※ 별지 제3호서식도로구역 결정(변경 또는 폐지) 고시	※ 도로구역 결정(변경 또는 폐지) 고시(국토교통부고시)
도로의 종류	제10조(도로의 종류와 등급) 도로의 종류는 다음 각 호와 같고, 그 등급은 다음 각 호에 열거한 순서와 같다. 1. 고속국도(고속국도의 지선 포함) 2. 일반국도(일반국도의 지선 포함) 3. 특별시도(特別市道)·광역시도(廣域			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	市道) 4. 지방도 5. 시도 6. 군도 7. 구도			
도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용	제108조(도시·군계획시설 도로 등에 대한 준용) 제10조 각 호에 열거된 도로 외에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 등 대통령령으로 정하는 도로는 제2조제2호·제9호, 제4조, 제31조제1항, 제32조부터 제37조까지, 제54조, 제55조, 제61조부터 제66조까지, 제67조(제72조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제68조, 제69조(제72조제4항, 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제70조(제72조제4항, 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제72조, 제73조, 제75조부터 제77조까지, 제81조, 제83조부터 제85조까지, 제89조, 제90조부터 제93조까지, 제95조부터 제99조까지, 제101조부터 제103조까지, 제106조, 제107조, 제111조, 제113조제1항제2호, 제114조부터 제116조까지의 규정을 준용한다.	제99조(도시·군계획시설 도로 등) ① 법 제108조에서 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 등 대통령령으로 정하는 도로"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다. 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업으로 설치된 도로 2. 제1호 및 법 제10조 각 호의 도로 외의 도로 중 해당 도로의 소재지를 관할하는 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공고한 도로 ② 제1항 각 호의 구분에 따른 도로의 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 제1항제1호에 따른 도로: 해당 도로의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장 2. 제1항제2호에 따른 도로: 공고를 한 시·도지사나 시장·군수 또는 자치구의 구청장	제51조(준용도로에 관한 공고) 법 제108조 및 영 제99조제1항제2호에 따른 도로의 공고는 별지 제47호서식에 따르되, 해당 도로에 대한 5만분의 1 이상의 지형도를 첨부하여야 한다. ※ 별지 제47호서식(준용도로 공고)	

2. 「도로법」에 따른 도로의 성립·변경·폐지

(1) 도로 노선의 지정(변경·폐지)·고시

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
고속국도의 지정·고시	제11조(고속국도의 지정·고시) 국토교통부장관은 도로교통망의 중요한 축(軸)을 이루며 주요 도시를 연결하는 도로로서 자동차(「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 자동차와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 이하 제47조, 제113조 및 제115조제1호에서 같다) 전용의 고속교통에 사용되는 도로노선을 정하여 고속국도를 지정·고시한다.	제16조(건설기계의 범위) 법 제11조에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 건설기계를 말한다. 1. 덤프트럭 2. 기중기(트럭적재식인 것으로 한정한다) 3. 노상안정기 4. 콘크리트믹서트럭 5. 콘크리트펌프(트럭적재식인 것으로 한정한다) 6. 아스팔트살포기 7. 천공기(트럭적재식인 것으로 한정한다) 8. 그 밖에 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 건설기계 가. 최고속도(「자동차관리법」 제29조제3항에 따라 국토교통부령으로 정하는 자동차의 최고속도 측정방법에 따른다)가 시속 70킬로미터 이상일 것 나. 트럭(트럭적재식인 경우를 포함한다) 형식일 것		
	제13조(고속국도 또는 일반국도의 지선) ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 고속국도 또는 일반국도의 지선(이하 "지선"이라 한다)으로 지정·고시할 수 있다.	제18조(지선의 지정기준) ① 법 제13조제1항제1호에 따른 고속국도 또는 일반국도의 지선(이하 "지선"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 고속국도 또는 일반국도의 본선(이		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	1. 고속국도 또는 일반국도와 인근의 도시·항만·공항·산업단지·물류시설 등을 연결하는 도로 2. 고속국도 또는 일반국도의 기능을 보완하기 위하여 해당 고속국도 또는 일반국도를 우회하거나 고속국도 또는 일반국도를 서로 연결하는 도로 ② 제1항에서 정한 것 외에 지선의 지정 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 지선은 연결되는 주된 도로의 종류에 따라 각각 고속국도 또는 일반국도로 본다. 이 경우 지선이 연결되는 주된 도로의 범위는 국토교통부장관이 정한다.	하 이 조에서 "본선"이라 한다)과 그 인근의 도시·항만·공항·산업단지·물류시설 등(이하 이 조에서 "도시등"이라 한다)을 직접 연결하여 도시등의 접근성을 향상시키거나 교통물류를 개선하는 효과가 있을 것 2. 도시등은 「국가통합교통체계효율화법」 제37조제1항에 따라 지정된 제1종 및 제2종 교통물류거점에 해당하거나 이를 포함하는 도시등에 해당할 것 3. 다른 법령에 따라 본선과 그 인근의 도시등을 연결하는 도로의 건설비를 지원하고 있거나 지원할 수 있는 경우 등 중복투자 가능성이 없을 것 4. 도로의 기능 향상 및 체계적인 도로망 형성 등을 위하여 지선의 지정이 필요할 것 ② 법 제13조제1항제2호에 따른 지선은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 해당 도로를 통하여 통행시간 및 거리를 단축시키는 효과가 있을 것 2. 도로의 기능 향상 및 체계적인 도로망 형성 등을 위하여 지선의 지정이 필요할 것		
일반국도의 지정·고시	제12조(일반국도의 지정·고시) ① 국토교통부장관은 주요 도시, 지정항만(「항만법」 제3조에 따라 대통령령으로 정하는 항만을 말한다), 주요 공항, 국가산업단지 또는 관광지 등을 연결하여 고속국도	제17조(지정국도의 지정 기준 등) ① 법 제12조제3항에 따라 국토교통부장관이 지정하는 일반국도지정도로(이하 "지정국도"라 한다)는 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 갖추어야 한다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	와 함께 국가간선도로망을 이루는 도로노선을 정하여 일반국도를 지정·고시한다. ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 일반국도의 노선을 지정·고시하는 경우에 특별자치시·특별자치도 또는 시(市)의 관할구역을 통과하는 기존의 일반국도를 대체하기 위하여 필요한 경우에는 기존의 일반국도를 우회하는 구간을 일반국도로서 일반국도대체우회도로(이하 "우회국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다. ③ 국토교통부장관은 일반국도의 국가간선도로망으로서의 기능을 유지하기 위하여 필요한 경우에는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시 지역(읍·면 지역은 제외한다)의 일반국도 중 일부 구간을 정하여 일반국도지정도로(이하 "지정국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다. 이 경우 지정국도의 지정 기준·절차 및 관리 기준 등은 대통령령으로 정한다. ④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 지정국도를 지정(변경 및 해제를 포함한다)하려면 지정국도의 대상이 되는 구간을 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장의 의견을 들어야 한다.	1. 일반국도(제2호에 해당하는 경우는 제외한다): 다음 각 목의 요건을 모두 갖출 것 가. 간선 기능을 수행하는 일반국도로서 교통량 증가 등에 따른 교통혼잡으로 간선 기능 수행에 어려움이 있을 것 나. 도로 주변 지역 여건상 우회도로 개설이 곤란할 것 2. 일반국도로서 법 제48조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 둘 이상의 도로관리청이 공동으로 지정한 자동차전용도로: 간선 기능을 수행할 것 ② 지정국도의 구간은 통행흐름의 형태 및 국가간선도로망 체계 등을 고려하여 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시 지역(읍·면 지역은 제외한다)의 경계부터 주요 간선도로와의 교차점까지로 정한다. ③ 국토교통부장관은 지정국도를 지정한 이후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 지정국도의 지정을 해제할 수 있다. 1. 다수의 인접지역 개발 등에 따라 간선 기능을 유지하기가 곤란한 경우 2. 별도의 도로가 인접하여 신설·확장 또는 개량되어 간선 기능을 대체할 수 있는 경우 ④ 지정국도의 관리 기준은 일반국도의 관리 기준에 따른다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	제13조(고속국도 또는 일반국도의 지선) ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 고속국도 또는 일반국도의 지선(이하 "지선"이라 한다)으로 지정·고시할 수 있다. 1. 고속국도 또는 일반국도와 인근의 도시·항만·공항·산업단지·물류시설 등을 연결하는 도로 2. 고속국도 또는 일반국도의 기능을 보완하기 위하여 해당 고속국도 또는 일반국도를 우회하거나 고속국도 또는 일반국도를 서로 연결하는 도로 ② 제1항에서 정한 것 외에 지선의 지정 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 지선은 연결되는 주된 도로의 종류에 따라 각각 고속국도 또는 일반국도로 본다. 이 경우 지선이 연결되는 주된 도로의 범위는 국토교통부장관이 정한다.	제18조(지선의 지정기준) ① 법 제13조제1항제1호에 따른 고속국도 또는 일반국도의 지선(이하 "지선"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 고속국도 또는 일반국도의 본선(이하 이 조에서 "본선"이라 한다)과 그 인근의 도시·항만·공항·산업단지·물류시설 등(이하 이 조에서 "도시등"이라 한다)을 직접 연결하여 도시등의 접근성을 향상시키거나 교통물류를 개선하는 효과가 있을 것 2. 도시등은 「국가통합교통체계효율화법」 제37조제1항에 따라 지정된 제1종 및 제2종 교통물류거점에 해당하거나 이를 포함하는 도시등에 해당할 것 3. 다른 법령에 따라 본선과 그 인근의 도시등을 연결하는 도로의 건설비를 지원하고 있거나 지원할 수 있는 경우 등 중복투자 가능성이 없을 것 4. 도로의 기능 향상 및 체계적인 도로망 형성 등을 위하여 지선의 지정이 필요할 것 ② 법 제13조제1항제2호에 따른 지선은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 해당 도로를 통하여 통행시간 및 거리를 단축시키는 효과가 있을 것 2. 도로의 기능 향상 및 체계적인 도로망 형성 등을 위하여 지선의 지정이 필요할 것		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
특별시도·광역시도의 지정·고시	제14조(특별시도·광역시도의 지정·고시) 특별시장 또는 광역시장은 해당 특별시 또는 광역시의 관할구역에 있는 도로 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로 노선을 정하여 특별시도·광역시도를 지정·고시한다. 1. 해당 특별시·광역시의 주요 도로망을 형성하는 도로 2. 특별시·광역시의 주요 지역과 인근 도시·항만·산업단지·물류시설 등을 연결하는 도로 3. 제1호 및 제2호에 따른 도로 외에 특별시 또는 광역시의 기능을 유지하기 위하여 특히 중요한 도로			
지방도 및 국가지원지방도의 지정·고시	제15조(지방도의 지정·고시) ① 도지사 또는 특별자치도지사는 도(道) 또는 특별자치도의 관할구역에 있는 도로 중 해당 지역의 간선도로망을 이루는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로 노선을 정하여 지방도를 지정·고시한다. 1. 도청 소재지에서 시청 또는 군청 소재지에 이르는 도로 2. 시청 또는 군청 소재지를 연결하는 도로 3. 도 또는 특별자치도에 있거나 해당 도 또는 특별자치도와 밀접한 관계에 있는 공항·항만·역을 연결하는 도로 4. 도 또는 특별자치도에 있는 공항·항만 또는 역에서 해당 도 또는 특별자치도와 밀접한 관계가 있는 고속국	제19조(지방도의 지정·고시를 위한 협의 등) ① 도지사는 법 제15조에 따라 도로 노선을 정하여 지방도를 지정·고시하려는 경우 이와 연결하여야 할 다른 지방도의 지정·고시가 필요할 때에는 관계 도지사와 협의하여야 한다. 이를 변경하거나 폐지하려는 경우에도 또한 같다. ② 제1항에 따른 협의에 관하여는 법 제20조제2항 및 제3항을 준용한다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	도·일반국도 또는 지방도를 연결하는 도로 5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 도로 외의 도로로서 도 또는 특별자치도의 개발을 위하여 특히 중요한 도로 ② 국토교통부장관은 주요 도시, 공항, 항만, 산업단지, 주요 도서(島嶼), 관광지 등 주요 교통유발시설을 연결하고 국가간선도로망을 보조하기 위하여 필요한 경우에는 지방도 중에서 도로 노선을 정하여 국가지원지방도를 지정·고시할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 교통 연결의 일관성을 유지하기 위하여 필요한 경우에는 특별시도·광역시도, 시도, 군도 또는 노선이 지정되지 아니한 신설 도로의 구간을 포함하여 국가지원지방도를 지정·고시할 수 있다.			
시도의 지정·고시	제16조(시도의 지정·고시) 특별자치시장 또는 시장(행정시의 경우에는 특별자치도지사를 말한다)은 특별자치시, 시 또는 행정시의 관할구역에 있는 도로 노선을 정하여 시도를 지정·고시한다.			
군도의 지정·고시	제17조(군도의 지정·고시) 군수는 해당 군(광역시의 관할 구역에 있는 군을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 관할구역에 있는 도로 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로 노선을 정하여 군도를 지정·고시한다. 1. 군청 소재지에서 읍사무소 또는 면			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	사무소 소재지에 이르는 도로 2. 읍사무소 또는 면사무소 소재지를 연결하는 도로 3. 제1호 및 제2호에 따른 도로 외의 도로로서 군의 개발을 위하여 특히 중요한 도로			
구도의 지정·고시	제18조(구도의 지정·고시) 구청장은 관할 구역에 있는 특별시도 또는 광역시도가 아닌 도로 중 동(洞) 사이를 연결하는 도로 노선을 정하여 구도를 지정·고시한다.			
관할구역 밖의 도로 노선 지정	제20조(관할구역 밖의 도로 노선 지정) ① 행정청은 특히 필요하다고 인정하면 제14조부터 제18조까지의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 행정청과 협의하여 그 관할구역 밖에 있는 도로를 각각 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도 또는 구도로 노선을 지정할 수 있다. ② 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하면 시·도지사는 국토교통부장관에게, 시장·군수 또는 구청장은 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 각각 재정(裁定)을 신청할 수 있다. ③ 제2항에 따른 재정이 있으면 제1항에 따른 협의가 성립된 것으로 본다. ④ 제1항에 따른 협의 또는 제2항에 따른 재정이 있으면 도로 노선을 지정한 행정청은 해당 지방자치단체의 공보에 그 사실을 고시하여야 한다.	제20조(관할구역 밖의 도로 노선 지정) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "행정청"이라 한다)이 법 제20조제1항에 따라 관할구역 밖에 걸치는 도로의 노선을 지정하려는 경우에는 도로의 종류·기점·종점과 주요 통과지 및 그 밖에 노선의 지정에 필요한 사항을 관계 행정청과 협의하여야 한다. ② 행정청이 법 제20조제1항에 따라 관할구역 밖에 있는 도로의 노선을 지정하였을 때에는 지체 없이 관계 행정청에 통지하여야 한다.		
		제21조(관할구역 밖의 도로 노선 지정에 관한 재정의 신청) 법 제20조제2항에 따라 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사에게 재정(裁定)을 신청하려는 자는 재정 신청서에 협의경과서를 첨부하여 제출하여야 한다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
도로 노선의 변경과 폐지	제21조(도로 노선의 변경과 폐지) ① 국토교통부장관 또는 행정청은 제11조부터 제18조까지 및 제20조에 따라 지정한 도로 노선을 변경하거나 그 노선의 전부 또는 일부를 폐지할 수 있다. ② 행정청이 도로 노선을 지정·변경 또는 폐지하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별시도·광역시도, 지방도, 시도(특별자치시장이 노선을 지정한 것으로 한정한다)에 관하여는 국토교통부장관, 시도(특별자치시장이 노선을 지정한 것은 제외한다)·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사의 승인을 받아야 한다. ③ 국토교통부장관 또는 행정청은 제1항에 따라 노선을 변경하거나 폐지하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 고시하여야 한다.	제22조(도로 노선 지정 등에 대한 승인의 특례) 해상의 도선장을 포함한 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지에 대하여 광역시장 또는 도지사가 법 제21조제2항에 따른 승인을 하려는 경우에는 미리 지방해양수산청장의 동의를 받아야 한다.	제5조(도로 노선의 지정·변경 또는 폐지에 대한 승인) 법 제21조제2항에 따라 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지에 대한 승인을 받으려는 경우에는 별지 제2호서식의 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사는 국토교통부장관에게, 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 제출하여야 한다. 1. 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지 이유서 2. 해당 도로 노선에 대한 5만분의 1 이상의 지형도 ※ 별지 제2호서식(도로 노선의 지정·변경·폐지 승인 신청서)	
도로 노선의 지정·고시 방법 등	제19조(도로 노선의 지정·고시 방법 등) ① 제11조부터 제13조까지 및 제15조제2항에 따른 고속국도, 일반국도, 지선 및 국가지원지방도의 노선 지정·고시는 관보에 하고, 제14조, 제15조제1항 및 제16조부터 제18조까지의 규정에 따른 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도 및 구도의 노선 지정·고시는 해당 지방자치단체의 공보에 하여야 한다. ② 제1항에 따른 도로 노선의 지정·고		제4조(도로 노선의 지정·변경 또는 폐지 고시) 법 제19조제1항 및 제20조제4항에 따른 도로 노선의 지정 또는 법 제21조제3항에 따른 도로 노선의 변경·폐지의 고시는 별지 제1호서식에 따른다. ※ 별지 제1호서식(도로 노선의 지정·변경·폐지 고시	※ 도로관리청의 도로 노선 지정·변경·폐지(국토교통부고시 등)

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	시에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 노선번호 2. 노선명 3. 기점, 종점 4. 주요 통과지 5. 그 밖에 필요한 사항 ③ 제1항 중 국토교통부장관이 노선의 지정·고시를 하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 위원회의 심의를 거쳐야 한다. ④ 도로관리청은 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자의 도로공사로 도로 노선을 지정·고시할 필요가 있게 된 때에는 해당 도로공사의 준공확인을 한 뒤에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 해당 도로 노선을 지정·고시할 수 있다.			

(2) 도로구역의 결정(변경·폐지)·고시

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
도로구역의 결정(변경·폐지)·고시	제25조(도로구역의 결정) ① 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하여야 한다. ② 상급도로의 도로관리청(이하 "상급도로관리청"이라 한다)은 제1항에도 불구하고 해당 상급도로에 접속되거나 연결되는 하급도로(제10조 각 호에 따른	제24조(도로구역의 결정 등) ① 도로관리청은 법 제25조제1항에 따라 도로구역을 결정 또는 변경할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 도로공사 세부계획을 작성하여야 한다. 1. 도로구역의 위치도 및 도로계획평면도 2. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 조서·지번 및 지목과 소유권 및 그 밖	제6조(도로구역의 결정·변경 또는 폐지 고시) ① 법 제25조제3항에 따른 도로구역의 결정·변경 또는 폐지의 고시는 별지 제3호 서식에 따르되, 해당 도로구역과 지적이 표시된 지형도면(도면의 축척 등 세부기준은 「토지이용규제 기본법 시행령」 제7조에 따른다)을 첨부하여야 한다.	※ 도로구역(추가 및 해제) 결정 (국토교통부 고시)

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	도로의 순위를 기준으로 해당 도로보다 낮은 순위의 도로를 말한다. 이하 같다)의 접속구간 또는 연결구간의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지할 수 있다. 이 경우 상급도로관리청은 미리 하급도로의 도로관리청(이하 "하급도로관리청"이라 한다)의 동의를 받아야 한다. ③ 도로관리청은 제1항이나 제2항에 따라 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하면 그 사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 구체적으로 밝혀 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.	의 권리의 명세서 ② 법 제25조제3항에서 "사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 도로구역의 결정·변경 또는 폐지 사유 2. 결정·변경 또는 폐지하는 도로구역의 위치 및 면적 3. 도로의 종류, 노선번호, 노선명, 기점·종점, 주요 통과지 및 총연장 4. 해당 도로공사의 사업 시행 기간(도로구역을 폐지하는 경우는 제외한다) 5. 수용 또는 사용할 토지의 세목(도로구역을 폐지하는 경우는 제외한다) 6. 도면의 열람기간 및 열람장소	② 제1항에 따른 고시는 국토교통부장관이 하는 경우에는 관보에 게재하고, 행정청이 하는 경우에는 해당 지방자치단체의 공보에 게재한다. ※ 별지 제3호서식(도로구역 결정(변경·폐지) 고시	
	제26조(주민 등의 의견청취) ① 도로관리청은 제25조에 따라 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하려는 경우에는 미리 해당 도로구역에 대한 주소, 도면, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 공고하여 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항에 따른 공고, 주민 및 관계 전문가 등의 의견청취에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제25조(주민 등의 의견 청취) ① 도로관리청은 법 제26조제1항 본문에 따라 도로구역의 결정·변경 또는 폐지에 관하여 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 전국 또는 해당 지역을 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문, 그 도로관리청의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고한 날부터 14일 이상 일반인이 관계 서류를 열람하게 하여야 한다. 1. 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하려는 사유 2. 결정·변경 또는 폐지하려는 도로의 명칭, 도로구역의 위치 및 면적 3. 해당 도로공사의 사업 시행 기간(도		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
		로구역을 폐지하는 경우는 제외한다) 4. 도로구역 예정지의 위치도 및 도로계획평면도 5. 관계 서류의 열람기간 및 열람장소 ② 제1항에도 불구하고 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사가 도로관리청인 경우에는 관계 서류의 사본을 해당 도로의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 이 조에서 "시장등"이라 한다)에게 보내야 하며, 이를 받은 시장등은 제1항 각 호의 사항을 전국 또는 해당 지역을 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문, 해당 지방자치단체의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고한 날부터 14일 이상 일반인이 그 서류를 열람하게 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따라 도로관리청이 직접 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들을 수 있다. 1. 도로구역이 둘 이상의 특별자치시·시·군 또는 자치구에 걸치는 경우 2. 관계 서류를 받은 시장등이 제1항 각 호의 사항을 공고하지 아니하는 경우 ③ 도로구역의 결정·변경 또는 폐지에 대하여 의견이 있는 자는 제1항 및 제2항에 따른 열람기간 동안 다음 각 호의 구분에 따른 기관에 의견서를 제출할 수 있다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
		1. 제1항 및 제2항 각 호 외의 부분 단서: 도로관리청 2. 제2항 각 호 외의 부분 본문: 시장등 ④ 시장등은 제3항제2호에 따라 의견을 받은 경우에는 제출된 의견을 종합하여 도로관리청에 제출하여야 하며, 제출된 의견이 없는 경우에도 그 사실을 도로관리청에 통보하여야 한다. ⑤ 법 제26조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 도로구역 면적을 축소하는 경우 2. 도로구역 면적을 100분의 10 이내의 범위에서 확대하는 경우 3. 측량 결과에 따라 착오 또는 누락된 면적을 정정하는 경우		
	제28조(입체적 도로구역) ① 도로관리청은 제25조에 따라 도로구역을 결정하거나 변경하는 경우 그 도로가 있는 지역의 토지를 적절하고 합리적으로 이용하기 위하여 필요하다고 인정하면 지상이나 지하 공간 등 도로의 상하의 범위를 정하여 도로구역으로 지정할 수 있다. ② 도로관리청은 제1항에 따른 도로구역(이하 “입체적 도로구역”이라 한다)을 지정할 때에는 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건의 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자와 구분지상권(區分地上權)의 설정이나 이전을 위한 협의를 하여야	제27조(입체적 도로구역을 지정할 때의 협의사항) ①법 제28조제2항에 따른 협의에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 협의의 목적이 되는 소유권이나 그 밖의 권리 2. 구분지상권(區分地上權)의 범위 3. 구분지상권의 설정에 대한 보상의 금액, 지급시기 및 방법 4. 구분지상권의 유효기간 5. 도로의 사용으로 인하여 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건의 소유권이나 그 밖의 권리에 손해가 발생한 경		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례
	하며, 지상의 공간에 대한 협의가 이루어지지 아니하면 입체적 도로구역으로 지정할 수 없다. 이 경우 협의의 목적이 되는 소유권이나 그 밖의 권리, 구분지상권의 범위 등 협의의 내용에 포함되어야 할 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 도로관리청은 제2항에 따라 토지의 지상 부분이나 지하 부분의 사용에 대하여 협의가 성립하면 구분지상권을 설정하거나 이전한다. 이 경우 구분지상권의 존속기간은 「민법」 제280조 및 제281조에도 불구하고 도로가 존속하는 때까지로 한다. ④ 도로관리청은 입체적 도로구역의 지하 부분에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 구분지상권의 설정이나 이전을 내용으로 하는 관할 토지수용위원회(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제51조에 따른 관할 토지수용위원회를 말한다. 이하 같다)의 수용재결이나 사용재결을 받으면 「부동산등기법」 제99조에 따라 단독으로 그 구분지상권의 설정등기나 이전등기를 신청할 수 있다. ⑤ 토지의 사용에 관한 구분지상권의 등기절차에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.	우의 조치사항 6. 그 밖에 도로관리청 및 토지소유자 등이 필요하다고 인정하는 사항 ② 도로관리청은 제1항제2호에 따라 지하 부분에 대한 구분지상권의 범위를 협의하는 경우에는 다음 각 호에 따른 범위 이상으로 구분지상권의 범위를 정해야 한다. 1. 평면적 범위: 지하시설물 폭에 양측으로 각각 0.5미터를 더한 폭과 해당 시설물의 연장에 수직으로 대응하는 면적 2. 입체적 범위: 제1호에 따른 평면적 범위로부터 지하시설물의 상단 높이 및 하단 깊이에 다음 각 목의 구분에 따른 보호층을 각각 포함한 높이 및 깊이 가. 굴진(굴 파기)방식으로 시공하는 경우 1) 차로가 2개 이하인 경우: 6미터 2) 차로가 3개인 경우: 6.5미터 3) 차로가 4개인 경우: 7미터 나. 개착방식(땅을 뚫거나 파는 방식을 말한다)으로 시공하는 경우: 0.5미터		

(3) 도로의 사용 개시 및 폐지

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로의 사용 개시 및 폐지 공고	제39조(도로의 사용 개시 및 폐지) ① 도로관리청은 도로 구간의 전부 또는 일부의 사용을 개시하거나 폐지하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 공고하고 그 도면을 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다. 다만, 기존 도로와 중복하여 노선을 지정하였거나 변경하였을 경우 그 중복되는 구간의 도로에 대해서는 그러하지 아니하다. ② 새로 건설된 일반국도의 사용을 개시하는 경우 해당 도로관리청은 새로 건설된 일반국도가 대체하는 기존 일반국도 구간에 대해서는 제1항에 따라 일반국도의 사용을 폐지하여야 한다. 다만, 기존 일반국도 구간을 일반국도로 계속 사용할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다 ③ 제2항에 따라 폐지되는 일반국도 구간의 도로관리청은 그 구간이 속하는 지역의 관할 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 사용 폐지 사실을 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 도지사 또는 특별자치도지사는 폐지되는 일반국도 구간에 대하여 지체 없이 지방도로 새로운 노선을 지정하고 도로관리청으로서 이를		제14조(도로의 사용 개시 및 폐지의 공고) ① 도로관리청은 법 제39조 제1항 본문에 따라 도로 구간의 전부 또는 일부의 사용을 개시하거나 폐지할 때에는 다음 각 호의 사항을 공고하여야 한다. 이 경우 해당 도로에 대한 5만분의 1 이상의 지형도를 첨부하여야 한다. 1. 도로의 종류와 노선번호·노선명 2. 사용 개시 또는 폐지 구간 3. 주요 통과지 4. 사용 개시일 또는 폐지일 5. 도면의 열람기간 및 열람장소 6. 그 밖에 필요한 사항 ② 제1항에 따른 공고는 국토교통부장관이 하는 경우에는 관보에 게재하고, 행정청이 하는 경우에는 해당 지방자치단체의 공보에 게재한다.	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	관리하여야 한다. ④ 도지사 또는 특별도지사는 제3항에 따라 지방도로 노선을 지정하는 것이 곤란할 때에는 지체 없이 그 사실을 폐지되는 일반국도의 구간이 속하는 지역의 관할 시장이나 군수에게 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 시장이나 군수는 폐지되는 일반국도 구간에 대하여 지체 없이 시도 또는 군도로 새로운 노선을 지정하고 도로관리청으로서 이를 관리하여야 한다. ⑤ 도지사 또는 특별도지사가 새로 건설된 지방도의 사용을 개시하면서 기존 지방도 구간에 대하여 지방도의 사용을 폐지하는 경우에 제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 “일반국도”는 각각 “지방도”로, “도지사”는 각각 “시장 또는 군수”로, “지방도”는 “시도 또는 군도”로 본다.			

3. 도로의 점용허가 및 도로점용 변경허가

(1) 도로의 점용허가

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로관리청	제23조(도로관리청) ① 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 제11조 및 제12조에 따른 고속국도와 일반국도: 국토교통부장관 2. 제15조제2항에 따른 국가지원지방도(이하 “국가지원지방도”라 한다): 도지사·특별자치도지사(특별시, 광역시 또는 특별자치시 관할구역에 있는 구간은 해당 특별시장, 광역시장 또는 특별자치시장) 3. 그 밖의 도로: 해당 도로 노선을 지정한 행정청 ② 제1항에도 불구하고 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시의 관할구역에 있는 일반국도(우회국도 및 지정국도는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)와 지방도는 각각 다음 각 호의 구분에 따라 해당 시·도지사 또는 시장이 도로관리청이 된다. 1. 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 관할구역의 동(洞) 지역에 있는 일반국도: 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 2. 특별자치시 관할구역의 동 지역에 있는 지방도: 해당 특별자치시장 3. 시 관할구역의 동 지역에 있는 일반국도 및 지방도: 해당 시장			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	제24조(도로 관리의 협의 및 재정) ① 제23조에도 불구하고 행정구역의 경계에 있는 도로는 관계 행정청이 협의하여 도로관리청과 관리방법을 따로 정할 수 있다. ② 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하면 관계 행정청은 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 경계에 있는 도로에 관하여는 국토교통부장관에게 재정을 신청하고, 그 밖의 도로에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 각각 재정을 신청할 수 있다. ③ 제2항에 따른 재정이 있으면 제1항에 따른 협의가 있은 것으로 본다. ④ 관계 행정청은 제1항에 따른 협의나 제2항에 따른 재정이 있으면 그 내용을 고시하여야 한다.	제23조(도로 관리방법에 관한 재정의 신청) 법 제24조제2항에 따라 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사에게 재정을 신청하려는 자는 재정 신청서에 협의경과서를 첨부하여 제출하여야 한다.		※ 관계 행정청의 협의나 재정내용의 고시
	제112조(고속국도에 관한 도로관리청의 업무 대행) ① 국토교통부장관은 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국도로공사로 하여금 대행하게 할 수 있다. ② 한국도로공사는 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위에서 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때에는 해당 고속국도	제103조(고속국도에 관한 업무 대행) ① 국토교통부장관은 법 제112조제1항에 따라 한국도로공사에게 법 제31조제1항, 제33조부터 제36조까지, 제40조부터 제44조까지, 제47조제2항, 제47조의2, 제49조, 제55조부터 제57조까지, 제61조부터 제74조까지, 제76조부터 제78조까지, 제80조부터 제83조까지, 제89조, 제90조, 제91조제1항·제2항·제4항부터 제6항까지, 제95조부터 제97조까지, 제98조제2항·제3항, 제		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	의 도로관리청으로 본다. ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 한국도로공사로 하여금 업무를 대행하게 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 업무대행수수료를 지급할 수 있다.	99조, 제100조, 제102조, 제103조, 제106조제2항, 제111조와 이 영 제43조 및 제44조제1항부터 제3항까지에 규정된 고속국도에 관한 권한을 대행하게 할 수 있다. ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 한국도로공사에게 권한을 대행하게 하려는 경우에는 미리 해당 고속국도의 노선명, 구간과 대행하게 하는 권한의 내용 및 그 기간을 공고하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 법 제112조제3항에 따라 한국도로공사에게 법 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 접도구역에 있는 토지의 매수업무를 대행하게 한 경우에는 업무대행수수료로 매입대금의 1천분의 5를 지급하여야 한다. ④ 국토교통부장관은 법 제112조제3항에 따라 한국도로공사에게 법 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 접도구역에 있는 토지의 매수업무를 대행하게 한 경우에는 제3항에 따른 업무대행수수료 외에 감정수수료·등기수수료 등 토지를 매입하기 위하여 지출되는 비용을 함께 지급하여야 한다.		
도로점용허가의 신청	※ 도로점용허가의 신청 제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경	※ 일반적 도로점용허가의 신청 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① 법 제61조제1항에 따른 도로(도로구	※ 도로의 점용허가의 신청 제26조(도로점용허가 신청 등) ① 법 제61조제1항 전단 및 영 제54조제	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ② ~ ④ (생 략)	역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 점용 허가(이하 "도로점용허가"라 한다)를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음의 각 호의 사항을 적은 신청서를 도로관리청에 제출(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 통한 제출을 포함한다)하여야 한다. 이 경우 신청서에는 설계도면(전자도면으로 한정한다)을 첨부하여야 한다. 1. 점용의 목적 2. 점용의 장소와 면적 3. 점용의 기간 4. 점용물의 구조 5. 공사의 방법 6. 공사의 시기 7. 도로의 복구방법 ② ~ ⑤ (생 략)	1항에 따라 도로점용허가를 신청하는 경우에는 별지 제24호서식에 따른다. ② ~ ⑤ (생 략) ※ 별지 제24호서식(도로점용허가 신청서)	
		※ 도로의 굴착을 수반하는 도로점용허가의 신청 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① (생 략) ② 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하는 경우에는 제1항에 따른 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우에는 제	제29조(도로점용에 관한 사업계획 등) ① 영 제56조제1항에 따른 도로점용에 관한 사업계획서는 별지 제30호서식과 같다. ② (생 략) ※ 별지 제30호서식(도로점용 사업계획서)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		56조제1항에 따른 사업계획서 제출 시 첨부한 설계도면 및 주요지하매설물(법 제62조제2항 후단에 따른 주요 지하 매설물을 말한다. 이하 같다) 관리자의 의견서의 첨부를 생략할 수 있다. 1. 주요지하매설물 관리자의 의견서 2. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정한다) 3. 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류 ③ ~ ⑤ (생 략)		
		제56조(도로굴착을 수반하는 점용에 관한 사업계획서 등) ① 도로를 굴착하여 공작물·물건, 그 밖의 시설(지하매설물로 한정한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하려는 자(이하 "굴착공사시행자"라 한다)는 그 점용에 관한 공사가 제6항 각 호에 따른 허가대상에 해당하는지를 미리 해당 도로관리청에 확인한 후 그 점용에 관한 사업계획서에 다음 각 호의 사항에 관한 서류를 첨부하여 매년 1월·4월·7월 및 10월 중에 도로관리청에 제출하여야 한다. 다만, 천재지변이나 돌발적인 사고로 인한 긴급복구공사나 도로의 굴착부분의 길이가 10미터(차량의 진행방향과 평행하게 굴	제29조(도로점용에 관한 사업계획 등) ① (생 략) ② 영 제56조제3항에 따른 도로점용에 관한 사업계획 조정의 통보는 별지 제31호서식에 따른다. ※ 별지 제31호서식(도로점용 사업계획 조정 통보)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		착하는 경우에는 30미터) 이하이고 너비가 3미터 이하인 굴착공사를 할 필요가 있어 도로를 굴착하려는 경우에는 사업계획서 및 첨부서류를 제출하지 아니할 수 있으며, 도로공사 중에 그 도로공사로 말미암아 굴착공사를 할 필요가 생긴 경우에는 굴착공사시행자는 사업계획서를 제출할 때에 다음 각 호의 사항 중 제2호 및 제5호에 관한 서류의 첨부를 생략할 수 있다. 1. 설계도면(전자도면으로 한정한다) 2. 교통소통대책 3. 먼지발생방지대책 4. 안전사고방지대책 5. 도로시설유지대책 6. 주요지하매설물 관리자의 의견서(주요지하매설물이 있는 경우로 한정한다) 7. 주요지하매설물에 대한 안전대책(주요지하매설물이 있는 경우로 한정한다) ② 굴착공사시행자는 제1항에 따라 점용에 관한 사업계획을 수립하려는 경우에는 도로의 점용위치·점용구간 및 면적과 도로굴착공사의 시행범위 등을 표시한 도면을 첨부하여 주요지하매설물의 관리자의 의견을 들어야 한다. 이 경우 의견을 요청받은 주요		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		지하매설물의 관리자는 주요지하매설물의 설치일·설치위치·규격·매설깊이, 그 밖의 특이한 사항 등 주요지하매설물의 안전대책수립에 필요한 의견을 20일 이내에 통보하여야 한다. ③ 도로관리청은 제1항 본문 및 단서(도로공사로 말미암아 굴착공사를 할 필요가 생긴 경우만 해당한다)에 따른 사업계획서 등을 제출받은 경우에는 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의를 거쳐 그 점용기간·점용장소·점용공사, 교통소통대책 등을 조정하여 사업계획서를 제출한 자와 주요지하매설물의 관리자에게 통보하여야 한다. ④ 제3항에 따른 통보는 제1항에 따라 사업계획서를 제출할 수 있는 달의 마지막 날의 다음 날부터 30일 이내에 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 통보가 곤란한 경우에는 15일의 범위에서 한차례만 그 처리기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 지체 없이 처리기간의 연장사유와 처리 예정기한을 사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다. ⑤ 제54조에 따라 도로점용허가를 신청할 때에는 제3항에 따라 통보된 내용에 따라야 한다. ⑥ 신설·확장 또는 개량한 도로로서		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		포장된 도로의 노면에 대해서는 그 신설·확장 또는 개량한 날부터 3년(보도인 경우에는 2년) 이내에는 도로굴착을 수반하는 도로점용허가를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 천재지변으로 인하여 긴급복구공사를 하여야 할 경우 2. 전기 또는 전기통신의 불통으로 인한 긴급소통의 공사를 할 경우 3. 상하수도관·가스관 등의 파열 또는 누출 등으로 인한 긴급복구공사를 할 경우 4. 군사상 필요한 경우 5. 농어촌 새마을사업의 지원을 위한 전기공급시설·전기통신설비·가스공급시설 및 수도시설의 설치를 위한 공사를 할 경우 6. 송유, 수도물의 공급, 하수의 배출이나 가스 또는 열의 공급을 위하여 주배관시설(가스관의 경우 본관 및 공급관을 말하고, 열수송관의 경우 주배관 및 분배관을 말한다)을 설치하는 공사, 154,000볼트 이상의 송전선로 공사로서 해당 지역의 여건과 그 밖의 부득이한 사유로 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우 7. 기존 주택지역 또는 「도시 및 주		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역에서 건축물의 신축·증축·개축·재축·이전과 관련되어 시행하는 전기·전기통신·상하수도·가스 및 열의 공급을 위한 굴착공사로서 그 굴착부분이 길이 10미터 이하, 너비 3미터 이하의 소규모 굴착공사 또는 너비 3미터 이하의 소규모 횡단굴착공사인 경우 8.「교통약자의 이동편의 증진법」 제2조제7호에 따른 장애인용 승강기를 설치하는 공사로서 도로구역 밖에서는 해당 시설을 설치할 수 없는 경우 ⑦ 도로관리청은 도로굴착이 수반되는 도로점용허가 업무를 체계적·효율적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 매년 5년 단위의 장기굴착계획의 제출을 요청할 수 있다. 1.「도시가스사업법」 제2조제2호에 따른 도시가스사업자 2.「송유관 안전관리법」 제2조제3호에 따른 송유관설치자 3.「수도법」 제3조제22호에 따른 일반수도사업자 4.「전기사업법」 제2조제6호에 따른 송전사업자 5.「전기통신사업법」 제6조에 따른		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		기간통신사업자 6.「하수도법」 제18조에 따른 공공하수도관리청		
		제62조(도로관리심의회의 설치 등) ① 도로굴착에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 도로관리청(도로관리청이 도로점용허가에 관한 권한을 위임하거나 대행시킨 경우에는 그 수임자 또는 대행자를 말한다. 이하 제63조에서 같다)에 도로관리심의회(이하 "관리심의회"라 한다)를 둔다. ② 관리심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 계획의 수립·조정 2. 도로점용에 관한 사업계획과 교통소통 및 먼지발생방지 등의 대책 3. 도로굴착 관련 시설의 유지·관리 4. 주요지하매설물의 안전대책 5. 도로굴착공사의 시행에 따른 도로시설의 안전대책 6. 제1호부터 제5호까지에서 규정한 사항 외에 도로굴착과 관련된 사항		
		제63조(관리심의회의 구성) ① 관리심의회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다. ② 관리심의회의 위원장은 법 제10조에 따른 도로의 구분에 따라 다음		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		각 호의 사람이 되고, 부위원장은 위원 중에서 도로관리청의 장이 임명 또는 위촉하는 사람이 된다. 1. 고속국도: 「한국도로공사법」에 따라 설립된 한국도로공사(이하 "한국도로공사"라 한다)의 상임이사 중 한국도로공사의 사장이 지명하는 사람 2. 일반국도: 지방국토관리청장 3. 특별시도·광역시도·지방도: 해당 특별시·광역시·도 또는 특별자치도의 도로업무를 담당하는 4급 이상의 공무원으로서 해당 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사가 임명하는 사람 4. 시도·군도·구도: 해당 특별자치시·시·군 또는 자치구의 부시장·부군수 또는 부구청장 ③ 관리심의회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 도로관리청의 장이 임명 또는 위촉하되, 제3호부터 제5호까지의 사람이 2명 이상 포함되어야 한다. 1. 도로굴착 관련 행정기관(군부대를 포함한다)의 공무원 2. 주요지하매설물의 관리자의 소속 직원 3. 토목·도시계획·교통 또는 환경 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		4. 도로굴착 관련 행정기관(군부대를 포함한다)의 장이 추천한 지역주민 5. 시민단체에서 추천한 사람 ④ 관리심의회의 위원 중 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 이 경우 도로점용 허가에 관한 권한을 대행하는 기관의 소속 직원인 관리심의회의 위원은 공무원인 위원으로 본다.		
		제64조(도로정책심의위원회의 준용) ① 관리심의회의 위원장·부위원장의 직무 및 직무 대행에 관하여는 제8조를 준용한다. ② 관리심의회 위원의 제척·기피·회피에 관하여는 제9조를 준용한다. ③ 관리심의회 위원의 해임·해촉에 관하여는 제10조를 준용한다. ④ 관리심의회 위원에게 지급되는 수당 등에 관하여는 제14조를 준용한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지의 경우 "위원회"는 각각 "관리심의회"로, "심의·의결"은 각각 "심의·조정"으로, "국토교통부장관"은 "도로관리청"으로 본다.		
		제65조(관리심의회의 회의) ① 위원장은 관리심의회의 회의를 소집하고, 그 회의의 의장이 된다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		② 관리심의회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ③ 관리심의회가 제62조제2항제4호에 따른 주요지하매설물의 안전대책을 심의·조정하려는 경우에는 특별한 사정이 없으면 굴착공사시행자 및 해당 주요지하매설물의 관리자의 설명을 들어야 한다.		
		제66조(소심의회) ① 관리심의회는 주요지하매설물에 대한 안전대책 등을 심의·조정할 안전대책소심의회와 도로의 중복굴착을 방지하기 위하여 사업시기 등을 심의·조정할 중복굴착소심의회(이하 "소심의회"라 한다. 이하 같다)를 둘 수 있다. ② 소심의회의 위원장은 관리심의회의 위원장이 겸하고, 소심의회의 위원은 관리심의회의 위원 중 10명 이상 20명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 소심의회에는 제63조제3항제3호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 위원이 2명 이상 포함되어야 한다. ③ 소심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ④ 관리심의회가 위임한 사항 중 소심의회의 심의·조정을 거친 사항은 관리심의회의 심의·조정을 거친 것으로 본다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		제67조(관리심의회 등의 운영세칙) 제62조부터 제66조까지에서 규정한 사항 외에 관리심의회 및 소심의회의 운영에 필요한 사항은 관리심의회의 의결을 거쳐 관리심의회의 위원장이 정한다.		
	※ 복수의 도로점용허가의 신청 제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ② ~ ④ (생 략)	제57조(일반경쟁에 부치는 도로점용) ① 법 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우는 고가도로 또는 교량의 하부에 대한 도로점용 등 점용수요가 많은 장소로서 도로관리청이 일반경쟁에 부치는 것이 타당하다고 판단하는 경우로 한다. 다만, 신청자의 도로점용 목적이 법 제68조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. ② 법 제61조제3항에 따라 도로관리청이 일반경쟁에 부쳐 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정하려는 경우 일반경쟁에 부친다는 뜻을 도로점용 허가 신청자에게 통보하고, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 이용하여 입찰공고 및 개찰·낙찰 선언을 하여야 한다. 이 경우 도로관리청은 필요할 때에는 입찰공고를 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로점용허가의 대상	제61조(도로의 점용 허가) ① (생 략) ② 제1항에 따라 허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류와 허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ ~ ④ (생 략)	제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제2항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 전봇대·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량 검지기, 주차측정기, 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기관·전기통신관·송열관·농업용수관·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설·수질자동측정시설·지중정착장치(어스앵커)·암거, 그 밖에 이와 유사한 것 3. 주유소·수소자동차 충전시설·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·자동차수리소·승강대·화물적치장·휴게소, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로	제28조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 영 제55조제12호에서 "국토교통부령으로 정하는 것"이란 농작물, 수목, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.	※ 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		4. 철도·궤도, 그 밖에 이와 유사한 것 5. 지하상가·지하실(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제61조제1호에 따라 설치하는 경우만 해당한다)·통로·육교, 그 밖에 이와 유사한 것 6. 간판(돌출간판을 포함한다), 표지, 깃대, 현수막, 현수막 게시시설 및 아치. 다만, 현수막 게시시설은 국가 또는 지방자치단체가 설치·관리하는 경우만 해당한다. 7. 버스표판매대·구두수선대·노점·자동판매기·현금자동입출금기·상품진열대, 그 밖에 이와 유사한 것 8. 공사용 판자벽·발판·대기소 등의 공사용 시설 및 자재 9. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·자동차주차장·광장·공원, 체육시설, 그 밖에 이와 유사한 시설(유류·가스 등 인화성 물질을 취급하는 사무소·점포·창고 등은 제외한다) 10. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 편의시설 중 높이 차이 제거시설 또는 주출입구 접근로, 그 밖에 이와 유사한 것		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로 12. 제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 국토교통부령 또는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한 것		
도로점용허가의 기준	제61조(도로의 점용 허가) ① (생 략) ② 제1항에 따라 허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류와 허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ ~ ④ (생 략)	제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① 법 제61조제1항에 따른 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 점용 허가(이하 “도로점용허가”라 한다)를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음의 각 호의 사항을 적은 신청서를 도로관리청에 제출(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 통한 제출을 포함한다)하여야 한다. 이 경우 신청서에는 설계도면(전자도면으로 한정한다)을 첨부하여야 한다. 1. 점용의 목적 2. 점용의 장소와 면적 3. 점용의 기간	제27조(표지 등의 설치기준) 영 별표 2 제7호다목에 따른 도로굴착지점 및 매설물의 위치를 표시하는 표지 등의 설치기준은 별표 4와 같다. ※ 별표 4(표지 등의 설치기준)	※ 지방자치단체에 속한 도로관리청이 정하는 매설물의 종류별 표기명

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		4. 점용물의 구조 5. 공사의 방법 6. 공사의 시기 7. 도로의 복구방법 ② 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하는 경우에는 제1항에 따른 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우에는 제56조제1항에 따른 사업계획서 제출 시 첨부한 설계도면 및 주요지하매설물(법 제62조제2항 후단에 따른 주요 지하 매설물을 말한다. 이하 같다) 관리자의 의견서의 첨부를 생략할 수 있다. 1. 주요지하매설물 관리자의 의견서 2. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정한다) 3. 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의·조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류 ③ 도로관리청이 제1항에 따른 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신청인에게 허가증서를 발급하고, 허가내용을 공고하여야 하며, 허가대장을 작성·관리하여야 한다. 다만, 도로의		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		점용이 도로의 굴착을 수반하지 아니하는 경우에는 허가내용의 공고를 생략할 수 있다. ④ 도로굴착공사를 수반하는 도로점용허가를 받은 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사기간 중에 사람들이 보기 쉬운 장소에 그 허가내용을 내걸어야 한다. ⑤ 법 제61조제1항에 따른 도로점용허가의 기준은 별표 2와 같다. ※ 별표 2(도로점용허가의 기준)		
	제64조(공익사업을 위한 도로의 점용) 도로관리청은 다른 법률의 규정에 따라 토지를 수용하거나 사용할 수 있는 공익사업을 위한 도로점용허가를 거부할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 교통량이 현저히 증가하는 경우 2. 특별히 너비가 좁은 도로로서 교통을 위하여 부득이한 경우 3. 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우			
도로점용허가의 발령에 따른 조치	※ 보행자 안전사고를 방지하기 위한 대책 제62조(도로점용에 따른 안전관리 등) ① 대통령령으로 정하는 공작물이나 물건, 그 밖의 시설(차량의 진출입로를 포함한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 목적으로 도로를	제58조(도로의 점용허가에 따른 안전사고 방지대책 등) ① 법 제62조제1항에서 “대통령령으로 정하는 공작물이나 물건, 그 밖의 시설”이란 제55조제2호부터 제5호까지, 제10호 및 제11호(같은 조 제2호부터 제5호까지 및 제10호에 따른 공작물이나	제32조의2(도로점용에 따른 안전관리 등을 위한 자료제출의 요구) ① 도로관리청은 법 제62조제6항에 따라 자료의 제출을 요구하는 경우 다음 각 호의 사항을 적은 문서로 해야 한다. 1. 자료의 제출 기한	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	점용하기 위하여 제61조제1항에 따른 허가(이하 "도로점용허가"라 한다)를 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전시설 또는 안전표지를 설치하는 등 보행자 안전사고를 방지하기 위한 대책을 마련하여야 한다. ② ~ ⑤ ⑥ 도로관리청은 도로점용에 따른 안전관리 실태 또는 주요지하매설물의 현황을 조사하기 위하여 도로점용허가(다른 법률에 따라 도로점용허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함한다)를 받은 자 또는 도로공사의 준공확인을 받은 자(주요지하매설물의 현황 조사를 위한 경우에 한정한다)에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출 요구를 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	물건 및 시설의 설치를 위한 경우로 한정한다)에 따른 공작물이나 물건, 그 밖의 시설을 말한다. ② 도로점용허가를 받은 자는 법 제62조제1항에 따라 보행자 안전사고를 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 공사를 할 때에는 공사 중임을 관할 경찰관서에 통지하고 다음 각 목에 따라 보행자 안전사고가 발생하지 않도록 할 것 가. 안전울타리, 안내표지판 및 주의표지판 등 안전표지를 설치할 것 나. 교통사고를 방지하고 도로의 통행에 지장이 없도록 공사구간 양측에 신호원(信號員)을 배치하거나 신호장치를 설치할 것 2. 공사용 자재, 장비 및 토사 등은 허가된 점용부지 외에 방치하거나 야적해서는 아니 되고, 사업부지 및 점용공사 구간 내의 공사용 이물질 등이 도로에 묻어나거나 먼지가 발생하지 아니하도록 할 것 3. 공사로 인하여 도로점용지에 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설에 대하여 이전 등의 조치를 해야 하는 경우에는 사전에 도로관리청과 협의하고, 그 협의	2. 자료제출 요구의 사유 3. 제출요구 자료의 목록 및 제출 자료의 반환 여부 4. 그 밖에 자료의 제출에 관하여 필요한 사항 ② 도로관리청은 법 제62조제6항에 따라 다음 각 호의 자에게 해당 호에서 정하는 자료를 요구할 수 있다. 1. 도로점용허가를 받은 자(다른 법률에 따라 도로점용허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함한다): 다음 각 목의 자료 가. 영 별표 2 제7호나목에 따른 주요지하매설물의 위치를 표시하는 표지 등의 유지·관리 현황[표지 등에 삽입 또는 부착된 전자태그(RFID tag)의 정보를 포함한다] 나. 법 제61조제1항에 따라 차량 진출입로를 주행하는 자동차의 안전을 위해 설치하는 시설(법 제52조제4항에 따라 설치하는 시설을 포함한다)의 관리실태 다. 법 제62조제1항에 따라 보행자 안전사고를 방지하기 위해 설치하는 안전시설, 안전표지 등의 관리실태 라. 그 밖에 도로관리청이 도로점용에 따른 안전관리 실태 또는 주요지하매설물의 현황을 조사하기 위하여	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		내용을 이행할 것 가. 가로수, 전봇대 등 지장물(支障物) 나. 통신관로, 상수도 등 지하매설물 다. 가드레일, 안전표지 등 안전시설물(이미 설치된 것만 해당한다) 4. 다음 각 목의 안전시설 중 도로관리청이 보행자의 안전확보를 위하여 도로점용지의 진입로 및 출입로 등에 설치하도록 한 안전시설을 설치할 것 가. 속도저감시설, 횡단시설, 교통안내시설, 교통신호기 등 보행시설물 나. 시선유도시설, 방호울타리, 조명시설, 도로반사경 등 도로안전시설 다. 자동차의 출입을 알리는 경보장치	필요하다고 인정하는 자료 2. 도로공사의 준공확인을 받은 자(주요지하매설물의 현황 조사를 위한 경우에 한정한다): 다음 각 목의 자료 가. 제1호가목의 자료 나. 그 밖에 도로관리청이 주요지하매설물의 현황을 조사하기 위하여 필요하다고 인정하는 자료	
	※ 도로점용허가의 발령 제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을	※ 허가증서 발급, 허가 내용 공고 및 허가대장 작성·관리 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① ~ ② (생 략) ③ 도로관리청이 제1항에 따른 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신청인에게 허가증서를 발급하고, 허가	제26조(도로점용허가 신청 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제54조제3항에 따른 도로점용 허가증은 별지 제27호서식과 같고, 도로점용허가 내용의 공고는 별지 제28호서식에 따르며, 도로점용허가 대장은 별지 제29호서식에 따라 작성·관리하여야 한다.	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ② ~ ④ (생 략)	내용을 공고하여야 하며, 허가대장을 작성·관리하여야 한다. 다만, 도로의 점용이 도로의 굴착을 수반하지 아니하는 경우에는 허가내용의 공고를 생략할 수 있다. ④ ~ ⑤ (생 략)	④ ~ ⑤ (생 략) ※ 별지 제27호서식(도로점용 허가증)	
			제26조(도로점용허가 신청 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제54조제3항에 따른 도로점용 허가증은 별지 제27호서식과 같고, 도로점용허가 내용의 공고는 별지 제28호서식에 따르며, 도로점용허가 대장은 별지 제29호서식에 따라 작성·관리하여야 한다. ④ ~ ⑤ (생 략) ※ 별지 제28호서식(도로점용허가 내용 공고)	
			제26조(도로점용허가 신청 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제54조제3항에 따른 도로점용 허가증은 별지 제27호서식과 같고, 도로점용허가 내용의 공고는 별지 제28호서식에 따르며, 도로점용허가 대장은 별지 제29호서식에 따라 작성·관리하여야 한다. ④ ~ ⑤ (생 략) ※ 별지 제28호서식(도로점용허가 대장)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		※ 공사 중 허가 내용 표시 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 도로굴착공사를 수반하는 도로점용허가를 받은 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사기간 중에 사람들이 보기 쉬운 장소에 그 허가 내용을 내걸어야 한다. ⑤ (생 략)	제26조(도로점용허가 신청 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 영 제54조제4항에 따라 도로점용허가를 받은 자는 별표 3에서 정하는 사항을 적은 표지를 사람들이 보기 쉬운 장소에 내걸어야 한다. ⑤ (생 략) ※ 별표 3(도로의 점용허가 게시사항)	
	※ 도로관리청의 준공확인 제62조(도로점용에 따른 안전관리 등) ① (생 략) ② 도로의 굴착이나 그 밖에 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 목적으로 도로점용허가를 받은 자는 해당 공사를 마치면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 준공확인을 받아야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 주요 지하 매설물(이하 "주요지하매설물"이라 한다)을 설치하는 공사를 마친 경우에는 그 준공도면을 도로관리청에 제출하여야 하며, 도로관리청은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 보관·관리하여야 한다. ③ ~ ⑥ (생 략)	제60조(굴착공사의 시행) ① 굴착공사 시행자는 법 제62조제2항에 따른 굴착공사를 착공하기 전에 그 공사를 시행하는 지점 또는 그 인근에 주요지하매설물이 설치되어 있는지를 미리 확인하여야 한다. ② 도로관리청은 도로구조의 보호와 주요지하매설물의 안전을 위하여 굴착공사시행자가 주요지하매설물의 안전대책을 이행하고 있는지를 점검하여야 한다.		
		제61조(준공도면의 제출) ① 법 제62조제2항 후단에 따른 준공도면에는 주요지하매설물의 위치·종류·규격·재질 등 도로의 유지·관리에 필요한 사항을 명시하여야 한다. ② 도로관리청은 도로의 유지·관리 및 주요지하매설물의 안전관리를 위하여 주요지하매설물 외의 송전시설 등 국토교통부령으로 정하는 시설(실수요자용 공급시설은 제외한다.	제30조(점용공사완료 및 원상회복의 확인신청) 도로의 점용 허가를 받은 자가 법 제62조제2항(법 제73조제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 준공확인을 받으려는 경우에는 별지 제32호서식의 준공확인 신청서에 설계도면 및 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령」 제4조에 따른 지하시설물도(이하 "지하시설물도"라 한다)를 첨부	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		이하 “일반매설물”이라 한다)에 대해서도 준공도면을 제출하게 하여야 한다.	하여 도로관리청에 제출하여야 한다. ※ 별지 제32호서식(도로점용공사(원상회복공사) 준공확인 신청서)	
			제32조(준공도면의 제출 및 관리 등) ① 주요지하매설물 및 일반매설물의 설치공사를 시행한 자가 법 제62조제2항 및 영 제61조제2항에 따라 제출하는 준공도면(전자도면으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 축척 1천200분의 1 이상의 평면도. 다만, 영 제54조제1항 후단에 따라 첨부된 설계도면 중 평면도와 같은 경우에는 제외한다. 2. 축척이 종방향은 1천200분의 1 이상, 횡방향은 100분의 1 이상인 종단면도 3. 축척 100분의 1 이상의 횡단면도 4. 축척 1천200분의 1 이상인 지하매설물의 매설위치를 표시한 표지 등의 설치위치도 5. 지하시설물도 6. 그 밖에 축척 10분의 1 이상 30분의 1 이하의 주요부분에 대한 상세도 ② 제1항에 따른 주요지하매설물 및 일반매설물의 설치공사를 시행	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			한 자는 책자로 제본된 축소 준공도면[A3(297㎜×420㎜) 크기] 3부를 영구보관이 가능하도록 훼손을 방지할 수 있는 처리를 하여 함께 제출하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 준공도면을 제출받은 도로관리청은 법 제62조제2항 후단에 따라 다음 각 호에서 정하는 방법으로 이를 영구보관·관리하여야 한다. 1. 제1항에 따른 준공도면: 도로노선별로 관리번호를 부여할 것 2. 제2항에 따른 준공도면 가. 도로 노선별로 관리번호를 부여할 것 나. 준공도면의 표지 우측상단에 점용허가번호 등을 적을 것	
			제31조(일반매설물) 영 제61조제2항에 따른 일반매설물(이하 “일반매설물”이라 한다)은 다음 각 호의 시설 중 주요지하매설물(법 제62조제2항 후단에 따른 주요 지하 매설물을 말한다. 이하 같다)에 해당하지 아니하는 시설을 말한다. 1.「전기사업법」 제2조제16호의 전기설비 중 송전시설 2.「전기통신기본법」 제2조제3호의 전기통신회선설비 중 전송·선로설비	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	※ 도로점용허가 수수료의 징수 제103조(수수료의 징수) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국토교통부령 또는 해당 행정청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정하는 수수료를 내야 한다. 1. (생 략) 2. 제61조에 따른 도로점용허가의 신청, 도로점용허가의 기간 연장 허가 또는 변경 허가를 신청하는 자 3. (생 략) ② ~ ④ (생 략) 제95조(점용료 등의 귀속) 제95조(점용료 등의 귀속) ① 도로의 점용료와 도로에서 나오는 그 밖의 수익은 국토교통부장관이 도로관리청인 도로에서 생긴 것은 국가의 수입으로 하고, 국토교통부장관 외의 도로관리청이 관리하는 도로에서 생긴 것은 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 수입으로 한다. ② (생 략)		제49조(허가수수료의 징수) ① 법 제103조제1항에 따른 수수료의 금액은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. 법 제61조에 따라 도로점용허가의 신청, 도로점용허가의 기간 연장 허가 또는 변경 허가를 신청하는 경우: 1천원 3. (생 략) ② (생 략)	

(2) 도로점용 변경허가

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로점용 변경허가	※ 도로점용 변경허가의 신청 제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로		제26조(도로점용허가 신청 등) ① (생 략) ② 법 제61조제1항 후단에 따라 도로점용허가를 받은 기간을 연장하려는 경우에는 별지 제25호서식에	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ② ~ ④ (생 략)		따르고, 도로점용허가를 받은 사항을 변경하려는 경우에는 별지 제26호서식에 따르되, 도로점용허가 변경내용과 관련된 서류·도면 등을 첨부하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략) ※ 별지 제25호서식(도로점용허가 기간연장 신청서) ※ 별지 제26호서식(도로점용허가 변경 신청서)	

(3) 도로점용허가 등의 협의 또는 승인

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로관리청의 허가를 받아야 할 사항에 관한 협의 또는 숭인	제107조(다른 사업 시행에 따른 협의 또는 승인) 국가 또는 지방자치단체가 이 법에 따라 도로관리청의 허가를 받아야 할 사항이 포함된 사업에 대해서는 해당 사업을 시행하는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 미리 도로관리청과 협의하거나 승인을 받아야 한다.	제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제2항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다. 1, ~ 12. (생략)		
		제98조(허가 신청에 관한 규정의 준용) 법 제107조에 따라 해당 사업을 시행하는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 도로관리청과 협의하거나 승인을 받으려는 경우에는 이 영 중 허가의 신청에 관한 규정을 준용한다.		

4. 도로점용료의 징수 관련 규정

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로점용료의 부과 및 징수	제66조(점용료의 징수 등) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② (생 략) ③ 도로관리청은 제1항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다) 징수를 위하여 필요하면 「부동산등기법」 제109조의2제1항에 따른 등기정보자료 및 「건축법」 제32조에 따른 전자정보처리 시스템을 이용할 수 있다. ④ ~ ⑤ (생 략)			
도로점용료의 산정기준	제66조(점용료의 징수 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ (생 략)	※ 고속국도 및 일반국도의 점용료 산정기준 제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① 고속국도 및 일반국도(법 제23조제2항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다. 이하 이 조 및 제71조제7항에서 같다)에서 징수하는 법 제66조제1항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다)는 별표 3의 점용료 산정기준에 따른다. ② ~ ③ ⑤ (생 략) ※ 별표 3(점용료 산정기준)		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		※ 고속국도 및 일반국도 외의 도로의 점용료 산정기준 제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① (생 략) ② 제1항에 따른 고속국도 및 일반국도 외의 도로에서 징수하는 점용료는 별표 3의 점용료 산정기준에서 규정한 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. ③ (생 략)		※ 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례
		제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① 도로관리청은 법 제66조제1항에 따라 점용료를 부과·징수하려는 경우에는 점용료 납부 의무자에게 납입고지서를 발급하여야 한다. 다만, 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유자가 2인 이상인 경우로서 해당 토지나 건물의 관리인 또는 전체 소유자의 위임을 받은 대리인이 있는 경우 도로관리청은 그 관리인 또는 대리인에게 납입고지서를 발급할 수 있다. ② 제1항에 따라 점용료를 부과할 때 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수하고, 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에, 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		내에 부과·징수한다. 다만, 연간 점용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회 이내에서 분할하여 부과·징수할 수 있으며, 이 경우 남은 금액에 대해서는 「국유재산법 시행령」 제30조제5항 후단에 따라 산출한 이자를 붙여야 한다. ③ 도로관리청은 점용료 납부 의무자가 원하는 경우 점용기간 전체 또는 남은 점용기간에 대한 점용료를 일시에 부과·징수할 수 있다. ④ 제2항에 따른 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 아니한다. ⑤ ~ ⑦ (생 략)		
	※ 일반경쟁에 부친 점용허가의 점용료 산정기준 제66조(점용료의 징수 등) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 제4항에도 불구하고 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제4항에 따라 산정된 점용료의 3배를 초과할 수 없다.			
도로점용료의 납부 절차 등	제66조(점용료의 징수 등) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수	제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① 도로관리청은 법 제66조제1항에 따라 점용료를 부과·징수하려는 경		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	있다. ② (생 략) ③ 도로관리청은 제1항에 따른 점용료(이하 “점용료”라 한다) 징수를 위하여 필요하면 「부동산등기법」 제109조의2제1항에 따른 등기정보자료 및 「건축법」 제32조에 따른 전자정보처리 시스템을 이용할 수 있다. ④ ~ ⑤ (생 략)	우에는 점용료 납부 의무자에게 납입고지서를 발급하여야 한다. 다만, 도로점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유자가 2인 이상인 경우로서 해당 토지나 건물의 관리인 또는 전체 소유자의 위임을 받은 대리인이 있는 경우 도로관리청은 그 관리인 또는 대리인에게 납입고지서를 발급할 수 있다. ④ ~ ⑦ (생 략)		
	제67조(점용료의 납부 방법) ① 도로점용허가를 받은 자는 점용료를 대통령령으로 정하는 납부대행기관을 통하여 신용카드, 직불카드 등(이하 “신용카드등”이라 한다)으로 낼 수 있다. 이 경우 납부대행기관은 도로점용허가를 받은 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 납부대행수수료를 받을 수 있다. ② 제1항에 따라 점용료를 신용카드등으로 내는 경우 납부대행기관의 승인일을 점용료의 납부일로 본다. ③ 납부대행기관의 지정, 지정취소, 운영 및 납부대행수수료 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제72조(신용카드등에 의한 점용료의 납부) ① 법 제67조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 납부대행기관”이란 정보통신망을 이용하여 신용카드, 직불카드 등(이하 “신용카드등”이라 한다)에 의한 결제를 수행하는 기관으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다. 1. 「민법」 제32조에 따라 금융위원회의 허가를 받아 설립된 금융결제원 2. 시설, 업무수행능력, 자본금 규모 등을 고려하여 도로관리청이 납부대행기관으로 지정하여 고시한 기관 ② 도로관리청은 제1항제2호에 따른 납부대행기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 납부대행기관의 지정을 취소할 수 있다. 1. 제1항제2호에 따른 시설 축소, 자본금 규모 감소 등으로 인하여		※ 신용카드등에 의한 점용료의 납부에 필요한 사항에 관한 도로관리청의 행정규칙

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		점용료 납부 업무를 정상적으로 수행하기 어렵다고 인정되는 경우 2. 신용카드등에 의한 점용료 납부 업무를 정상적으로 운영하지 못하는 등 업무수행능력에 문제가 있다고 판단되는 경우 ③ 법 제66조제1항에 따른 점용료(제71조제2항 단서의 분할 납부에 따른 이자 및 법 제69조제2항에 따른 가산금을 포함한다) 중 신용카드등으로 납부할 수 있는 금액은 1천만원 이하로 한다. ④ 법 제67조제1항 후단에 따른 납부대행수수료는 도로관리청이 납부대행기관의 운영경비 등을 종합적으로 고려하여 승인한다. 이 경우 납부대행수수료는 납부금액의 1천분의 10을 초과할 수 없다. ⑤ 도로관리청은 신용카드등에 의한 점용료의 납부에 필요한 사항을 제3항 및 제4항의 범위에서 별도로 정할 수 있다.		
도로점용료의 조정	o 제66조(점용료의 징수 등) 제4항 제66조(점용료의 징수 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에	제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① ~ ② (생 략) ③ 도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우로서 제1항 및 법 제68조에 따라 산정한 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10 이상 증가하게 되는 경		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ (생 략)	우에는 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10이 증가된 금액으로 한다.		
도로점용료의 반환	제66조(점용료의 징수 등) ① (생 략) ② 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 징수한 점용료 중 도로점용허가 취소 등의 사유로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다. 1. 제63조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우 2. 제96조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우 3. 그 밖에 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우 ③ (생 략) ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구	제70조(점용료의 반환 사유) 법 제66조제2항제3호에서 “도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 천재지변이나 이에 준하는 재해, 그 밖의 특별한 사정으로 인하여 도로점용허가의 목적이 상실되어 도로점용을 종료한 경우 2. 법 제61조제1항 후단에 따라 도로점용 변경허가를 받아 점용기간을 단축하게 된 경우 3. 법 제97조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우		
		제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 도로점용허가를 받은 자는 법 제		※ 점용료 반환에 필요한 사항을 정한 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ (생 략)	66조제2항에 따라 점용료 반환 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 점용료 반환사유를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 도로관리청에 점용료 반환 신청을 할 수 있다. ⑥ 도로관리청은 제5항에 따라 점용료 반환 신청을 받으면 법 제73조제1항에 따른 원상회복 여부를 검토·확인한 후 30일 이내에 점용료 반환 여부를 신청인에게 알려야 한다. ⑦ 법 제66조제4항에 따른 고속국도 및 일반국도 외의 도로에 관한 점용료의 반환 절차·방법 등 점용료 반환에 필요한 사항은 제5항 및 제6항의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.		
도로점용료의 감면	제68조(점용료 징수의 제한) 도로관리청은 도로점용허가의 목적이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 점용료를 감면할 수 있다. 1. 공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업을 위한 경우 2. 재해, 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우 3. 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업으로서 대통령령으로 정하는 사업을 위한 경우	제73조(점용료의 감면) ① 법 제68조제1호에 따른 공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업은 국가, 지방자치단체 및 공공목적을 수행하기 위하여 설립된 법인으로서 국토교통부령으로 정하는 법인이 시행하는 비영리사업으로 한다. ② ~ ③ (생 략)	제35조(공공목적을 수행하는 법인) 영 제73조제1항에서 “국토교통부령으로 정하는 법인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다. 1.「한국도로공사법」에 따른 한국도로공사 2.「지방공기업법」 제49조에 따라 지하철도의 건설을 목적으로 설립된 법인 3.「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단 4.「한국수자원공사법」에 따른 한	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	4.「주택법」 제2조제1호에 따른 주택에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우 4의2.「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택(주거의 형태에 한정한다)에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우 5.「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인의 영업소에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우 6. 통행자 안전과 가로환경 개선 등을 위하여 지상에 설치된 시설물을 지하로 이동 설치하는 경우 7.「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 편의시설 중 출입구에 이르는 접근로 또는 출입구와의 높이 차이를 제거하는 시설을 설치하는 경우 8. 사유지의 전부 또는 일부를 국가 또는 지방자치단체에 기부채납한 자가 그 부지를 제61조제1항에 따라 점용허가받은 경우 9.「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 또는「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우		국수자원공사(일반수도사업 및 공업용수도사업을 시행하는 경우만 해당한다) 5.「사립학교법」 제2조제2항에 따른 학교법인 6.「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 설립된 한국농어촌공사(농어촌정비사업을 시행하는 경우만 해당한다) 7.「민법」 또는 그 밖의 법률에 따라 설립된 법인으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 비영리사업을 위탁받아 시행하는 법인	
		제73조(점용료의 감면) ① (생 략) ② 법 제68조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 전기공급시설·전기통신시설·송유관·가스공급시설·열수송시설·전기자동차 충전시설·수소자동차 충전시설, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 국토교통부령으로 정하는 시설을 설치하는 사업을 말한다. 이 경우 해당 시설을 필요로 하는 자 등이 그 시설을 설치하여야 하는 자와 협의하여 직접 해당 시설을 설치하는 사업을 포함한다. ③ (생 략)	위임사항 미제정	
		제73조(점용료의 감면) ① ~ ② (생 략) ③ 법 제68조에 따른 점용료의 감면은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.	제36조(재해 등에 따른 점용료의 감면) 영 제73조제3항제2호에서 재해나 그 밖에 특별한 사정의 정도에	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		1. 법 제68조제1호, 제4호 및 제7호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 경우 가. 법 제68조제1호, 제7호 및 제9호에 해당하는 경우: 전액 면제 나. 법 제68조제4호에 해당하는 경우: 전액 면제. 다만, 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주택면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 전액 면제한다. 다. 법 제68조제8호에 해당하는 경우: 전액 면제. 다만, 10년 이내의 범위에서 점용료 총액이 기부채납한 토지의 가액이 될 때까지 면제하되, 기부채납으로 용적률이 상향된 경우에는 감면대상에서 제외한다. 2. 법 제68조제2호에 해당하는 경우: 재해나 그 밖의 특별한 사정의 정도에 따라서 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감면 3. 법 제68조제3호, 제4호의2 및 제6호에 해당하는 경우: 점용료의 2분의 1 감액. 다만, 주거용으로 사용하는 준주택과 준주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주거용으로 사용하는 준주택 면적이 차지하	따른 점용료의 감면은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 점용 목적을 완전히 상실한 경우에는 그 이후의 기간은 점용료의 전액을 면제한다. 2. 점용 목적을 부분적으로 상실한 경우에는 점용 목적을 상실한 점용면적의 비율에 따라 그 이후의 기간은 점용료를 감면한다. 3. 농작물 등의 재배를 위한 점용의 경우 피해의 정도가 100분의 50 이상일 때에는 점용료의 전액을 면제하고, 100분의 50 미만일 때에는 그 비율에 따라 점용료를 감면한다.	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 2분의 1을 감액한다. 4. 법 제68조제5호에 해당하는 경우: 점용료의 10분의 1 감액		
과오납 점용료의 반환	제70조(과오납 점용료의 반환) 도로관리청은 과오납(過誤納)된 점용료가 있으면 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 이자를 가산하여 과오납된 점용료를 반환하여야 한다.	제74조(과오납된 점용료의 이자) 법 제70조에서 "대통령령으로 정하는 이자"란 「국유재산법 시행령」 제73조에 따른 이자를 말한다.		
점용료 강제징수	제69조(점용료의 강제징수) ① 도로관리청은 점용료를 내야 할 자가 점용료를 내지 아니하면 납부기간을 정하여 독촉하여야 한다. ② 제1항에 따라 점용료의 납부가 연체되는 경우에 도로관리청은 가산금을 징수할 수 있다. ③ 제2항에 따른 가산금에 관하여는 「국세징수법」 제21조를 준용한다. 이 경우 "국세"는 "점용료"로 본다. ④ 도로관리청은 점용료를 내야 하는 자가 그 납부기한까지 점용료를 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.			
점용료 부과에 대한 권리구제	제71조(이의신청) ① 점용료를 부과 받은 자가 부과 받은 점용료에 대하여 이의가 있는 경우 점용료를 부과 받은 날부터 60일 이내에 도로관리청			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	에 이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여 이의를 신청할 수 있다. ② 도로관리청은 제1항에 따른 이의신청이 있는 때에는 이의신청의 적부를 심사하고, 이의신청을 받은 날부터 21일 이내에 그 결과를 이의신청인에게 서면으로 통보하여야 한다. ③ 도로관리청은 이의신청을 각하 또는 기각하는 결정을 한 때에는 이의신청인에게 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 취지를 제2항에 따른 결과 통보와 함께 통보하여야 한다. ④ 이의신청인은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 이의신청절차를 거치지 아니하고 행정심판을 청구할 수 있다.			
점용료의 귀속	제95조(점용료 등의 귀속) ① 도로의 점용료와 도로에서 나오는 그 밖의 수익은 국토교통부장관이 도로관리청인 도로에서 생긴 것은 국가의 수입으로 하고, 국토교통부장관 외의 도로관리청이 관리하는 도로에서 생긴 것은 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 수입으로 한다. ② 이 법에 따라 도로관리청이 아닌 자가 부담하는 비용은 다음 각 호의 구분에 따라 수입으로 귀속한다. 1. 국토교통부장관이 부담시킨 비			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	용: 국가 2. 행정청이 부담시킨 비용: 해당 행정청이 속해 있는 지방자치단체 3. 제89조제3항 단서에 따라 지방자치단체가 부담하는 비용: 해당 타공작물의 관리자 4. 제91조제4항에 따라 비용을 부담하여야 할 자가 부담하는 비용: 해당 공공단체나 사인 5. 제112조에 따라 국토교통부장관의 권한을 대행하는 한국도로공사가 부담시킨 비용: 한국도로공사			

5. 도로점용허가의 취소 관련 규정

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로점용허가의 취소 사유	제63조(도로점용허가의 취소) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 도로점용허가를 취소할 수 있다. ② (생 략)			
	제96조(법령 위반자 등에 대한 처분) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 이 법에 따른 허가나 승인의 취소, 그 효력의 정지, 조건의 변경, 공사의 중지, 공작물의 개축, 물건의 이전, 통행의 금지·제한 등 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 제36조·제40조제3항·제46조·제47조·제49조·제51조·제52조·제61조·제73조·제75조·제76조·제77조·제106조제2항 또는 제107조를 위반한 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제36조·제52조·제61조·제77조 또는 제107조에 따른 허가나 승인을 받은 자			
	제97조(공익을 위한 처분) ① 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 법에 따른 허가나 승인을 받은 자에게 제96조에 따른 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다.			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	1. 도로 상황의 변경으로 인하여 필요한 경우 2. 도로공사나 그 밖의 도로에 관한 공사를 위하여 필요한 경우 3. 도로의 구조나 교통의 안전에 대한 위해를 제거하거나 줄이기 위하여 필요한 경우 4.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요한 경우 ② 제1항에 따른 도로관리청의 처분으로 생긴 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다.			
	제98조(도로관리청에 대한 명령) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도 및 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도로 한정한다)에 관하여는 국토교통부장관이, 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도는 제외한다)·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 도로관리청에 처분의 취소, 변경, 공사의 중지, 그 밖에 필요한 처분이나 조치를 할 것을 명할 수 있다. 1. 도로관리청이 한 처분이나 공사가 도로에 관한 법령이나 국토교통부장관이나 특별시장·광역시장 또			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	는 도지사(이하 이 조에서 “감독관청”이라 한다)의 처분을 위반한 경우 2. 도로의 구조를 보전하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 3.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 ② 제1항에 따른 감독관청의 명령으로 도로관리청이 그의 처분을 취소 또는 변경하여 발생하는 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다. ③ 제1항에 따른 감독관청의 명령이 제1항제3호에 해당하는 사유로 인한 것인 경우에는 그로 인한 손실에 대하여 도로관리청은 그 사업에 관한 비용을 부담하는 자에게 손실의 전부 또는 일부를 보상하도록 할 수 있다.			
도로점용허가 취소 방법 등 필요한 사항의 위임	제63조(도로점용허가의 취소) ① (생략) ② 제1항에 따른 도로점용허가의 취소 절차, 방법 등은 국토교통부령으로 정한다.		※ 도로점용허가 취소의 절차 제33조(도로점용허가의 취소 절차 및 방법) ① 도로관리청은 법 제63조 제1항에 따라 도로점용허가를 취소할 경우 다음 각 호의 구분에 따른 절차를 거쳐야 한다.	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			1. 법 제63조제1항제1호 및 제2호의 경우: 도로관리청이 소속 공무원으로 하여금 위반 사실을 조사하게 하여 이를 확인할 것. 다만, 법 제63조제1항제2호 단서에 따른 정당한 사유가 있는지 여부는 도로점용허가를 받은 자가 소명하여야 한다. 2. 법 제63조제1항제3호의 경우: 도로관리청이 도로점용허가를 받은 자에게 3회 이상 점용료 납부를 촉구하고 기한 내에 납부하지 아니한 사실을 확인할 것 ② ~ ③ (생 략)	
			※ 도로점용허가 취소의 신청 제33조(도로점용허가의 취소 절차 및 방법) ① (생 략) ② 법 제63조제1항제4호에 따라 도로점용허가의 취소를 신청하는 경우에는 별지 제48호서식의 도로점용허가 취소신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 허가증을 첨부하여 도로관리청에게 제출하여야 한다. ③ (생 략) ※ 별지 제48호서식(도로점용허가 취소신청서)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			제33조(도로점용허가의 취소 절차 및 방법) ① ~ ② (생 략) ③ 도로관리청은 제1항 및 제2항에 따라 도로점용허가를 취소하는 경우 법 제73조에 따라 원상회복이 필요하면 도로점용허가의 취소 통지와 함께 원상회복 조치를 통보할 수 있다.	
청문 절차	제101조(청문) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 1. 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자에게 한 공사시행 허가에 대한 제96조 또는 제97조에 따른 취소 2. 제63조제1항(제4호는 제외한다)에 따른 도로점용허가의 취소			
도로점용허가 취소에 따른 점용료의 반환	제66조(점용료의 징수 등) ① (생 략) ② 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 징수한 점용료 중 도로점용허가 취소 등의 사유로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다. 1. 제63조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우 2. 제96조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	3. 그 밖에 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우 ③ (생 략) ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ (생 략)			

6. 도로와 다른 시설의 연결허가

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로와 다른 시설의 연결허가 및 연결변경허가	※ 도로와 다른 시설의 연결(변경)허가의 신청 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① 도로관리청이 아닌 자는 고속국도, 자동차전용도로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 도로에 다른 도로나 통로, 그 밖의 시설을 연결시키려는 경우에는 미리 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 이 경우 고속국도나 자동차전용도로에는 도로, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제60조제1항 각 호에 따른 개발행위로 설치하는 시설 또는 해당 시설을 연결하는 통로 외에는 연결시키지 못한다. ② ~ ⑤ (생 략)	제49조(도로와 다른 시설의 연결) 법 제52조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 도로"란 다음 각 호의 도로를 말한다. 1. 일반국도 2. 지방도 3. 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로	※「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」(이하 "도로연결 규칙"이라고 함) 제4조(연결허가의 신청 등) ① 법 제52조제1항에 따라 일반국도에 다른 시설을 연결하려면 별지 제1호서식의 도로와 다른 시설의 연결허가신청서를 도로관리청(이하 "관리청"이라 한다)에 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 1. 연결계획서 2. 변속차로, 부가차로, 회전차로(이하 "변속차로등"이라 한다) 및 부대시설 등의 설계도면(점용장소의 면적은 1/1,200 이상의 평면도에 도로 중심선에서의 좌우거리 및 위치를 표시한다) 3. 주요 지하매설물 관리자의 의견서(주요 지하매설물이 있는 점용지역에서 연결공사를 하는 경우에만 해당한다) ③ 제2항제1호에 따른 연결계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 사업 개요(목적, 규모, 기간 및 투자계획과 필요한 경우 교통수	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			요 분석 등을 포함할 것) 2. 변속차로등의 설치계획 3. 부대시설의 설치계획 4. 연결공사 중의 안전관리대책 및 교통관리대책 5. 도로 연결의 목적이 되는 시설물의 법정 주차 대수(시설물이 있는 경우에 한정한다) ④ 제2항제2호에 따른 변속차로등의 설계도면의 작성은 별표 1 및 별표 2에서 정하는 작성요령과 설치방법에 따라야 한다. ⑤ 제1항에 따른 연결허가를 신청한 자가 연결허가를 받은 후 연결허가기간을 연장하거나 허가내용을 변경하려면 별지 제2호서식의 연결허가기간 연장신청서 또는 별지 제3호서식의 연결허가 변경신청서(변경내용 관계 도서를 첨부하여야 한다)를 관리청에 제출하여야 한다. ※ 별지 제1호서식(도로와 다른 시설의 연결허가신청서), 별지 제2호서식(도로와 다른 시설의 연결허가기간 연장신청서), 별지 제3호서식(도로와 다른 시설의 연결허가 변경신청서) ※ 별표 1(변속차로등의 설계도면 작성요령), 별표 2(변속차료등의 설치방법)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			제4조의2(연결허가 사전확인 요청) ① 법 제52조제1항에 따라 일반국도에 다른 시설을 연결하려는 자는 제4조제1항에 따른 연결허가를 신청하기 전에 연결을 신청하려는 도로의 구간이 제6조에 따른 연결허가금지구간에 해당하는지에 대하여 관리청에 사전확인을 요청할 수 있다. ② 제1항에 따른 사전확인을 요청하려는 자는 별지 제1호의2서식의 도로와 다른 시설의 연결허가 사전확인신청서에 연결하려는 시설의 위치가 표시된 도면과 현장사진을 첨부하여 관리청에 제출해야 한다. ③ 관리청은 제2항에 따른 신청서를 받은 경우에는 연결을 신청하려는 도로의 구간이 제6조에 따른 연결허가금지구간에 해당하는지를 확인한 후 그 결과를 신청인에게 통보해야 한다. ※ 별지 제1호의2서식(도로와 다른 시설의 연결허가 사전확인 신청서)	
	※ 도로와 다른 시설의 연결허가의 기준 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① (생 략) ② 제1항에 따라 도로에 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결시키려는 자는 도로에 연결시키려는 해당 시설		※ 도로연결규칙 제5조(도시지역 등에서의 연결허가 기준) ① 관리청은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제6조제1호에 따른 도시지역(이하 “도시지역”이라 한다)에서 일반국도에 다른 시설을 연결하려는 경우로서 일반국도	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략)		가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계획에 적합하도록 허가(제4조제6항에 따른 연장허가 및 변경허가를 포함한다. 이하 같다)하여야 한다. 1. 해당 일반국도가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 도시·군관리계획(이하 "도시·군관리계획"이라 한다)에 따라 정비되어 있는 경우 2. 도로와 다른 시설의 연결허가신청일에 해당 일반국도에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제85조에 따른 단계별 집행계획 중 제1단계 집행계획이 수립되어 있는 경우 ② 관리청은 시공 중인 일반국도에 다른 시설을 연결하려는 경우에는 해당 도로공사에 지장을 주지 아니하는 범위에서 허가할 수 있다. 이 경우 관리청은 그 연결허가구간에 대하여 별지 제4호서식에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가 신청구간 도로시설물 현황조서(도로시설물의 물량 및 사업비에 대한 산출근거자료와 시공물량 사진을 첨부한다)를 작성하고 설계를 변경하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
			※ 도로연결규칙 제6조(연결허가의 금지구간) 관리청	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 일반국도의 구간에 대해서는 다른 시설의 연결을 허가해서는 아니된다. 다만, 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호는 도시지역에 있는 일반국도로서 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다. 1. 곡선반지름이 280미터(2차로 도로의 경우에는 140미터) 미만인 곡선구간의 안쪽 차로 중심선에서 장애물까지의 거리가 별표 3에서 정하는 최소거리 이상이 되지 아니하여 시거(視距)를 확보하지 못하는 경우의 안쪽 곡선구간 2. 종단(縱斷) 기울기가 평지는 6퍼센트, 산지는 9퍼센트를 초과하는 구간. 다만, 오르막 차로가 설치되어 있는 경우 오르막 차로의 바깥쪽 구간에 대해서는 연결을 허가할 수 있다. 3. 일반국도와 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로를 연결하는 교차로에 대하여 별표 4에 따른 교차로 연결 금지구간 산정 기준에서 정한 금지구간 이내의 구간. 다만, 일반국도로서 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 5가구 이하의 주택과 농어	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			촌 소규모 시설(「건축법」 제14조에 따라 건축신고만으로 건축할 수 있는 소규모 축사 또는 창고 등을 말한다)의 진출입로를 설치하는 경우에는 별표 4 제2호 및 제3호에 따른 제한거리를 금지구간에 포함하지 아니한다. 가. 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 나. 「농어촌도로 정비법」 제4조에 따른 면도(面道) 중 2차로 이상으로 설치된 면도 다. 2차로 이상이며 그 차도(길어깨의 폭은 제외한다)의 폭이 6미터 이상이 되는 도로 라. 관할 경찰서장 등 교통안전 관련 기관에 대한 의견조회 결과, 도로 연결에 따라 교통의 안전과 소통에 현저하게 지장을 초래하는 것으로 인정되는 도로 4. 삭제 5. 터널 및 지하차도 등의 시설물 중 시설물의 내부와 외부 사이의 명암 차이가 커서 장애물을 알아보기 어려워 조명시설 등을 설치한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구간 가. 설계속도가 시속 60킬로미터 이하인 일반국도: 해당 시	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			설물로부터 300미터 이내의 구간 나. 설계속도가 시속 60킬로미터를 초과하는 일반국도: 해당 시설물로부터 350미터 이내의 구간 6. 교량 등의 시설물로 인해 변속차로를 설치할 수 없는 구간 7. 버스 정차대, 측도 등 주민편의 시설이 설치되어 이를 옮겨 설치할 수 없거나 옮겨 설치하는 경우 주민 통행에 위험이 발생될 우려가 있는 구간 ※ 별표 3(곡선구간의 곡선반지름 및 장애물까지의 최소거리) ※ 별표 4(교차로 연결 금지구간 산정기준)	
			※ 도로연결규칙 제8조(변속차로) 변속차로는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. 1. 길이는 별표 5에서 정한 기준 이상으로 할 것 2. 폭은 3.25미터 이상으로 할 것 3. 자동차의 진입과 진출을 원활하게 유도할 수 있도록 노면표시를 할 것 4. 사업부지에 접하는 변속차로의 접속부는 곡선반지름이 12미터 이상인 곡선으로 처리할 것. 다	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			만, 별표 2에서 정한 곡선반지름이 있는 경우에는 그에 따른다. 5. 성토부(흙쌓기를 한 부분을 말한다), 절토부(땅깍기를 한 부분을 말한다) 등 비탈면의 기울기는 접속되는 도로와 같거나 그 도로보다 완만하게 설치할 것 ※ 별표 5(변속차로의 최소길이)	
			※ 도로연결규칙 제8조의2(부가차로) 부가차로는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 1. 길이는 특별한 사정이 없으면 500미터 이하로 할 것 2. 폭은 3미터 이상으로 할 것 3. 사업부지와 부가차로의 접속부는 곡선반지름이 12미터 이상인 곡선으로 처리할 것. 다만, 별표 2에서 정한 곡선반지름이 있는 경우에는 그에 따른다.	
			※ 도로연결규칙 제9조(배수시설) 배수시설은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 1. 노면의 빗물 등을 처리할 수 있도록 길어깨의 바깥쪽에 연석을 설치할 것 2. 기존의 배수체계에 지장이 없도록 연결할 것	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			3. 접속되는 도로의 배수시설이 변속차로등의 설치로 인하여 매립될 경우에는 기존의 배수관보다 큰 규격의 배수관을 설치하여 배수처리에 지장이 없도록 하고, U형 측구(側溝) 등 배수시설이 이미 정비되어 있는 경우에는 배수처리에 지장이 없도록 같은 단면의 배수관을 설치할 수 있으며, 배수시설에 퇴적되는 토사 등을 쉽게 제거하기 위하여 20미터 이내의 일정한 간격으로 뚜껑이 있는 맨홀을 설치할 것 4. 변속차로등으로 연결되는 시설물의 오수(汚水) 또는 빗물이 접속되는 도로로 흘러가지 않도록 배수시설을 별도로 설치할 것. 이 경우 배수시설은 격자형 철제 뚜껑이 있는 유효 폭 30센티미터 이상, 유효 깊이 60센티미터 이상의 U형 콘크리트 측구로 할 것	
			※ 도로연결규칙 제10조(분리대) 분리대는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 1. 변속차로의 진출입부를 제외한 사업부지의 전면에는 자동차의 무질서한 진출입을 방지할 수 있도록 접속되는 도로의 길어깨 바	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			깥쪽에 분리대를 설치할 것 2. 분리대는 화단, 방호울타리, 교통섬(별표 2 제3호가목 및 제4호가목에 따른 변속차로 등의 설치의 경우에 한정한다) 또는 그 밖에 이와 유사한 공작물로 설치하되, 안전사고를 예방하기 위하여 필요한 경우에는 변속차로의 진입부에 충격흡수시설을 설치할 것 3. 분리대는 높이 0.3미터(교통섬은 0.12미터) 이상으로 설치하되, 시거장애가 없도록 할 것 4. 분리대를 화단으로 설치할 경우 그 폭은 1미터 이상으로 하고 그 분리대 노면에 빗물 등이 고이지 않도록 하되, 필요한 경우에는 변속차로등의 배수시설과는 별도로 폭 30센티미터 이상의 격자형 철제 뚜껑이 있는 U형 콘크리트 측구를 설치할 것 5. 야간에 운전자가 분리대를 알아볼 수 있도록 분리대에 빛을 강하게 반사할 수 있는 반사지를 붙이거나 시선유도표지등을 설치할 것 6. 기존에 설치된 변속차로와 연결하여 다른 시설의 변속차로를 추가로 설치할 때에는 연결된 시설을 통합된 하나의 시설로 보아 그것에 적합한 연속된 분리대를 설치할 것	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			※ 도로연결규칙 제11조(변속차로등의 길어깨) 길어깨는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. 1. 변속차로의 길어깨는 접속되는 도로의 길어깨와 동등한 구조로 폭 1미터 이상으로 설치할 것. 다만, 길어깨가 보도로도 이용되는 경우에는 보도의 폭을 확보할 수 있도록 하여야 한다. 2. 변속차로등의 노면이 변속차로등으로 연결되는 시설물의 주차공간으로 잠식될 우려가 있는 경우에는 길어깨 바깥쪽에 연석, 방호울타리 등을 설치할 것 3. 변속차로의 길어깨에는 폭 0.25미터 이상의 측대(운전자의 시선을 유도하고 옆 부분의 여유를 확보하기 위하여 설치하는 부분을 말한다)를 설치할 것 4. 변속차로의 길어깨 바깥쪽에는 방호울타리 등을 설치할 수 있는 보호 길어깨를 확보할 것	
			※ 도로연결규칙 제12조(부대시설) 변속차로등의 부대시설은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 1. 방호울타리, 낙석 방지시설 등의 안전시설은 현지의 여건이나 비탈면의 지형조건에 맞게 설치	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			할 것 2. 변속차로등의 노면표시는 접속되는 도로와 같은 규격으로 하고 분리대가 설치되지 않은 부분 등에는 안전지대표시를 할 것	
	※ 연결허가에 필요한 사항의 위임 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항에 따른 허가(이하 "연결허가"라 한다)의 기준·절차 등 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 국토교통부령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한다. ④ ~ ⑤ (생 략)		※「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」 제정 ※ 도로연결에 관한 사항 이외에는 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」에서 정한 바에 따름.	※ 일반국도 이외의 도로의 연결허가에 관한 조례
	※ 연결허가에 따른 조치명령 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① ~ ③ (생 략) ④ 도로관리청은 연결허가를 할 때 도로와 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결하면 대량의 교통수요가 발생할 우려가 있거나 교통체계상 다른 시설의 설치가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 연결허가를 받는 자에게			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	원활한 교통 소통을 위한 시설의 설치·관리 등 필요한 조치를 하도록 할 수 있다. ⑤ (생 략)			
	※ 연결허가에 대한 도로점용허가의 의제 ※ 연결허가에 따른 조치명령 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 연결허가를 받아 도로에 연결하는 시설에 대하여는 제61조에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 본다.			
진출입로에 대한 새로운 연결허가	※ 일반인의 통행 제한 금지 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① 연결허가를 받은 시설 중 도로와 연결되는 시설이 다른 도로나 통로 등 일반인의 통행에 이용하는 시설(이하 “진출입로”라 한다)인 경우 해당 연결허가를 받은 자는 일반인의 통행을 제한하여서는 아니 된다. ② ~ ⑤ (생 략)			
	※ 새로운 연결허가를 받으려는 자에 대한 협력의무 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① (생 략) ② 연결허가를 받은 자가 아닌 자가 새로운 연결허가를 받기 위하여 필요한 경우에는 다른 자가 먼저 연결허			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	가를 받은 진출입로를 공동으로 사용할 수 있다. 이 경우 먼저 연결허가를 받은 자는 진출입로의 공동사용 동의 등 새로운 연결허가를 받으려는 자가 연결허가를 받는데 필요한 협력을 하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략)			
	※ 기존 연결피허가자의 비용분담 요구 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① ~ ② (생 략) ③ 제2항에 따라 먼저 연결허가를 받은 자는 새로운 연결허가를 받기 위하여 진출입로를 공동 사용하려는 자에게 공동사용 부분에 대한 비용의 분담을 요구할 수 있다. ④ 제3항에 따른 비용의 분담 금액은 진출입로의 사용면적을 기준으로 결정하되 구체적인 분담 금액의 결정 방법은 국토교통부령으로 정한다. 다만, 공동사용 부분에 대한 비용의 분담에 대해 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다. ⑤ (생 략)		제22조(진출입로의 공동 사용 시 분담 금액의 결정방법) 법 제52조제1항에 따른 연결허가(이하 “연결허가”라 한다)를 먼저 받은 자와 새로운 연결허가를 받아 법 제53조제2항에 따라 진출입로를 공동으로 사용하려는 자 간의 분담 금액은 공동사용면적에 대한 설치비용의 합계액을 해당 연결허가를 받은 자 수로 나눈 금액으로 한다.	
	※ 기존 연결피허가자의 공동사용 거부에 따른 새로운 연결허가 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 제2항에 따라 새로운 연결허가를			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	받으려는 자는 먼저 연결허가를 받은 자가 정당한 이유 없이 진출입로의 공동사용에 협력하지 아니하는 경우 제4항에 따라 산정한 비용을 공탁(供託)하고 도로관리청에 연결허가를 신청할 수 있다. 이 경우 연결허가 신청을 받은 도로관리청은 공탁이 적정한지 여부를 검토하고 새로운 연결허가를 할 수 있다.			

7. 변상금 징수 및 관련 규정

(1) 변상금의 부과 및 면제

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
변상금의 부과 및 산정기준	제72조(변상금의 징수) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하였거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용(이하 이 조에서 "초과점용등"이라 한다)한 자에 대하여는 초과점용등을 한 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다. ② ~ ④ (생 략)			
변상금의 면제 및 점용료 상당액의 징수	제72조(변상금의 징수) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 초과점용등이 측량기관 등의 오류로 인한 것이거나 그 밖에 도로 점용자의 고의·과실로 인한 것이 아닌 경우에는 변상금을 징수하지 아니한다. 이 경우 도로관리청은 초과점용등의 사실을 해당 도로 점용자에게 통보하고, 그 통보 후 1개월이 지난 날부터 점용료 상당액을 징수한다. ③ ~ ④ (생 략			
초과점용등의 통보와 변상금의 징수	제72조(변상금의 징수) ① ~ ② (생 략) ③ 도로관리청은 제2항에 해당하는 도로 점용자가 그 사실을 통보 받은 날부터 3개월 내에 적법한 도로점용허가를 받지 아니하면 도로관리청이 초과점용등의 사실을 해당 도로 점용			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	자에게 통보한 날부터 변상금을 산정하여 징수할 수 있다. 도로점용허가 요건을 충족할 수 없어 허가를 받지 못한 경우에도 또한 같다. ④ (생 략)			
점용료 부과·징수 규정 등의 준용	※ 점용료 납부 방법(제67조), 점용료 강제징수(제69조), 과오납 점용료의 반환(제70조), 이의신청(제71조) 규정 준용 제72조(변상금의 징수) ① ~ ③ (생 략) ④ 제67조, 제69조부터 제71조까지의 규정은 제1항 및 제3항에 따른 변상금의 징수, 과오납 변상금의 반환 및 이의신청에 대하여 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 각각 "변상금을 납부하여야 하는 자"로, "점용료"는 각각 "변상금"으로 본다.			

(2) 원상회복 등 무단점용물의 처리

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
원상회복의무 및 원상회복 명령의 요건	제73조(원상회복) ① 도로점용허가를 받아 도로를 점용한 자는 도로점용허가 기간이 끝났거나 제63조 또는 제96조에 따라 도로점용허가가 취소되면 도로를 원상회복하여야 한다. 다만, 원상회복할 수 없거나 원상회복하는 것이 부적당한 경우에는 그러하지 아니하다.			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	② 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에게 상당한 기간을 정하여 도로의 원상회복을 명할 수 있다. ③ ~ ④ (생 략)			
도로의 굴착 등을 수반하는 도로점용허가 규정의 준용	※ 제62조제2항 준용 제73조(원상회복) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항 및 제2항에 따른 도로의 원상회복에 관하여는 제62조제2항을 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 "원상회복을 하여야 하는 자"로 본다. ④ (생 략)			
원상회복의무 불이행에 대한 대집행	제73조(원상회복) ① ~ ③ (생 략) ④ 도로관리청은 도로를 점용한 자가 제1항 본문 및 제2항에 따른 원상회복 의무를 이행하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 대집행을 통하여 원상회복할 수 있다.			
행정대집행의 절차적 특례	제74조(행정대집행의 적용 특례) ① 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 「행정대집행법」 제3조제1항 및 제2항에 따른 절차에 따르면 그 목적을 달성하기 곤란한 경우에는 해당 절차를 거치지 아니하고 도로에 있는 적치물 등을 제거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. 1. 반복적, 상습적으로 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하	제75조(적치물 등의 보관 및 처리 등) ① 도로관리청은 법 제74조제1항 및 제2항에 따라 적치물 등을 제거한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 적치물 등의 소유자 또는 관리인이 쉽게 그 적치물 등의 보관 장소 등을 알 수 있도록 하여야 한다. ② 도로관리청은 법 제74조제1항 및 제2항에 따라 제거한 적치물 등을 보관한 경우에는 국토교통부령으로	제37조(적치물 등의 관리 등) ① 도로관리청은 영 제75조제1항에 따라 적치물 등을 제거한 경우에는 해당 도로관리청이 정하는 바에 따라 그 적치물 등이 있던 곳에 그 적치물 등을 제거한 취지와 보관 장소 등을 표시하여야 한다. 다만, 표시하기가 부적당한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 도로관리청은 영 제75조제2항에 따라 적치물 등을 보관한 경우에	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	는 경우 2. 도로의 통행 및 안전을 확보하기 위하여 신속하게 필요한 조치를 실시할 필요가 있는 경우 ② 제1항에 따른 적치물 등의 제거나 그 밖에 필요한 조치는 도로관리를 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야 한다. ③ 제1항과 제2항에 따라 제거된 적치물 등의 보관 및 처리에 필요한 사항, 반환되지 아니한 적치물 등의 귀속 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	정하는 바에 따라 해당 도로관리청의 게시판에 그 사실을 일정 기간 공고하여야 하며, 적치물 등의 보관대장을 작성·비치하여 관계자가 열람할 수 있도록 하여야 한다. ③ 도로관리청은 제2항에 따른 공고기간이 지나도 적치물 등의 소유자 또는 관리자를 알 수 없을 때에는 일간신문, 관보, 공보, 인터넷 홈페이지 또는 방송 등을 통하여 공고해야 한다. 다만, 일간신문 등에 공고할 만한 재산적 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그렇지 않다. ④ 도로관리청은 제1항에 따른 적치물 등을 버려두는 경우 닳아 없어지거나 변질 또는 파괴 등의 염려가 있을 때에는 그 적치물 등을 매각하여 대금을 보관할 수 있다. 이 경우 대금 보관의 공고에 관하여는 제2항 및 제3항을 준용한다. ⑤ 제4항에 따라 적치물 등을 매각하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 경쟁입찰을 하여야 한다. 1. 경쟁입찰에 부쳐도 응찰자가 없을 것으로 인정되는 경우 2. 재산적 가치가 희소한 경우 등 경	는 해당 도로관리청의 게시판에 다음 각 호의 사항을 14일 이상 공고하여야 한다. 1. 적치물 등의 품명·규격·수량 2. 위반 장소 및 보관 일시 3. 보관 장소 및 취급자 등 ③ 영 제75조제2항에 따른 적치물 등의 보관대장은 별지 제34호서식과 같다. ④ 도로관리청이 영 제76조제1항에 따라 적치물 등을 반환하려는 경우의 확인은 별지 제35호서식에 따른다. ※ 별지 제34호서식(적치물 등의 보관 대장)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		쟁입찰이 부적당하다고 인정되는 경우		
		제76조(적치물 등의 반환과 귀속) ① 도로관리청이 보관하고 있는 적치물 등(매각대금을 포함한다. 이하 같다)을 소유자 또는 관리인에게 반환하려는 경우에는 반환받는 자의 성명·주소 및 생년월일과 정당한 권리자인지를 확인하여야 한다. ② 도로관리청이 제1항에 따라 적치물 등을 반환할 때에는 적치물 등의 제거·운반·보관 또는 매각 등에 든 비용을 소유자 또는 관리인에게 징수할 수 있다. ③ 제75조제3항(제75조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 공고일부터 1개월이 지나도 적치물 등을 반환받을 소유자 또는 관리인을 알 수 없거나 반환 요구가 없을 때에는 그 적치물 등은 도로관리청이 국토교통부장관인 경우에는 국고에 귀속하고, 도로관리청이 행정청인 경우에는 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체에 귀속한다.	※ 별지 제35호서식(적치물 청구증)	
이행강제금의 부과	제100조(이행강제금) ① 도로관리청은 제40조제4항에 따른 조치명령이나 제73조제1항·제2항에 따른 원상회복 명령을 받은 자가 조치명령이나 원상회복 명령에서 정한 시정기간 내에 그 명령을 이행하지 아니하면 1천	제93조(이행강제금의 부과) ① 법 제100조제1항에 따른 이행강제금의 부과기준은 별표 5와 같다. ② 법 제100조제2항에 따른 계고(戒告)는 3개월 이내의 이행기한을 정하여 문서로 하여야 한다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	만원 이하의 이행강제금을 부과한다. ② 도로관리청은 제1항에 따라 이행강제금을 부과하기 전에 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 조치명령이나 원상회복 명령이 이행되지 아니할 때에는 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 문서로 계고(戒告)하여야 한다. ③ 제2항에 따른 문서에는 이행강제금의 금액, 부과 사유, 납부기한, 수납기관 및 불복 방법 등이 포함되어야 한다. ④ 도로관리청은 최초의 조치명령 또는 원상회복 명령을 한 날을 기준으로 1년에 2회의 범위에서 그 조치명령 또는 원상회복 명령이 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수할 수 있다. ⑤ 도로관리청은 조치명령 또는 원상회복 명령을 받은 자가 그 명령을 이행하거나 「행정대집행법」에 따른 대집행을 받으면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다. ⑥ 이행강제금의 납부 방법에 관하여는 제67조를 준용한다. 이 경우 "도로점용허가를 받은 자"는 "이행강제금을 납부하여야 하는 자"로, "점용료"는 "이행강제금"으로 본다. ⑦ 도로관리청은 제1항에 따라 이행	※ 별표 5(이행강제금의 부과기준)		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	강제금 부과처분을 받은 자가 납부기한까지 이행강제금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수한다. ⑧ 제1항에 따른 이행강제금의 부과기준과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.			

8. 권리·의무의 승계

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
허가 등으로 인하여 발생한 권리·의무의 승계	제106조(권리·의무의 승계 등) ① 이 법에 따른 허가 또는 승인을 받은 자의 사망, 그 지위의 양도, 합병이나 분할 등의 사유가 있으면 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 승계한다. 1. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 사람이 사망한 경우: 상속인 2. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 자가 그 지위를 양도한 경우: 양수인 3. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 법인이 분할·합병한 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 합병에 따라 새로 설립되는 법인 ② 제1항에 따라 권리나 의무를 승계한 자는 1개월 내에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청에 신고하여야 한다. ③ 도로관리청은 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. ④ 도로관리청이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연		제50조(권리·의무의 승계신고) ① 법 제106조제2항에 따라 권리·의무의 승계신고를 하려는 자는 상속일·양수일 또는 분할·합병일부터 30일 이내에 별지 제46호서식의 권리·의무의 승계신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 한다. 1. 권리·의무의 취득에 관한 허가 관련 내역서 2. 권리·의무의 양도에 관한 계약서(양도의 경우에만 해당한다) 3. 삭제 ② 제1항에 따른 신고서를 제출받은 도로관리청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보 공동이용을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 제2호의 정보 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 상속인의 가족관계기록사항에 관한 증명서를 첨부하도록 하여야 한다. 1. 법인의 분할·합병의 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 분할·합병으로 설립되는 법인의 법인등기사항 증명서 2. 상속의 경우: 상속인의 가족관	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. ⑤ 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하는 경우에는 해당 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 본다.		계등록전산정보 ※ 별지 제46호서식(권리·의무의 승계신고서)	

9. 도로점용관련 처벌 규정

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
형사 처벌	※ 허가 또는 변경허가 없이 도로에 다른 도로·통로, 그 밖의 시설을 연결한 자 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. ~ 4. (생 략) 5. 제52조제1항에 따른 허가 또는 변경허가 없이 도로에 다른 도로·통로, 그 밖의 시설을 연결한 자 6. ~ 11. (생 략)			
	※ 도로점용허가 없이 도로를 점용한 자(물건 등을 도로에 일시 적치한 자는 제외한다) 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. ~ 5. (생 략) 6. 제61조제1항을 위반하여 도로점용허가 없이 도로를 점용한 자(물건 등을 도로에 일시 적치한 자는 제외한다) 7. ~ 11. (생 략)			
	※ 부정한 방법으로 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 의한 허가를 받은 자 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다.			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	1. ~ 10. (생 략) 11. 부정한 방법으로 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 의한 허가를 받은 자			
양벌 규정	제116조(양벌규정) 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제113조제1항·제7항, 제114조, 제115조의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)하고, 제113조제3항에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인을 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.			
과태료	※ 제61조제1항에 따른 도로점용허가 면적을 초과하여 점용한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다.	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다.		※ 별표 7(과태료의 부과기준)의 범위에서 과태료의 부과기준을 정한 조례

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	1. 제61조제1항에 따른 도로점용허가 면적을 초과하여 점용한 자 2. ~ 7. (생 략) ③ ~ ⑥ (생 략)	※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받지 아니하고 물건 등을 도로에 일시 적치한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 1. (생 략) 2. 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받지 아니하고 물건 등을 도로에 일시 적치한 자 3. ~ 7. (생 략) ③ ~ ⑥ (생 략)	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		※ 별표 7(과태료의 부과기준)의 범위에서 과태료의 부과기준을 정한 조례
	※ 제62조제1항을 위반하여 안전사고 방지대책을 마련하지 아니한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다.		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	있다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 제62조제1항을 위반하여 안전사고 방지대책을 마련하지 아니한 자 4. ~ 7. (생 략) ③ ~ ⑥ (생 략)	※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제62조제2항 후단에 따른 준공도면을 제출하지 아니하거나 실제와 다른 도면을 제출한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 제62조제2항 후단에 따른 준공도면을 제출하지 아니하거나 실제와 다른 도면을 제출한 자 5. ~ 7. (생 략) ③ ~ ⑥ (생 략)	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제62조제5항에 따른 주요지하매설물 관리자의 참여 없이 굴착공사를 시행한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 1. ~ 4. (생 략) 5. 제62조제5항에 따른 주요지하매설물 관리자의 참여 없이 굴착공사를 시행한 자 6. ~ 7. (생 략) ③ ~ ⑥ (생 략)	체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	o 제96조나 제97조에 따른 도로관리청의 명령을 위반한 자 제117조(과태료) ① (생 략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 대한 과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 1. ~ 6. (생 략) 7. 제96조나 제97조에 따른 도로관리청의 명령을 위반한 자 ③ ~ ⑥ (생 략)	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제62조제2항 전단에 따른 준공확인을 받지 아니한 자 제117조(과태료) ① ~ ② (생 략) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	1. 제62조제2항 전단에 따른 준공확인을 받지 아니한 자 2. ~ 3. (생 략) ④ ~ ⑥ (생 략)	과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제73조제3항에 따른 도로의 원상회복에 따른 준공검사를 받지 아니한 자 제117조(과태료) ① ~ ② (생 략) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. (생 략) 2. 제73조제3항에 따른 도로의 원상회복에 따른 준공검사를 받지 아니한 자 3. (생 략) ④ ~ ⑥ (생 략)	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		
	※ 제106조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 자 제117조(과태료) ① ~ ② (생 략) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 제106조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 자 ④ ~ ⑥ (생 략)	제105조(과태료의 부과기준) 법 제117조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 7과 같다. 다만, 행정청이 도로관리청인 도로의 경우에는 별표 7 제2호가목·나목 및 제3호에 따른 과태료 부과기준의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 과태료 부과기준을 따로 정할 수 있다. ※ 별표 7(과태료의 부과기준)		

10. 도로점용 관련 기타 규정

(1) 도로에 관한 비용부담

1) 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체와 비용부담

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체	※ 도로의 유지·관리 및 도로공사의 정의 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 6. (생 략) 7. "도로공사"란 도로의 신설, 확장, 개량 및 보수(補修) 등을 하는 공사를 말한다. 8. "도로의 유지·관리"란 도로의 기능을 유지하기 위하여 필요한 일반적인 도로관리(경미한 도로의 보수공사 등을 포함한다) 활동을 말한다. 9. (생 략)			
	※ 도로의 유지·관리 및 도로공사의 주체 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다. ② ~ ⑤ (생 략)			
	※ 도로의 유지·관리 및 도로공사의 위임 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리	제29조(도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무의 수행 등) ① 법 제31조제2항 전단에 따라 도지사 또는 특	제8조(위임국도 업무수행 제외 시설) 영 제29조제1항 단서에서 "「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	등) ① (생 략) ② 1항에도 불구하고 국토교통부장관은 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 도지사 또는 특별자치도지사가 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 미리 도지사 또는 특별자치도지사와 협의하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략)	별자치도지사가 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하는 일반국도(이하 "위임국도"라 한다)는 간선 기능이 약한 별표 1에 따른 일반국도 구간으로 한다. 다만, 자동차 전용도로 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호에 따른 1종시설물이나 이에 준하는 주요 교량, 터널 등으로서 국토교통부령으로 정하는 시설이 있는 구간은 제외한다. ② 제1항에 따라 위임국도에 관한 업무를 수행하는 도지사 또는 특별자치도지사는 해당 위임국도의 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무 수행 결과를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 천재지변이나 이에 준하는 재해 발생 등 비상 시에 위임국도 외의 일반국도 구간에 대하여 도로의 보수(補修) 및 유지·관리에 관한 업무를 도지사 또는 특별자치도지사가 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하여야 한다. 1. 도로의 노선명 2. 도로 구간 3. 도로의 보수 및 유지·관리 업무	법」 제2조제1호에 따른 1종시설물이나 이에 준하는 주요 교량, 터널 등으로서 국토교통부령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 시설과 이를 유지·관리하기 위한 시설을 말한다. 1. 교량: 현수교(주케이블과 보조케이블로 상판을 지탱하는 다리를 말한다), 사장교(비스듬히 드리운 케이블로 상판을 지탱하는 다리를 말한다), 아치교(arch橋) 및 전체 길이 500미터 이상인 교량 2. 터널: 전체 길이 1천미터 이상의 터널 및 왕복 3차로 이상의 터널 제9조(위임국도 업무수행 실적보고) 도지사 또는 특별자치도지사는 영 제29조제2항에 따라 해당 위임국도(영 제29조제1항에 따른 위임국도를 말한다)의 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무 수행 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 해당 지방국토관리청장에게 보고해야 한다. 1. 영 제100조제2항제1호 각 목, 같은 조 제3항제1호·제2호·제4호(권한의 대행 부분으로 한정한다)·제5호(준공검사 부분으로 한정한다)·제6호·제7호·제8호(공사시행 및 준공사실 통지 부분으로 한정한다)·제9호(준공검	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		의 내용 4. 업무 수행 기간 5. 비용의 부담방법 6. 그 밖에 도로의 보수 및 유지·관리에 필요한 사항 ※ 별표 1(일반국도 위임대상 구간)	사 및 준공사실 통지 부분으로 한정한다), 제11호부터 제14호까지, 제17호부터 제21호까지, 제22호(안전관리 부분으로 한정한다), 제23호부터 제29호까지, 제30호(차량의 운행제한 부분으로 한정한다) 및 제31호부터 제42호까지의 업무 수행 결과: 매분기 종료일부터 15일 이내 2. 영 제100조제3항제3호부터 제5호까지 및 제8호부터 제10호까지의 규정에 해당하는 업무로서 도로공사의 착공과 관련된 업무 수행 결과: 도로공사 착공일부터 20일 이내 3. 영 제100조제3항제3호·제5호·제9호 및 제10호에 해당하는 업무로서 도로의 유지·관리 공사의 착공과 관련된 업무 수행 결과: 매분기 종료일부터 15일 이내 및 매년 1월 31일까지 4. 영 제100조제3항제9호(허가 및 공사착수 사실 신고 부분으로 한정한다)·제15호·제16호·제22호(도로점용허가 부분으로 한정한다) 및 제30호(차량의 운행허가 부분으로 한정한다)의 업무 수행 결과: 매분기 종료일부터 15일 이내 및 매년 1월 31일까지	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로의 유지·관리 및 도로공사의 비용부담의 원칙과 예외	제85조(비용부담의 원칙) ① 도로에 관한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 도로관리청이 국토교통부장관인 도로에 관한 것은 국가가 부담하고, 그 밖의 도로에 관한 것은 해당 도로의 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다. ② 제1항에도 불구하고 제20조에 따라 노선이 지정된 도로나 행정구역의 경계에 있는 도로에 관한 비용은 관계 지방자치단체가 협의하여 부담금액과 분담 방법을 정할 수 있다. ③ 제2항에 따른 비용의 부담에 관한 협의가 성립하지 아니할 때에는 제24조제2항 및 제3항을 준용한다.	제82조(비용과 수익의 범위) ① 법 제84조에 따른 도로에 관한 비용의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 도로에 관한 공사의 조사나 설계에 필요한 비용 2. 도로에 관한 공사에 필요한 비용 3. 도로의 유지·관리에 필요한 비용 4. 도로에 관한 용지의 매수나 보상에 필요한 비용 5. 도로에 관하여 필요한 공작물, 그 밖에 지상물건의 매수 이전이나 보상에 필요한 비용 6. 법 제97조부터 제99조까지의 규정에 따른 손실보상에 필요한 비용 7. 법에 따른 의무의 대집행(代執行)에 필요한 비용 8. 제1호부터 제7호까지에서 규정한 사항 외에 도로의 관리에 필요한 비용 9. 도로에 관한 부담금 징수에 필요한 비용 10. 도로에 관한 체납처분에 필요한 비용 11. 그 밖에 도로에 관한 비용으로서 국토교통부장관이 정하여 고시한 것 ② 법 제84조에 따른 도로에서 생기는 수익의 범위는 다음 각 호와 같다. 1.「행정대집행법」제2조에 따라 징수하는 비용		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		2. 불용물건. 다만, 국토교통부장관이 정하여 고시한 것은 제외한다. 3. 그 밖에 도로에서 생기는 수익으로서 국토교통부장관이 정하여 고시한 것		
	※ 도로관리청의 부담부담의 원칙 제85조(비용부담의 원칙) ① 도로에 관한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 도로관리청이 국토교통부장관인 도로에 관한 것은 국가가 부담하고, 그 밖의 도로에 관한 것은 해당 도로의 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다. ② ~ ③ (생 략)			
	※ 위임국도에 대한 국가의 비용부담[제85조(비용부담의 원칙) ① 도로에 관한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 도로관리청이 국토교통부장관인 도로에 관한 것은 국가가 부담하고, 그 밖의 도로에 관한 것은 해당 도로의 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	자치도지사에게 일반국도의 일부 구간에 대한 도로공사와 도로의 유지·관리에 관한 업무를 수행하게 한 경우에 그 비용은 국가가 부담한다. ② ~ ③ (생 략)			
	제87조(행정청의 비용 부담) ① 국토교통부장관은 제85조제1항에 따라 국가가 부담하는 도로에 관한 비용의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도로가 있는 특별자치시·도 또는 특별자치도나 그 도로로 인하여 이익을 얻는 시·도에 부담시킬 수 있다. ② 제85조, 제86조제1항, 제88조 및 이 조 제1항에 따라 특별시·광역시 또는 도가 부담하여야 할 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이익을 얻는 시·군 또는 구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 그 일부를 부담시킬 수 있다.	제88조(행정청에 대한 비용 부담의 명령) ① 국토교통부장관이 법 제87조제1항 및 제88조제2항에 따라 해당 행정청에 도로에 관한 비용의 일부를 부담시키려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 비용 부담 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다. ② 특별시장·광역시장 또는 도지사가 법 제87조제2항 및 제88조제2항에 따라 해당 시·군 또는 자치구에 도로에 관한 비용의 일부를 부담시키려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 비용 부담 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다.	제44조(행정청에 대한 비용 부담 명령서) 영 제88조제1항 및 제2항에 따른 행정청에 대한 비용 부담 명령서는 별지 제43호서식과 같다. ※ 별지 제43호서식(도로 비용 부담 명령서)	
	※ 노선이 지정된 도로나 행정구역의 경계에 있는 도로에 관한 비용부담 제85조(비용부담의 원칙) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 제20조에 따라 노선이 지정된 도로나 행정구역의 경계에 있는 도로에 관한 비용은 관계 지방자치단체가 협의하여 부담 금액과 분담 방법을 정할 수 있다. ③ 제2항에 따른 비용의 부담에 관한 협의가 성립하지 아니할 때에는 제24조제2항 및 제3항을 준용한다.			

2) 타공작물의 유지·관리 및 공사시행과 비용부담

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
"타공작물"의 정의	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 8. (생 략) 9. "타공작물"이란 도로와 그 효용을 함께 발휘하는 둑, 호안(護岸), 철도 또는 궤도용의 교량, 횡단도로, 가로수, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공작물을 말한다.	위임시행령 없음		
타공작물의 공사시행	제33조(타공작물의 공사시행) ① 도로관리청은 도로가 타공작물의 효용을 함께 갖추고 있거나 타공작물이 도로의 효용을 함께 갖추고 있는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하게 하거나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있으며, 도로관리청이 직접 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 유지·관리를 할 수 있다. ② 도로관리청이 제1항에 따라 타공작물에 관한 공사를 시행하거나 타공작물에 대한 관리를 할 경우 이를 도로공사 또는 도로의 유지·관리로 본다. ③ 도로관리청이 제1항에 따라 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하게 하는 경우 해당 타공작물의 관리자는 도로공사를 마친 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의	제32조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① 도로관리청은 법 제33조제1항, 제35조제1항 또는 제37조에 따라 도로공사를 시행하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 도로공사 시행 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다. ② 제1항에 따른 도로공사가 준공되었을 때에는 타공작물의 관리자, 도로공사 외의 공사(이하 "타공사"라 한다)의 시행자나 도로공사 외의 행위(이하 "타행위"라 한다)를 한 자 또는 공공단체나 사인(私人)은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 갖추어 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다. 다만, 타공작물의 관리자, 타공사의 시행자나 타행위를 한 자가 행정청인 경우에는 미리 도로관리청과 협의하여야 한다. ③ 도로관리청은 법 제33조제1항	제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① 영 제32조제1항에 따른 도로공사 시행명령서는 별지 제5호서식과 같다. ② ~ ③ (생 략) ※ 별지 제5호서식(도로공사 시행 명령서)	
			제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① (생 략) ② 영 제32조제2항에 따라 준공검사를 받으려는 타공작물의 관리자 등은 별지 제6호서식의 도로공사 준공검사 신청서를 도로관리청에 제출하여야 한다. ③ (생 략) ※ 별지 제6호서식(도로공사 준공검사 신청서)	
			제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① ~ ② (생 략)	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	준공검사를 받아야 한다. ④ 도로관리청이 제1항에 따라 직접 타공작물에 관한 공사(타공작물의 관리는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 시행하는 경우에는 타공작물의 관리자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사를 시행하기 전에 미리 통지하여야 하며, 공사를 준공하였을 때에는 해당 공사의 준공 사실을 통지하여야 한다. 다만, 타공작물의 관리자가 중앙 행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장인 경우에는 미리 협의하여야 한다.	또는 제37조에 따라 타공작물의 관리자, 공공단체 또는 사인에게 도로의 유지·관리를 하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 도로의 유지·관리 명령서에 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부하여야 한다.	③ 영 제32조제3항에 따른 도로의 유지·관리 명령서는 별지 제7호서식과 같다. ※ 별지 제7호서식(도로의 유지·관리 명령서)	
타공작물의 공사비용	제89조(타공작물의 공사비용) ① 제33조제1항에 따라 도로관리청이 타공작물의 관리자에게 도로공사를 시행하도록 하거나 도로의 유지·관리를 하게 한 경우 그 비용은 이 법에 따라 해당 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 부담한다. ② 도로관리청은 제1항에도 불구하고 제33조제1항에 따른 도로공사의 시행 또는 도로의 유지·관리로 타공작물의 관리자가 이익을 얻을 때에는 해당 타공작물의 관리자에게 그가 얻는 이익의 범위에서 제1항에 따른 비용의 일부를 부담시킬 수 있다. ③ 제33조제1항에 따라 도로관리청이 직접 시행하는 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리에 필요			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	한 비용은 해당 타공작물의 관리자가 부담한다. 다만, 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체가 해당 타공작물에 관한 공사나 타공작물에 대한 관리로 이익을 얻으면 그 수익의 범위에서 비용의 일부를 그 지방자치단체가 부담할 수 있다.			

3) 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리	※ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등에 도로관리청의 허가 제36조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등) ① 도로관리청이 아닌 자는 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 할 때에는 미리 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 도로관리청이 아닌 자는 도로관리청의 허가를 받지 아니하고 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 할 수 있다. 1. 제33조제1항에 따라 타공작물의 관리자가 도로공사를 시행하는 경우 또는 제35조제1항에 따라 타공사의 시행자나 타행위를 한 자가 도로공사를 시행하는 경우 2. 상급도로관리청이 상급도로의 공	※ 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등에 허가 제34조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 등의 허가신청 등) ① 도로관리청이 아닌 자는 법 제36조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 도로공사의 시행 허가를 받으려는 경우 국토교통부령으로 정하는 도로공사 시행 허가신청서에 사업계획서 및 설계도서를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 한다. ② 도로관리청은 제1항에 따른 신청에 대하여 허가를 하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 허가 내용을 공고하여야 한다. ③ 법 제36조제2항에 따라 허가를 받은 자는 해당 도로공사에 착수하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 5일 이내에 도로관리청에	제13조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행과 유지·관리 허가 신청 등) ① 영 제34조제1항에 따른 도로공사 시행 허가신청서는 별지 제11호서식과 같다. ② ~ ④ (생 략) ※ 별지 제11호서식(도로공사 시행 허가신청서)	
			제13조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행과 유지·관리 허가 신청 등) ① (생 략) ② 영 제34조제2항에 따라 공고하여야 할 허가 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 도로의 종류 및 노선명 2. 도로공사의 종류 3. 도로공사의 구간 및 시행장소 4. 도로공사의 시행기간 5. 도로공사의 목적 및 사유	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	사를 시행할 때 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하는 경우. 이 경우 상급도로관리청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 해당 하급도로관리청과 협의하여야 한다. 3. 대통령령으로 정하는 경미한 도로의 유지·관리인 경우 ② 제1항에 따라 도로관리청의 허가를 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사착수 사실을 도로관리청에 신고하여야 하고, 공사를 준공하였을 때에는 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다. ③ (생 략)	신고하여야 하며, 해당 도로공사를 준공하였을 때에는 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 첨부하여 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다. ④ (생 략)	6. 도로공사의 착수예정연월일 및 준공예정연월일 ③ ~ ④ (생 략)	
			제13조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행과 유지·관리 허가 신청 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제34조제3항에 따른 도로공사 착수 신고 및 도로공사 준공검사 신청은 별지 제12호서식 및 별지 제13호서식에 따른다. ④ (생 략) ※ 별지 제12호서식(도로공사 착수 신고서) 및 별지 제13호서식(도로공사 준공검사 신청서)	
		※ 도로관리청이 아닌 자의 도로의 유지·관리허가 제34조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 등의 허가신청 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 도로관리청이 아닌 자는 법 제36조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 도로의 유지·관리 허가를 받으려는 경우 국토교통부령으로 정하는 도로의 유지·관리 허가신청서에 유지·관리 방법에 관한 설명서, 비용예산서 및 도로계획평면도를 첨부하여 도로관리청에 제출하여야 한다.	제13조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행과 유지·관리 허가 신청 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 영 제34조제4항에 따른 도로의 유지·관리 허가신청서는 별지 제14호서식과 같다. ※ 별지 제14호서식(도로의 유지·관리 허가신청서)	
		제35조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 허가기준) 도로관리청은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		경우, 법 제36조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 도로관리청이 아닌 자의 도로공사 시행을 허가할 수 있다. 1. 법 제50조에 따른 도로의 구조·시설 등의 기준에 맞고 교통소통이 원활하게 이루어지는 구조일 것 2. 공사를 시행하려는 도로의 설계속도, 곡선반경 등 설계기준이 그 도로공사가 시행되거나 연결되는 기존의 도로와 같거나 그 이상일 것 3. 공사를 시행하려는 도로의 폭, 포장단면, 포장의 재질 등 시설구조가 그 도로공사가 시행되거나 연결되는 기존의 도로와 같거나 그 이상일 것 4. 신호등, 도로표지, 가드레일 등을 설치하여 차량(「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 자동차와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계를 말한다. 이하 같다) 주행 시 교통안전이 확보되도록 할 것 5. 배수시설 및 비탈면 보호시설 등을 적정하게 설치하여 도로의 유지·관리에 문제가 없도록 할 것 6. 그 밖에 도로관리청이 도로공사의 시행에 필요하다고 판단하여 정하는 사항		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		제37조(경미한 도로의 유지·관리) 법 제36조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 경미한 도로의 유지·관리"란 도로의 손상을 방지하기 위하여 필요한 자갈·모래 또는 흙의 부분적인 보충이나 그 밖에 도로의 구조에 영향을 주지 아니하는 도로의 유지·관리를 말한다.		
	※ 상급도로관리청의 하급도로의 도로공사 제36조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항제2호에 따라 상급도로관리청이 하급도로의 도로공사를 시행하는 경우에는 공사를 준공하였을 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 하급도로관리청에 통지하여야 한다.	제36조(상급도로관리청의 하급도로 도로공사의 시행) ① 상급도로(법 제10조 각 호에 따른 도로의 순위를 기준으로 해당 도로보다 높은 순위의 도로를 말한다. 이하 같다)의 도로관리청(이하 "상급도로관리청"이라 한다)이 법 제36조제1항제2호에 따라 상급도로와 접속되거나 연결되는 하급도로(법 제10조 각 호에 따른 도로의 순위를 기준으로 해당 도로보다 낮은 순위의 도로를 말한다. 이하 같다)의 접속구간 또는 연결구간의 도로공사를 시행하려면 다음 각 호의 사항을 적은 도로공사 계획서에 설계도서를 첨부하여 해당 하급도로의 관리청(이하 "하급도로관리청"이라 한다)과 협의하여야 한다. 1. 해당 상급도로 및 하급도로의 종류·노선번호 및 노선명 2. 도로공사의 구간 또는 시행장소 3. 도로공사의 목적과 사유 4. 도로공사의 시행기간		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		5. 도로공사의 착수 및 준공 예정연월일 ② 상급도로관리청이 제1항에 따라 협의한 하급도로의 도로공사를 준공하였을 때에는 법 제36조제3항에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 첨부하여 해당 하급도로관리청에 통지하여야 한다.		
도로관리청이 아닌 자의 도로공사 및 도로의 유지·관리와 비용부담	제92조(도로관리청이 아닌 자가 시행하는 도로공사 등의 비용) ① 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자가 도로공사를 시행하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우 그 비용은 해당 도로공사의 시행자나 도로의 유지·관리 행위자가 부담한다. ② 국가는 제1항에 따른 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용 중 일반국도에 관한 비용의 일부를 보조할 수 있고, 지방자치단체는 그 밖의 도로에 관한 도로공사 또는 도로의 유지·관리에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.			

4) 공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리	제37조(공공단체 또는 사인의 도로공사 등) 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인(私人)에게 대통령령으로	제38조(공공단체 등의 도로공사 시행 등) 법 제37조에서 "대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리"란 기존 도로의 구조·시설		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다.	및 교통소통·안전에 영향을 주지 아니하는 범위에서 도로관리청이 공공단체 또는 사인의 도로이용의 편의 및 도로상의 안전 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 도로공사 또는 도로의 유지·관리를 말한다.		
		제32조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① 도로관리청은 법 제33조제1항, 제35조제1항 또는 제37조에 따라 도로공사를 시행하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 도로공사 시행 명령서에 설계도서를 첨부하여야 한다. ② 제1항에 따른 도로공사가 준공되었을 때에는 타공작물의 관리자, 도로공사 외의 공사(이하 "타공사"라 한다)의 시행자나 도로공사 외의 행위(이하 "타행위"라 한다)를 한 자 또는 공공단체나 사인(私人)은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 갖추어 도로관리청의 준공검사를 받아야 한다. 다만, 타공작물의 관리자, 타공사의 시행자나 타행위를 한 자가 행정청인 경우에는 미리 도로관리청과 협의하여야 한다. ③ 도로관리청은 법 제33조제1항 또는 제37조에 따라 타공작물의 관리자, 공공단체 또는 사인에게 도로의 유지·관리를 하게 하는 경우에는	제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① 영 제32조제1항에 따른 도로공사 시행명령서는 별지 제5호서식과 같다. ② ~ ③ (생 략) ※ 별지 제5호서식(도로공사 시행 명령서)	
			제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① (생 략) ② 영 제32조제2항에 따라 준공검사를 받으려는 타공작물의 관리자 등은 별지 제6호서식의 도로공사 준공검사 신청서를 도로관리청에 제출하여야 한다. ③ (생 략) ※ 별지 제6호서식(도로공사 준공검사 신청서)	
			제11조(타공작물의 관리자 등에 대한 도로공사의 시행명령 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제32조제3항에 따른 도로의 유지·관리 명령서는 별지 제7호서식과 같다. ※ 별지 제7호서식(도로의 유지·관리	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		국토교통부령으로 정하는 도로의 유지·관리 명령서에 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부하여야 한다.	명령서)	
공공단체 또는 사인의 도로공사 및 도로의 유지·관리의 비용부담	제91조(원인자의 비용 부담 등) ① ~ ② (생 략) ③ 공공단체 또는 사인이 제37조에 따라 도로공사를 하거나 도로의 유지·관리를 하는 경우 그 비용은 그 공공단체 또는 사인의 부담으로 한다. ④ ~ ⑥ (생 략)			

5) 부대공사의 시행과 비용 부담

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
부대공사의 시행	제34조(부대공사의 시행) ① 도로관리청은 도로공사 외의 공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사(이하 "부대공사"라 한다)를 도로공사와 함께 시행할 수 있다. 이 경우 부대공사는 도로공사로 본다. 1. 도로공사를 시행하기 위하여 필요하게 된 공사 2. 도로공사로 인하여 필요하게 된 공사 ② 도로관리청이 부대공사를 시행하는 경우에는 제33조제4항을 준용한다. 이 경우 "타공작물에 관한 공사"는 "부대공사"로, "타공작물"은 "관련 시설"로 본다.			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
부대공사의 비용 부담	※ 이 법에 따라 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 부담 제90조(부대공사의 비용) ① 부대공사의 비용은 부대공사를 실시하기 위한 도로에 대한 도로점용허가(국가 또는 지방자치단체가 제107조에 따라 도로관리청과 협의하거나 도로관리청의 승인을 받고 도로점용을 하는 경우를 포함한다)에 특별한 조건이 있는 경우 외에는 그 부대공사가 필요하게 된 범위에서 이 법에 따라 도로에 관한 비용을 부담하여야 할 자가 그 전부 또는 일부를 부담한다. ② ~ ③ (생 략)			
	※ 제68조제3호에 따라 점용료를 감면받은 자가 부담 제90조(부대공사의 비용) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 제68조제3호에 따라 점용료를 감면받은 자는 도로관리청(제112조에 따라 고속국도에 대한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 한국도로공사와 민자도로 관리자를 포함한다)이 도로공사를 시행하는 경우 해당 도로 점용으로 인하여 필요하게 된 타공사의 비용 전부를 부담하여야 한다. ③ (생 략)			
	※ 부대공사가 타공사 또는 타행위로 인하여 필요하게 된 경우 원인제공자가 부담			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	제90조(부대공사의 비용) ① ~ ② (생략) ③ 부대공사가 타공사 또는 타행위로 인하여 필요하게 된 경우 그 비용에 관하여는 제91조제1항 및 제2항을 준용한다.			

6) 타공사 또는 타행위로 인한 도로공사와 비용 부담

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
타공사 또는 타행위로 인한 도로공사	제35조(공사 원인자 등에 대한 공사시행 명령 등) ① 도로관리청은 도로공사 외의 공사(이하 "타공사"라 한다) 또는 도로공사 외의 행위(이하 "타행위"라 한다)로 인하여 도로공사가 필요하게 되면 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 그 도로공사를 시행하게 하거나 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행할 수 있다. ② 제1항에 따라 도로관리청이 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 도로공사를 시행하게 한 경우에는 제33조제3항을 준용한다. 이 경우 "타공작물의 관리자"는 "타공사의 시행자나 타행위를 한 자"로 본다. ③ 제1항에 따라 도로관리청이 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행하는 경우에는 해당 타공사의 시행자나 타행	제33조(타공작물에 관한 공사의 시행 등) ① 도로관리청은 법 제33조제1항(법 제34조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 타공작물에 관한 공사를 시행하는 경우와 법 제35조제1항에 따라 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행하는 경우에는 공사를 시행하기 전에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 설계도서와 비용예산서를 첨부하여 타공작물의 관리자 또는 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 미리 통지하여야 한다. ② 도로관리청은 제1항에 따른 공사를 준공하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 준공조서·설계도서와 비용정산서를 첨부하여 타공작물의 관리자 또는 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 통지하여야 한다.	제12조(타공작물 등에 대한 공사 시행통지 등) ① 영 제33조제1항(영 제68조제2항에서 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 공사 시행 통지는 별지 제8호서식에 따른다. ② ~ ③ (생 략) ※ 별지 제8호서식(공사 시행 통지서) 제12조(타공작물 등에 대한 공사 시행통지 등) ① (생 략) ② 영 제33조제2항(영 제68조제2항에서 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 공사 준공 통지는 별지 제9호서식에 따른다. ③ (생 략) ※ 별지 제9호서식(공사 준공 통지서) 제12조(타공작물 등에 대한 공사 시행통지 등) ① ~ ② (생 략) ③ 영 제33조제3항에 따른 타공작물의 유지·관리 통지는 별지 제10	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	위를 한 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사를 시행하기 전에 미리 통지하여야 하고, 공사를 준공하였을 때에는 준공 사실을 통지하여야 한다.	③ 도로관리청은 법 제33조제1항에 따라 타공작물의 유지·관리를 하려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부하여 타공작물의 관리자에게 통지하여야 한다.	호서식에 따른다. ※ 별지 제10호서식(타공작물의 유지·관리 통지서)	
타공사 또는 타행위로 인한 도로공사의 비용 부담	제91조(원인자의 비용 부담 등) ① 도로관리청은 타공사나 타행위로 인하여 도로공사를 시행하게 된 경우 타공사나 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 그 도로공사의 비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다. ② ~ ⑥ (생 략)		제47조(원인자에 대한 비용 부담 명령서) 영 제91조에 따른 원인자에 대한 비용 부담 명령서는 별지 제44호서식과 같다. ※ 별지 제44호서식(타공작물의 관리자 등에 대한 비용 부담 명령)	※ 타공사나 타행위로 인한 도로공사 비용의 징수에 관한 조례

(2) 접도구역의 지정·관리

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
접도구역의 지정 및 관리	※ 접도구역의 지정 제40조(접도구역의 지정 및 관리) ① 도로관리청은 도로 구조의 파손 방지, 미관(美觀)의 훼손 또는 교통에 대한 위험 방지를 위하여 필요하면 소관 도로의 경계선에서 20미터(고속국도의 경우 50미터)를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 접도구역(接道區域)을 지정할 수 있다. ② ~ ④ (생 략)	제39조(접도구역의 지정 등) ① 도로관리청이 법 제40조제1항에 따라 접도구역(接道區域)을 지정할 때에는 소관 도로의 경계선에서 5미터(고속국도의 경우는 30미터)를 초과하지 아니하는 범위에서 지정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 대해서는 접도구역을 지정하지 아니할 수 있다. 1.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제51조제3항에 따른 지구단	제15조(접도구역의 지정 제외대상 지역) 영 제39조제1항제2호에서 "국토교통부령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 중 도로관리청이 교통에 대한 위험 등이 없다고 인정하는 지역을 말한다. 1. 해당 지역의 도로 중 차로·길어깨·비탈면·측도·보도 및 길도랑 등에 제공되지 아니하는 부지의 폭(부체도로의 폭을 포함한다)이	※「접도구역 관리지침」

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		위계획구역 2. 그 밖에 접도구역의 지정이 필요하지 아니하다고 인정되는 지역으로서 국토교통부령으로 정하는 지역 ② ~ ③ (생 략)	인접한 접도구역(接道區域)의 폭 이상인 지역 2. 해당 지역의 도로의 폭 및 구조 등이 인접한 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 도로의 폭 및 구조 등과 유사하게 정비된 지역으로서 그 도시지역으로부터 1킬로미터 이내에 있는 지역 중 주민의 집단적 생활근거지로 이용되는 지역 3. 해당 지역의 도로의 폭 및 구조 등이 인접한 도시지역의 도로의 폭 및 구조 등과 유사하게 정비된 지역으로서 해당 지역의 양측에 인접한 도시지역 상호간의 거리가 10킬로미터 이내인 지역	
	※ 접도구역 지정의 고시 제40조(접도구역의 지정 및 관리) ① (생 략) ② 도로관리청은 제1항에 따라 접도구역을 지정하면 지체 없이 이를 고시하고, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 접도구역을 관리하여야 한다. ③ ~ ④ (생 략)	제39조(접도구역의 지정 등) ① (생 략) ② 도로관리청은 제1항에 따라 접도구역을 지정하였을 때에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 고시하여야 한다. 1. 도로의 종류·노선번호 및 노선명 2. 접도구역의 지정구간 및 범위 3. 그 밖에 필요한 사항 ③ (생 략)	제16조(접도구역의 지정 고시) 법 제40조제2항에 따른 접도구역 지정의 고시는 별지 제15호서식에 따르되, 해당 접도구역과 지적이 표시된 지형도면(도면의 축척 등 세부기준은 「토지이용규제 기본법 시행령」 제7조에 따른다)을 첨부하여야 한다. ※ 별지 제15호서식(접도구역 지정 고시)	※「접도구역 관리지침」
	※ 접도구역의 관리 제40조(접도구역의 지정 및 관리) ①		제17조(접도구역의 관리) ① 도로관리청은 법 제40조제2항에 따라 접	※「접도구역 관리지침」

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	(생 략) ② 도로관리청은 제1항에 따라 접도구역을 지정하면 지체 없이 이를 고시하고, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 접도구역을 관리하여야 한다. ③ ~ ④ (생 략)		도구역을 관리할 때에는 별표 1의 기준에 따라 표주(標柱) 및 표지 등을 설치하고, 다음 각 호의 관리대장을 작성·보관해야 한다. 1. 별지 제16호서식의 접도구역의 푯대 및 표지 관리대장 2. 별지 제17호서식의 접도구역의 기존 건축물(공작물) 관리대장 3. 별지 제18호서식의 접도구역의 불법건축물(공작물) 관리대장 ② 도로관리청은 접도구역에서의 불법행위나 푯대 등의 훼손 등을 방지하기 위하여 6개월마다 한 번 이상 확인점검을 실시해야 한다. ③ 도로관리청은 해당 연도 12월 31일을 기준으로 하여 관할도로의 접도구역에 대한 관리현황을 별지 제19호서식에 따라 다음 연도 1월 31일까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 시도 및 군도의 경우에는 광역시장 또는 도지사가 종합하여 제출하여야 한다. ④ 제1항 각 호의 관리대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다. ※ 별표 1(푯대 및 표지의 설치기준) ※ 별지 제16호서식(접도구역의 푯대 및 표지 관리대장) ※ 별지 제17호서식[접도구역의 기존	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
			건축물(공작물) 관리대장 ※ 별지 제18호서식[접도구역의 불법 건축물(공작물) 관리대장 ※ 별지 제19호서식[접도구역의 푯대 및 기존 건축물(공작물) 관리현황 보고서	
	o 접도구역에서의 금지행위 제40조(접도구역의 지정 및 관리) ① ~ ② (생 략) ③ 누구든지 접도구역에서는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 도로 구조의 파손, 미관의 훼손 또는 교통에 대한 위험을 가져오지 아니하는 범위에서 하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위는 그러하지 아니하다. 1. 토지의 형질을 변경하는 행위 2. 건축물, 그 밖의 공작물을 신축·개축 또는 증축하는 행위 ④ (생 략)	※ 접도구역에서 허용되는 행위 제39조(접도구역의 지정 등) ① ~ ② (생 략) ③ 법 제40조제3항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물의 신축 가. 연면적 10제곱미터 이하의 화장실 나. 연면적 30제곱미터 이하의 축사 다. 연면적 30제곱미터 이하의 농·어업용 창고 라. 연면적 50제곱미터 이하의 퇴비사 2. 증축되는 부분의 바닥면적의 합계가 30제곱미터 이하인 건축물의 증축 3. 건축물의 개축·재축·이전(접도구역 밖에서 접도구역 안으로 이전하는 경우는 제외한다) 또는 대수선	제18조(접도구역에서 허용되는 행위) 영 제39조제3항제13호에서 "국토교통부령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다. 1. 담장(출입문을 포함한다)의 설치 2. 건물에 부속된 기존의 화장실·퇴비사·축사 등을 같은 면적의 범위에서 같은 대지 안으로 이전하는 행위 3. 도로공사를 위하여 설치하는 가설건축물로서 2년 이내에 철거될 건축물의 설치 4. 국가 또는 지방자치단체가 아치(arch)와 각종 표지판을 설치하는 행위 5. 전기공급시설(도로 구조의 손괴 방지, 미관 보존 또는 교통에 대한 위험이 없는 범위에서 소수력발전용 송수관을 포함한다)·가스공급시설·전기통신시설·송유관·열수송시설·수도시설 및 하수도시설의 설치 6. 농산물의 저장을 위한 굴착행위	※「접도구역 관리지침」

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		4. 도로의 이용 증진을 위하여 필요한 주차장의 설치 5. 도로 또는 교통용 통로의 설치 6. 도로와 잇닿아 있지 아니하는 용수로·배수로의 설치 7.「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 산업단지개발사업,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역에서의 개발사업 또는「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업 8.「문화재보호법」 제2조제1항에 따른 문화재의 수리 9. 건축물이 아닌 것으로서 국방의 목적으로 필요한 시설의 설치 10. 철도의 관리를 위하여 필요한 운전보안시설 또는 공작물의 설치 11. 토지의 형질변경으로서 경작지의 조성, 도로 노면의 수평연장선으로부터 1.4미터 미만의 성토 또는 접도구역 안의 지면으로부터 깊이 1미터 미만의 굴착·절토 12. 울타리·철조망의 설치로서 운전자의 시계(視界)를 방해하지 아니하는 경미한 행위 12의2. 재해 복구 또는 재난 수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위 13. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 행위	7. 농업용 분뇨장, 원두막, 30제곱미터 이하의 농수산물 판매용 좌판 및 30제곱미터 이하의 농수산물 저온 저장시설의 설치 8. 농업용·원예용 비닐하우스(영구시설이 아닌 것만 해당한다) 및 비닐하우스의 운영에 필요한 냉난방기의 설치 9. 마을도로 및 농로(農路)의 보수 행위 10. 기존 건축물의 용도변경 11. 건축물의 외벽과 담장 사이에 볕가리개를 설치하는 행위 12. 건축물이나 도로의 안전을 위한 축대·옹벽의 설치	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	※ 접도구역에 있는 시설등에 대한 조치명령 제40조(접도구역의 지정 및 관리) ① ~ ③ (생 략) ④ 도로관리청은 도로 구조나 교통안전에 대한 위험을 예방하기 위하여 필요하면 접도구역에 있는 토지, 나무, 시설, 건축물, 그 밖의 공작물(이하 "시설등"이라 한다)의 소유자나 점유자에게 상당한 기간을 정하여 다음 각 호의 조치를 하게 할 수 있다. 1. 시설등이 시야에 장애를 주는 경우에는 그 장애물을 제거할 것 2. 시설등이 붕괴하여 도로에 위해(危害)를 끼치거나 끼칠 우려가 있으면 그 위해를 제거하거나 위해 방지시설을 설치할 것 3. 도로에 토사 등이 쌓이거나 쌓일 우려가 있으면 그 토사 등을 제거하거나 토사가 쌓이는 것을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것 4. 시설등으로 인하여 도로의 배수시설에 장애가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 그 장애를 제거하거나 장애의 발생을 방지할 수 있는 시설을 설치할 것			
벌칙	※ 제40조제3항을 위반하여 접도구역에서 토지의 형질을 변경하는 등의 행위를 한 자 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 제40조제3항을 위반하여 접도구역에서 토지의 형질을 변경하는 등의 행위를 한 자 4. ~ 11. (생 략)			

(3) 권한의 위임·위탁

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
권한의 위임·위탁	※ 국토교통부장관의 권한의 위임 제110조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 국토교통부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제9조의2에 따른 대도시권광역교통위원장, 시·도지사 또는 국토교통부 소속기관의 장에게 위임할 수 있다. ② ~ ④ (생 략)	※ 국토교통부장관의 일반국도에 관한 권한의 시·도지사에게 위임 제100조(권한의 위임) ① (생 략) ② 국토교통부장관은 법 제110조제1항에 따라 일반국도에 관한 권한을 다음 각 호의 구분에 따라 시·도지사에게 위임한다. 1. 일반국도(제2호에 따른 위임국도는 제외한다)에 대해서는 다음 각 목의 권한 가. 법 제40조제2항에 따른 접도구역의 관리에 관한 사항 나. 법 제40조제3항을 위반한 자에 대한 법 제96조에 따른 처분 또는 조치 2. 위임국도에 대해서는 제1호 각 목 및 제3항 각 호(제3호는 제외한다)에 따른 권한 ③ ~ ⑥ (생 략)		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		※ 국토교통부장관의 일반국도에 관한 권한의 지방국토관리청장에 위임 제100조(권한의 위임) ① ~ ② (생 략) ③ 국토교통부장관은 법 제110조제1항에 따라 제2항제2호의 구간을 제외한 일반국도에 관한 다음 각 호의 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다. 1. 법 제25조에 따른 도로구역의 결정·변경·폐지 및 고시 2. 법 제30조에 따른 도로구역 내 시설의 설치·운영 3. 법 제31조제1항에 따른 도로공사와 도로의 유지·관리 4. 법 제32조제1항 및 제3항에 따른 도로공사 및 권한의 대행에 관한 사항 5. 법 제33조제1항 및 제3항에 따른 타공작물의 관리자에 대한 도로공사의 시행명령, 도로의 유지·관리 명령 및 준공검사 6. 법 제33조제1항 및 제4항에 따른 타공작물에 관한 공사의 직접 시행과 공사시행 및 준공 사실의 통지 7. 법 제34조에 따른 부대공사의 시행 8. 법 제35조에 따른 공사 원인자 등에 대한 공사시행 명령 등 9. 법 제36조에 따른 도로관리청이		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		아닌 자의 도로공사 등 10. 법 제37조에 따른 공공단체 또는 사인에 대한 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리 명령 11. 법 제38조에 따른 공공시설의 귀속 및 등기 12. 법 제39조제1항에 따른 도로의 사용 개시 및 폐지 13. 법 제40조제1항·제2항 및 제4항에 따른 접도구역의 지정·고시 및 시설 등의 소유자나 점유자에 대한 조치명령 14. 법 제48조에 따른 자동차전용도로의 지정 15. 법 제52조제1항에 따른 자동차전용도로 등에 대한 다른 시설의 연결허가 16. 법 제53조제5항에 따른 진출입로 연결허가 17. 법 제54조에 따른 보도의 설치 및 관리 18. 법 제55조에 따른 도로표지의 설치·관리 19. 법 제56조에 따른 도로대장의 작성·보관 20. 법 제57조에 따른 도로관리원의 임명 21. 법 제60조에 따른 도로교통정보체계의 구축·운영 및 도로정보의 수집·가공·제공		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		22. 법 제61조 및 제62조에 따른 도로의 점용 허가 및 안전관리 23. 법 제65조에 따른 도로 점용공사의 대행 24. 법 제66조에 따른 점용료의 부과·징수 25. 법 제69조에 따른 점용료의 강제징수 및 법 제70조에 따른 과오납 점용료의 반환 26. 법 제71조에 따른 이의신청에 대한 심사 및 통보 27. 법 제72조에 따른 변상금의 징수 28. 법 제73조에 따른 원상회복의 명령 29. 법 제76조에 따른 도로의 통행 금지·제한 명령 30. 법 제77조에 따른 차량의 운행 제한과 차량운행의 허가 31. 법 제80조에 따른 운행제한 위반 차량 운전자에 대한 명령 32. 법 제82조에 따른 도로공사의 시행을 위한 토지 등의 수용 또는 사용 33. 법 제83조에 따른 재해 발생 시 토지 등의 일시 사용 또는 수용 등 34. 법 제89조제2항에 따른 타공작물의 관리자에 대한 도로공사 및 도로의 유지·관리 비용의 부과·		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		징수, 같은 조 제3항에 따른 타공작물에 관한 공사 및 관리에 필요한 비용의 부과·징수 35. 법 제90조에 따른 부대공사 비용의 부과·징수 36. 법 제91조제1항·제3항 및 제4항에 따른 원인자 및 공공단체 또는 사인 등에 대한 비용의 부과·징수, 같은 조 제5항 및 제6항에 따른 정보의 제공 요청 및 관리·파기 37. 법 제96조에 따른 법령 위반자 등에 대한 처분 또는 조치(제1항 제1호나목에 따라 시·도지사에게 위임되는 권한은 제외한다) 38. 법 제97조에 따른 공익을 위한 처분 39. 법 제100조에 따른 이행강제금의 부과·징수 40. 법 제103조에 따른 수수료의 징수 41. 법 제106조에 따른 권리·의무 승계신고의 접수 42. 법 제117조에 따른 과태료의 부과·징수 ④ ~ ⑥ (생 략)		
		※ 국토교통부장관의 국가지원지방도에 관한 권한의 지방국토관리청장에게 위임 제100조(권한의 위임) ① ~ ③ (생 략)		

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		④ 국토교통부장관은 법 제110조제1항에 따라 국가지원지방도에 관한 다음 각 호의 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다. 1. 제87조제1항에 따른 공사착공보고 및 분기별 공정보고의 접수 2. 제87조제2항에 따른 사업실적보고의 접수 ⑤ ~ ⑥ (생 략)		
		※ 국토교통부장관의 과태료 부과·징수 권한의 지방국토관리청장에게의 위임 제100조(권한의 위임) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 국토교통부장관은 법 제110조제1항에 따라 고속국도에 관한 법 제117조에 따른 과태료의 부과·징수 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다.		
		※ 지방국토관리청장의 국토교통부장관에 대한 보고 의무 제100조(권한의 위임) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 국토교통부장관은 법 제110조제1항에 따라 고속국도에 관한 법 제117조에 따른 과태료의 부과·징수 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다.	제52조(위임사무의 보고기간) 영 제100조제4항에 따라 도로관리청으로부터 공사착공 상황 등을 보고받은 지방국토관리청장은 영 제100조제5항에 따라 보고받은 날부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 보고해야 한다.	
	※ 국토교통부장관의 권한의 재위임 제110조(권한의 위임·위탁) ① (생 략) ② 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 또는 국토교통부 소속			

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	기관의 장은 제1항에 따라 국토교통부장관으로부터 위임받은 권한의 일부를 시장(행정시의 시장을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)·군수·구청장 또는 일반국도의 건설과 관리에 관한 업무를 수행하는 행정기관의 장에게 재위임할 수 있다. 이 경우 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사가 시장·군수·구청장에게 재위임하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. ③ ~ ④ (생 략)			
	※ 국토교통부장관의 도로의 유지·관리에 관한 업무의 권한의 관련기관 또는 단체에의 위탁 제110조(권한의 위임·위탁) ① ~ ② (생 략) ③ 국토교통부장관은 다음 각 호의 업무에 관한 도로관리청으로서의 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로와 관련된 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 그 밖에 도로의 계획, 건설, 보수, 유지·관리에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ④ (생 략)	제101조(업무의 위탁) ① 법 제110조제3항제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 업무에 관한 사항을 말한다. 1. 법 제59조제1항제2호에 따른 정보시스템의 관리 업무 2. 제2조제2호에 따른 교량 중 특수교(特殊橋)의 관리 업무 ② 국토교통부장관은 법 제110조제3항에 따라 업무를 위탁하려는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관으로서 위탁 업무를 수행할 수 있는 인력과 장비를 갖추고 있다고 인정하는 기관에 위탁하여야 한다. 1.「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관		※ 업무 위탁에 필요한 사항의 고시

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
		등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 2.「민법」 제32조에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아 설립된 비영리법인 3.「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 ③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 업무를 위탁하는 경우에는 위탁받을 기관의 명칭·주소·대표자와 위탁하는 업무의 내용 및 처리방법, 그 밖에 필요한 사항을 고시하여야 한다.		
	※ 국토교통부장관의 위임 및 위탁에 관한 사항에 대한 시정명령 제110조(권한의 위임·위탁) ① ~ ③ (생 략) ④ 국토교통부장관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 권한을 위임(제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 업무를 수행하게 하는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 재위임 받거나 업무를 위탁받은 자에 대하여 그 권한 또는 업무 수행의 적절성 여부 등을 확인하기 위해서 필요하면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 자료 요구, 현장조사 또는 시정명령 등 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 권한을 위임 또는 재위임 받		제53조(자료제출의 요구 등) ① 법 제110조제4항에 따른 자료 요구는 문서로 하여야 한다. ② 법 제110조제4항에 따라 현장조사를 하려는 경우에는 미리 현장조사의 목적, 시기 등을 문서로 해당 기관에 통보하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 권한을 위임(법 제31조제2항에 따라 국토교통부장관이 도지사 또는 특별자치도지사에게 업무를 수행하게 하는 경우를 포함한다) 또는 재위임받거나 업무를 위탁받은 자의 권한 또는 업무의 수행이 위법 또는 부당하다고 인정되는 경우에는 법 제110조제4항에 따라 위반내용·시정사항 및 시정기한 등을 서면에 명시하여 시	

규정 사항	「도로법」	「도로법 시행령」	「도로법 시행규칙」	관련 행정규칙 및 조례 등
	거나 업무를 위탁받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.		정명령을 할 수 있다. 이 경우 천재지변 그 밖에 기술적인 곤란 등 부득이한 사유로 시정기한에 필요한 조치를 취하는 것이 곤란한 경우에는 한차례만 시정기한을 연장할 수 있다.	

■ 부록 2 : 도로점용 관련 주요 규정의 연혁

1. 도로점용의 허가

(1) 제도의 도입

「도로법」의 제정법([시행 1962. 1. 1.] [법률 제871호, 1961. 12. 27., 제정]) 제40조에서 "도로점용허가 제도" 도입

(2) 도로점용허가의 대상

1) 규정의 형식 변화

「도로법」에 규정	o 도로구역 내에서의 "공작물 기타 도로의 점용"을 점용허가 대상으로 규정 o 제정법 ~ 1968년 일부개정([시행 1968. 12. 21.] [법률 제2057호, 1968. 12. 21., 일부개정] 때까지
「도로법 시행령」에 점용허가 대상이 되는 "공작물·물건 기타의 시설의 종류"를 정하도록 위임	o 1970년 일부개정([시행 1970. 9. 10.] [법률 제2232호, 1970. 8. 10., 일부개정])부터 현행법까지

2) 점용허가 대상 규정의 연혁

제정법 ~ 1968년 일부개정([시행 1968. 12. 21.], [법률 제2057호, 1968. 12. 21., 일부개정] 때까지	o 도로법 제40조 (도로의 점용) 도로의 구역내에서 공작물을 신설, 개축, 변경 또는 제거하거나 기타 도로를 점용하고자 하는 자는 관리청의 허가를 받아야 한다.
1970년 일부개정([시행 1970. 9. 10.] [법률 제2232호, 1970. 8. 10., 일부개정])	o 도로법 제40조(도로의 점용) ①도로의 구역안에서 공작물·물건 기타의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 기타의 목적으로 도로를 점용하고자 하는 자는 관리청의 허가를 받아야 한다. ② 전항의 규정에 의하여 허가를 받을 수 있는 공작물·물건 기타의 시설의 종류와 도로의 점용허가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. o 시행령 제24조 (점용의 허가신청) ⑤ 법 제40조제2항의 규정에 의하여 도로의 점용허가(법 제8조의 규정에 의하여 다른 국가사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인)를 받을 수 있는 공작물·물건 기타의 시설의 종류는 다음 각호와 같다. 〈신설 1971·8·5〉

	1. 전기통신설비 및 전선로와 이들의 지지물 및 그 지지물에 유사한 공작물 2. 수도관·하수도관·깨스관과 이들에 유사한 시설 3. 광고탑·광고판과 이들에 유사한 물건 4. 주유소·주차장·자동차정류장·자동차수리소·승강대·화물적치장·휴게소와 이들에 유사한 시설 5. 철도·궤도와 이들에 유사한 시설 6. 지하도·지하실과 이들에 유사한 시설 7. 전 각호에 게기된 것 이외에 관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건 및 시설
1977년 일부개정 ([시행 1977. 5. 27.], [대통령령 제8577호, 1977. 5. 27., 일부개정])	시행령 제24조(점용의 허가신청) ⑤ 생략 1. 전기사업법에 의한 전기공작물, 전기통신법에 의한 전기통신시설 및 우편법에 의한 우편함과 이들에 유사한 공작물 2. ~ 5. 생략 6. 지하도·지하실·육교와 이들에 유사한 시설 7. 전 각호에 게기된 것 이외에 관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설
1985년 일부개정 ([시행 1985. 10. 16.], [대통령령 제11780호, 1985. 10. 16., 일부개정])	시행령 제24조(점용의 허가신청) ⑤ 생략 1. 전기사업법에 의한 전기공작물, 전기통신기본법에 의한 전기통신설비, 전파관리법에 의한 전파관리업무의 공중선과 그 부속설비 및 우편법에 의한 우편함과 이들에 유사한 공작물 2. ~ 7. 생략
1993년 일부개정 ([시행 1993. 8. 14.], [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정])	시행령 제24조(점용의 허가신청) ⑤ 생략 1. 전주·전선·변압탑·공중선·우체통·공중전화 기타 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관 기타 이와 유사한 것 3. 생략 4. 주유소·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·자동차수리소·승강대·화물적치장·휴게소 기타 이와 유사한 것 5. 생략 6. 지하상가·지하실·통로·육교 기타 이와 유사한 것 7. 노점·자동판매기·상품진열대 기타 이와 유사한 것 8. 간판·표지·깃대·주차미터기·현수막 및 아취 9. 공사용 판자벽·발판·대기소등의 공사용시설 및 자재 10. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·주차장·광장·공원 기타 이와 유사한 시설 11. 제1호 내지 제10호외에 관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설
1999년 일부개정 ([시행 1999. 8. 9.], [대통령령 제16510호, 1999. 8. 6., 일부개정])	시행령 제24조(점용의 허가신청) ⑤ 생략 1. 전주·전선·변압탑·공중선·우체통·공중전화·무선전화기지국·종합유선방송용단자함·발신전용휴대전화기지국 기타 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기통신관·송열관·어스앙카·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설 기타 이와 유사한 것 3. 삭제 〈1999. 8. 6.〉

	4. ~ 6. 생략 7. 삭제 〈1999. 8. 6.〉 8. 간판·표지·깃대·주차미터기·현수막 및 아취 9. 공사용 판자벽·발판·대기소등의 공사용시설 및 자재 10. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·주차장·광장·공원, 체육시설 기타 이와 유사한 시설 11. 제1호 내지 제10호외에 관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 건설교통부령 또는 당해관리청의 조례로 정한 것
2012년 일부개정 ([시행 2013. 2. 28.], [대통령령 제24205호, 2012. 11. 27., 일부개정])	o 시행령 제28조(점용의 허가신청) ⑤ 생략 1. 전주·전선·변압탑·공중선·우체통·공중전화·무선전화기지국·종합유선방송용단자함·발신전용휴대전화기지국·전기자동차 충전시설·태양광발전시설·태양열발전시설·풍력발전시설, 그 밖에 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기통신관·송열관·지중정착장치(어스앵커)·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설·수질자동측정시설, 그 밖에 이와 유사한 것 3. ~ 4. 생략 5. 지하상가·지하실(「건축법」 제2조제1항제2호의 건축물로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제61조제1호에 따라 설치하는 경우만 해당한다)·통로·육교, 그 밖에 이와 유사한 것 6. 간판·표지·깃대·주차측정기·현수막 및 아치 7. 생략 8. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·주차장·광장·공원, 체육시설, 그 밖에 이와 유사한 시설(유류·가스 등 인화성 물질을 취급하는 사무소·점포·창고 등은 제외한다) 9. 제1호부터 제8호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로 10. 제1호부터 제9호까지에서 규정한 것 외에 관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 국토해양부령 또는 해당 관리청의 조례로 정한 것
2014년 시행령 전부개정 ([시행 2014. 7. 15.], [대통령령 제25456호, 2014. 7. 14., 전부개정])	o 시행령 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 생략 1. 전주·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량검지기, 주차측정기[33], 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기관·전기통신관·송열관·농업용수관·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설·수질자동측정시설·지중정착장치(어스앵커)·암거, 그 밖에 이와 유사한 것 3. ~ 5. 생략 6. 간판(돌출간판을 포함한다)·표지·깃대·현수막 및 아치 7. 버스표판매대·구두수선대·노점·자동판매기·상품진열대, 그 밖에 이와 유사한 것

2014년 전부개정에서 “제28조(점용허가를 받을 수 있는 공작물)” 규정 신설 ([시행 2014. 7. 15.], [국토교통부령 제111호, 2014. 7. 15., 전부개정])	8. ~ 9. 생략 10. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 편의시설 중 높이차이 제거시설 또는 주출입구 접근로, 그 밖에 이와 유사한 것 11. 생략 12. 제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 국토교통부령 또는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한 것 o 시행규칙 제28조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 영 제55조제12호에서 “국토교통부령으로 정하는 것”이란 농작물, 수목, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.
2015년 일부개정 ([시행 2015. 8. 11.], [대통령령 제26483호, 2015. 8. 11., 일부개정])	o 시행령 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 생략 1. 전주·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량검지기, 주차측정기, 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것 2. ~ 5. 생략 6. 간판(돌출간판을 포함한다), 표지, 깃대, 현수막, 현수막 게시시설 및 아치. 다만, 현수막 게시시설은 국가 또는 지방자치단체가 설치·관리하는 경우만 해당한다. 7. 버스표판매대·구두수선대·노점·자동판매기·현금자동입출금기·상품진열대, 그 밖에 이와 유사한 것 8. ~ 12. 생략
2017년 일부개정 ([시행 2017. 12. 5.], [대통령령 제28461호, 2017. 12. 5., 일부개정]) ~ 현행규정	o 시행령 제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제2항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다. 〈개정 2014. 11. 24., 2015. 8. 11., 2017. 12. 5.〉 1. 전주·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량검지기, 주차측정기, 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것 2. 수도관·하수도관·가스관·송유관·전기관·전기통신관·송열관·농업용수관·작업구(맨홀)·전력구·통신구·공동구·배수시설·수질자동측정시설·지중정착장치(어스앵커)·암거, 그 밖에 이와 유사한 것 3. 주유소·수소자동차 충전시설·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·자동차수리소·승강대·화물적치장·휴게소, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로 4. 철도·궤도, 그 밖에 이와 유사한 것 5. 지하상가·지하실(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제61조제1호에 따라 설치하는 경우만 해당한다)·통로·육교, 그 밖에 이와 유사한 것

	6. 간판(돌출간판을 포함한다), 표지, 깃대, 현수막, 현수막 게시시설 및 아치. 다만, 현수막 게시시설은 국가 또는 지방자치단체가 설치·관리하는 경우만 해당한다. 7. 버스표판매대·구두수선대·노점·자동판매기·현금자동입출금기·상품진열대, 그 밖에 이와 유사한 것 8. 공사용 판자벽·발판·대기소 등의 공사용 시설 및 자재 9. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·자동차주차장·광장·공원, 체육시설, 그 밖에 이와 유사한 시설(유류·가스 등 인화성 물질을 취급하는 사무소·점포·창고 등은 제외한다) 10. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 편의시설 중 높이차이 제거시설 또는 주출입구 접근로, 그 밖에 이와 유사한 것 11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로 12. 제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 국토교통부령 또는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한 것
2021년 타법개정 ([시행 2021. 1. 5.] [대통령령 제31380호, 2021. 1. 5., 타법개정] ~ 현행 규정)	제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제2항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다. 〈개정 2014. 11. 24., 2015. 8. 11., 2017. 12. 5., 2021. 1. 5.〉 1. 전봇대·전선, 공중선, 가로등, 변압탑, 지중배전용기기함, 무선전화기지국, 종합유선방송용단자함, 발신전용휴대전화기지국, 교통량검지기, 주차측정기, 전기자동차 충전시설, 태양광발전시설, 태양열발전시설, 풍력발전시설, 우체통, 소화전, 모래함, 제설용구함, 공중전화, 송전탑, 그 밖에 이와 유사한 것 2. ~ 12. (생략)

(3) 도로점용허가의 기준

1) 규정의 형식 변화

「도로법」 제41조에서 공익사업을 위한 도로점용허가의 기준만을 규정	o 도로법 제41조(공익사업을 위한 도로의 점용) 관리청은 법률의 규정에 의하여 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 공익사업을 위한 도로의 점용의 허가를 거절할 수 없다. 단 교통이 현저히 복주하거나 특히 폭원이 협소한 도로에 있어서 교통상 부득이한 경우나 기타 정당한 사유가 있을 때에는 예외로 한다. o 제정법 ~ 1968년 일부개정([시행 1968. 12. 21.] [법률 제2057호, 1968. 12. 21., 일부개정] 때까지

33) 위치 이동

「도로법」의 위임에 따라 「도로법 시행령」에서 "도로점용허가의 기준"에 관한 사항을 규정하기 시작	o 도로법[34] 제40조(도로의 점용) ① 생략 ② 전항의 규정에 의하여 허가를 받을 수 있는 공작물·물건 기타의 시설의 종류와 도로의 점용허가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. o 도로법 시행령[35] 제24조의3(점용에 관한 사업계획서 등) ① 도로를 굴착하여 공작물·물건 기타의 시설(지표 지하 매설물에 한한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하고자 하는 자는 그 점용에 관한 사업계획서를 매년 1월 또는 7월중에 관리청에 제출하여야 한다. ② 관리청은 제1항의 사업계획서를 받은 때에는 2개이상의 공사가 동시에 시행될 수 있도록 점용기간·점용장소·점용공사방법 등을 조정하여 사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다. ③ 제24조의 규정에 의하여 도로점용허가 신청을 할 때에는 제2항의 규정에 의하여 통보된 내용에 따라 하여야 한다. ④ 천재·지변 기타 부득이한 사유가 있는 때에는 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 제24조의 규정에 의한 도로점용허가신청을 할 수 있다.
「도로법」의 위임에 따라 「도로법 시행령」 별표에서 "도로점용기준"을 별도로 규정함 ([시행 1993. 8. 14.], [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정])	o 「도로법 시행령」 제24조(점용의 허가신청) ① 법 제40조제1항의 규정에 의한 허가를 받고자 하는 자는 다음의 사항을 기재한 신청서에 설계도면을 첨부하여 관리청에 제출하여야 한다. 이 경우 도로의 굴착을 필요로 하는 때에는 교통소통대책에 관한 계획서를 함께 제출하여야 한다.〈개정 1971·8·5, 1985·10·16, 1993·8·14, 〉 ~ 8. 생략 ② 제1항의 규정에 의하여 점용허가를 신청하는 자는 신청서에 점용장소·점용기간·공작물 또는 시설의 구조등 점용에 관한 사항을 기재함에 있어서 별표1(도로점용기준)의 기준에 적합하게 하여야 한다.
도로점용 허가의 기준을 정할 수 있는 위임근거를 명확히 규정 ([시행 2007. 3. 29.], [법률 제8124호, 2006. 12. 28., 일부개정])	o 도로법 제40조 (도로의 점용) ① 도로의 구역안에서 공작물·물건 기타의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 기타의 목적으로 도로를 점용하고자 하는 자는 관리청의 허가를 받아야 한다. ② 제1항의 규정에 따라 허가를 받을 수 있는 공작물·물건 그 밖의 시설의 종류와 도로 점용허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ ~ ⑥ 생략

34) 1970년 「도로법」의 일부개정([시행 1970. 9. 10.] [법률 제2232호, 1970. 8. 10., 일부개정])부터 현형법까지
35) 1977년 시행령 일부개정([시행 1977. 5. 27.], [대통령령 제8577호, 1977. 5. 27., 일부개정])

2) 도로점용허가의 기준 연혁의 주요 내용

점용허가 기준 연혁	주요 내용
제정법	o 법률에 따라 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 공익사업을 위한 도로점용허가의 기준을 규정 o 도로법 제41조 (공익사업을 위한 도로의 점용) 관리청은 법률의 규정에 의하여 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 공익사업을 위한 도로의 점용의 허가를 거절할 수 없다. 단 교통이 현저히 복주하거나 특히 폭원이 협소한 도로에 있어서 교통상 부득이한 경우나 기타 정당한 사유가 있을 때에는 예외로 한다.
도로굴착을 수반하는 도로점용허가의 기준에 관한 사항을 규정	o 도로법 시행령[36] 제24조의3(점용에 관한 사업계획서 등) ① 도로를 굴착하여 공작물·물건 기타의 시설(지표 지하 매설물에 한한다)을 신설·개축·변경 또는 제거하고자 하는 자는 그 점용에 관한 사업계획서를 매년 1월 또는 7월중에 관리청에 제출하여야 한다. ② 관리청은 제1항의 사업계획서를 받은 때에는 2개이상의 공사가 동시에 시행될 수 있도록 점용기간·점용장소·점용공사방법 등을 조정하여 사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다. ③ 제24조의 규정에 의하여 도로점용허가 신청을 할 때에는 제2항의 규정에 의하여 통보된 내용에 따라 하여야 한다. ④ 천재·지변 기타 부득이한 사유가 있는 때에는 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 제24조의 규정에 의한 도로점용허가신청을 할 수 있다.
1980년 일부개정 ([시행 1980. 10. 28.], [대통령령 제10053호, 1980. 10. 28., 일부개정])	o 신설 또는 개척한 도로에 대한 도로굴착을 수반하는 점용허가의 기준 규정 o 시행령 제24조의4 (점용에 관한 사업계획서 등) ① 생략 ② 관리청은 제1항의 사업계획서를 받은 때에는 2개 이상의 공사가 동시에 시행될 수 있도록 도로굴착관련사업조정위원회의 조정을 거쳐 그 점용기간·점용장소·점용공사 등을 조정하여 사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다. ③ 생략 ④ 신설 또는 개축한 도로로서 포장된 도로의 노면에 대하여는 그 신설 또는 개축한 날로부터 3년(보도인 경우에는 1년)내에는 도로굴착을 수반하는 점용허가는 이를 할 수 없다. 다만, 천재·지변 기타의 재해 등으로 인한 긴급복구공사를 할 경우, 군사상 필요한 경우 또는 농어촌새마을사업의 지원을 위한 전기공급시설 및 수도시설의 설치를 위한 공사를 할 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 포장된 기존도로로서 도로굴착관련공사를 시행한 구간의 노면에 대하여는 그 공사가 완료된 날로부터 2년(보도인 경우에는 1년)내에는 도로굴착을 수반하는 점용허가는 이를 할 수 없다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제4항 단서의 규정에 해당되는 경우 2. 전기 또는 전화의 불통으로 인한 긴급소통공사를 할 경우 3. 수도관·가스관 등의 파열 또는 누출 등으로 인한 긴급복구공사를 할 경우 4. 전기·전화·수도·가스의 공급을 위한 것으로서 연장 10미터이하, 폭 3미터이하의 소규모의 횡단굴착공사를 할 경우

점용허가 기준 연혁	주요 내용
	5. 지하매설물의 유지관리를 위한 연장 10미터이하, 폭 3미터이하의 소규모의 굴착공사를 할 경우 [전문개정 1980·10·28] o 도로굴착관련사업조정위원회의 신설 o 시행령 제24조의5 (도로굴착관련사업조정위원회의 설치 등) ① 제24조의4의 규정에 의한 도로굴착관련사업을 조정하게 하기 위하여 시(서울특별시와 부산시를 포함한다) 및 군에 도로굴착관련사업조정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. ② 위원회는 다음 각호의 사항을 협의·조정한다. 1. 도로굴착관련사업의 장기계획 및 연차계획의 수립·조정에 관한 사항 2. 도로굴착관련시설의 시공방법 및 시공기간에 관한 사항 3. 도로굴착관련시설의 유지·관리에 관한 사항 4. 제1호 내지 제3호 이외에 도로굴착관련사업에 관련되는 사항 [본조신설 1980·10·28]
1993년 일부개정 ([시행 1993. 8. 14.], [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정])	o「도로법 시행령」 별표1에서 점용장소, 점용기간, 점용물의 구조, 공사방법 등을 정한 "도로점용기준"에 관한 사항을 별도로 규정 o 시행령 제24조 (점용의 허가신청) ① 법 제40조제1항의 규정에 의한 허가를 받고자 하는 자는 다음의 사항을 기재한 신청서에 설계도면을 첨부하여 관리청에 제출하여야 한다. 이 경우 도로의 굴착을 필요로 하는 때에는 교통소통대책에 관한 계획서를 함께 제출하여야 한다.〈개정 1971·8·5, 1985·10·16, 1993·8·14, 1994·9·16〉 1. 점용의 목적 2. 점용의 장소와 면적 3. 점용의 기간 4. 공작물 또는 시설의 구조 5. 공사시설의 방법 6. 공사의 시기 7. 도로의 복구방법 8. 도로를 굴착할 경우 흙이나 먼지가 날아 퍼지는 것을 막는 방법 ② 제1항의 규정에 의하여 점용허가를 신청하는 자는 신청서에 점용장소·점용기간·공작물 또는 시설의 구조등 점용에 관한 사항을 기재함에 있어서 별표1의 기준에 적합하게 하여야 한다. 〈개정 1993·8·14〉
1996년 일부개정 ([시행 1996. 7. 1.], [대통령령 제15100호, 1996. 7. 1., 일부개정])	o 도로굴착을 수반하는 도로점용허가를 신청하는 때에는 교통소통대책과 주요지하매설물의 안전대책 및 사후관리계획을 제출하도록 함. o 제24조 (점용의 허가신청) ① 생략 ② 도로점용이 도로의 굴착을 필요로 하는 때에는 제1항의 규정에 의한 신청서에 다음 각호의 사항에 관한 서류를 첨부하여야 한다.〈개정 1996·7·1〉 1. 교통소통대책 2. 제24조의4제3항의 규정에 의한 주요지하매설물의 안전대책 3. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우에 한한다)

점용허가 기준 연혁	주요 내용
	o 도로굴착공사에 관한 안전대책의 수립과 준공도면의 제출이 의무화되어 있는 주요지하매설물의 범위를 정함. o 시행령 제24조의5 (주요지하매설물) 법 제40조제3항 본문에서 "대통령령이 정하는 주요지하매설물"이라 함은 다음 각호의 시설을 말한다. 1. 도시가스사업법 제2조제5호의 가스공급시설 2. 송유관사업법 제2조제2호의 송유관 3. 수도법 제3조제7호의 광역상수도와 동법 동조제8호 및 동조제10호의 지방상수도 및 공업용수도중 관경이 700밀리미터이상인 관로시설 4. 전기사업법 제2조제7호의 전기설비중 발전소 상호간, 변전소 상호간 또는 변전소와 발전소간의 154,000볼트이상의 송전시설 5. 전기통신기본법 제2조제3호의 전기통신회선설비중 외접관경이 3미터이상인 전기통신관에 수용되는 전송·선로설비 [전문개정 1996·7·1] o 관리청에 도로관리심의회를 설치하여 도로점용에 관한 사업계획, 교통소통대책, 주요지하매설물 및 도로시설의 안전대책 등 도로굴착에 관한 사항을 심의·조정하도록 하고, 현재의 도로굴착관련사업조정위원회를 폐지함. o 시행령 제24조의8 (도로관리심의회의 설치등) ① 도로굴착에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 관리청(관리청이 도로점용허가에 관한 권한을 위임하거나 대행시킨 경우에는 그 수임자 또는 대행자를 말한다. 이하 제24조의9에서 같다)에 도로관리심의회(이하 "관리심의회"라 한다)를 둔다. ② 관리심의회는 다음 각호의 사항을 심의·조정한다. 1. 도로굴착관련사업의 장기계획 및 연차계획의 수립·조정 2. 도로점용에 관한 사업계획 및 교통소통대책 3. 도로굴착관련시설의 유지·관리 4. 주요지하매설물의 안전대책 5. 도로굴착공사의 시행에 따른 도로시설의 안전대책 6. 제1호 내지 제5호외의 도로굴착과 관련된 사항 [전문개정 1996·7·1]
2006년 법률의 일부개정 ([시행 2007. 3. 29.], [법률 제8124호, 2006. 12. 28., 일부개정])	o 재량행위 투명화를 위하여 도로점용 허가의 기준 등을 정할 수 있는 명확한 근거를 신설 o 도로법 제40조 (도로의 점용) ① 도로의 구역안에서 공작물·물건 기타의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 기타의 목적으로 도로를 점용하고자 하는 자는 관리청의 허가를 받아야 한다. ② 제1항의 규정에 따라 허가를 받을 수 있는 공작물·물건 그 밖의 시설의 종류와 도로 점용허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
2014년 법률의 전부개정 ([시행 2014. 7. 15.],	o 같은 도로에 대하여 도로점용허가를 신청한 자가 둘 이상인 경우에는 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가자를 선정할 수 있도록 함.

점용허가 기준 연혁	주요 내용
[법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정]) 및 2014년 시행령의 전부개정 ([시행 2014. 7. 15.], [대통령령 제25456호, 2014. 7. 14., 전부개정])	o 도로법 제61조(도로의 점용허가) ① ~ ② 생략 ③ 도로관리청은 같은 도로(토지를 점용하는 경우로 한정하며, 입체적 도로구역을 포함한다)에 제1항에 따른 허가를 신청한 자가 둘 이상인 경우에는 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있다. ④ 제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우의 기준, 도로의 점용 허가를 받을 자의 선정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. o 도로법 시행령 제57조(일반경쟁에 부치는 도로점용) ① 법 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우는 고가도로 또는 교량의 하부에 대한 도로점용 등 점용수요가 많은 장소로서 도로관리청이 일반경쟁에 부치는 것이 타당하다고 판단하는 경우로 한다. 다만, 신청자의 도로점용 목적이 법 제68조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. ② 생략
현행의 도로점용허가의 기준 관련 규정	o 도로법 제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ② 제1항에 따라 허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류와 허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 도로관리청은 같은 도로(토지를 점용하는 경우로 한정하며, 입체적 도로구역을 포함한다)에 제1항에 따른 허가를 신청한 자가 둘 이상인 경우에는 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용 허가를 받을 자를 선정할 수 있다. ④ 제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우의 기준, 도로의 점용 허가를 받을 자의 선정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. o 도로법 시행령 제54조(도로의 점용허가 신청 등) ① ~ ④ 생략 ⑤ 법 제61조제1항에 따른 도로점용허가의 기준은 별표 2와 같다. o 도로법 시행령 제57조(일반경쟁에 부치는 도로점용) ① 법 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로의 점용허가를 받을 자를 선정할 수 있는 경우는 고가도로 또는 교량의 하부에 대한 도로점용 등 점용수요가 많은 장소로서 도로관리청이 일반경쟁에 부치는 것이 타당하다고 판단하는 경우로 한다. 다만, 신청자의 도로점용 목적이 법 제68조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. ② 생략

36) 1977년 시행령 일부개정([시행 1977. 5. 27.], [대통령령 제8577호, 1977. 5. 27., 일부개정])

(4) 도로점용료의 부과 관련 규정

1) 점용료의 산정기준

① 규정형식의 연혁

법령의 근거	규정 내용
제정법	o 점용료 산정기준은 도로를 관리하는 관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정하도록 위임. o 도로법 제43조(점용료의 징수) ① 관리청은 제40조의 규정에 의하여 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② 제35조제2항의 규정은 전항의 경우에 이를 준용한다. ③ 전2항의 규정에 의한 점용료의 금액 및 징수방법은 당해 지방자치단체의 조례로 정한다.
시행규칙의 일부개정([시행 1968. 3. 14.], [건설부령 제52호, 1968. 3. 14., 일부개정])	o 장관이 정하는 준칙에 따라 점용료징수조례를 제정하도록 규정. o 시행규칙 제19조의2(점용료징수조례) 법 제43조제3항의 규정에 의하여 조례를 제정하고자 할 때에는 건설부장관이 정하는 준칙에 의하여야 한다. 다만, 지역적인 특수성에 의하여 당해 준칙에 의할 수 없는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다. [본조신설 1968. 3. 14.]
1993년 법률의 일부개정([시행 1993. 6. 1.], [법률 제4545호, 1993. 3. 10., 일부개정]) 및 1993년 시행령의 일부개정([시행 1993. 8. 14.], [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정])	o 국도의 점용료 산전기준은 대통령령으로, 기타의 도로는 대통령령이 정하는 범위안에서 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정하도록 위임. o 도로법 제43조 (점용료의 징수) ① 관리청은 제40조의 규정에 의하여 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 점용료의 산정기준등 점용료의 징수에 관하여 필요한 사항은 국도인 경우에는 대통령령으로, 기타의 도로인 경우에는 대통령령이 정하는 범위안에서 당해 도로의 관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다.〈개정 1993·3·10〉 ③ 삭제 〈1970. 8. 10.〉 o 도로법 시행령 제26조의2 (점용료의 산정기준) ① 법 제43조제1항의 규정에 의한 점용료는 별표2에 정하는 기준에 따라 산정한다. ② 생략
2014년 법률의 전부개정([시행 2014. 7. 15.],	o 경쟁입찰 방법에 따른 도로점용허가를 도입하면서경쟁입찰 방법으로 점용허가를 하는 경우에 점용료의 산정기준에 관한 규정을 신설 o 도로법 제66조(점용료의 징수 등) ① ~ ③ 생략 ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및

법령의 근거	규정 내용
[법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정])	반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제4항에 따라 산정된 점용료의 3배를 초과할 수 없다.
현행	o 도로법 제66조(점용료의 징수 등) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② 생략 ③ 생략 ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제4항에 따라 산정된 점용료의 3배를 초과할 수 없다.

② 규정내용의 연혁

시행령의 일부개정 [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정]으로 신설된 [별표 2] 점용료산정기준표	o 도로점용료의 산정기준을 서울특별시·직할시 및 그외의 지역으로 구분하여 차등화 o 점용료를 종전에는 점용면적별로 인근 토지가격에 일정비율을 곱하여 산정한 금액으로 하였으나, 수도관·가스관·전주등의 점용사업의 경우에는 그 사업 범위가 광범위하여 인접토지가격의 산정에 어려움이 있으므로 이를 정액제로 부과하고, 그 외의 경우에는 종전과 같이 공시지가를 기준으로 한 인접토지가격을 기준으로 하여 점용면적별로 산정한 금액으로 하도록 함 o 점용료 조정 규정의 신설 o 시행령 제26조의4 (점용료의 조정) 도로를 계속하여 2개 연도이상 점용하는 경우로서 제26조의2의 규정에 의하여 산정한 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간점용료보다 10퍼센트이상 증가하게 되는 때에는 당해연도의 점용료는 그 증가율에 따라 별표3의 점용료조정산식에 의하여 산출한 금액으로 한다.

1994년 시행령 일부개정 [대통령령 제14382호, 1994. 9. 16., 일부개정]	o 전기관 및 전기통신관의 설치를 위하여 도로를 점용하는 경우 지금까지는 각각의 관의 직경을 합한 것을 그 점용면적으로 산정하던 것을 앞으로는 관을 다발로 묶어 매설하는 경우에는 그 다발 전체를 하나의 관으로 보아 점용면적을 산정하도록 함으로써 도로점용료의 산정방법을 합리적으로 개선
2007년 시행령 일부개정 [대통령령 제19829호, 2007. 1. 5., 일부개정]	o 전주·수도관 등에 대한 정액제 도로점용료 산정기준은 1993년 이후 조정되지 아니하여 현실화할 필요성이 있고, 주유소·주차장 진입로 등 지가에 연동되는 정율제 도로점용료 적용시설과의 형평성 문제가 제기됨. 이에 따라 전주·수도관 등에 대한 정액제 도로점용료 산정기준을 38 퍼센트 인상 o 공중전화 등에 대하여는 공공성을 감안하여 적절한 수준으로 인하하거나 현행 산정기준을 유지함.
2015년 시행령 일부개정 [대통령령 제26753호, 2015. 12. 22., 일부개정]	o 주유소·주차장·여객자동차 등(별표 3 제3호)의 건축물의 연간 점용료 요율은 층수에 따라 토지가격에 0.05 이상을 곱하여 산정하였는데, 건축물의 층수에 관계없이 토지가격에 0.04를 곱한 금액으로 단일화하여 점용료를 인하함. o 2개 연도 이상 도로를 점용하는 경우 연간 점용료의 증가율을 전년도 점용료의 100분의 10으로 제한함. o 시행령 제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① ~ ② 생략 ③ 도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우로서 제1항에 따라 산정한 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10 이상 증가하게 되는 경우에는 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10이 증가된 금액으로 한다. 〈개정 2015. 12. 22.〉
2017년 시행령 일부개정 [대통령령 제27974호, 2017. 3. 29., 일부개정]	o 두 필지 이상에 걸쳐 도로점용을 하는 경우 2017년 1월 1일부터는 각 필지별 비율을 반영한 가중평균 방식으로 도로점용료를 산정하도록 되어 있으나, 도로점용료를 합리적으로 징수할 수 있도록 하기 위하여 2016년 12월 31일 이전에 도로점용허가를 받은 경우의 도로점용료에 대해서는 허가 당시의 기준인 각 필지별 토지가격의 산술평균 방식으로 산정하도록 함.
2017년 시행령 일부개정 [대통령령 제28461호, 2017. 12. 5., 일부개정]	o 소상공인의 경제적 부담을 경감하고 소액 도로점용료 부과에 따른 고지서 발급 등 행정력 낭비를 방지하기 위하여 부과대상에서 제외하는 소액 도로점용료의 기준을 5천원 미만에서 1만원 미만으로 상향함. o 도로법 시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① 생략 ② 제1항에 따라 점용료를 부과할 때 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수하고, 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에, 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수한다. 다만, 연간 점용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회 이내에서 분할하여 부과·징수할 수 있으며, 이 경우 남은 금액에 대해서는 「국유재산법 시행령」 제30조제3항 후단에 따라 산출한 이자를 붙여야 한다.

	③ 생략 ④ 제2항에 따른 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 아니한다. 〈개정 2017. 12. 5.〉 ⑤ ~ ⑦ 생략
현행	o 도로법 제66조(점용료의 징수 등) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② ~ ③ 생략 ④ 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 제61조제3항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제4항에 따라 산정된 점용료의 3배를 초과할 수 없다. o 도로법 시행령 제69조(점용료의 산정기준 및 조정) ① 고속국도 및 일반국도(법 제23조제2항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다. 이하 이 조 및 제71조제7항에서 같다)에서 징수하는 법 제66조제1항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다)는 별표 3의 점용료 산정기준에 따른다. ② 제1항에 따른 고속국도 및 일반국도 외의 도로에서 징수하는 점용료는 별표 3의 점용료 산정기준에서 규정한 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. ③ 도로를 계속하여 2개 연도 이상 점용하는 경우로서 제1항 및 법 제68조에 따라 산정한 연간 점용료가 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10 이상 증가하게 되는 경우에는 전년도에 납부한 연간 점용료보다 100분의 10이 증가된 금액으로 한다. 〈개정 2015. 12. 22., 2016. 11. 15.〉 o 도로법 시행령 제71조(점용료의 부과·징수 및 반환) ① 생략 ② 제1항에 따라 점용료를 부과할 때 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수하고, 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에, 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수한다. 다만, 연간 점용료가 50만원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회 이내에서 분할하여 부과·징수할 수 있으며, 이 경우 남은 금액에 대해서는 「국유재산법 시행령」 제30조제5항 후단에 따라 산출한 이자를 붙여야 한다. 〈개정 2020. 7. 31.〉 ③ 도로관리청은 점용료 납부 의무자가 원하는 경우 점용기간 전체 또는 남은 점용기간에 대한 점용료를 일시에 부과·징수할 수 있다. ④ 제2항에 따른 점용료의 금액이 1만원 미만인 경우에는 점용료를 부과하지 아니한다. 〈개정 2017. 12. 5.〉 ⑤ ~ ⑦ 생략

2) 점용료의 감면

규정의 연혁	규정의 내용
제정법	o 공용 또는 공익 목적의 도로의 점용에 대해서는 점용료 징수가 금지됨. o 도로법 제44조 (점용료징수의 제한) 제40조의 규정에 의한 도로의 점용이 공용 또는 공익을 목적으로 하는 것일 때에는 전조의 규정에 의한 점용료를 징수할 수 없다.
1976년 법률의 일부개정 [시행 1977. 3. 1.] [법률 제2989호, 1976. 12. 31., 일부개정]	o '점용료의 징수금지'를 '점용료의 감면'으로 변경하고 감면비율을 건설부령에 위임함. o 점용료의 감면사유를 구체적으로 규정함. o 도로법 제44조(점용료징수의 제한) 제40조의 규정에 의한 도로의 점용이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 건설부령이 정하는 바에 의하여 제43조의 규정에 의한 점용료를 감면할 수 있다. 1. 공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업을 위한 경우 2. 재해 기타 특별한 사정으로 본래의 점용목적을 달성할 수 없는 경우 [전문개정 1976·12·31]
1993년 법률의 일부개정 ([시행 1993. 6. 1.], [법률 제4545호, 1993. 3. 10., 일부개정]) 및 하위법령의 개정	o 점용료 감면사유로 "국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업"을 추가하고, 해당 공익사업의 종류를 대통령령에 위임함. o 도로법 제44조(점용료징수의 제한) 제40조의 규정에 의한 도로의 점용이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 제43조의 규정에 의한 점용료를 감면할 수 있다. 〈개정 1993·3·10〉 1. 공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업을 위한 경우 2. 재해 기타 특별한 사정으로 본래의 점용목적을 달성할 수 없는 경우 3. 국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업으로서 대통령령이 정하는 사업을 위한 경우 o 도로법 시행령 제26조의5(점용료의 감면) ① 법 제44조제1호에서 "공용 또는 공익을 목적으로 하는 비영리사업"이라 함은 국가, 지방자치단체 및 공공목적을 수행하기 위하여 설립된 법인으로서 건설교통부령이 정하는 법인이 시행하는 비영리사업을 말한다.〈개정 1994·12·23〉 ② 법 제44조제3호에서 "국민경제에 중대한 영향을 미치는 공익사업으로서 대통령령이 정하는 사업"이라 함은 전기공급시설·전기통신시설·송유관·가스공급시설·열수송시설 기타 이와 유사한 시설로서 건설교통부령이 정하는 시설을 설치하는 사업을 말한다.〈개정 1994·12·23〉 ③ 법 제44조의 규정에 의한 점용료의 감면은 다음 각호에 정하는 바에 따른다. 〈개정 1994·9·16, 1994·12·23〉 1. 법 제44조제1호의 규정에 해당되는 사업의 경우에는 점용료의 전액을 면제한다.

규정의 연혁	규정의 내용
	2. 법 제44조제2호의 규정에 해당되는 사업의 경우에는 재해 기타 특별한 사정의 정도에 의하여 건설교통부령이 정하는 바에 따라 점용료를 감면한다. 3. 법 제44조제3호의 규정에 의한 사업의 경우에는 점용료의 2분의1의 금액을 감액한다. [본조신설 1993·8·14] o 도로법 시행규칙 제20조(공공목적을 수행하는 법인의 비영리사업) 영 제26조의5제1항에서 "공공목적을 수행하기 위하여 설립된 법인으로서 건설부령이 정하는 법인"이라 함은 다음 각호의 법인을 말한다. 1. 한국도로공사법에 의한 한국도로공사 2. 지방공기업법 제49조의 규정에 의하여 지하철도의 건설을 목적으로 설립된 법인 3. 한국고속철도건설공단법에 의한 한국고속철도건설공단 4. 민법 기타 법률에 의하여 설립된 법인으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 비영리사업을 위탁받아 수행하는 법인 o 도로법 시행규칙 제21조(점용료 감면) 영 제26조의5제3항제2호의 규정에 의한 재해 기타 특별한 사정의 정도에 따른 점용료의 감면은 다음 각호에 정하는 바에 따른다. 1. 점용목적을 완전히 상실한 경우에는 그 이후의 기간은 점용로의 전액을 면제한다. 2. 점용목적을 부분적으로 상실한 경우에는 상실한 면적의 비율에 따라 그 이후의 기간은 점용료를 감면한다. 3. 농작물등의 재배를 위한 점용의 경우 피해의 정도가 50퍼센트이상인 때에는 점용료의 전액을 면제하고, 50퍼센트미만인 때에는 그 비율에 따라 점용료를 감면한다.
1999년 법률 일부개정 [시행 1999. 8. 9.] [법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정]	o 점용료 감면사유로 "주택에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우로서 영리목적이 아닌 경우"를 추가(도로법 제44조제4호 신설). o 도로법 제44조제4호의 경우 점용료 전액 면제(시행령 제26조의5 제3항)
2012년 법률의 일부개정 ([시행 2012. 12. 2.], [법률 제11471호, 2012. 6. 1., 일부개정])	o 점용료 감면 대상에 "소상공인의 영업소에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우"를 추가함(도로법 제42조제5호 신설) o 도로법 제42조제5호의 경우 점용료의 10분의 1 감액(시행령 제45조제3항제4호)
2014년 법률의 전부개정 [시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정]	o 점용료 감면 대상으로 "통행자 안전과 가로환경 개선 등을 위하여 지상에 설치된 시설물을 지하로 이동 설치하는 경우"와 "「장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률」 제8조제1항에 따른 편의시설 중 주출입구 접근로와 주출입구 높이차이 제거시설의 경우"를 신설(도로법 제68조제6호 및 제7호 신설) o 「도로법」 제68조제6호의 경우 점용료의 1/2을 감액하고, 제7호의 경우 전액 면제함(시행령 제73조제3항제1호 및 제3호).

규정의 연혁	규정의 내용
2014년 법률의 일부개정 [시행 2015. 1. 1.] [법률 제12639호, 2014. 5. 21., 일부개정]	o 점용료 감면 대상으로 "「장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률」 제8조제1항에 따른 편의시설 중 주출입구 접근로와 주출입구 높이차이 제거시설의 경우"를 신설(도로법 제68조제7호 신설) o「도로법」 제68조제7호의 경우 점용료 전액 면제(시행령 제73조제3항제1호)
2015년 법률의 일부개정 ([시행 2016. 2. 12.] [법률 제13478호, 2015. 8. 11., 일부개정])	o 점용료 감면 대상으로 "「주택법」 제2조제1호의2에 따른 준주택(주거의 형태에 한정한다)에 출입하기 위하여 통행로로 사용하는 경우"와 " 사유지의 전부 또는 일부를 국가 또는 지방자치단체에 기부채납한 자가 그 부지를 제61조제1항에 따라 점용허가받은 경우"를 신설(도로법 제68조제4의2호 및 제8호 신설). o「도로법」 제68조제4의2호에 해당하는 경우에는 점용료의 2분의 1 감액. 다만, 주거용으로 사용하는 준주택과 준주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우에는 건축물의 연면적 중 주거용으로 사용하는 준주택 면적이 차지하는 비율에 해당하는 점용면적에 대하여 2분의 1을 감액(시행령 제73조제3항제3호). o「도로법」 제68조제8호에 해당하는 경우에는 점용료의 전액 면제. 다만, 10년 이내의 범위에서 점용료 총액이 기부채납한 토지의 가액이 될 때까지 면제하되, 기부채납으로 용적률이 상향된 경우에는 감면대상에서 제외함(시행령 제73조제3항제1호다목).
2016년 법률의 일부개정 ([시행 2016. 11. 15.] [대통령령 제27588호, 2016. 11. 15., 일부개정])	o 도로 점용료의 감면 대상인 전기공급시설 등의 설치 사업에는 해당 시설을 필요로 하는 자 등이 한국전력공사 등 그 시설을 설치해야 하는 자와 협의하여 직접 설치하는 경우도 포함됨을 명확히 함. o 제73조(점용료의 감면) ② 법 제68조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 전기공급시설·전기통신시설·송유관·가스공급시설·열수송시설, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 국토교통부령으로 정하는 시설을 설치하는 사업을 말한다. 이 경우 해당 시설을 필요로 하는 자 등이 그 시설을 설치하여야 하는 자와 협의하여 직접 해당 시설을 설치하는 사업을 포함한다.
2017년 법률의 일부개정 ([시행 2017. 7. 18.], [법률 제14539호, 2017. 1. 17., 일부개정])	o 영세한 어린이집 및 유치원 운영자의 경제적 부담을 경감하기 위해 어린이집 또는 유치원에 출입하기 위한 통행로에 대한 점용료 감면(도로법 제68조제9호 신설). o「도로법」 제68조제9호에 해당하는 경우에는 점용료의 전액 면제(시행령 제73조제3항제1호다목).
2017년 법률의 일부개정 ([시행 2018. 5. 29.], [법률 제15115호, 2017. 11. 28., 일부개정])	o 이동편의시설 점용료 감면의 대상이 주출입구로 한정되어 있어 부출입구진입로와 부출입구 간에 높이차이를 제거하는 시설을 설치하는 경우에는 점용료가 부과되는 문제가 생김. 따라서 "주출입구 접근로와 주출입구 높이차이 제거시설의"를 "출입구에 이르는 접근로 또는 출입구와의 높이 차이를 제거하는 시설을 설치하는"으로 개정(도로법 제68조제7호).

규정의 연혁	규정의 내용
2022년 법률의 일부개정 ([시행 2022. 12. 11.] [법률 제18940호, 2022. 6. 10., 일부개정])	o 도로점용료 감면 요건 중 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 사유를 “재해”의 발생에서 “「재난 및 안전관리기본법」에 따른 재난”의 발생으로 확대하여 감염병 등 사회적 재난으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우에도 도로점용료를 감면할 수 있도록 함. o 도로법 제68조(점용료 징수의 제한) 도로관리청은 도로점용허가의 목적이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 점용료를 감면할 수 있다. 1. 생략 2. **「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난**, 그 밖의 특별한 사정으로 본래의 도로 점용 목적을 달성할 수 없는 경우 3. ~ 9. 생략

2. 도로와 다른 시설의 연결허가

(1) 도로의 연결허가 관련 규정의 연혁 개관

규정의 연혁	규정 형식
1970년 법률의 일부개정 ([시행 1970. 9. 10.], [법률 제2232호, 1970. 8. 10., 일부개정])	o 자동차전용도로와 통로와 기타 시설의 연결허가 및 연결변경허가에 관한 사항을 신설함. o 연결허가의 기준에 관한 사항 또는 연결허가의 기준에 관한 위임은 구체적으로 규정하고 있지 않음. o 도로법 제54조의6 (교차방법 및 다른 시설의 연결) ① 자동차전용도로와 도로·철도·궤도 또는 교통용으로 공하는 통로 기타의 시설을 교차시키고자 할 때에는 특별한 사유가 없는 한 입체교차시설로 하여야 한다. ② 자동차전용도로에 도로 또는 교통용으로 공하는 통로 기타의 시설을 연결시키고자 하는자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 관리청의 허가를 받아야 한다. 허가 받은 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다. [본조신설 1970·8·10] o 도로법 시행령 제29조의4(자동차전용도로에의 통로등의 연결) 법 제54조의6제2항의 규정에 의하여 자동차전용도로에 도로 또는 통로 기타의 시설을 연결하는데에 관한 허가를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 신청서에 설계도서와 위치도를 첨부하여 관리청에 제출하여야 한다. 1. 도로의 종류 및 노선명 2. 연결시키고자 하는 도로·통로 또는 시설의 종류 및 명칭 3. 자동차용도로와의 연결지점 4. 사용목적 5. 실시계획 기타 건설부령으로 정하는 사항 [본조신설 1971·8·5]
1993년 법률의 일부개정 ([시행 1993. 6. 1.], [법률 제4545호, 1993. 3. 10., 일부개정])	o 도로의 연결허가가 적용되는 도로의 범위를 대통령령에 위임 o 도로관리청의 도로의 연결허가에 따른 조치명령에 대한 근거 규정 신설(도로법 제54조의6제3항) o 도로법 제54조의6(교차방법 및 다른 시설의 연결) ① 자동차전용도로 또는 대통령령이 정하는 도로와 다른 도로·철도·궤도 또는 교통용으로 공하는 통로 기타의 시설을 교차시키고자 할 때에는 특별한 사유가 없는 한 입체교차시설로 하여야 한다.〈개정 1993·3·10〉 ② 생략 ③ 관리청은 제2항의 규정에 의한 허가를 함에 있어서 도로·통로 기타 시설의 연결로 인하여 대량의 교통수요를 유발할 우려가 있거나 교통체계상 다른 시설의 설치가 필요하다고 인정되는 경우에는 당해 시설의 연결을 허가받는 자로 하여금 교통의 소통을 위한 시설의 설치·관리등 필요한 조치를 하게 할 수 있다.〈신설 1993·3·10〉

규정의 연혁	규정 형식
	o 도로법 시행령 제29조의4(자동차전용도로등에의 통로등의 연결) ①법 제54조의6제1항에서 "대통령령이 정하는 도로"라 함은 다음 각호의 도로중 관리청이 지정한 도로를 말한다. 1. 도로의 구조·시설기준에관한규정 제3조의 규정에 의한 주간선도로 및 보조간선도로 2. 4차선이상으로 도로구역이 결정된 도로 ② 관리청은 제1항의 규정에 의하여 입체교차시설로 교차시켜야 할 도로를 지정한 때에는 건설부령이 정하는 바에 따라 이를 공고하고 지체없이 건설부장관에게 보고하여야 한다. ③ 생략
1999년 법률의 일부개정 ([시행 1999. 8. 9.] [법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정])	o 도로의 연결허가기준 등 허가에 필요한 사항은 국토의 경우에는 건설교통부령으로 정하고, 기타의 도로의 경우에는 도로의 관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정하도록 위임(도로법 제54조의6제3항). o「도로법」의 위임에 따라 도로연결허가의 기준 및 절차 등을 규정한「도로와다른 도로등과의연결에관한규칙」제정([시행 1999. 8. 9.], [건설교통부령 제204호, 1999. 8. 9., 제정]) o 도로법 제54조의6 (교차방법 및 다른 시설의 연결) ① ~ ② 생략 ③ 제2항의 규정에 의한 허가의 기준·절차등 허가에 관하여 필요한 사항은 국도(제22조제2항의 규정이 적용되는 국도를 제외한다)의 경우에는 건설교통부령으로 정하고, 기타의 도로의 경우에는 당해도로의 관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. 〈신설 1999. 2. 8.〉 ④ 생략
2010년 법률의 일부개정 ([시행 2010. 9. 23.], [법률 제10156호, 2010. 3. 22., 일부개정])	o 도로연결허가를 받은 경우 도로점용허가를 받은 것으로 보도록 하여 번잡한 행정절차로 인한 국민의 불편을 해소함(법 제64조제5항 신설). o 도로법 제64조(교차방법과 다른 시설의 연결) ① ~ ④ 생략 ⑤ 제2항에 따라 도로 등의 연결허가를 받은 경우 제38조에 따른 도로 점용허가를 받은 것으로 본다. 〈신설 2010. 3. 22.〉
2014년 법률의 전부개정 ([시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정])	o 도로연결허가를 신청하는 사람은 도로에 연결시키려는 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보해야 한다는 연결허가기준을 규정(도로법 제52조제2항). o 도로에 다른 도로나 시설 등을 연결하기 위한 진출입로를 설치하여 도로관리청의 허가를 받은 경우 그 진출입로의 연결허가를 받은 자는 일반인의 진출입로 통행을 방해하지 못하도록 하고, 진출입로의 연결허가를 받기 위하여 일시적으로 먼저 허가를 받은 진출입로를 공동으로 사용하려는 자는 그 진출입로의 사용에 따른 비용을 부담하도록 하는 등 진출입로의 사용과 비용부담 관계 등을 명시함으로써 진출입로의 사용과 관련된 분쟁을 방지하도록 함(도로법 제53조).

규정의 연혁	규정 형식
	o 도로법 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① 도로관리청이 아닌 자는 고속국도, 자동차전용도로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 도로에 다른 도로나 통로, 그 밖의 시설을 연결시키려는 경우에는 미리 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 이 경우 고속국도나 자동차전용도로에는 도로, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제60조제1항 각 호에 따른 개발행위로 설치하는 시설 또는 해당 시설을 연결하는 통로 외에는 연결시키지 못한다. ② 제1항에 따라 도로에 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결시키려는 자는 도로에 연결시키려는 해당 시설을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보하여야 한다. ③ 제1항에 따른 허가(이하 "연결허가"라 한다)의 기준·절차 등 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 국토교통부령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한다. ④ ~ ⑤ 생략 o 도로법 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① 연결허가를 받은 시설 중 도로와 연결되는 시설이 다른 도로나 통로 등 일반인의 통행에 이용하는 시설(이하 "진출입로"라 한다)인 경우 해당 연결허가를 받은 자는 일반인의 통행을 제한하여서는 아니 된다. ② 연결허가를 받은 자가 아닌 자가 새로운 연결허가를 받기 위하여 필요한 경우에는 다른 자가 먼저 연결허가를 받은 진출입로를 공동으로 사용할 수 있다. 이 경우 먼저 연결허가를 받은 자는 진출입로의 공동사용 동의 등 새로운 연결허가를 받으려는 자가 연결허가를 받는데 필요한 협력을 하여야 한다. ③ 제2항에 따라 먼저 연결허가를 받은 자는 새로운 연결허가를 받기 위하여 진출입로를 공동 사용하려는 자에게 공동사용 부분에 대한 비용의 분담을 요구할 수 있다. ④ 제3항에 따른 비용의 분담 금액은 진출입로의 사용면적을 기준으로 결정하되 구체적인 분담 금액의 결정 방법은 국토교통부령으로 정한다. 다만, 공동사용 부분에 대한 비용의 분담에 대해 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다. ⑤ 제2항에 따라 새로운 연결허가를 받으려는 자는 먼저 연결허가를 받은 자가 정당한 이유 없이 진출입로의 공동사용에 응하지 아니하는 경우 제4항에 따라 산정한 비용을 공탁(供託)하고 도로관리청에 연결허가를 신청할 수 있다. 이 경우 연결허가 신청을 받은 도로관리청은 공탁이 적정한지 여부를 검토하고 새로운 연결허가를 할 수 있다.
현행	o 도로법 제52조(도로와 다른 시설의 연결) ① 도로관리청이 아닌 자는 고속국도, 자동차전용도로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 도로에 다른 도로나 통로, 그 밖의 시설을 연결시키려는 경우에는 미리 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 이 경우 고속국도나 자동차전용도로에는 도로, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제60조제1항 각 호에 따른 개발행위로 설치하는 시설 또는 해당 시설을 연결하는 통로 외에는 연결시키지 못한다.

규정의 연혁	규정 형식
	② 제1항에 따라 도로에 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결시키려는 자는 도로에 연결시키려는 해당 시설을 소유하거나 임대하는 등의 방법으로 해당 시설을 사용할 수 있는 권원을 확보하여야 한다. ③ 제1항에 따른 허가(이하 "연결허가"라 한다)의 기준·절차 등 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제23조제2항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 국토교통부령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한다. ④ 도로관리청은 연결허가를 할 때 도로와 다른 도로, 통로나 그 밖의 시설을 연결하면 대량의 교통수요가 발생할 우려가 있거나 교통체계상 다른 시설의 설치가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 연결허가를 받는 자에게 원활한 교통 소통을 위한 시설의 설치·관리 등 필요한 조치를 하도록 할 수 있다. ⑤ 연결허가를 받아 도로에 연결하는 시설에 대하여는 제61조에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 본다. o 도로법 제53조(진출입로 등의 사용 등) ① 연결허가를 받은 시설 중 도로와 연결되는 시설이 다른 도로나 통로 등 일반인의 통행에 이용하는 시설(이하 "진출입로"라 한다)인 경우 해당 연결허가를 받은 자는 일반인의 통행을 제한하여서는 아니 된다. ② 연결허가를 받은 자가 아닌 자가 새로운 연결허가를 받기 위하여 필요한 경우에는 다른 자가 먼저 연결허가를 받은 진출입로를 공동으로 사용할 수 있다. 이 경우 먼저 연결허가를 받은 자는 진출입로의 공동사용 동의 등 새로운 연결허가를 받으려는 자가 연결허가를 받는데 필요한 협력을 하여야 한다. ③ 제2항에 따라 먼저 연결허가를 받은 자는 새로운 연결허가를 받기 위하여 진출입로를 공동 사용하려는 자에게 공동사용 부분에 대한 비용의 분담을 요구할 수 있다. ④ 제3항에 따른 비용의 분담 금액은 진출입로의 사용면적을 기준으로 결정하되 구체적인 분담 금액의 결정 방법은 국토교통부령으로 정한다. 다만, 공동사용 부분에 대한 비용의 분담에 대해 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다. ⑤ 제2항에 따라 새로운 연결허가를 받으려는 자는 먼저 연결허가를 받은 자가 정당한 이유 없이 진출입로의 공동사용에 협력하지 아니하는 경우 제4항에 따라 산정한 비용을 공탁(供託)하고 도로관리청에 연결허가를 신청할 수 있다. 이 경우 연결허가 신청을 받은 도로관리청은 공탁이 적정한지 여부를 검토하고 새로운 연결허가를 할 수 있다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 o 도로법 시행령 제49조(도로와 다른 시설의 연결) 법 제52조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 도로"란 다음 각 호의 도로를 말한다. 1. 일반국도 2. 지방도 3. 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로

규정의 연혁	규정 형식
	o「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」 제3조(적용 범위) ① 이 규칙은 「도로법」(이하 "법"이라 한다) 제12조제1항에 따른 일반국도(법 제23조제2항이 적용되는 일반국도는 제외한다. 이하 "일반국도"라 한다)의 차량 진행 방향의 우측으로 진입하거나 진출할 수 있도록 다른 도로, 통로 또는 그 밖의 시설(이하 "다른 시설"이라 한다)을 도로의 차량 진행 방향의 우측에 연결(교차에 의한 연결은 제외한다)하는 경우에 적용한다. 〈개정 2014. 7. 15., 2014. 12. 29.〉 ② 제1항에 따라 연결하는 경우 외에는 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 경우에도 연결허가의 신청은 제4조제1항 및 제2항에 따른다.

(2) 도로연결허가의 기준 관련 규정의 연혁

규정 내용	규정 내용의 연혁
도로연결허가 관련 규정의 적용 범위	o 자동차전용도로 o 자동차전용도로 또는 대통령령이 정하는 도로[법률 제4545호, 1993. 3. 10., 일부개정] - 자동차전용도로, 도로의 구조·시설기준에 관한 규정 제3조에 따른 주간선도로 및 보조간선도로, 4차선 이상으로 도로구역이 결정된 도로[대통령령 제14382호, 1994. 9. 16., 일부개정] - 자동차전용도로, 일반국도 및 지방도, 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로[대통령령 제17601호, 2002. 5. 6., 일부개정] o 고속국도, 자동차전용도로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 도로[법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정] - 고속국도, 자동차전용도로, 일반국도 및 지방도, 4차로 이상으로 도로구역이 결정된 도로[대통령령 제25456호, 2014. 7. 14., 전부개정] ~ 현행 o「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」 제3조(적용 범위) ① 이 규칙은 「도로법」(이하 "법"이라 한다) 제12조제1항에 따른 일반국도(법 제23조제2항이 적용되는 일반국도는 제외한다. 이하 "일반국도"라 한다)의 차량 진행 방향의 우측으로 진입하거나 진출할 수 있도록 다른 도로, 통로 또는 그 밖의 시설(이하 "다른 시설"이라 한다)을 도로의 차량 진행 방향의 우측에 연결(교차에 의한 연결은 제외한다)하는 경우에 적용한다. [건설교통부령 제204호, 1999. 8. 9., 제정]
도로연결에 관한 규칙의 개정	o [시행 2002. 4. 27.] [건설교통부령 제314호, 2002. 4. 27., 일부개정] o 도로에 연결되는 사업부지 사이에 설치하는 부가차로의 정의 및 설치기준 규정 도로에 대한 연결의 허가 금지구간을 부분적 완화 교차로 영향권의 산출기준 추가

규정 내용	규정 내용의 연혁
	o 도로연결에 관한 규칙 제8조의2(부가차로) 부가차로는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 1. 길이는 특별한 사정이 없는 한 500미터 이하로 할 것 2. 폭은 3미터 이상으로 할 것 3. 사업부지와 부가차로의 접속부는 곡선반경 15미터 이상의 곡선으로 처리할 것 [본조신설 2002. 4. 27.] o 도로연결에 관한 규칙 제6조(연결허가의 금지구간) 관리청은 다음 각호의 1에 해당하는 도로의 구간에 대하여는 다른 도로등의 연결을 허가하여서는 아니된다. ~ 2. 생략 3. 별표 4의 교차로 주변(일반국도가 아닌 다른 도로를 통하여 연결되는 교차로 주변을 포함한다)의 연결로등의 설치제한거리 이내의 구간. 다만, 5가구 이하의 주택과 농·어촌 소규모시설(퇴비실·창고 및 양어장 등을 말한다)의 연결로등의 경우에는 별표 4의 교차로 영향권 이내의 구간에 한한다. 4. ~ 6. 생략
	o [시행 2003. 10. 8.] [건설교통부령 제375호, 2003. 10. 8., 일부개정] o 도로연결허가의 신청전에 도로의 관리청으로부터 연결허가금지구간에 해당되는지 여부를 미리 확인받을 수 있도록 하고, 도시지역안에 있는 도로의 연결허가기준과 연결허가금지구간이 일관성을 갖도록 함. o 도로연결에 관한 규칙 제4조 (연결허가의 신청등) ⑤ 도로에 다른 도로등을 연결시키고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 연결허가를 신청하기 전에 관리청에 연결을 신청하고자 하는 도로의 구간이 제6조의 규정에 의한 연결허가금지구간에 해당하는지 여부의 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관리청은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 〈신설 2003. 10. 8.〉 o 도로연결에 관한 규칙 제6조(연결허가의 금지구간) 관리청은 다음 각호의 1에 해당하는 도로의 구간에 대하여는 다른 도로등의 연결을 허가하여서는 아니된다. 다만, 제1호·제2호·제4호 및 제5호의 규정은 도시지역안에 있는 도로로서 도시관리계획에 따라 이미 정비되어 있거나 연결허가신청일부터 3년 이내에 도시관리계획에 의하여 도로정비에 관한 구체적인 사업시행이 예정되어 있는 도로에는 적용하지 아니한다.
	o [시행 2005. 12. 30.] [건설교통부령 제486호, 2005. 12. 30., 일부개정] o 교차로 부근 도로의 연결허가금지구간 규제 완화(제6조제3호 및 별표 4의2, 별표 4 신설) 국도와 「도로법」상의 도로, 「농어촌도로정비법」상의 면도(面道) 중 2차로 이상의 면도 및 그 이상의 기준으로 설치된 다른 도로 등이 교차하는 교차로 부근에서만 연결허가를 제한 o 터널 및 지하차도 등의 시설물 중 시설물 내·외부 명암차이가 커서 조명시설을 설치한 경우에 한하여 동 시설물로부터 500미터 이내의 구간을 도로의 연결허가금지구간으로 설정하도록 규제를 완화함(제6조제4호)

규정 내용	규정 내용의 연혁
	o [시행 2008. 5. 13.] [국토해양부령 제10호, 2008. 5. 13., 일부개정] o 시공 중인 도로에 대한 연결허가 근거 명시(제5조제2항 신설) 도로관리청은 시공 중인 도로에 다른 도로 등을 연결하려는 경우에는 해당 도로공사에 지장이 없는 범위에서 허가할 수 있도록 함. o 연결허가 금지구간의 요건 완화(제6조제2호 및 제4호) 연결허가가 금지되는 경사로의 경우 현행 종단기울기가 평지 5퍼센트, 산지 8퍼센트를 초과하는 구간에서 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」에서 허용하고 있는 것과 같이 평지 6퍼센트, 산지 9퍼센트를 초과하는 구간으로 완화하고, 터널 및 지하차도 등의 시설물로부터 연결허가가 금지되는 구간의 경우 현행 500미터 이내에서 설계속도가 시속 60킬로미터 이하인 도로는 300미터 이내, 시속 60킬로미터를 초과하는 도로는 350미터 이내로 구분하여 완화함.
	o [시행 2014. 12. 29.] [국토교통부령 제159호, 2014. 12. 29., 일부개정] o 「도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙」으로 제명 변경 o 교차로 연결 금지구간 완화(안 제6조 및 별표 4) 교차로 부근의 연결허가 금지구간은 교차로 영향권과 교차로 주변의 변속차로 등의 설치제한거리를 합산하여 산정해 왔으나, 교차로 영향권만 연결허가 금지구간으로 이해하는 등 혼란의 소지가 있어 교차로 연결 금지구간을 물리적 교차로 부분 및 변속차로 부분과 제한거리로 하고, 제한거리를 완화함. o 변속차로의 최소길이 완화(안 제8조 및 별표 5) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역과 제2단계 집행계획 수립지역은 계획적 관리가 이루어지는 지역이므로 시설별 변속차로의 최소길이를 완화함.
	o [시행 2019. 3. 11.] [국토교통부령 제603호, 2019. 3. 11., 일부개정] o 측도의 경우 차량통행량이 적고, 통행속도가 빠르지 않아 변속차로가 길지 않아도 안전이 확보되므로 측도에 연결되는 시설별로 변속차로의 최소길이를 완화 o 차량통행량이 적은 태양광발전시설에 연결하는 변속차로의 경우 곡선 반지름 3미터인 도로 모서리 곡선화로 설치하도록 명확하게 규정
	o [시행 2021. 8. 3.] [국토교통부령 제877호, 2021. 8. 3., 일부개정] o 기존에 운영하고 있었던 '연결허가 사전확인 요청'에 관한 별도의 조문을 신설하고, 별지 제1호의2서식으로 '도로와 다른 시설의 연결허가 사전확인신청서'를 신설함

3. 변상금의 부과

규정의 연혁	규정의 내용
제정법 ~ [법률 제2232호, 1970. 8. 10., 일부개정]	o 제정법은 점용료의 부과대상을 “도로를 점용하는 자”로 규정하여 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용하는 자에게도 점용료를 부과할 수 있으므로 변상금에 관한 별도의 규정이 없음. o 도로법 제43조(점용료의 징수) ① 관리청은 제40조의 규정에 의하여 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다. ② ~ ③ 생략
[법률 제2989호, 1976. 12. 31., 일부개정] ~ [법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정]에 따른 개정 전	o 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 자에 대해서는 점용기간에 대하여 점용료 상당액의 부당이득금을 징수할 수 있는 것으로 규정. o 도로법 제80조의2 (부당이득금의 징수) 제40조의 규정에 의한 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에 대하여는 그 점용기간에 대한 점용료 상당액을 부당이득금으로 징수할 수 있다. 이 경우에 그 징수방법은 도로점용료징수의 예에 의한다.
[법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정] ~ 2010년 법률 일부개정 전 ([법률 제10156호, 2010. 3. 22., 일부개정])	o 도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 자에 대해서는 “부당이득금”대신 징벌적 성격의 “변상금”을 징수할 수 있는 것으로 규정하고, 변상금의 산정기준을 “점용료의 100분의 120에 상당하는 금액”이라고 규정함. o 도로법 제80조의2(변상금의 징수 〈개정 1999. 2. 8.〉) 제40조의 규정에 의한 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에 대하여는 그 점용기간에 대한 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다. 이 경우에 그 징수방법은 도로점용료징수의 예에 의한다. 〈개정 1999. 2. 8.〉
2010년 법률 일부개정([법률 제10156호, 2010. 3. 22., 일부개정]) ~ 2014년 법률 전부 개정 전까지 ([시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정])	o 변상금의 면제에 관한 내용을 추가함. 즉 허가면적을 초과하는 도로점용에 점용자의 고의·과실이 없는 경우에는 변상금 대신 도로점용료 상당액을 징수하는 것으로 규정. o 도로법 제94조(변상금의 징수) 제38조에 따른 도로 점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에 대하여는 그 점용기간에 대한 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다. 이 경우 징수방법은 도로 점용료 징수의 예에 따른다. 다만, 허가면적을 초과하는 도로점용이 측량기관 등의 오류 등으로 도로점용자의 고의·과실이 없는 경우에는 변상금을 징수하지 아니하고 도로점용료 상당액을 징수한다. [전문개정 2010. 3. 22.]
2014년 법률 전부 개정 ([시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호,	o 변상금 부과 대상자를 “점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 자”, “도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 자”로 규정함.

규정의 연혁	규정의 내용
2014. 1. 14., 전부개정]) ~ 현행법	o 기존의 법률은 변상금 면제 대상자를 “허가면적을 초과하는 도로점용을 한 자”로 한정하였지만, 개정법은 “도로점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 자”도 점용자의 고의·과실이 없는 경우에는 변상금이 아니라 점용료 상당액을 징수할 수 있는 것으로 규정함. o 변상금 면제 대상자에 대하여 변상금을 부과할 수 있는 요건을 규정함. o 도로법 제72조(변상금의 징수) ① 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하였거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용(이하 이 조에서 “초과점용등”이라 한다)한 자에 대하여는 초과점용등을 한 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 초과점용등이 측량기관 등의 오류로 인한 것이거나 그 밖에 도로점용자의 고의·과실로 인한 것이 아닌 경우에는 변상금을 징수하지 아니한다. 이 경우 도로관리청은 초과점용등의 사실을 해당 도로 점용자에게 통보하고, 그 통보 후 1개월이 경과한 날부터 점용료 상당액을 징수한다. ③ 도로관리청은 제2항에 해당하는 도로 점용자가 그 사실을 통보 받은 날부터 3개월 내에 적법한 도로점용허가를 받지 아니하면 도로관리청이 초과점용등의 사실을 해당 도로 점용자에게 통보한 날부터 변상금을 산정하여 징수할 수 있다. 도로점용허가 요건을 충족할 수 없어 허가를 받지 못한 경우에도 또한 같다. ④ 제67조, 제69조부터 제71조까지의 규정은 제1항 및 제3항에 따른 변상금의 징수, 과오납 변상금의 반환 및 이의신청에 대하여 준용한다. 이 경우 “도로점용허가를 받은 자”는 각각 “변상금을 납부하여야 하는 자”로, “점용료”는 각각 “변상금”으로 본다.

4. 권리·의무의 승계

규정의 연혁	규정의 내용
제정법 ~ 1999년 일부 개정 전까지 ([시행 1999. 8. 9.] [법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정])	o「도로법」에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무의 이전을 인정하면서, 그 권리 및 의무의 이전에 관한 사항은 하위법령에 위임함. o 시행령에서는 권리·의무의 이전 사유로 양도, 상속, 발기인의 회사를 위한 허가, 합병을 규정하고, 권리·의무의 양도의 경우에는 관리청의 허가의 대상으로 규정함. 다만 도로점용허가를 받은 후에 도로점용을 필요로 하는 공작물 등에 관한 권리가 타인에게 이전된 경우에는 양도인의 관리청에 대한 신고의무를 인정. o 상속, 발기인의 회사를 위한 허가, 합병으로 인한 권리·의무의 승계의 경우에는 상속인, 설립된 회사의 관리청에 대한 신고의무를 인정. o 도로법 제6조(권리의무의 이전) 이 법의 규정에 의한 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무는 대통령령이 정하는 바에 의하여 이를 이전할 수 있다. o 도로법 시행령 제2조 (권리 의무의 양도) ① 법에 의한 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무를 양도하고자 하는 자는 미리 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 법 제40조의 규정에 의한 도로점용허가를 받은 후 당해 도로점용을 필요로 하는 공작물·물건·기타시설등에 관한 권리가 타인에게 이전된 경우에 당해 도로점용허가로 인하여 발생한 권리나 의무를 양도하고자 하는 자는 이전 된 날부터 30일내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관리청에 신고하여야 한다.〈개정 1971·8·5, 1977·5·27, 1994·9·16〉 ② 생략 o 도로법 시행령 제3조(권리 의무의 상속) ① 법에 의한 허가로 인하여 발생한 권리나 의무는 상속인이 이를 승계한다.〈개정 1971·8·5〉 ② 제1항의 규정에 의하여 권리나 의무를 승계한 상속인은 상속한 날로부터 30일내에 관계증빙서류를 첨부하여 관리청에 신고하여야 한다.〈개정 1977·5·27〉 o 도로법 시행령 제4조(발기인으로부터의 권리 의무의 승계) ① 회사의 발기인이 회사를 위하여 법에 의한 허가를 받았을 경우에 당해 회사가 설립되었을 때에는 허가로 인하여 발생한 권리나 의무는 그 회사가 이를 승계한다.〈개정 1971·8·5〉 ② 제1항의 회사는 설립등기일로부터 30일내에 관계 증빙서류를 첨부하여 이를 관리청에 신고하여야 한다.〈개정 1977·5·27〉 o 도로법 시행령 제5조(합병으로 인한 권리 의무의 승계) ① 법에 의한 허가를 받은 회사가 합병으로 인하여 소멸한 때에는 허가로 인하여 발생한 권리나 의무는 합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 인하여 설립된 회사가 이를 승계한다.〈개정 1971·8·5〉 ② 제4조제2항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.〈개정 1977·5·27〉 o 도로법 시행령 제6조(회사 이외의 법인에의 준용) 제4조 및 제5조의 규정은 회사 이외에 법인에 이를 준용한다.

규정의 연혁	규정의 내용
1993년 시행령의 일부개정 ([시행 1993. 8. 14.], [대통령령 제13958호, 1993. 8. 14., 일부개정])	o 도로점용의 목적인 공작물 등의 권리가 타인에게 이전된 경우에는 권리·의무를 양도하려는 사람이 도로관리청의 허가를 받는 대신 해당 사실의 신고로 변경함. o 도로법 시행령 제2조 (권리 의무의 양도) ① 법에 의한 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리나 의무를 양도하고자 하는 자는 미리 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 법 제40조의 규정에 의한 도로점용허가를 받은 후 당해 도로점용을 필요로 하는 공작물·물건·기타시설등에 관한 권리가 타인에게 이전된 경우에 당해 도로점용허가로 인하여 발생한 권리나 의무를 양도하고자 하는 자는 이전 된 날부터 30일내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관리청에 신고하여야 한다.〈개정 1971·8·5, 1977·5·27, 1994·9·16〉 ② 생략
1999년 법률의 일부개정 [시행 1999. 8. 9.] [법률 제5894호, 1999. 2. 8., 일부개정] ~ 2014년 법률의 전부개정 전까지 [시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정]	o 권리·의무 승계의 사유 및 승계인 등 권리·의무 승계의 사유에 관한 사항을 법률에서 직접 규정 o 권리·의무의 양도에 대한 기존의 도로관리청의 허가를 신고로 변경. o 도로법 제6조(권리·의무의 승계등) ① 이 법의 규정에 의한 허가로 인하여 발생한 권리나 의무를 가진 자가 사망하거나 그 권리나 의무를 양도한 때 또는 그 권리나 의무를 가진 법인의 합병이 있는 때에는 그 상속인, 권리나 의무를 양수한 자 또는 합병후 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립되는 법인이 그 지위를 승계한다. ② 제1항의 규정에 의하여 권리나 의무를 승계한 자는 건설교통부령이 정하는 바에 따라 도로의 관리청에 신고하여야 한다. o 도로법 시행규칙 제3조(권리·의무의 승계신고) 법 제6조의 규정에 의하여 권리·의무의 승계신고를 하고자 하는 자는 별지 제2호서식의 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 도로관리청(이하 “관리청”이라 한다)에 제출하여야 한다. 1. 권리·의무의 취득에 관한 허가관련 내역서 2. 권리·의무의 양도에 관한 계약서(권리·의무의 양도의 경우에 한한다) 3. 상속인의 호적등본(상속의 경우에 한한다) 4. 합병후 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립되는 법인의 등기부등본(법인의 합병의 경우에 한한다) [전문개정 1999. 9. 2.]
2014년 법률의 전부개정 전 [시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정] ~	o 당사자 사이에 도로점용허가로 인한 권리·의무 양도계약을 명시적으로 체결하지 않은 경우에도 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하면 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 본다는 규정 신설. o 도로법 제106조(권리·의무의 승계 등) ① 이 법에 따른 허가 또는 승인을 받은 자의 사망, 그 지위의 양도, 합병이나 분할 등의 사유가 있으면 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 승계한다. 1. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 사람이 사망한 경우: 상속인

규정의 연혁	규정의 내용
	2. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 자가 그 지위를 양도한 경우: 양수인 3. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 법인이 분할·합병한 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 합병에 따라 새로 설립되는 법인 ② 제1항에 따라 권리나 의무를 승계한 자는 1개월 내에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청에 신고하여야 한다. ③ 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하는 경우에는 해당 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 본다.
2019년 시행규칙 일부개정 ([시행 2019. 7. 4.], [국토교통부령 제636호, 2019. 7. 4., 일부개정])	o 도로점용허가의 목적인 토지나 건물의 소유권이 양도되어 양수인이 점용권(권리·의무) 승계신고를 하는 경우에, 과거의 "권리·의무의 승계신고서"는 양도인의 서명이나 날인을 받도록 되어 있어서, 양도인의 추적 곤란·협조 거부 등의 경우에는 양수인이 점용권 승계신고를 할 수 없는 문제가 발생. 이에 따라 「도로법 시행규칙」 제50조제1항 별지 제46호서식을 개정하여 양수인이 점용권 승계신고를 할 때 피승계인(양도인)의 서명을 생략할 수 있도록 함.
2018년 법률의 일부개정 ([시행 2019. 6. 19.], [법률 제15997호, 2018. 12. 18., 일부개정])	o 국민생활과 밀접하게 관련되어 있는 신고 민원의 처리절차를 법령에서 명확하게 규정함으로써 관련 민원의 투명하고 신속한 처리와 일선 행정기관의 적극행정을 유도하기 위하여, 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무의 승계 신고를 받은 경우 15일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하도록 하고, 그 기간 내에 신고수리 여부나 처리기간의 연장을 통지하지 아니한 경우에는 신고를 수리한 것으로 간주(看做)하는 제도를 도입. o 도로법 제106조(권리·의무의 승계 등) ① ~ ② 생략 ③ 도로관리청은 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 〈신설 2018. 12. 18.〉 ④ 도로관리청이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. 〈신설 2018. 12. 18.〉 ⑤ 생략
2022년 법률의 일부개정 ([시행 2022. 12. 11.] [법률 제18940호, 2022. 6. 10., 일부개정])	o 도로점용허가 승계 신고에 필요한 기간을 실질적으로 보장하기 위하여 승계신고 기간을 기존의 1개월에서 2개월로 연장함. o 도로법 제106조(권리·의무의 승계 등) ① 생략 ② 제1항에 따라 권리나 의무를 승계한 자는 **2개월 내에** 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청에 신고하여야 한다. ③ ~ ⑤ 생략

규정의 연혁	규정의 내용
현행	o 도로법 제106조(권리·의무의 승계 등) ① 이 법에 따른 허가 또는 승인을 받은 자의 사망, 그 지위의 양도, 합병이나 분할 등의 사유가 있으면 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 인하여 발생한 권리·의무는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 승계한다. 1. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 사람이 사망한 경우: 상속인 2. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 자가 그 지위를 양도한 경우: 양수인 3. 이 법에 따른 허가 또는 승인으로 발생한 권리나 의무를 가진 법인이 분할·합병한 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 합병에 따라 새로 설립되는 법인 ② 제1항에 따라 권리나 의무를 승계한 자는 2개월 내에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청에 신고하여야 한다. 〈개정 2022. 6. 10.〉 ③ 도로관리청은 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 15일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 〈신설 2018. 12. 18.〉 ④ 도로관리청이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. 〈신설 2018. 12. 18.〉 ⑤ 도로점용허가를 받은 자가 점용의 목적이 되는 토지나 건물의 소유권을 타인에게 양도하는 경우에는 해당 도로점용허가에 따른 권리·의무도 함께 양도한 것으로 본다. 〈개정 2018. 12. 18.〉 o 도로법 시행규칙 제50조(권리·의무의 승계신고) ① 법 제106조제2항에 따라 권리 · 의무의 승계신고를 하려는 자는 상속일 · 양수일 또는 분할 · 합병일부터 2개월 내에 별지 제46호서식의 권리 · 의무의 승계신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 도로관리청에 제출해야 한다. 〈개정 2022. 11. 17.〉 1. 권리·의무의 취득에 관한 허가 관련 내역서 2. 권리·의무의 양도에 관한 계약서(양도의 경우에만 해당한다) 3. 삭제 〈2015. 7. 9.〉 ② 제1항에 따른 신고서를 제출받은 도로관리청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보 공동이용을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 제2호의 정보 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 상속인의 가족관계기록사항에 관한 증명서를 첨부하도록 하여야 한다. 〈개정 2015. 7. 9.〉 1. 법인의 분할·합병의 경우: 분할·합병 후 존속하는 법인이나 분할·합병으로 설립되는 법인의 법인등기사항 증명서 2. 상속의 경우: 상속인의 가족관계등록전산정보

5. 도로점용허가의 취소 관련 규정

규정 사항	규정의 연혁
법령 위반자 등에 대한 처분	o 제정법([시행 1962. 1. 1.] [법률 제871호, 1961. 12. 27., 제정]) - 「도로법」에 위반된 도로점용허가가 발령된 경우, 부정한 수단으로 도로점용허가가 발령된 경우에 도로관리청은 제74조제1항에 따라 도로점용허가를 취소할 수 있음. - 도로법 제74조 (법령위반자등에 대한 처분) ①관리청은 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여 본법 또는 본법에 의하여 발하는 명령의 규정에 의한 허가 또는 승인의 취소, 그 효력의 정지, 조건의 변경, 공사의 중지, 공작물의 개축, 물건의 이전 기타 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 본법 또는 본법에 의하여 발하는 명령 또는 이에 의한 처분에 위반한 자 2. 부정한 수단으로 본법 또는 본법에 의하여 발하는 명령에 의한 허가 또는 승인을 받은 자. ② 생략
	o 2006년 법률 일부개정([시행 2007. 3. 29.] [법률 제8124호, 2006. 12. 28., 일부개정]) - 법령 위반자 등에 대하여 이 법에 따른 허가 등에 대한 처분을 할 수 있는 근거 조문을 명시함. - 도로법 제74조 (법령 위반자 등에 대한 처분) 관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 이 법에 따른 허가 또는 승인의 취소, 그 효력의 정지, 조건의 변경, 공사의 중지, 공작물의 개축, 물건의 이전 그 밖에 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 제6조·제8조·제34조·제40조·제45조·제47조·제50조제4항·제50조의4·제53조·제54조·제54조의4 또는 제54조의6의 규정을 위반한 자 2. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 제8조·제34조·제40조·제54조 또는 제54조의6의 규정에 따른 허가 또는 승인을 얻은 자 [전문개정 2006. 12. 28.]
	o 현행 - 도로법 제96조(법령 위반자 등에 대한 처분) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 이 법에 따른 허가나 승인의 취소, 그 효력의 정지, 조건의 변경, 공사의 중지, 공작물의 개축, 물건의 이전, 통행의 금지·제한 등 필요한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 제36조·제40조제3항·제46조·제47조·제49조·제51조·제52조·제61조·제73조·제75조·제76조·제77조·제106조제2항 또는 제107조를 위반한 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제36조·제52조·제61조·제77조 또는 제107조에 따른 허가나 승인을 받은 자
공익을 위한 처분	o 제정법([시행 1962. 1. 1.] [법률 제871호, 1961. 12. 27., 제정]) - 도로의 상황의 변경으로 필요한 경우 등 공익을 위하여 필요한 경우에 관리청은 제75조에 따라 도로점용허가를 취소할 수 있음. - 도로법 제75조(공익을 위한 처분) 관리청은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는

규정 사항	규정의 연혁
	본법 또는 본법에 의하여 발하는 명령에 의한 허가 또는 승인을 받은 자에게 전조제1항의 규정에 의한 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 도로의 상황의 변경으로 인하여 필요한 경우 2. 도로에 관한 공사를 위하여 필요한 경우 3. 공익에 대한 위해를 제거하거나 경감하기 위하여 필요한 경우 4. 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요한 경우 - 도로법 제80조(감독처분으로 인한 손실보상) ① 전조의 규정(공용부담으로 인한 손실보상)은 제75조의 규정에 의한 관리청의 처분으로 인한 손실에 관하여 이를 준용한다. ② 제76조의 규정에 의한 감독관청의 처분 또는 명령으로 인하여 관리청이 그의 처분을 취소 또는 변경함으로 인하여 생긴 손실에 관하여도 전항과 같다. ③ 전항의 경우에 당해손실이 제75조제4호의 규정에 의한 처분으로 인하여 생긴 것일 때에는 관리청은 그 사업에 관한 비용을 부담하는 자에게 손실의 전부 또는 일부를 보상하게 할 수 있다.
	o 현행 - 도로법 제97조(공익을 위한 처분) ① 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 법에 따른 허가나 승인을 받은 자에게 제96조에 따른 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 1. 도로 상황의 변경으로 인하여 필요한 경우 2. 도로공사나 그 밖의 도로에 관한 공사를 위하여 필요한 경우 3. 도로의 구조나 교통의 안전에 대한 위해를 제거하거나 줄이기 위하여 필요한 경우 4.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요한 경우 ② 제1항에 따른 도로관리청의 처분으로 생긴 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다. - 도로법 제99조(공용부담으로 인한 손실보상) ① 이 법에 따른 처분이나 제한으로 손실을 입은 자가 있으면 국토교통부장관이 행한 처분이나 제한으로 인한 손실은 국가가 보상하고, 행정청이 한 처분이나 제한으로 인한 손실은 그 행정청이 속해 있는 지방자치단체가 보상하여야 한다. ② 제1항에 따른 손실의 보상에 관하여는 국토교통부장관 또는 행정청이 그 손실을 입은 자와 협의하여야 한다. ③ 국토교통부장관 또는 행정청은 제2항에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에서 정한 것 외에 공용부담으로 인한 손실보상에 관하여는「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.
도로관리청에 대한 명령	o 제정법([시행 1962. 1. 1.] [법률 제871호, 1961. 12. 27., 제정]) - 관리청이 법령에 위반한 도로점용허가를 발령했거나, 도로의 구조를 보존하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 관리청의 도로점용허가의 취소가 특히 필요한 경우에, 감독관청은 관리청의 도로점용허가를 취소하거나 취소할 것을 관리청에 명령할 수 있음.

규정 사항	규정의 연혁
	- 도로법 제76조(관리청에 대한 처분) 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 국도, 특별시도 및 지방도에 관하여는 국토건설청장이, 시도 및 군도에 관하여는 도지사(이하 감독관청이라 한다)가 도로의 관리청이 행한 처분의 취소, 변경, 공사의 중지 또는 기타 필요한 처분이나 조치를 명할 수 있다. 1. 관리청이 행한 처분이나 공사가 도로에 관한 법령이나 감독관청의 처분에 위반하였을 경우 2. 도로의 구조를 보존하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 - 도로법 제80조(감독처분으로 인한 손실보상) ① 생략 ② 제76조의 규정에 의한 감독관청의 처분 또는 명령으로 인하여 관리청이 그의 처분을 취소 또는 변경함으로 인하여 생긴 손실에 관하여도 전항과 같다. ③ 전항의 경우에 당해손실이 제75조제4호의 규정에 의한 처분으로 인하여 생긴 것일 때에는 관리청은 그 사업에 관한 비용을 부담하는 자에게 손실의 전부 또는 일부를 보상하게 할 수 있다.
	o 2014년 법률 전부개정 [시행 2014. 7. 15.] [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정] - 공익사업을 위하여 특히 필요한 경우에도 감독청이 도로관리청의 도로점용허가를 취소하거나 도로관리청에 대하여 도로점용허가를 취소할 것을 명령할 수 있게 함. - 도로법 제98조(도로관리청에 대한 명령) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도 및 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도로 한정한다)에 관하여는 국토교통부장관이, 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도는 제외한다)·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 도로관리청에게 처분의 취소, 변경, 공사의 중지, 그 밖에 필요한 처분이나 조치를 할 것을 명할 수 있다. 1. ~ 2. 생략 3.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 ② ~ ③ 생략
	o 현행 - 도로법 제98조(도로관리청에 대한 명령) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도 및 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도로 한정한다)에 관하여는 국토교통부장관이, 시도(특별자치시장이 도로관리청이 되는 시도는 제외한다)·군도 또는 구도에 관하여는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 도로관리청에 처분의 취소, 변경, 공사의 중지, 그 밖에 필요한 처분이나 조치를 할 것을 명할 수 있다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 1. 도로관리청이 한 처분이나 공사가 도로에 관한 법령이나 국토교통부장관이나 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 이 조에서 "감독관청"이라 한다)의 처분을 위반한 경우 2. 도로의 구조를 보전하거나 교통의 위험을 방지하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우

규정 사항	규정의 연혁
	3.「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우 ② 제1항에 따른 감독관청의 명령으로 도로관리청이 그의 처분을 취소 또는 변경하여 발생하는 손실의 보상에 관하여는 제99조를 준용한다. ③ 제1항에 따른 감독관청의 명령이 제1항제3호에 해당하는 사유로 인한 것인 경우에는 그로 인한 손실에 대하여 도로관리청은 그 사업에 관한 비용을 부담하는 자에게 손실의 전부 또는 일부를 보상하도록 할 수 있다.
도로점용허가의 취소	o 도로의 점용목적을 위배한 경우 등 일정한 사유가 있는 경우 관리청이 도로점용허가를 취소할 수 있는 규정을 신설하고, 점용허가의 취소 절차·방법은 하위법령에 위임함([시행 2012. 12. 2.], [법률 제11471호, 2012. 6. 1., 일부개정]). - 도로법 제38조의2(도로점용허가의 취소) ① 관리청은 제38조제1항에 따라 도로의 점용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 도로의 점용허가를 취소할 수 있다 1. 도로의 점용목적을 위배한 경우 2. 도로의 점용허가를 받은 날부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다. 3. 제41조제1항에 따른 도로의 점용료를 납부하지 아니하는 경우 4. 도로의 점용허가의 취소를 신청하는 경우 ② 제1항에 따른 도로의 점용허가의 취소 절차, 방법 등은 국토해양부령으로 정한다. - 도로법 시행규칙 제22조의2(도로점용허가의 취소 절차 및 방법) ① 관리청은 법 제38조의2제1항에 따라 도로의 점용허가를 취소할 경우 다음 각 호의 구분에 따른 절차를 거쳐야 한다. 1. 법 제38조의2제1항제1호 및 제2호의 경우: 관리청이 소속 공무원으로 하여금 위반 사실을 조사하게 하여 이를 확인할 것. 다만, 법 제38조의2제1항제2호 단서에 따른 정당한 사유가 있는지 여부는 도로의 점용허가를 받은 자가 소명하여야 한다. 2. 법 제38조의2제1항제3호의 경우: 관리청이 도로의 점용허가를 받은 자에게 3회 이상 점용료 납부를 촉구함에도 불구하고 납부하지 아니할 것 ② 법 제38조의2제1항제4호에 따라 도로점용허가의 취소를 신청하는 자는 관리청에게 국토해양부장관이 정하는 바에 따라 문서를 제출(전자문서를 통한 제출을 포함한다)하여야 한다. ③ 관리청은 제1항 및 제2항에 따라 도로점용허가를 취소하는 경우 법 제43조에 따라 원상회복이 필요하면 도로점용허가의 취소 통지와 함께 원상회복 조치를 통보할 수 있다. [본조신설 2012. 11. 30.] o 도로점용허가의 취소를 신설하면서 취소에 따라 점용을 하지 못하는 기간에 대한 점용료 반환에 관한 규정을 신설하고, 점용료 반환 규정을 제83조(법령 위반자 등에 대한 처분)에 따라 점용허가가 취소된 경우에도 적용하도록 함. - 도로법 제41조(점용료의 징수) ① 생략 ② 관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도로를 점용하는 자에

규정 사항	규정의 연혁
	게 이미 징수한 점용료 중 취소 등의 사유로 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다. 〈신설 2012. 6. 1.〉 1. 제38조의2에 따라 도로의 점용허가를 취소한 경우 2. 제83조에 따라 도로의 점용허가를 취소한 경우 ③ 제1항에 따른 점용료의 산정기준, 제2항에 따른 점용료의 반환 절차·방법 등 점용료의 징수 및 반환에 관하여 필요한 사항은 국도(제20조제2항이 적용되는 국도는 제외한다)는 대통령령으로, 그 밖의 도로는 대통령령으로 정하는 범위에서 그 도로의 관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다. - 도로법 시행령 제43조(점용료의 부과·징수 등) ① ~ ④ 생략 ⑤ 관리청은 법 제84조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우 또는 도로점용허가를 받은 자가 도로를 점용하지 아니하거나 점용기간을 단축하게 된 경우에는 이미 징수한 점용료 중 그 취소 등의 사유로 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다. ⑥ 도로점용허가를 받은 자는 제5항과 법 제41조제2항에 따라 점용료 반환 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 점용료 반환의 근거서류 등을 첨부하여 관리청에 점용료 반환 신청을 할 수 있다. 〈신설 2012. 11. 27.〉 ⑦ 관리청은 제6항에 따라 점용료 반환 신청을 받으면 법 제43조제1항에 따른 원상회복 여부를 검토·확인한 후 30일 이내에 점용료 반환 여부를 신청인에게 알려야 한다. 〈신설 2012. 11. 27.〉 ⑧ 법 제41조제3항에 따른 국도(법 제20조제2항이 적용되는 국도는 제외한다) 외의 도로의 점용료의 반환 절차·방법 등 점용료 반환에 필요한 사항은 제6항 및 제7항의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. o 도로점용허가의 취소에 관한 규정을 신설하면서 점용허가가 취소된 자에게 원상회복의무를 인정함. - 도로법 제43조(원상회복) ① 도로를 점용하는 자는 점용기간이 끝났거나 제38조의2 및 제83조에 따라 점용허가가 취소되면 도로를 원상회복하여야 한다. 다만, 원상회복할 수 없거나 원상회복하는 것이 부적당한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2012. 6. 1.〉 ② 제1항에 따라 도로를 원상회복하는 경우에 관하여는 제38조제3항을 준용한다. ③ 도로 관리청은 도로의 점용허가를 받은 자가 제1항 본문에 따른 원상회복의무를 이행하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 대집행(代執行)을 통하여 원상회복할 수 있다.
	o 청문의 적용 범위를 확대하여 도로점용허가의 취소 규정에 따라 허가를 취소하는 경우에도 청문을 거치도록 함([시행 2014. 7. 15.], [법률 제12248호, 2014. 1. 14., 전부개정]) - 도로법 제101조(청문) 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 1. 제36조에 따라 도로관리청이 아닌 자에게 한 공사시행 허가에 대한 제96조 또는 제97조에 따른 취소 2. 제63조제1항(제4호는 제외한다)에 따른 도로점용허가의 취소

6. 접도구역

(1) 접도구역 지정 예외 관련 법령 개정 연혁

1) 지정 예외대상 관련 법령 개정 연혁

○ 도로법 제정 당시(1962. 3. 27)에는 접도구역 지정 예외 대상의 규정이 시행령 및 시행규칙 등 어디에도 없었으나, 「접도구역 관리지침」에는 예외 규정*이 있었음

- 접도구역 관리지침(1999. 9. 3. 개정, 도관 58710-800)

> (2) 접도구역의 예외
> (가) 지방도 및 군도중 장래발전추세가 희박하여 접도구역 지정이 부적합하거나 지정의 필요성이 없다고 판단되는 구간으로서 아래와 같은 경우에 한하여 접도구역지정 구간에서 제외할 수 있다.
> 1) 장래 발전추세가 희박한 산간벽지로서 교통량이 적고 앞으로도 교통량의 증가전망이 희소한 구간
> 2) 도시계획구역이 아닌 집단부락으로서 도시계획구역에 인접하여 도시계획구역과 같이 도로가 정비완료된 구간
> (나) 일반국도, 지방도 및 군도중 시급이상의 도시계획구역과 도시계획구역간의 거리가 10㎞ 미만인 구간은 접도구역 지정구간에서 제외할 수 있다.

* 1999년 이전의 접도구역 관리지침은 확인할 수 없어, 그 이전에도 접도구역 지정 예외 규정이 존재했는지는 확인이 어려움

○ 2002년 5월 도로 주변에 거주하는 주민들의 편익을 확대하기 위하여 도로 주변의 지역 중 취락지구 등에 대하여는 접도구역으로 지정하지 아니할 수 있도록 도로법 시행령에 규정*을 신설

- 도로법 시행령 제27조(접도구역의 지정 등)에 단서조항 신설

> 제27조(접도구역의 지정 등) ① ……. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 지역에 대하여는 접도구역을 지정하지 아니할 수 있다.
> 1. 국토이용관리법시행령 제7조제1호 가목의 규정에 의한 취락지구
> 2. 그밖에 접도구역의 지정이 필요하지 아니하다고 인정되는 지역으로서 건설교통부령이 정하는 지역

- 2002년 도로법 시행령 및 시행규칙의 접도구역 관련 조항이 대폭 개정되었는데, 이는 규제개혁위원회의 규제완화 권고에 따른 조치라 판단됨

- 규제개혁위원회는 2001년 7월 20일 제79차 본회의를 개최하여 「접도구역제도 개선방안」을 심의·의결하였으며, 주요 내용은 다음과 같음

① 접도구역 범위조정

○ 고속국도 접도구역 범위의 합리적 축소 조정

- 고속국도의 접도구역 범위는 도로경계선으로부터 25m(경부·중부선은 30m)로 지정하고 있으나, 범위의 적정성에 대한 검토 미흡
- 고속국도 접도구역의 도로구조 보호장치로서의 역할, 교통사고 피해와의 연관성, 도로주변여건 및 도로 이용상황 등을 고려한 범위설정에 관한 용역을 실시하여 2002.6월말까지 구체적인 조정방안을 마련

○ 접도구역 지정기준의 탄력적 운용

- 접도구역 기능을 수행할 수 있는 잔여지 매수부지 등이 있는 경우 추가적인 접도구역 지정대상에서 제외

○ 취락지구를 접도구역 지정 대상에서 제외

- 국토이용관리법상 준도시지역의 세부 용도지구인 취락지구는 공공시설, 도로계획 및 주민의 일상생활에 필요한 각종 시설물 설치계획 등을 포함한 세부 개발계획의 수립을 전제로 하므로 접도구역 지정에서 제외

② 접도구역에서의 행위제한 완화

○ 증축 허용 규모를 확대(현행 15㎡→30㎡)하여 기존 거주자의 생활상 편의도모

○ 소규모(20㎡) 농업용 시설로서 비영구 창고의 건축을 허용하여 영농활동상의 장애요인 해소

○ 접도구역 내 기존건축물에 부착하고 있는 '표찰' 부착제도를 폐지하여 접도구역 내 주민과의 마찰 불식

③ 접도구역 지정·관리기준의 객관화·구체화

○ 접도구역과 관련하여 제기된 민원('98~2000년)을 분석한 결과 행위 가능 여부에 대한 문의가 대부분으로 접도구역 관리 및 세부 기준의 불명확에 대한 보완 필요성 제기

○ 접도구역 지정·관리와 관련한 세부기준을 명확히 하여 접도구역 관리의 효율성 및 운영의 투명성 제고

- "도로경계선", "건축물의 신축·개축·증축·재축·이전" 등 관련 용어의 개념을 명확화
- 접도구역 지정 제외 범위의 명확화(접도구역 지정 예시도 등을 구체적으로 제시)

○ 2002년 12월 도로법 시행령 제27조제1항제1호 규정이 변경

- '국토이용관리법시행령 제7조제1호 가목의 규정에 의한 취락지구'가 '국토계획법 제51조제3항의 규정에 의한 제2종 지구단위계획구역(주거형)'으로 변경

- 2002년 12월 국토이용관리법이 도시계획법과 같이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」로 통합되면서 '취락지구'가 '제2종 지구단위계획구역(주거형)'으로 변경

○ 2008년 12월 도로법 시행령의 전면개정으로 인해 접도구역 조항 변경*

* 도로법 시행령 제27조에서 도로법 시행령 제46조로 변경

○ 2012년 4월 도로법 시행령 제46조 제1항 제1호 규정이 변경*

* '국토계획법 제51조제3항의 규정에 의한 제2종 지구단위계획구역(주거형)'에서 '국토계획법 제51조제3항의 규정에 의한 지구단위계획구역(주거형)'으로 변경

- 국토계획법에서 제1종 및 제2종 지구단위계획구역을 하나로 통합함에 따른 변경

○ 2014년 7월 도로법 시행령의 전면개정으로 인해 접도구역 조항 변경*

* 도로법 시행령 제46조에서 도로법 시행령 제39조로 변경

〈접도구역 지정 예외 관련 법령 개정 연혁〉

일자	법령 개정 내용	개정사유
'99.09.03	접도구역 관리지침(도관 58710-800)에 예외규정 존재 ※ 도로법 시행령에는 접도구역 예외규정 없음	
'02.05.06.	도로법 시행령 제27조(접도구역의 지정 등) 개정 ※ 접도구역을 지정하지 아니할 수 있는 규정 신설 - 국토이용관리법시행령 제7조제1호 가목의 규정에 의한 취락지구 - 기타 건설교통부령이 정하는 지역	취락지구는 공공시설, 도로계획 및 주민의 일상생활에 필요한 각종 시설물 설치계획 등을 포함한 세부 개발계획의 수립을 전제로 하므로 제외 (규제개혁위원회, 제79차 본회의, 2001. 7.20)
'02.12.26.	도로법 시행령 제27조(접도구역의 지정 등) 개정 ※ 접도구역을 지정하지 아니할 수 있는 규정 개정 - 국토계획법 제51조제3항의 규정에 의한 제2종 지구단위계획구역(주거형) - 기타 건설교통부령이 정하는 지역	국토이용관리법과 도시계획법의 통합으로 인해 취락지구가 제2종 지구단위계획구역으로 변경
'08.12.31.	도로법 시행령 제27조(접도구역의 지정 등)가 제46조로 변경	도로법 시행령 전면개정으로 인한 변경
'12.04.10.	도로법 시행령 제46조(접도구역의 지정 등) 개정 ※ 접도구역을 지정하지 아니할 수 있는 규정 개정 - 국토계획법 제51조제3항의 규정에 의한 지구단위계획구역(주거형) - 기타 건설교통부령이 정하는 지역	국토계획법에서 제1, 2종 지구단위계획구역의 통합으로 인한 변경
'14.07.14.	도로법 시행령 제46조(접도구역의 지정 등) 조항이 제39조로 변경	도로법 시행령 전면개정

도로점용 법령 및 사례 해설

발 행 일 : 2023년 3월

발 행 처 : 국토교통부 도로관리과
TEL) 044-201-3914
FAX) 044-201-5591

〈본 서의 상업적 이용을 금합니다.〉

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

도로점용 법령 및 사례 해설

2023. 3

국토교통부
한국법제연구원
KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE